طَبْعَةٌ جَدِيدَةٌ وَمُنَقَّحَةٌ

نَيْلُ المُنَى
فِي
شَرْحِ سَفِينَةِ النَّجَا

تَأْلِيفُ الدُّكْتُور

عُثْمَانُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَارِحٍ

تقديم

فَضِيلَةُ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ القَاضِي

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنِ الأَهْدَلُ

فَضِيلَةُ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَوَّادِ الأَهْدَلُ

دَارُ النَّبِيلَةِ

مقديشو - الصومال

عنوان الكتاب : نيل المنى شرح سفينة النجا

تأليف الشيخ الدكتور: عثمان علي فارح

عدد الصفحات : ٢٤٢

مقياس الصفحة : ١٧سم × ٢٤سم

سنة الطباعة : ١٤٤٧هـ - ٢٠٢٦م

بلد الطباعة : مقديشو - الصومال

الطبعة : الثانية

جميع الحقوق الملكية محفوظة

يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تصدير الكتاب كاملا

الناشر: دار النبيلة للنشر والتوزيع والطباعة

مقديشو - الصومال - سوق بكارو - بجوار مسجد أبي هريرة

للتواصل والاستفسار: 252617499686+ / 0612546664


بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم العلامة القاضي
إبراهيم بن محمد حسن بن عبد الباري الأهدل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الموفّق للصواب واليه المرجع والمآب، هذا، وقد اطلعت على الكتاب الموسوم «**نيل المنى شرح سفينة النجا**» تأليف الدكتور عثمان علي فارح فلاحت لي ينابع بيانها، وألْفيته موضوعا استنارت شمس يراعه من تبيانها، ونطقت أزهارها من أفنانها.

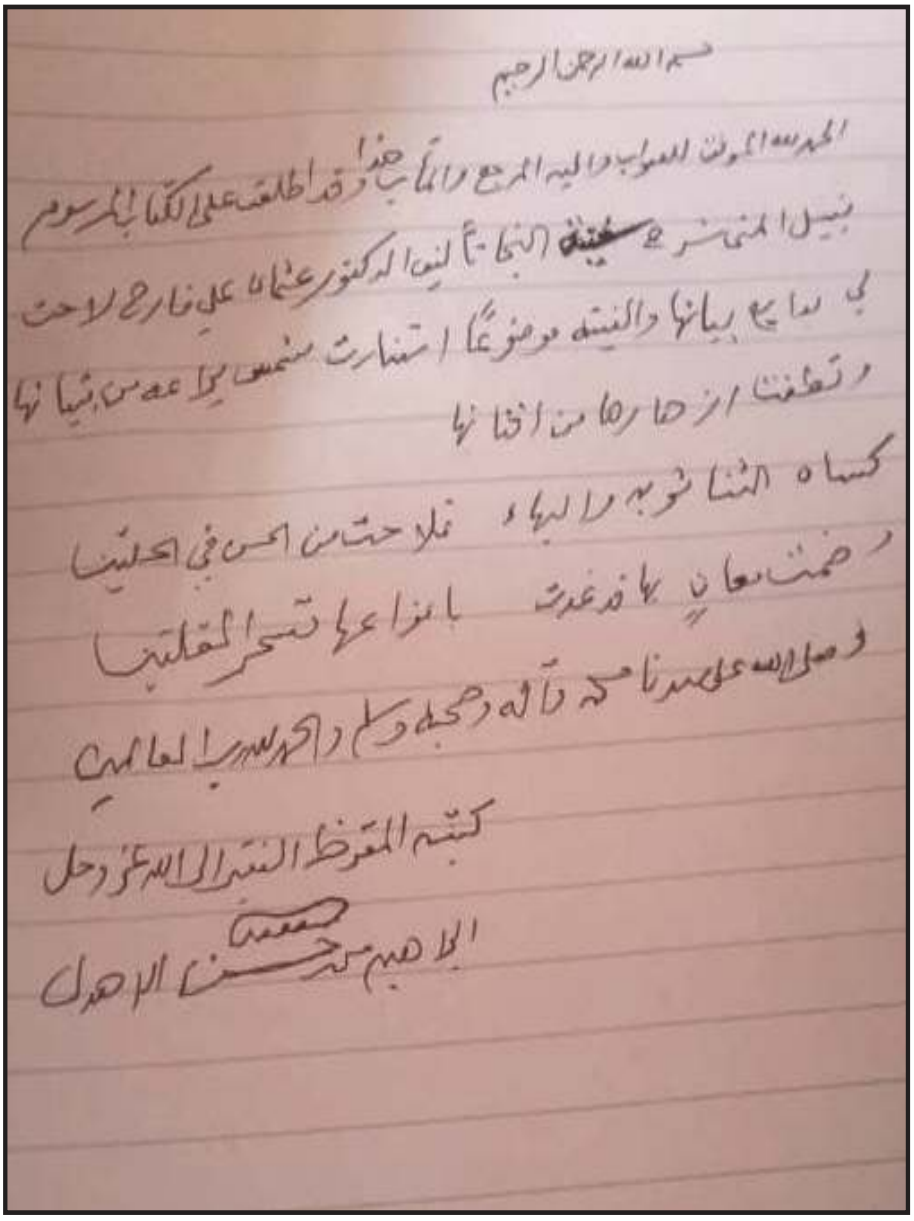
كساه الثنا ثوبَه والبهاءُ فلاحت من الحسن في الحُلّتين
وضمّت معان بها قد غَدت أنواعها تسحر المُقلَتين

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

والحمد لله رب العامين.

كتبه المقرّظ الفقير الى الله عز وجل
إبراهيم بن حسن الأهدل
٧ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣م




بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المولى للصواب واليه المرجع والمآب وقد اطلعت على الكتاب المرسوم
بنيل المنى شرح سفينة النجا تأليف الدكتور عثمان علي فارح لاحت
لي بدايع بيانها والتبسه موضوعًا استنارت مشعل براعة من بيانها
وتطفت از هارها من اغصانها
كساه الثنا ثوبه والبهاء فلاحت من احسن في احليتها
وضمنه معانٍ بها فدغدت بانواعها تسحر المقلتيا
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
كتبه المعترف النبراس الله عز وجل
ابراهيم محمد حسن الاهدل

تقديم العلامة الشيخ محمد بن محمد جعوان الأهدل

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خير معلم لأمته، من تمسك بهديه وسنته نجا، ورضي الله تعالى عن آله سفن النجا، وأصحابه هداة الخلق إلى خير الاهتداء والاقتداء، وبعد:

فلقد اطلعت على كتاب «نيل المنى شرح سفينة النجا» للدكتور عثمان علي فارح فوجدت بحثا يستحق أن يهتم به كل طالب مبتدئ ولا يستغني عنه المطلع المنتهي، حيث أنه قد أثراه بالأدلة بأرقامها وعزاها إلى كتّابها وكتبها، وزاد في هذا الكتاب ما يستفيد به الطالب في الصوم والحج لشيخين جليلين فتكامل ربع العبادات، وجزاه الله خيرا على جهده، ونسأل الله له الأجر والمثوبة، وأوصي بطبع الكتاب ونشره لتتم الفائدة؛ لأنه قل باحث يكتب مثله، فقد كتب وبحث في أكثر من مئة كتاب بأرقامها ووفاة أصحابها.

والحمد لله رب العالمين على توفيقه
ونوصيه بالدعاء لنا، ولمشايخه ومشايخنا،
ووالديه، ووالدينا، ولجميع المسلمين، والمسلمات.



بسم الله الرحمن الرحيم تقريض الشيخ/ محمد محمد جعوان الأهدل

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خير معلم لأمته، من تمسك بهديه وسنته نجا، ورضي الله تعالى عن آله سفن النجا وأصحابه هدات الخلق إلى خير الإهتداء والاقتداء وبعد:

لقد اطلعت على كتاب نيل المنى شرح سفينة النجا للدكتور عثمان علي فارح فوجدت بحثاً يستحق أن يهتم به كل طالب مبتدئ ولا يستغني عنه المطلع المنتهي، حيث وانه قد أثراه بالأدلة بأرقامها وعزاها إلى كتابها وكتبها وزاد في هذا الكتاب ما يستفيد به الطالب في الصوم والحج لشيخين جليلين فتكامل ربع العبادات وجزاه الله خيراً على جهده ونسأل الله له الأجر والمثوبة وأوصي بطبع الكتاب ونشره لتتم الفائدة لأنه قل باحث يكتب مثله فقد كتب وبحث في أكثر من مائة كتاب بأرقامها ووفاة أصحابها

والحمد لله رب العالمين على توفيقه
ونوصيه بالدعاء لنا ولمشايخه وومشايخنا
ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات

الشيخ العلامة السيد/
محمد بن محمد جعوان الأهدل

الختم

التوقيع

٢٧ شعبان الموافق ١٤٤٤هـ
٢٠٢٣/٣/١٨م

مقدّمة الشارح

الحمد لله رب العالمين الذي فقّه في دينه من أراد به خيرًا ووفق لتوحيده وعبادته من شاء له النجاة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

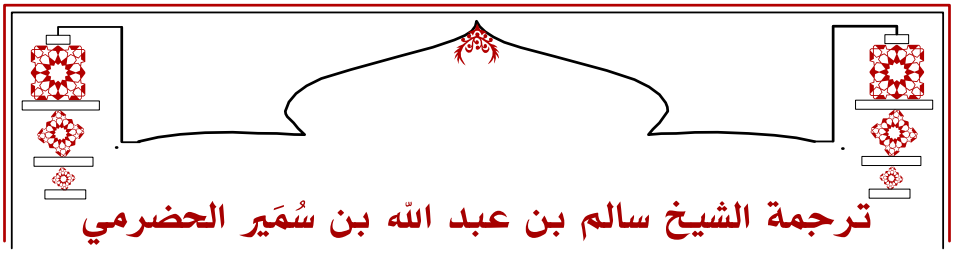
فقد طلب مني بعض إخواني الفضلاء أن أضع شرحا لطيفا على كتاب «**سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه**» للشيخ الجليل سالم بن سُمَير الحضرمي، مع ما زاده العلامة محمد نووي الجاوي من كتاب الصيام، وما كمّل به الشيخ الفاضل محمد بن علي باعطية الدُّوعني حفظه الله تعالى، من كتاب الحج؛ ليكون الكتاب شاملا لربع العبادات، فأجبته إلى ذلك مستعينا بالله جل وعلا، وسميته «**نيل المنى في شرح سفينة النجا**».

وقد حرصت فيه على ذكر الدليل والتعليل، وتحويل المقادير القديمة إلى المقادير المعاصرة، وإدراج المسائل المستجدة في مواضعها المناسبة، وغير ذلك مما سيجده القارئ فيه، وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كما نفع بأصله، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. والحمد لله رب العالمين.

وكتب: د.عثمان علي فارح

في مقديشو: ٢٦ رجب ١٤٤١هـ الموافق ٢١ مارس٢٠٢٠م.





ترجمة الشيخ سالم بن عبد الله بن سُمَير الحضرمي

صاحب «سفينة النجاة» سوى كتاب الصوم وكتاب الحج[١]

اسمه ونسبه: هو العلامة المعلم الفقيه سالم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله مولى ابن سُمَير - بضم السين المهملة - الحضرمي الشافعي.

مولده: ولد في قرية ذي أصبح من قرى وادي حضرموت.

نشأته وطلبه للعلم: نشأ في بيت علم وصلاح، فقد كان والده الشيخ عبد الله بن سعد مقرئا ومعلما للقرآن فقرأ عليه ابنه سالم القرآنَ حتى أتقن القراءات المشهورة إتقانا جيدا، ثم اشتغل بالإقراء فسمي معلّما.

وتتلمذ على جماعة من العلماء، منهم والده عبد الله، وأخذ عنهم العلوم الشرعية، واشتغل بالتدريس وإفادة العلم، وتوافد عليه الطلبة يأخذون عنه وينهلون من علمه.

تلاميذه: تتلمذ عليه جمع من الطلبة، وكان من أجلهم السيد الحبيب عبد الله بن طه الهدار الحداد، والشيخ الفقيه علي بن عمر باغوزة.

---

(١) انظر: «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» (ص٦٠٢-٦٠٣) لعبد الستار بن عبد الوهاب الهندي المكي الحنفي، وكتاب «نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر في تراجم رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر» لأحمد بن محمد الحضراوي المكي الهاشمي (٢/ ٥)، ومن تقديم العلامة عمر بن حامد الجيلاني لكتاب «الدرة اليتيمة شرح السبحة الثمينة».

وأشرقت شمسه وظهر صيته حتى سيّرت إليه قصائد المديح ممن في مرتبة شيوخه كالشيخ العلامة عبد الله بن أحمد باسودان.

وظائفه: ولي القضاء بمدينة تريم بحضرموت، ومع تبحره في العلوم الشرعية وقيامه بنشرها كانت له مشاركات في الأمور السياسية وخبرة بالعتاد الحربي، فقد انتدب للهند خبيرا عسكريا في شئون المدافع، فقام بشراء بعض أنواع الذخيرة الحربية الحديثة من سنغافورة وبعثها إلى حضرموت، وكان أحد القائمين بالصلح بين يافع والدولة الكثيرية.

واختير مستشارا للسلطان عبد الله بن محسن لا يصدر إلا عن رأيه، وعندما خالفه السلطان واستبد برأيه سافر - مغاضبا - للهند ثم إلى جاوة وتديّرها أي اتخذها دارا.

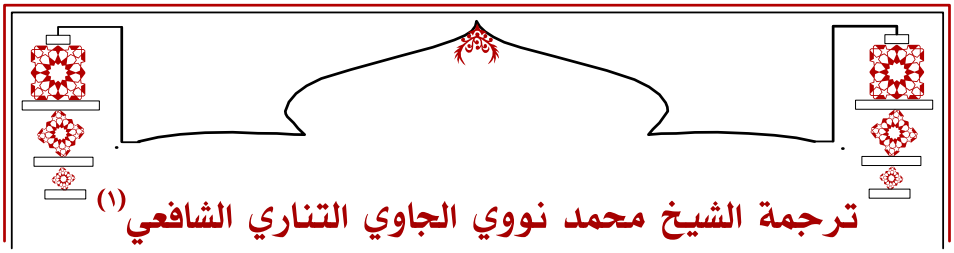
ثناء العلماء عليه: وصفه الشيخ عبد الستار الهندي بالشيخ العلامة والفقيه الفهامة، وأنه كان متبحرا في العلوم العقلية والنقلية، غواصا على المسائل الغريبة محققا إلى الغاية عارفا بكل نهاية.

وكان من أهل الصلاح دائم الذكر، كثير التلاوة لكتاب الله، حتى ذكر الشيخ أحمد الحضراوي المكي أنه كان يطوف بالبيت أسبوعا وهو يختم القرآن، وأنه كان يختم القرآن في ركعتي الطواف.

مؤلفاته: له عدد من المؤلفات، منها: «سفينة النجا» و«الفوائد الجليلة في الزجر عن تعاطي الحيل الربوية».

وفاته: توفي رحمه الله في «بتاوى» من بلاد جاوة، سنة (١٢٧١هـ).





ترجمة الشيخ محمد نووي الجاوي التناري الشافعي[١]

اسمه ونسبه: هو الشيخ العلامة محمد نووي بن عمر بن عربي بن علي الجاوي التناري المكي الشافعي.

مولده: ولد في التنار بأندونيسيات سنة (١٢٣٠هـ).

نشأته وطلبه للعلم وتصديه للتدريس: نشأ في إندونيسيا، وأخذ العلم عن علماء أهل بلده، ثم هاجر إلى مكة وله من العمر خمس عشر سنة، فسكنها وجدّ واجتهد في طلب العلوم، فأخذ عن علماء مكة والمدينة، ثم رحل إلى مصر والشام حتى برع في العلوم وأتقنها، وعاد إلى مكة، وتصدّر للتدريس في فنون مختلفة، وانتفع به الكثيرون، واشتغل بالتأليف فصنّف كتبا كثيرة، وصار ذا ثروة بسبب شهرته بالعلم والتقوى.

شيوخه: أخذ عن كثير من فضلاء وعلماء عصره، منهم أحمد زيني دحلان، وأحمد النحراوي، وأحمد الدمياطي، ومحمد خطيب شمبس، وعبد الغني بيما، ويوسف سمولاويني، وعبد الحميد الداغستاني الشَّرْوَانِيّ، ويوسف بن عبد الرحمن السِّنْبِلاوَيني، ومحمد عثمان بن عباس الشهير بخطيب دوما.

---

(١) انظر: فيض الملك الوهاب بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي (١٦٣٧ وما بعدها)، لعبد الستار بن عبد الوهاب الهندي المكي الحنفي، و«محمد نووي الجاوي ومنهجه في التفسير» (ص١٥) وما بعدها، لمزدلفة السر محمد علي.

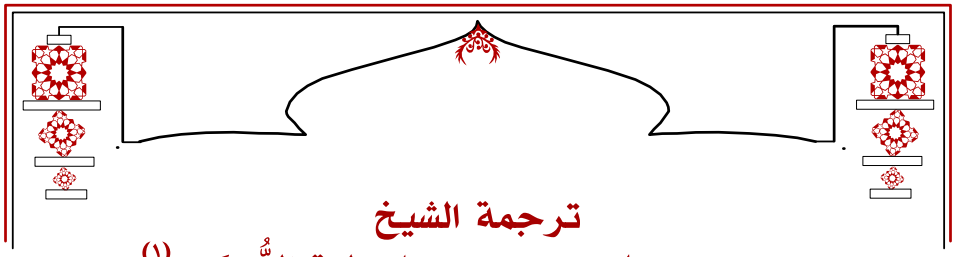
تلاميذه: تلقى عنه عدد كبير من الطلبة الأمجاد، معظمهم من إندونيسيا، وممن تخرج على يديه تلميذه النجيب عبد الستار بن عبد الوهاب الهندي.

ثناء العلماء عليه: وصفه تلميذه عبد الستار الهندي في فيض الملك الوهاب بقوله: «شيخنا العالم الجليل الهمام النبيل الفهامة المفيد والإمام المجيد، صاحب المؤلفات الكثيرة، الذي طار صيته في البلاد وفي الآفاق، وانعقد على صلاحه وعلمه الوفاق، علامة في المنقول والمعقول، فهامة في الفروع والأصول، وليس له في مكة غير التدريس والإفادة والتأليف والعبادة مع طبع أرق من النسيم، وخلق عظيم، لا تكلف عنده مطلقا، كيف لا وهو بحر البيان الزاخر، وخاتمة الأوائل، وسند الأواخر، وكان معروفا بتحريه لعينات التقوى والزهد والتواضع والكرم، وكان يساعد المساكين، ويزور المرضى، ويشيع الجنائز، وكان صارما لكلمة الحق».

مؤلفاته: له تآليف كثيرة جليلة، جاء في كتاب فيض الملك: أن له نحو مئة مؤلف ما بين صغير وكبير.

وفاته: توفي رحمه الله في مكة سنة (١٣١٤هـ) وقيل (١٣١٦هـ) وعمره أربع وثمانون سنة، ودفن بالمعلاة بقرب العلامة ابن حجر الهيتمي المكي.





ترجمة الشيخ
محمد بن علي بن محمد باعطية الدُّوعَني[١]

هو الشيخ الفقيه محمد بن علي بن محمد بن سعيد بن عبد الله ويقال له (عبود) باعطية.

جمع ﵀ بين الدراسة النظامية حتى تخرج من الجامعة وبين الدراسة على المشايخ، ورحل في طلب العلم إلى بلدان عديدة، فقرأ على كثير من العلماء والمشايخ، واشتغل في العلوم وتفنن، وألف مؤلفات جليلة ورسائل علمية، منها: «**الدرة اليتيمة شرح السبحة الثمينة**»، و«**غاية المنى شرح سفينة النجا**»، و«**القول المبين في أن علامات الساعة من أمور الدين**».



(١) له ترجمة مطولة في سبع صفحات، كتبها تلميذاه: عبد الله بن أبي بكر بن أحمد بلفقيه، ومحمد بن محسن بن عبد الله الجيلاني، في مقدمة «غاية المنى».



النص المشروح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

افتتح المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم في ابتداء سوره بها إلا التوبة، وتأسيا بفعله حيث ابتدأ رسائله إلى الملوك كهرقل عظيم الروم وكسرى ملك فارس، وكتبه في القضايا كعقد صلح الحديبية، والأمان لبني زهير بها.

وروي أن النبي قال: «**كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ**»، أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢/ ٨٧) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف جدا؛ لأن في إسناده ابن الجُنْدِي، وهو متروك.

ومعنى ذي بال: أي له حال يهتم به شرعا، ومعنى أقطع: أي ناقص، قليل البركة.

وقد استقر عمل الأئمة المصنفين - كما قال الحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢هـ) في الفتح (١/ ٩) -: «على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل، واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا، فجاء عن الشعبي منع ذلك، وعن الزهري قال: مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وعن سعيد بن جبير جواز ذلك، وتابعه على ذلك الجمهور، وقال الخطيب: هو المختار».

(**اللَّهِ**) علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، وهو أشهر وأخص أسمائه تعالى به؛ ولهذا توصف الأسماء الحسنى به؛ فلا يكون صفة.

(**الرَّحْمَن الرَّحِيم**) صفتان مشتقتان من الرحمة، فمعنى الرحمن المتصف

بالرحمة، البالغ في الرحمة غايتها، والرحيم الموصل رحمته لخلقه، وقيل: (**الرحمن**) المنعم بأصول النعم كالإيمان والعقل والرزق، و(**الرحيم**) المنعم بفروع النعم، كزيادة الإيمان، ووفور العقل.

قال ابن القيم (ت: ٧٥١هـ) في بدائع الفوائد (١/ ٢٤): «وأما الجمع بين (الرحمن الرحيم)؛ ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما (يعني السهيلي)، وهو: أنّ الرحمن دالٌّ على الصفة القائمة به -سبحانه-، والرحيم دالة على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف، والثاني للفعل، فالأول: دال على أنّ الرحمة صفته، والثاني: دال على أنَّه يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فَهْمَ هذا؛ فتأمل قوله: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾﴾ [الأحزاب: ٤٣]، ﴿إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾﴾ [التوبة: ١١٧] ولم يجئ قط: (رحمن بهم) فَعُلِم أن (رحمن) هو الموصوف بالرحمة، و(رحيم) هو الراحم برحمته، وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآةُ قلبك، لم تنجل لك صورتها».



الحَمْدُ للهِ . . . . . .

(الحَمْدُ للهِ) ثم ثنى بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز؛ فإن الله افتتح كتابه بالحمد بعد البسملة في الفاتحة وغيرها.

الحمد لغة: عرفه جمهور العلماء بأنه الثناء باللسان لأجل الجميل الاختياري على قصد التعظيم، كالإحسان والعلم والحلم والشجاعة، ولفظ «الاختياري» يتناول الحقيقي كالإحسان، والحكمي أي بأن لا يكون بطريق القهر فيشمل ذاته تعالى وصفاته الذاتية أي التي لم يزل متصفا بها دائما وأبدًا كالحياة والقدرة والعلم، وصفاته الفعلية أي التي تتعلق بمشيئته، فيتصف بها متى شاء كالخلق والإنعام والغضب والرضا.

فإن لم يقع عن اختيار ولو حكما فلا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا، فلا يحمد الشيء بصفاته الجبلية كالطول ونحوه، تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها.

وإن لم يكن الإخبار عن محاسن الشيء على وجه التعظيم باطنا بأن كان على سبيل المجاملة أو خالفته أفعال الجوارح بأن ضربه لم يكن حمدا، وإنما هو تهكم أو تمليح.

والحمد اللغوي هو الذي طلب الشارع الابتداء به لا الاصطلاحي، فيحمد الله تعالى على صفاته الذاتية كما يحمد على صفاته الفعلية.

واصطلاحا: عرفوه بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونُه منعما على الحامد أو غيره، سواء كان قولا باللسان أو اعتقادا بالجَنَان أو عملا بالجوارح،

. . . . . .

فمَوْرِد الحمد اللغوي وآلته هو اللسان وحده، وسببه ومتعلَّقه النعمة وغيرها، ومورد العرفي اللسان والقلب والجوارح، ومتعلَّقه النعمة وحدها؛ فاللغوي أخص موردا وأعم متعلقا، والعرفي بالعكس.

فبينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في الثناء باللسان في مقابلة نعمة، ويفترقان في سوى ذلك.

وقد ورد في أهمية البداءة به حديث أبي هريرة أن النبي قال: «**كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَقْطَعُ**»، أخرجه أبو داود (٤٨٤٠) والنسائي في الكبرى (١٠٤٣٦) وابن ماجة (١٨٩٤) لكنه حديث ضعيف، فقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني في العلل (٨/ ٢٩) إرساله، وهو ما أشار إليه النسائي في سننه.

وقد ذكر ابن حجر العسقلاني في الفتح (٨/ ٢٢٠): «أن في سنده مقالا، ثم قال: وعلى تقدير صحته فالرواية المشهورة فيه بلفظ (حمد الله) وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية».

والحديث وإن كان في سنده مقال فإن معناه يتقوى بما سبق؛ ولهذا قال العلماء كما في الأذكار للنووي (ص١١٢): «يستحبّ البداءة بالحمد لله لكل مصنف، ودارس، ومدرّس، وخطيب، وخاطب، وبين يدي سائر الأمور المهمة».

قال الشافعي (ت: ٢٠٤هـ) في الأم (٥/ ٤١): «أحب إلي أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه سوى الخطبة حمدَ الله، والثناء عليه، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله تعالى».

رَبِّ العَالَمِينَ وبِهِ نَسْتَعِينُ عَلى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ . . . . . .

(رَبِّ العَالَمِينَ) الرب **لغة**: المالك والمصلح، **ويأتي لمعان أخرى**، وكلها صحيحة في حق الله، فهو مالك الخلائق ومربيها ومصلحها.

فإن دخلت عليه الألف واللام لم يطلق إلا على الله تعالى، وإن لم تدخل عليه يطلق على الله وعلى غيره.

(**والعالمين**): جمع عالم بفتح اللام، **والعالم**: جمع لا واحد له من لفظه، وهو مأخوذ من العَلَم والعلامة؛ لأنه يدل على موجده وخالقه.

وفي معناه أقوال كثيرة، أصحها أنه كل موجود سوى الله تعالى، وهذا قول قتادة والحسن ومجاهد، وإليه ذهب ابن جرير الطبري (ت: ٣١٠هـ) في جامع البيان (١/ ١٤٣) وقال: «وهذا القول الذي قلناه، قولُ ابن عباس وسعيد بن جبير، وهو معنى قول عامّة المفسرين» واختاره ابن كثير (١/ ١٣١) وصححه القرطبي (١/ ١٣١).

قال النووي (ت: ٦٧٦هـ) في المجموع (٣/ ٣١٦): «اختلف العلماء في حقيقته، فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم وجماعات من أهل اللغة والمفسرون: العالم كل المخلوقات».

(**وبِهِ نَسْتَعِينُ عَلى أُمُورِ الدُّنْيَا**) أي نطلب منه وحده العون على الأمور المتعلقة بالدنيا، كطلب الرزق.

(**والدنيا**): مشتقة من الدنوّ أي القرب، سميت بذلك؛ لقربها إلينا من الآخرة، وقيل: لدنوها إلى الزوال أو من الدَّناءة أي الحقارة أي حقارتها

وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ . . . . . .

باعتبار الآخرة، وهي كما استظهره النووي في التحرير (ص٢٦٤): «كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة، وقيل: هي ما على الأرض من الهواء والجو مما قبل قيام الساعة»، ورجح هذا القولّ الأخير ابن حجر في الفتح (١/ ١٦)، وهما قولان للمتكلمين.

(وَالدِّينِ) أي الأمور المتعلقة بالآخرة، كعبادة الله، ونشر دينه، ومنه تأليف هذا الكتاب.

والدين لغة: يأتي لمعان، منها: الطاعة والعبادة والجزاء والطريقة، **وشرعا**: له تعاريف مختلفة منها: أنه ما شرعه الله تعالى من الأحكام على لسان نبيه، وسمِّي دينًا؛ باعتبار أننا ندين به أي نعتقد وننقاد له، وسمِّي أيضًا شريعة باعتبار أن الشارع بينه وأظهره، وسمِّي أيضًا ملة باعتبار أن الشارع أملاه علينا.

جاء في كتاب منار الهدى للشيخ محمد بن أحمد عاموه: والمراد بكلمة الدين هنا ما قابل الدنيا، وهو الآخرة على سبيل المجاز من إطلاق السبب وهو الدين وإرادة المسبب وهو الآخرة، والقرينة هي المقابلة، فتدبر.

(وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ) الصلاة في أصل اللغة: الدعاء، **وصلاة الله على رسوله**هي ثناؤه عليه عند الملائكة كما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية الرياحي، وقيل رحمته عليه، وهو المشهور عند العلماء، قالوا: إنها من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدمي التضرع والدعاء بزيادة التشريف والتكريم، وقد ردَّ ابن القيم في (جِلاء الأفهام ص

عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ خَاتمِ النَّبِيِّينَ . . . . . .

١٥٨) قول من فسرها بالرحمة من خمسة عشر وجها.

والسلام اسم من أسماء الله تعالى، أو هو مأخوذ من السلامة من الآفات والنقائص، أو من التسليم بمعنى التحية.

(عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ) السيد يطلق على الشريف والرئيس والحليم والكريم، قال الزجاج (ت: ٣١١هـ) في معاني القرآن وإعرابه (١/ ٤٠٦): «السيد هو الذي يفوق في الخير قومه»، وقد توفرت هذه الصفات كلها في نبيِّنا محمّد.

(ومحمد) أشرف أسمائه، وسمي محمدا؛ لكثرة خصاله المحمودة.

(خَاتمِ النَّبِيِّين) بكسر التاء بمعنى أنه خَتمهم، ويجوز فتحها بمعنى أنهم خُتموا به.

والنبي من النبأ وهو الخبر فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، أو من النبوة والارتفاع، وهو على القول المشهور الذي عليه الجمهور: إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أُمر بتبليغه فنبي ورسول، قال القاضي عياض (ت: ٥٤٤هـ) في الشفا (١/ ٢٥١): «والصحيح والذي عليه الْجَمَّاءُ الغفير أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، وأول الرسل آدم، وآخرهم محمد».

وقد اعتُرِض على قول من فرّق بين النبي والرسول بالتبليغ بأنه يلزم منه كتمان النبي للعلم والنبوة، وبوجود نصوص تدل على أن النبي مأمور بالإبلاغ كقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٖ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلۡقَى ٱلشَّيۡطَٰنُ فِيٓ أُمۡنِيَّتِهِۦ﴾ [الحجّ: ٥٢].

وآله وصَحبهِ أَجْمَعِينَ، . . . . . .

ويمكن الجواب عنه بأن كتمان العلم يكون عند الحاجة إليه ومنعه، وإلا فليس في ذلك كتمان للعلم، وعدم أمره بالتبليغ فيه دلالة على عدم وجود تلك الحاجة.

وأما ما يدل على أنه مأمور بالإبلاغ كالآية السابقة أجاب عنه الصاوي (ت: ١٢٤١هـ) في حاشيته على الجلالين (٣/ ٨٨) بقوله: «إن قلت: إن تفسير النبي بكونه لم يؤمر بالتبليغ، ينافي قوله أرسلنا، أجيب: بأن الإرسال معناه البعث لنفسه؛ لأنه أوحي إليه شرع يعمل به في نفسه، وليس مأمورًا بتبليغه للخلق، أو يقدر قبل قوله: «ولا نبي» ما يناسبه، كأن يقال مثلًا: ولا نبأنا من نبي على حد: علفتها تبنًا وماءً باردًا».

وللبيضاوي (ت: ٦٨٥هـ) تعريف للنبي سالم من الاعتراض المتقدم، قال (في أنوار التنزيل (٤/ ٧٥): «الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها، والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى، ولذلك شبه النبي ﷺ علماء أمته بهم، فالنبي أعم من الرسول ويدل عليه».

(وآلِهِ) هم عترته وأهل بيته، وقيل: هم جميع أمته، وقيل: هم بنو هاشم وبنو المطلب.

(وصَحبهِ أَجْمَعِينَ) الصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي مؤمنًا به، ومات على ذلك.

وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ.

(**وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ**) الحول: الحركة أي لا حركة ولا استطاعة لنا على التصرف إلا بمشيئة الله تعالى، قاله أبو الهيثم الرازي (ت: ٢٧٦هـ) [كما نقله الأزهري (تهذيب اللغة ٥/ ١٥٧)].

وقال ابن الأنباري (ت: ٣٢٨هـ) في الزاهر (١/ ٨): «الحول: الحيلة، يقال ما للرجل حول، أي لا حيلة له في دفع شر، ولا قوة له في درك خير إلا بالله» وقال أبو موسى المديني (ت: ٥٨١هـ) في المجموع المغيث (١/ ٥٣٠): «والأول أشبه».

وجاء في حديث ابن مسعود مرفوعًا عند البزار (٥/ ٤١٦) أن معناها «لا حول عن معصية الله، إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته» وهو ضعيف؛ لأن في إسناده شيخ البزار وهو مجهول، وقد تفرد بوصله، وله وجه آخر فيه عبد الله بن خراش بن حوشب وهو منكر الحديث، ومع ذلك فيه إعضال.

وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٨/ ٩٨): «هذه كلمة استسلام وتفويض واعتراف بالعجز، وأن العبد لا يملك مع الله شيئا، ولا يملك من دونه».

(**العَلِيِّ**) أي العالي بذاته على خلقه، وهو الذي له من صفات الكمال أعلاها وأكملها، والعالي عليهم بالقهر والتصرف فيهم، فله علو الذات، وعلو القدر والمكانة، وعلو القهر والغلبة على كل شيء.

والأدلة على علوه سبحانه بذاته على جميع خلقه كثيرة ومتنوعة، فقد دل على

ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، وأثبتته الفطرة وأيده العقل السليم.

(**العَظِيمِ**) أي الجامع لصفات العظمة والجلال والكبرياء، والمستحق لكل أنواع التعظيم والإجلال.

قال أبو إسحاق الزجاج في تفسير أسماء الله الحسنى (ص ٤٦): «العظيم أي المعظم في صفة الله تعالى يفيد عظم الشأن والسلطان، وليس المراد به وصفه بعظم الأجزاء؛ لأن ذلك من صفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا».





كتاب العقائد

فصل

فصل في بيان أركان الإسلام

(**فصل**) الفصل **لغة**: الحاجز بين الشيئين، **واصطلاحا**: اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة مشتملة على فروع ومسائل وتنابيَ غالبا.

وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول، أي هو فاصل ما بعده عما قبله أو هو مفصول عما قبله.

ومن العناوين التي يستعملها العلماء في تآليفهم ويكثر دورانها في الكتب لفظ الفصل، وقد سبق ذكره، والفرع والكتاب والباب والمسألة والتنبيه والخاتمة والتتمة، وقد جمعها وبيّن معانيها الباجوري (تـ: ١٢٧٦ هـ) في حاشيته على ابن قاسم (١/ ٣١) والبكري (ت: ١٣١٠هـ) في إعانة الطالبين (١/ ٣٩)، وهي كما يلي:

الفرع لغة: ما انبنى على غيره، ويقابله الأصل.

واصطلاحا: اسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبا.

والمسألة لغة: السؤال.

واصطلاحا: مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم أي يقام عليه البرهان أي الدليل.

والكتاب لغة: الضم والجمع.

واصطلاحا: اسم لجملة مخصوصة مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل غالبا.

. . . . . .

والباب لغة: فرجة في ساتر يتوصل منها من داخل إلى خارج، وعكسه، وهو مجاز في المعاني كما هنا.

واصطلاحا: اسم لجملة مخصوصة، دالة على معان مخصوصة، مشتملة على فصول وفروع ومسائل غالبا.

والتنبيه لغة: الإيقاظ.

واصطلاحا: عنوان البحث اللاحق الذي تقدمت له إشارة في الكلام السابق بحيث يفهم منه إجمالا.

والخاتمة لغة: آخر الشيء.

واصطلاحا: اسم لألفاظ مخصوصة، دالة على معان مخصوصة، جعلت آخر كتاب أو باب.

والتتمة: ما تمم به الكتاب أو الباب، وهو قريب من معنى الخاتمة.

فإذا جمع بين الكتاب والباب والفصل فمعناها اصطلاحا ما تقدم، وإلا فلا فرق بينها، فتسمى الجملة المخصوصة من العلم بأنها كتاب وباب وفصل.

وقد بيّن الزمخشري (ت: ٥٣٨هـ) السبب في وضع هذه العناوين وفائدتها، فقال في الكشاف (١/ ٩٨): «بوّب المصنفون في كل فنّ كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم؛ لأنّ الجنس إذا انطوت تحته أنواع، واشتمل على أصناف، كان أحسن وأنبل وأفخم من أن يكون بيانا واحدا، ولأن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأهز لعطفه،

أَرْكَانُ الإِسْلامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلـه إِلّا اللهُ . . . . . .

وأبعث على الدرس والتحصيل، بخلاف ما لو استمر على الكتاب بطوله، ومثله المسافر، إذا علم أنه قطع ميلا، أو طوى فرسخا، نَفَّس ذلك منه ونشّطه للسير، ومن ثم جزّأ القرّاءُ القرآن أسباعا وأجزاء وعشورا وأخماسا».

(**أَرْكَانُ الإِسْلامِ خَمْسَةٌ**) الركن**لغة**: جانب الشيء الأقوى كما في الصحاح (٦/ ٤٠٤)، **واصطلاحا**: جزء الشيء الداخل في حقيقته.

والاسلام **لغة**: الاستسلام والإذعان والانقياد، **وشرعا**: الانقياد للأحكام الشرعية بالأعمال الظاهرة.

ويأتي الاسلام في الشرع لمعنيين، معنى خاص، ومعنى عام، فالمعنى الخاص هو ما ذكرناه؛ فإذا ذكر معه الإيمان فالمراد به المعنى الخاص، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۖ﴾ [الحُجرَات: ١٤].

وأما إذا لم يذكر معه فيراد به المعنى العام، وهو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا، عملا واعتقادا، فيشمل الدين كله أصوله وفروعه، ومما ورد في هذا المعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ﴾ [آل عِمرَان: ١٩].

فلفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، والمراد بالإسلام هنا المعنى الخاص؛ لمجيء ذكر الإيمان بعده.

(**شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلـهَ إِلّا اللهُ**) الشهادة بمعنى الاطلاع والمعاينة، والمراد بها العلم والتيقن، فمعنى أشهد أن لا إله إلا الله: أتيقن أن لا معبود بحق موجود إلا الله.

وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وإِقَامُ الصَّلَاةِ، وإِيتَاءُ الزَّكَاةِ . . . . . .

(**وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ**) أي إلى الثقلين الإنس والجن جميعا، وهذا من خصائصه فلم يرسل غيره من الأنبياء إليهما باتفاق العلماء، قال ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ) في التمهيد (١١/ ١١٧): «ولا يختلفون أن محمدا رسول إلى الإنس والجن نذير وبشير، هذا مما فضل به على الأنبياء أنه بعث إلى الخلق كافة الجن والإنس، وغيره لم يرسل إلا بلسان قومه».

ولم يرسل إلى غير الثقلين من الملائكة والحيوانات والجمادات؛ لأنهم جبلوا على الطاعة والعبادة لله، وكونه مرسلا إلى الثقلين فقط هو أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم، بل نقل الرازي (ت ٦٠٦هـ) في مفاتيح الغيب (٢٤/ ٤٢٩) الإجماع عليه.

(**وإِقَامُ الصَّلَاةِ**) أي المكتوبة، والصلاة لغة: الدعاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]أي ادع لهم، وشرعا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا بشرائط مخصوصة، وسميت صلاة؛ لاشتمالها على الدعاء.

ومعنى إقامتها إما تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآدابها، من أقام العود إذا قوّمه، وإما المداومة عليها بالمحافظة عليها من قولهم قامت السوق إذا نفقت أي راجت، وإما أداؤها تعبيرا عن الأداء بالإقامة؛ لأن القيام بعض أركانها.

(**وإِيتَاءُ الزَّكَاةِ**) أي إعطاؤها، والزكاة **لغة**: الطهارة، ومنه قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾﴾ [الأعلى: ١٤] أي: تطهر، **ومن معانيها**: النَّماء والزيادة، يقال: زَكَى الزرعُ: أي نما، قال القرطبي (ت: ٦٥٦هـ) في المفهم (١/ ٥٨): «وسُمّي أخذ

وصَوْمُ رَمَضَانَ، وحَجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.

جزء منْ مال المسلم الحرّ زكاةً؛ لأنها إنما تؤخذ من الأموال النامية، أو لأنها قد نمت، وبلغت النصاب، أو لأنها تُنَمِّي المالَ بالبركة، وحسنات مؤديها بالتكثير».

وشرعا: اسم لمال مخصوص يخرج من مال أو بدن مخصوص على وجه مخصوص.

(**وصَوْمُ رَمَضَانَ**) الصوم **لغة**: الإمساك مطلقًا، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا﴾ [مَريَم: ٢٦] الآية أي إمساكًا عن الكلام، وشرعا: الإمساك عن المفطرات جميع النهار بنية مخصوصة.

(**وحَجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا**) الحج بفتح الحاء وكسره، **لغة**: القصد، **وشرعا**: قصد الكعبة لأعمال النسك.

قوله (**إِلَيْهِ سَبِيلًا**) «سبيل» مفعول به، و«إليه» متعلق بـ«استطاع».

قال السهيلي (ت: ٥٨١هـ) في نتائج الفكر (ص٢٤٢): «والمجرور من قوله: (**إليه**) يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون في موضع حال من (**سبيلًا**)، كأنه نعت نكرة قدم عليها؛ لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل.

والثاني: أن يكون متعلقًا بسبيل، فإن قيل: وكيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ قلنا: «**السبيل**» هاهنا عبارة عن الموصل إلى البيت من قوة وزاد ونحوهما، فلما كان في معنى الفعل الموصل، ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق، صار فيه معنى (الفعل) وصلح تعلق المجرور به».

فصل

أَرْكَانُ الإِيمَانِ سِتَّةٌ: . . . . . .

فصل في بيان أركان الإيمان

(**أَرْكَانُ الإِيمَانِ سِتَّةٌ**) الإيمان**لغة**: التصديق، ومنه قوله تعالى حكاية عن قول إخوة يوسف لأبيهم: ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ [يُوسُف: ١٧] أي بمصدق، **وشرعًا**: التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان أي الجوارح، **والمشهور عند جمهور المتقدمين التعبير عن ذلك بقولهم**: الإيمان قول وعمل، أي قول باللسان، وعمل بالقلب والجوارح، هذا تعريف الإيمان عند وروده مفردا، أما إذا ذكر مقرونا بالإسلام فإنه يكون خاصا بالاعتقاد أي الأعمال القلبية، والإسلام يكون خاصا بالأعمال البدنية كما تقدم.

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص» أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/ ١٩٧) وإسناده حسن.

وقال ابن رجب (ت: ٧٩٥هـ) في جامع العلوم والحكم (ص١٠٧): «المشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان: قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أخرج

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ . . . . . .

الأعمال عن الإيمان إنكارًا شديدًا، وممن أنكر ذلك على قائله، وجعله قولًا محدثًا: سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السّختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم، وقال الثوري: هو رأي محدثٌ، أدركنا الناس على غيره، قال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان».

وهذه الأركان مأخوذة من حديث ابن عمر عند البخاري (٨) ومسلم (١٦) قال: سَمِعْتُ رسول الله، يقولُ: «**بُنِي الإسلامُ عَلى خَمْسٍ: شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ مُحمَّدًا عَبْدُه وَرَسولُهُ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البيتِ، وصَومِ رَمضانَ**».

وإنما سميت مباني الإسلام الخمسة أركانا؛ لأنها كالأركان والدعائم لبنيانه، والمقصود كما يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص٩): «تمثيل الإسلام ببنيانه، ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء، نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك، بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس؛ فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين، والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله».

(**أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ**) أي أن تؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو المتصرف في أمور الخلائق في الدارين، لا شريك له في ذلك، وهو المستحق للعبادة وحده؛ فلا معبود بحق في الوجود سواه، وله الأسماء

وَمَلَائِكَتِهِ، وكُتُبِهِ، . . . . . .

الحسنى والصفات العلا، فيثبت له ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وذلك لأن الله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾ [الشورى: ١١] [الشورى: ١١].

(وَمَلَائِكَتِهِ) **الملائكة**: جمع ملَك، وهو مأخوذ من الأَلُوكِ وهي: الرسالة، **وسميت الملائكة ملائكة** لتبليغها الرسالة، وهم أجسام نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة بإذنه تعالى، وهم عباد مكرمون، خلقوا للطاعة، فلا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، ولا يعلم عددهم إلا الله.

(وكُتُبِهِ) أي الإيمان بأن الله أنزل على أنبيائه ورسله كتبا، وأنها كلام الله تعالى، وكل ما تضمنته حق وصدق.

وقد جاء في حديث ضعيف ذكر عددها، فعن أبي ذر - في حديث طويل - «أنه سأل رسول الله: كم أنزل الله من كتاب؟ فقال: **مائة وأربعة كتب**» أخرجه ابن حبان (٢/ ٧٦) وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٦٧) من طريق أبي إدريس الخولاني والشجري في الأمالي (١/ ٢٦٩) من طريق عبيد بن عمير الثقفي كلاهما عنه، وإسناد الطريق الأول واه؛ لأن فيه إبراهيم بن هشام الغساني الدمشقي وهو متروك، كذبه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأما الطريق الثاني ففي إسناده يحيى بن سعيد القرشي وهو ضعيف، قال ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٤٤): «وهذا حديث منكر من هذا الطريق». والصحيح أنه لا يعلم عددها إلا الله تعالى.

ورُسُلِهِ . . . . . .

(ورُسُلِهِ) جمع رسول، مأخوذ من الإرسال بمعنى التوجيه أي وجّه إليهم أن ينذروا عباده، قال الأزهري (ت ٣٧٠هـ) في تهذيب اللغة (٤/ ٢٧٣): «وسمي الرسول رسولا؛ لأنَّه ذو رسول، أي: ذو رسالة، والرسول اسم مِن أرسلت».

وأما في الاصطلاح ففي تعريفه والتفريق بينه وبين النبي أقوال، أقربها إلى الصواب ما قاله البيضاوي في أنوار التنزيل (ص١٣٣): «الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها، والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى، ولذلك شبه النبي ﷺ علماء أمته بهم، فالنبي أعم من الرسول».

وأنبياء الله ورسله كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، وقد ورد في ذكر عددهم أخبار ضعيفة لا يعرج عليها، منها حديث أبي أمامة عند أحمد (٢٢٢٨٨) أن عدد الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر، وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف جدا.

قال ابن عطية (ت: ٥٤٢هـ) في المحرر الوجيز (٢/ ١٣٧) مبينا معنى «ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل»: «(وقصصناهم) معناه ذكرنا أسماءهم وأخبارهم، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨] يقتضي كثرة الأنبياء دون تحديد بعدد، وقد قال تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾﴾ [فَاطِر: ٢٤] وقال تعالى: ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾﴾ [الفُرقان: ٣٨] وما يذكر من عدد الأنبياء فغير صحيح، الله أعلم بعدتهم، صلى الله عليهم».

وبِاليَوْمِ الآخِرِ . . . . . .

وقد ذكر في القرآن أسماء خمسة وعشرين منهم، قال ابن كثير (ت: ٧٧٤هـ) في تفسيره (٢/ ٤٧١): «وهذه تسمية الأنبياء الذين نص على أسمائهم في القرآن، وهم: آدم وإدريس، ونوح، وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوط، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وأيوب، وشعيب، وموسى، وهارون، ويونس، وداود، وسليمان، وإلياس، واليسع، وزكريا، ويحيى، وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد ﷺ».

والإيمان بالرسل معناه الإيمان بأن الله أرسلهم لهداية الإنس والجن، وأنهم صادقون في كل ما أخبروا به عنه، وأنهم بلغوا كل ما أمرهم الله بتبليغه، وأن محمدًا ﷺ خاتمهم وأفضلهم.

(**وبِاليَوْمِ الآخِرِ**) أي الإيمان بيوم القيامة، وهو من البعث إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، وسمي يوم القيامة باليوم الآخر؛ لأنه اليوم الذي لا ليل بعده أو لأنه آخر أيام الدنيا.

قال الطوفي (ت: ٧١٦هـ) في حلّال العُقَد (ص٦٧): «إنما سمي اليوم الآخر، ولم يسم الثاني؛ لأن الثاني يوهم أو يحتمل أن بعده ثالثا غيره، وهذا اليوم ليس بعده غيره؛ لأنه كناية عن الوجود الثاني المستغرق للأبد».

ومعنى الإيمان به: التصديق بأنه حق، وأن كل ما يتضمنه من النشور والحساب والجزاء والميزان والصراط والجنة والنار وغيرها مما صح نقله عن المعصوم حق.

وبالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالى.

(**وبالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالى**) القدر بفتح الدال لا غير كما قاله الفيومي (تـــ: نحو ٧٧٠هـ) في المصباح المنير (ص٢٥٤).

وهو لغة: مصدر قَدَرْتُ الشيء أي أحطت بمقداره.

❁ **وهو يطلق على معنيين**:

الأول: تقدير الله للأشياء قبل وقوعها.

الثاني: الشيء المقدّر المقضيّ، وفي هذا يكون الخير والشر، لا في الأول؛ لأنه عِلم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها.

ومعنى الإيمان بالقدر خيره وشره: الاعتقاد بأن الله علم وقدر ما كان وما يكون، ولا يقع في الوجود إلا ما قدره الله تعالى قبل خلق الخلائق.

قال ابن القيم في شفاء العليل (ص٥٢): «والقدر عندهم - يعني أهل السنة والجماعة - قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وخلقه، فلا يتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته».

وأركان الإيمان الستة مأخوذة من حديث جبريل الطويل، وفيه أنه قال للنبي ﷺ: «**أَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ**» أخرجه مسلم (٨) وأبو داود (٤٦٩٥) والنسائي (٥٨٥٤) من حديث ابن عمر.

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

فصل

ومَعْنى «لا إِلـهَ إِلّا اللهُ» : لا مَعْبُودَ بحَقٍّ فِي الوُجُودِ إِلّا اللهُ.

فصل في بيان معنى كلمة التوحيد

(ومَعْنى «لا إِلـهَ إِلّا اللهُ»: لا مَعْبُودَ بحَقٍّ فِي الوُجُودِ إِلّا اللهُ) أي لا يستحق العبادة ولا يتوجه بها إلى أحد غيره.





كتاب الطهارة

فصل

عَلاماتُ البُلوغِ ثَلاثٌ: تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ والأُنْثى . . . . . .

فصل في بيان علامات البلوغ

(عَلاماتُ البُلوغِ ثَلاثٌ) أي العلامات التي يحصل بكل واحد منها البلوغ ثلاث، **والبلوغ لغة**: الوصول، **واصطلاحا**: الوصول إلى حد التكليف، والتكليف لغة: إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، واصطلاحا: الخطاب بأمر أو نهي، ويسمى المخاطب بالأمر أو النهي مكلفا، وهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة.

لما فرغ المصنف من ذكر مسائل العقيدة شرع في ذكر المسائل الفقهية فبدأ بالبلوغ؛ لأنه مظنة لوجود العقل الذي هو مناط التكليف، ويحصل إما بالسن، أو الاحتلام أو الحيض، يشترك الذكر والأنثى في اثنتين منها، وتختص الأنثى بواحدة.

قال: (**تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ والأُنْثى**) أي استكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديدية تحسب من خروج جميع الولد، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر، قال: «**عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي**» أخرجه البخاري (٢٦٦٤) ومسلم (١٨٦٨). (**عرضني**) أي اختبرني ونظر إليّ هل أصلح للقتال؟، (**فلم يجزني**): أي فلم يقبلني ولم يأذن لي في القتال.

وفي رواية لابن حبان (١١/ ٣٠) والبيهقي في الكبير (٦/ ٥٥) زيادة «ولم يرني بلغت» عند قوله «فلم يجزني»، وهي زيادة دالة على المطلوب لكن فيها مقال، ولهذا استغربها ابن صاعد البغدادي كما نقله عنه البيهقي.

والاحْتِلامُ فِي الذَّكَرِ والأُنْثى لِتِسْعِ سِنِينَ، والحَيضُ فِي الأُنْثى لِتِسْعِ سِنِينَ.

(**والاحْتِلامُ فِي الذَّكَرِ والأُنْثى لِتِسْعِ سِنِينَ**) أي الاحتلام في حق الذكر والانثى بعد استكمال تسع سنين، وهو لغة: ما يراه النائم، والمراد به هنا إنزال المني سواء كان في يقظة أو منام، بجماع أو غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟﴾ [النور: ٥٩] دل أمرهم بالاستئذان بعد الاحتلام على أنه بلوغ.

ولما أخرجه أبو داود (٤٣٩٨) والنسائي (٣٤٥٨) وابن ماجه (٢٠٤١) من حديث عائشة أن النبي قال: «**رُفِعَ الْقَلَمُ عَن ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَن الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَن الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ**» وإسناده حسن.

ويعتبر في الاحتلام أن يكون بعد كمال تسع سنين تحديدية على المعتمد كما في النهاية (٤/ ٣٥٨) والمغني (٣/ ١٣٣) واعتمد ابن حجر في التحفة (٥/ ١٦٤) تبعا لشيخه زكريا الأنصاري في الأسنى (٢/ ٢٠٦) أنها تقريبية.

وأجمع العلماء على أن البلوغ يحصل بالاحتلام كما نقله ابن المنذر (ت: ٣١٩هـ) في الأوسط (١٢/ ٣٦٤).

(**والحَيضُ فِي الأُنْثى لِتِسْعِ سِنِينَ**) أي خروج الحيض في حق الأنثى بعد أن تستكمل تسع سنين قمرية تقريبية، فلا يضر نقصان ما لا يسع حيضا وطهرا، وهو ما دون ستة عشر يوما، واللام في قوله (لتسع سنين) بمعنى بعد، فلو نزل منها الدم وهي دون تسع سنين فلا يكون حيضا.

وأجمع العلماء على أن الحيض حد البلوغ، حكاه ابن المنذر في الإشراف (٧/ ٢٢٨).

فصل

فصل في بيان شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر

الاستنجاء واجب من كل نجس خارج من السبيلين يلوث المحل، أما الطاهر ومثله النجس الناشف فلا يستنجى منه.

❁ **ويحصل الاستنجاء بأحد هذه الكيفيات الثلاثة:**

الأولى: أن يجمع بين الحجر والماء، وهي أفضلها وأكملها؛ لأن ذلك أقطع للنجاسة، وأبلغ في الإنقاء.

الثانية: أن يستنجي بالماء وحده، وقد ثبت ذلك من فعل النبي ﷺ كما ورد في الأحاديث الصحيحة كحديث أنس «**كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْتِي الْخَلَاءَ فَأَتْبَعُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَيَسْتَنْجِي بِهَا**» أخرجه البخاري (١٥٠) ومسلم (٢٧١) وهي أفضل من الاستجمار بالحجارة باتفاق أهل العلم.

الثالثة: أن يستنجي بالحجر وحده، وهو جائز، وقد ثبت من قوله وفعله، فقد أخرج البخاري (١٥٦) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «**أَتَى النَّبِيُّ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ**» [ركس: نجس].

ومثل الحجر ورق المرحاض والمنديل الورقي الجاف والخرقة ونحوها من كل جامد طاهر مزيل للعين غير محترم أي معظّم، والمراد بالمحترم هنا: الذي يحرم استعماله في النجاسة.

شُرُوطُ إِجْزَاءِ الحَجَرِ ثَمَانِيَةٌ: أَنْ يَكُونَ بِثَلَاثةِ أَحْجَارٍ. . . . . .

فلا يجزئ الاستنجاء بغير الجامد كالمبتل، ولا غير المزيل لعينها كالزجاج الأملس، ولا النجس كالروثة، ولا المحترم كالمطعوم، وجزء الآدمي، وكتب العلم الشرعي.

(**شُرُوطُ إِجْزَاءِ الحَجَرِ ثَمَانِيَةٌ**) أي الشروط المعتبرة في جواز الاستنجاء بالحجر ونحوه عند الاقتصار عليه ثمانية، سيذكرها المصنف.

والشروط المذكورة تنقسم إلى شروط في نفس الحجر، وهي كونه جامدا طاهرا قالعا غير محترم، **وشروط في استعمال الحجر**، وهي: أن لا يقل عن ثلاثة، وأن ينقي المحل، **وشروط في الخارج من المحل**، وهي: عدم جفافه، وعدم انتقاله، وعدم طروء نجس آخر عليه، وعدم مجاوزته للصفحة والحشفة، وعدم إصابة الماء له.

وليس شرطا في جواز الاقتصار على المنديل ونحوه عدم الماء، وإنما يجوز مع وجود الماء، ويستوي في ذلك الحاضر والمسافر.

(**أَنْ يَكُونَ بِثَلَاثةِ أَحْجَارٍ**)؛ للأحاديث الصحيحة التي فيها الأمر بذلك، كحديث سلمان قال: «**أمرنا رسول الله أَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ**» أخرجه مسلم (٢٦٧)، والمعتبر عدد المسحات، فيجب أن لا تقل عن ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر، وأن تعم كل مسحة المحل حتى يصدق عليه تثليث المسح.

فلو لم تنق الثلاثة وجب الزيادة عليها حتى يحصل الإنقاء، ويستحب أن

وأَنْ يُنْقِيَ المَحَلَّ، وأَنْ لا يَجِفَّ النَّجِسُ، ولا يَنْتَقِلَ . . . . . .

يكون العدد وترا؛ لورود الأمر به كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (١٦١) ومسلم (٢٣٧) أن النبي قال: «**مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ**».

(**وأَنْ يُنْقِيَ المَحَلَّ**) المراد بالمحل هنا: **الصفحة**، وهي ما ينضم من الأليتين عند القيام، **والحشفة**، وهي: ما فوق الختان، **وظاهر فرج المرأة**.

والإنقاء الواجب هو إزالة العين بحيث لا يبقى لها أثر لا يزول إلا بغير المنديل ونحوه.

(**وأَنْ لا يَجِفَّ النَّجَسُ**) أي كله أو بعضه؛ لأنّه إذا جف لا يزيله المنديل ونحوه فيتعين الماء. لكن إذا جف النجس ثم خرج منه نجس آخر ولو من غير جنس الجاف ووصل إلى ما وصله النجس الأول من المحل جاز إزالته بالمنديل ونحوه.

(**ولا يَنْتَقِلَ**) أي: عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه.

❁ **فالنجس المنتقل له ثلاث حالات:**

الأولى: أن ينتقل ويسيل عن الموضع الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه مع اتصاله بالمخرج، فهذا لا يكفي فيه الجامد وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة.

الثانية: أن ينتقل وينتشر قبل الاستقرار في الموضع مع اتصاله بالمخرج، فهذا يكفي فيه نحو المنديل.

الثاني: أن ينتقل مع عدم اتصاله بالمخرج، بأن انتقل ابتداء إلى موضع آخر، فيتعين في المنفصل الماء وإن لم يجاوز الصفحة ولا الحشفة، إذ لا ضرورة لهذا

ولا يَطْرَأَ عَلَيْهِ آخَرُ، ولا يُجَاوِزَ صَفْحَتَهُ وحَشَفَتَهُ، ولا يُصِيبَهُ مَاءٌ. . . . . .

الانتقال فصار كتنجسه، ويجزئ في المتصل المنديل ونحوه.

وينبغي القول بإجزاء الحجر فيما لم يتجاوز المحل وإن تقطّع أو انفصل؛ لأن الاقتصار على الجامد شرع رفعا للمشقة في غسل المحل لتكرر تنجسه، وهذا التفصيل يزيد في الحرج والمشقة، فيجوز الاستنجاء بالجامد مطلقا إلا ما جاوز الصفحة والحشفة من غير ضرورة؛ لعموم الأحاديث، وعدم تعرضها للتفصيل.

(**ولا يَطْرَأَ عَلَيْهِ آخَرُ**) أي أن لا يصيب المحل شيء أجنبي سواء كان نجسا كجزء ميتة أو طاهرا رطبا كريق، وإن أصابه ما ذكر تعيّن الماء. ويستثنى من ذلك إذا كان ما اختلط به عرقا لعسر الاحتراز عنه أو كان طاهرا جافا قالعا؛ لأنه كالحجر.

(**ولا يُجَاوِزَ صَفْحَتَهُ وحَشَفَتَهُ**) رخص الشرع إزالة النجس الخارج من المحل بالمنديل ونحوه؛ لتكرره، ولما كان هذا الخارج لا يبقى في المحل المعتاد وإنما ينتشر ويعسر حفظه عن الانتشار علّقت الرخصة بالصفحة والحشفة؛ لندرة ما يخرج عنهما.

فإن جاوز الخارج ما ذكر مع الاتصال تعين الماء في جميعه؛ لخروجه عن محل الرخصة، ولأنه ليس مما يشق عنه الاحتراز.

(**ولا يُصِيبَهُ مَاءٌ**) أي أن لا يصيبَ المحلَ ماءٌ، فإن أصابه ماء لتطهيره خرجت المسألة عما نحن فيه؛ لأن الكلام في الاستنجاء بالمنديل ونحوه، وإن أصابه ماء لغير تطهيره سبق حكمه في قوله: (**ولا يطرأ عليه آخر**) فليس في هذا الشرط معنى جديد.

وأَنْ تَكُونَ الأَحْجَارُ طَاهِرَةً.

(وأَنْ تَكُونَ الأَحْجَارُ طَاهِرَةً) أما النجس أو المتنجس فلا يجزئ؛ لحديث ابن مسعود، قال: «أَتَى النَّبِيُّ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ» أخرجه البخاري (١٥٦)، والتعليل في عدم قبولها بأنها ركس دل على عدم إجزاء غير الطاهر.

تنبيه في بيان سنن الاستنجاء

❁ للاستنجاء عدة سنن، منها:

١- أن لا يستنجي بماء في مكان غير معد لقضاء الحاجة؛ لئلا يعود إليه الرشاش فينجسه.

٢- أن يوتر إذا استجمر وأراد الزيادة على ثلاث مسحات؛ لما رواه أبو هريرة عن النبي قال: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» أخرجه البخاري (١٦١) ومسلم (٢٣٧).

٣- أن يستنجي باليسار؛ لأنها أليق بذلك، وللنهي عن الاستنجاء باليمين كما في حديث أبي قتادة أن النبي قال: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» أخرجه البخاري (١٥٤).

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

فصل

فصل في بيان فروض الوضوء

لما فرغ المصنف من ذكر الاستنجاء شرع في ذكر الوضوء، وقدمه على التيمم والغسل وإزالة النجاسة؛ لكثرة وقوعه، ولتقدّمه في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [المَائدة: ٦] الآية.

والوضوء من الشرائع القديمة كما في قصة سارة مع الملك، وفي قصة جريج الراهب، أن كليهما قام وتوضأ وصلى، لكن اختصت هذه الأمة في قول جماعة من أهل العلم بالغرة والتحجيل بدليل حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٤٧) قال: قال رَسُولُ الله: «**تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ، وَأَنَا أَذودُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِه**»، قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله، أَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: «**نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيسَتْ لأَحَدٍ غَيرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَى غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الوُضُوءِ**». وتلك الآثار للوضوء هي -كما يقول الكوراني (تـ: ٨٩٣ هـ) في الكوثر الجاري (١/ ٢٧٦) - الأنوار الساطعة على أعضاء الوضوء.

وهو فرض، دلَّ على فرضيته قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ [المَائدة: ٦].

وقول النبي ﷺ: «**لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ**»، أخرجه البخاري (١٣٥) ومسلم (٢٢٥) من حديث أبي هريرة.

فُرُوضُ الوُضُوءِ سِتَّةٌ: الأَوَّلُ: النِّيَّةُ. . . . . .

وهو محل إجماع بين أهل العلم كما في الأوسط لابن المنذر (١/ ٢١٩).

وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة، كحديث عثمان أن النبي ﷺ قال: «مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً»، أخرجه مسلم (٢٢٩).

(فُرُوضُ الوُضُوءِ): الفرض لغة: الحز والقطع، وله إطلاقات أخرى، وشرعا هنا: الفعل المطلوب طلبا جازما.

والوضوء لغة: الحسن والنظافة، وشرعا: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحًا بنية، وهو بضم الواو: الفعل، وبفتحها: الماء الذي يتوضأ به.

وسمي بذلك؛ لتنظيفه وتحسينه أعضاء الوضوء.

والفرض والواجب بمعنى واحد، والمراد به هنا: الركن، ففروض الوضوء ولو كان مندوبا أي أركانه التي لا يتحقق إلا بها ستة، يأتي ذكرها.

(سِتَّةٌ) أربعة منها بنص الكتاب في سورة [المائدة: ٦]، وهي غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، واثنان منها بالسنة، وهما: النية، والترتيب، على ما سيأتي.

(الأَوَّلُ: النِّيَّةُ)؛ لحديث عمر أن النبي قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، أخرجه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧).

فينوي رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث أو فرض الوضوء إلا أن يكون

الثّانِي: غَسْلُ الوَجْهِ .....

حدثه دائما فينوي استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء، كالصلاة ومس المصحف؛ لأن وضوءه مبيح لا رافع.

ويشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة كطلاء الأظافر (المناكير) والصمغ ونحوها من كل ما له جرم، وأما ما له أثر ولون ولا جرم له كالحناء والمداد فلا يضر.

(**الثّانِي: غَسْلُ الوَجْهِ**)؛ لقوله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ﴾ [المَائدة: ٦].

وهو طولا: ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لَحْييه، وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى.

وعرضا: ما بين وتدي أذنيه، فيجب غسل الوجه بشرا وشعرا إلا اللحية الكثيفة في الذكر فيجب غسل ظاهرها فقط.

واللحية: الشعر النابت على الذقن، وهو مجتمع اللحيين.

والكثيفة: ما يستر البشرة عند التخاطب مع القرب.

ومثل اللحية العارض، وهو الشعر الذي بين اللحية والعذار، يغسل ظاهرا وباطنا إذا كان خفيفا، ويكفي ظاهره إذا كان كثيفا؛ لعسر إيصال الماء إلى الباطن.

وأما سائر شعور الوجه كالهدب والشارب والعذار - وهو الشعر النابت على العظم المحاذي للأذنين فإنها تغسل ظاهرا وباطنا وإن كثفت؛ لأن كثافتها نادرة.

الثَّالِثُ: غَسْلُ اليَدَيْنِ مَعَ المِرْفَقَينِ. الرّابِعُ: مَسْحُ شَيْءٍ مِنَ الرَّأْسِ، . .

وليس من الوجه النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية، ولا موضع الصلع وهو ما انحسر عنه الشعر بين النزعتين.

وسمي وجها؛ لأنّ المواجهة تحصل به.

(**الثَّالِثُ: غَسْلُ اليَدَيْنِ مَعَ المِرْفَقَينِ**)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾ [المَائدة: ٦] أي مع المرافق، وللأحاديث الصحيحة في ذلك، وأجمع العلماء عليه كما في الحاوي (١/ ٣٩٥).

والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس وهو مُلْتَقى العضد والذراع.

ويسن تقديم اليمنى على اليسار؛ لثبوت ذلك عن النبي ﷺ في غير ما حديث، كحديث عائشة أن رسول الله ﷺ «**كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ**» أخرجه البخاري (١٦٨) ومسلم (٢٦٨).

فمن خالف ذلك وقدم اليسرى فاته الفضل وتم وضوءه إجماعا كما في الأوسط (٢/ ٧٤).

(**الرّابِعُ: مَسْحُ شَيْءٍ مِنَ الرَّأْسِ**) وإن قل؛ لأن اسم المسح يقع عليه؛ لقوله تعالى ﴿وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المَائدة: ٦] والباء هنا للتبعيض، ومجيئها للتبعيض قول معروف في اللغة، وقد أثبته الأصمعي وابن قتيبة والفارسي وغيرهم خلافا لمن نفى ذلك.

وقد حكى الماوردي في الحاوي (١/ ١١٤) الإجماع على وجوب مسح الرأس.

الخَامِسُ: غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الكَعْبَيْنِ . . . . . .

والمستحب استيعابه بالمسح كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ ولم ينقل عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ولو مرة كما صرح به غير واحد من أهل العلم، فلا خلاف بين أهل العلم في استحبابه، نقله النووي في شرح مسلم (٣/ ١٢٣).

وإذا كان على رأسه عمامة أو خمار أو نحوهما ومسح على ناصيته وكمّل المسح بما على رأسه جاز له ذلك؛ لحديث المغيرة بن شعبة عند مسلم (٢٧٤) «**أَنَّ النَّبِيَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ**».

ولو غسل رأسه بدل المسح أو وضع عليه شيئا مبلولا ولم يمره عليه جاز؛ لأن الغسل مسح وزيادة.

(**الخَامِسُ: غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الكَعْبَيْنِ**)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ [المَائدة: ٦] أي مع الكعبين، وقد وردت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ في غسلهما.

الكعبان: هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مِفصل الساق والقدم.

ولو قطع بعض قدمه وجب غسل الباقي، وإن لم يبق من محل الفرض شيء سقط عنه الفرض؛ لفوات المحل.

ومحل وجوب غسل الرجلين إذا لم يكونا في الخفين ونحوهما، فإن كانا في الخفين جاز المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء، للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.

السّادِسُ: التَّرْتِيبُ.

❁ ويشترط لصحة مسح الخف أربعة شروط:

الأول: أن يكون لبس الخف بعد طهارة تامة من الحدثين.

الثاني: أن يكون الخف طاهرا.

الثالث: أن يكون قويا بحيث يسهل متابعة المشي فيه والتردد للحاجات.

الرابع: أن يكون ساترا للمحل المفروض غسله من القدم بكعبيه من جميع الجوانب لا الأعلى منه، فلا يشترط ستره.

والمراد بكونه ساترًا: أن يكون حائلا أي مانعا لنفوذ الماء من غير مواضع الخرز أي الخياطة، لا أن يكون مانعا من الرؤية عكس ساتر العورة؛ لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثَمّ منعُ الرؤية.

وتُحسب مدة المسح من الحدث بعد اللبس، وظاهر الأحاديث يدل على أن المدة تحسب من أول مسح بعد الحدث لا من الحدث، وهو اختيار ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٩٤) وقال النووي في المجموع (١/ ٤٨٧): «وهو المختار الراجح دليلا».

(السّادِسُ: التَّرْتِيبُ) أي الترتيب بين أعضاء الوضوء بأن لا يقدم عضوا على عضو؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ﴾ [المَائدة: ٦]، ففي إدخال المَمْسُوحِ بين المغسولات دلالة على أن ترتيب الوضوء هكذا لا بد منه، ولثبوته من فعله ﷺ، فالأحاديث الكثيرة في

. . . . . .

صفة وضوءه تفيد أن النبي ﷺ كان يتوضأ مرتبا، ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه نكَّس وضوءه.

قال إمام الحرمين (ت: ٤٧٨هـ) فيما نقل عنه النووي في المجموع (١/ ٤٤٧) في سياق استدلاله لوجوب الترتيب: «لم ينقل عن النبي ولا أحد من أصحابه تنكيس الوضوء ولا التّخيير فيه ولا التنبيه على جوازه، ولم يؤثر من فعل علماء المسلمين وعامتهم إلا الترتيب».

وقال الدميري (ت: ٨٠٨هـ) في النجم الوهاج (١/ ٣٣٣) تعقيبا على كلام إمام الحرمين: «واعترض عليه بأنه لم ينقل عنه أنه غسل الشمال قبل اليمين، ولا خلاف في جوازه.

وقيل: لا يشترط الترتيب، بل يشترط عدم التنكيس، واختاره ابن المنذر والمزني، والشيخ نصر والبندنيجي، وحكاه البغوي عن أكثر العلماء».

تنبيه: في بيان سنن الوضوء ومكروهاته.

وسنن الوضوء كثيرة، ذكر النووي في المجموع فوق الأربعين، وقال سعيد بن محمد باعشن (ت: ١٢٧٠هـ) في بشرى الكريم (ص٩٧): «إن صاحب الرحيمية أورد منها في الرحيمية ستا وستين».

منها: السواك، وغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والتسمية، والمضمضة والاستنشاق: والمبالغة فيهما، إلا أن يكون صائمًا، والتثليثُ في المغسول، وتقديم الميامن على المياسر، وتخليل اللحية، واستيعاب الرأس

بالمسح، ومسح الأذنين، وتخليل أصابع الرجلين، والموالاة، وأن يقول عقبه: أشهد أن لا إلـه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

❁ **ومكروهاته كثيرة**:

منها: الإسراف في الماء، والزيادة على الثلاث، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم.



فصل

النِّيَّةُ قَصْدُ الشَّيءِ مُقْتَرناً بفِعْلِهِ، ومَحَلُّها القَلْبُ . . . . . .

فصل في بيان أحكام النية

(**النِّيَّةُ قَصْدُ الشَّيءِ مُقْتَرنًا بفِعْلِهِ**) يذكر العلماء للنية أحكامًا سبعة: وهي حقيقة، ومحل، وحكم، وزمن، وكيفية، وشرط، ومقصود، وقد ذكر منها المصنف ثلاثة.

وحقيقتها لغة: القصد والعزم، **وشرعا**: ما ذكره المصنف أنها قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى الفعل عنه سمي عزما فقط.

وحكمها: الوجوب غالبا، فلا بدَّ لصحة العبادة من نية، وإلا فلا تكون معتبرة.

ومحلها: القلب.

وكيفيتها: تختلف بحسب العبادات، ففي الوضوء ينوي المتوضئ الوضوء أو رفعَ الحدث كما سبق.

وشرطها: الإسلام، والتمييز، والعلم بالمنوي، وعدم الإتيان بما ينافيها، وعدم تعليقها إن لم يقصد به التبرك، فإن انتفى أحد هذه الشروطِ لم تكن معتبرة.

ومقصودها: تمييز العبادة عن العادة، كتمييز الغسل للتنظف عن الغسل المأمور به، أو تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز الغسل الواجب عن المسنون.

(**ومَحَلُّها القَلْبُ**) حكاه بعضهم إجماعا؛ لأنها القصد، والقصد لا يكون إلا بالقلب.

والتَّلَفُّظُ بها سُنَّةٌ، ووَقْتُها عِنْدَ غَسْلِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الوَجْهِ، والتَّرْتِيبُ : أَنْ لَا يُقَدَّمَ عُضْوٌ عَلى عُضْوٍ.

(**والتَّلَفُّظُ بها سُنَّةٌ**) اختلف الأصحاب في حكم التلفظ بها سرا، فقيل: بوجوبه وهو شاذ ضعيف، وقال الأكثرون: بأنه سنة، وعللوا ذلك بتعليلات، منها: أن يساعد اللِّسان القلب على الاستحضار، ومنهم من قال: بأنه ليس بسنة؛ لأنَّه لم يقم دليل على استحبابه، وممن قال بذلك الدَّمِيري (ت: ٨٠٨هـ) في النجم الوهاج (٢/ ٨٩).

والتحقيق أنه لا بأس به باعتباره وسيلة تساعد على تحقيق مشروع، خاصة لمن يحتاج إليه، والوسائل التي ليست عبادة في نفسها ليست توقيفية، فلا تدخلها البدعة، وإنما هي من قبيل المصالح المرسلة.

(**ووَقْتُها عِنْدَ غَسْلِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الوَجْهِ**) أي وقتها عند أول جزء من العبادة، فإن كانت وضوءا فمع غسل أول جزء من الوجه، وإن كانت صلاة فمع التكبير، وهكذا.

وقد استثنى الصوم مما يعتبر فيه اقتران النية؛ لعسر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه.

(**والتَّرْتِيبُ: أَنْ لَا يُقَدَّمَ عُضْوٌ عَلى عُضْوٍ**) الترتيب: هو وضع الشيء في مرتبته، فلو خالف الترتيب وقدم عضوا على محله لم يعتد، وليس شرطا وجود الترتيب الحقيقي وإنما يكفي وجوده حكما، فلو غطس ناويا ولو في ماء قليل صح وضوءه وإن لم يمكث فيه زمنا يمكن فيه الترتيب الحسي؛ لوجوده حكما.



فصل

المَاءُ قَلِيلٌ وكَثِيرٌ، فالقَلِيلُ: مَا دُونَ القُلَّتَيْنِ، والكَثِيرُ: قُلَّتَانِ فأَكْثَرُ، . . . . . .

فصل في بيان أقسام الماء وأحكامه

للطهارة مقاصد ووسائل ووسائل الوسائل، **فمقاصدها أي الأشياء التي تحصل بها الطهارة أربعة**: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة.

ووسائلها أربعة: المياه، والتراب، والدابغ، وحجر الاستنجاء.

ووسائل الوسائل شيئان: الاجتهاد، والأواني.

فلو ذكر المصنف هذا الفصل قبل الوضوء لكان أولى؛ لأن الماء من الوسائل كحجر الاستنجاء، والوسائل متقدمة على المقاصد.

(**المَاءُ قَلِيلٌ وكَثِيرٌ**) الماء من حيث حكمه ينقسم إلى قسمين: قليل وكثير، ولكل منهما حكم كما سيأتي:

(**فالقَلِيلُ: مَا دُونَ القُلَّتَيْنِ، والكَثِيرُ: قُلَّتَانِ فأَكْثَرُ**) القلة **لغة**: الجرة العظيمة، سميت بذلك؛ لأن الرجل العظيم يقلها أي يرفعها، كل شيء حملتَه فقد أقللته.

واصطلاحا: الماء الذي قدره بالوزن مائتان وخمسون رطلا، فالقلتان قدرهما بالوزن خمسمائة رطل بغدادي تقريبا، والرطل (معيار قديم من معايير الوزن وقد يكال به) يساوي بالمقاييس المعاصرة ثلاثمائة وواحد وثمانين جراما وستة مل جرامات (٣٨١,٦)؛ وتساوي القلتان بالكيلوجرام مئة وتسعين كيلا وثمانمائة جرام من الماء تقريبا، وتساوي باللتر مئة وواحدا وتسعين لترا تقريبا.

والقَلِيلُ يَتَنَجَّسُ بوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ وإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ . . . . . .

(**والقَلِيلُ يَتَنَجَّسُ بوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ وإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ**)؛ لمفهوم حديث ابن عمر قال: «**سُئِلَ رسولُ الله، عن الماءِ وما يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوابِّ والسِّباع، فقال: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا**»، أخرجه أبو داود (٦٣) والترمذي (٦٧) والنسائي (٥٢) وصححه جماعة من الأئمة، منهم ابن معين وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي.

ومحل تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة إذا لم تكن النجاسة معفوا عنها ولم يكن الماء واردا، فإن كانت معفوا عنها كالنجاسة التي لا يدركها الطرف المعتدل، وكميتة لا دم لها سائل، فإنه لا يتنجس بها.

وإن كان الماء واردا على النجاسة كالماء الذي تصبه الغسالة الحديثة على الملابس لم ينجس بملاقاتها بشرط أن لا يتغير، وأن لا يزيد وزنه بالنجاسة، وأن يطهر المحل الذي ورد عليه، فإن فقد أحد هذه الشروط نجس بالملاقاة.

ومفهوم حديث القلتين يخصص عموم حديث أبي سعيد الخدري قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «**إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ**»، أخرجه أحمد (١١٢٥٧) وأبو داود (٦٦) والترمذي (٦٦)، وصححه أحمد وابن معين وغيرهما.

وفي وجه أن حديث أبي سعيد الخدري في اعتبار التغير من غير فرق بين قليل الماء وكثيره أرجح من حديث ابن عمر السابق، فلا ينجس الماء القليل بملاقاة النجاسة إن لم تغير أحد أوصافه، وهو اختيار جماعة من الأصحاب، قال به ابن المنذر في الإقناع (١/ ٥٨): ورجحه الغزالي في الإحياء (١/ ١٢٩)؛ لأدلة كثيرة

والمَاءُ الكَثِيرُ لا يَتَنَجَّسُ إِلّا إذا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أو لَوْنُهُ أو رِيحُهُ.

ساقها هناك، واختاره الروياني، وقال في البحر (١/ ٢٥٧): «هو اختياري واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق» وهذا هو الأقرب الذي تطمئن إليه النفس.

(**والمَاءُ الكَثِيرُ لا يَتَنَجَّسُ إِلّا إذا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أو لَوْنُهُ أو رِيحُهُ**) أي سواء كان التغير قليلا أو كثيرا، تغير بمعفو عنه أو بغيره، وأجمع العلماء على أن الماء الكثير ينجس بذلك كما ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر في الإجماع (ص٣٤) والروياني في بحر المذهب (١/ ٢٥٧).

وجاء فيه حديث أبي أمامة الباهلي قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ**»، رواه ابن ماجه (٥٢١) لكنه ضعيف باتفاق المحدثين.

وهذا التفريق بين القليل والكثير خاص بالماء دون غيره من الرطبات والمائعات، كاللبن، والعصير، والزيت، والبنزين، والديزل فإنها تنجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالا، قال في المجموع (١/ ١٢٥): «وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا، ولا أعلم فيه خلافا لأحد من العلماء»، وذكر غيره أن في ذلك خلافا، وأن القول بتنجس المائع بملاقاة النجاسة هو قول الجمهور.

ولو تغير الماء بريح النجاسة لقربها منه لم ينجس؛ لانتفاء ملاقاته للنجاسة.

فصل

مُوجِبَاتُ الغُسْلِ سِتَّةٌ: إِيلاجُ الحَشَفَةِ فِي الفَرْجِ، وخُرُوجُ المَنِيِّ. . . . . .

فصل في بيان موجبات الغسل

(**مُوجِبَاتُ الغُسْلِ سِتَّةٌ**) الموجب بكسر الجيم هو السبب الذي يقتضي الغسل، والغسل بفتح الغين وضمها **لغة**: سيلان الماء على الشيء، **وشرعا**: سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة.

والفتح في لفظ الغَسل أفصح لغة، والضم أشهر في استعمال الفقهاء إذا أضيف الغسل إلى سببه كغسل الجمعة أو أضيف إلى البدن، والفتح أشهر في غسل الثوب ونحوه.

وهذه الأسباب ثلاثة منها مشتركة بين الرجال والنساء، وهي: الإيلاج والإنزال والموت، **وثلاثة خاصة بالنساء، وهي**: الحيض والنفاس والولادة.

(**إِيلاجُ الحَشَفَةِ فِي الفَرْجِ**)؛ أي إدخال كامل الحشفة أو قدرها من فاقدها في أي فرج كان، فلا فرق بين الإنسان والحيوان ولا بين الحي والميت، والفرج: ما يشمل القبل والدبر.

ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «**إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ**»، أخرجه مسلم (٣٤٩). **والمراد بمس الختان**: إدخال ذلك في الفرج.

(**وخُرُوجُ المَنِيِّ**) أي خروج مني الشخص نفسه أول مرة، على أي صفة كان،

والحَيْضُ، والنِّفَاسُ. . . . . .

في يقظة أو منام؛ لما في مسلم (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «**إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ**».

ولما في البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣) من حديث أم سليم رضي الله عنها «أَنَّهَا جَاءَت إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت: إِن الله لَا يستحي من الْحق هَل عَلَى الْمَرْأَة غُسْلٌ إِذا هِيَ احْتَلَمت؟ قَالَ: **نعم إِذا رَأَتِ المَاء**».

وخرج بمني الشخص نفسه: مني غيره، كالخارج ممن أولجت في دبرها أو في قبلها ولم تقض شهوتها بأن كانت نائمة أو مكرهة ثم بعد اغتسالها خرج منها مني، فما خرج منها فهو مني الرجل وليس منيها؛ فلا يجب عليها الغسل.

أما إذا قضت شهوتها وخرج منها مني الرجل بعد الاغتسال وجب عليها الغسل؛ لأنه يغلب على الظن اختلاط منيها بالخارج، فأقيمت المظنة مقام المئنة.

وخرج بكونه خارجا أول مرة: ما لو استدخل المني بعد الاغتسال منه ثم خرج مرة أخرى، فلا غسل؛ لأن الاستدخال لم تتناوله النصوص الواردة في الباب، ولا هو في معنى المنصوص عليه.

(**والحَيْضُ والنِّفَاسُ**) أي انقطاع الحيض والنفاس؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢] يطهرن أي ينقطع دم حيضهن، ولقوله لفاطمة بنت أبي حبيش «**إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي**»، أخرجه البخاري (٣٠٦) ومسلم (٣٣٣).

والوِلَادَةُ، والمَوْتُ.

والنفاس كالحيض؛ لأنه -كما قال ابن الرفعة (ت: ٧١٠هـ) في كفاية النبيه (٢/ ٢٢١)-: «دم حيض احتبس لأجل الحمل؛ فكان خروجه مجتمعًا كخروجه في وقته».

وقد اتفق العلماء على وجوب الغسل بانقطاع النفاس، نقل ذلك ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٧٦) وابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٣٤٧) وغيرهما.

(**والوِلادَةُ**) ولو بلا رطوبة؛ لأنَّ الولد مني منعقد، فإن ولدت ولم تر دما كأن ولدت بعملية قيصرية من غير دم فإنه يجب عليها الغسل.

ويدخل في الولادة إلقاء علقة أو مضغة تبين فيها خلق إنسان، أما إذا لم يتبين واحتمل أن يكون دما متجمعا أو قطعة لحم ونحو ذلك فلا يجب بإلقائه الغسل.

وهناك وجه آخر مشهور أنَّه لا يجب بالولادة شيء؛ لأنَّ الولد لا يسمى منيًا، وإنَّما تحول إلى حقيقة أخرى، وهو وجيه.

(**والمَوْتُ**) أي موت المسلم غير الشهيد ولو سقطا؛ لأمر النبي به، قال حين توفيت ابنته: «**اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ**»، أخرجه البخاري (١٢٥٣) ومسلم (٩٣٩) من حديث أم عطية، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: «**اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ**»، أخرجه البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦) عن ابن عباس.

أما الكافر فلا يجب غسله بلا خلاف بين العلماء كما ذكره النووي في المجموع (٥/ ١٤٢)؛ لأنَّه ليس من أهل التطهير والتكريم، ويجوز للمسلم غسله.

وأما الشهيد ولو كان جنبا فيحرم غسله للنهي عنه، قال النبي ﷺ في شهداء أحد: «**ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ** (يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ) **وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ**»، أخرجه البخاري (١٣٤٦) من حديث جابر.

قال البغوي (ت: ٥١٦هـ) في شرح السنة (٥/ ٣٦٦): «اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل» وهو متعقب بما نقل عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب أنه يغسل.

تنبيه: في ذكر الأغسال المسنونة.

الأغسال المسنونة كثيرة، منها: غسل الجمعة، وغسل العيدين، والغسل عند الإحرام، وغسل الكافر إذا أسلم، وغسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والغسل من غسل الميت، وآكدها غسل الجمعة.

فصل

فُرُوضُ الغُسْلِ اثْنَانِ: النِّيَّةُ.....

فصل في بيان فروض الغسل

(فُرُوضُ الغُسْلِ اثْنَانِ) أي أركانه واجبا كان أو مندوبا اثنان.

(النِّيَّةُ) كأن ينوي رفع الحدث الأكبر، أو الغسل الواجب، أو الطهارة الواجبة أو استباحة ما يتوقف على الغسل كالصلاة، لا نية الغسل والطهارة فقط؛ لأنه قد يكون عادة، فلا تتميز العبادة عن العادة.

❁ فإن كانت عليه أغسال فلها حالتان:

الأولى: أن تتفق من جهة الحكم، بأن تكون كلها واجبة كحيض وجنابة، أو تكون مسنونة كغسل الجمعة والعيد، فإن اغتسل لكل منها فهو أفضل، وإن نوى الجميع بغسل واحد حصل له الجميع، وإن نوى بعضها كفت نية أحدها عن باقيها.

الثانية: أن تختلف من جهة الحكم بأن يكون بعضها واجبا وبعضها مسنونا كغسل جنابة وجمعة، فإن نواهما معا حصلا له، وإن نوى الفرض فقط كغسل الجنابة أو نوى المسنون فقط كغسل الجمعة لم يحصل له إلا ما نوى.

وإن كان عليه حدث أكبر وحدث أصغر أجزأته عنهما نية رفع الأكبر وإن لم ينو رفع الأصغر؛ لدخول الأصغر في الأكبر، فمن اغتسل للجنابة ارتفع عنه معها الحدث الأصغر إن لم يحدث أثناء الغسل.

وتَعْمِيمُ البَدَنِ بالمَاءِ.

قال الشافعي في الأم (١/ ٥٨): «ولو بدأ فاغتسل ولم يتوضأ فأكمل الغسل أجزأه من وضوء الساعة للصلاة، والطهارة بالغسل أكثرُ منها بالوضوء أو مثلُها».

(**وتَعْمِيمُ البَدَنِ بالمَاءِ**) أي استيعاب جميع الشعر والبشرة بالماء، البدن في الأصل كما في العين (٨/ ٥١) للخليل (ت: ١٧٠هـ): «البدن من الجسد ما سوى الشَّوَى والرأس»، **والمراد به هنا**: جميع الجسد. والشوى: اليدان والرِّجلانِ.

فإن لم يصل الماء إلى بعض البشرة لحائل كصبغ له جرم لم يصح الغسل، وإن أزاله بعدُ فلا بد من غسل محله، وكذلك إن لم يصل إلى باطن الشعر كالضفائر التي لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض وجب نقضها.

فما كان شرطا في الوضوء فهو في الغسل كذلك مثل عدم الحائل وعدم المنافي.

تنبيه: في بيان سنن الغسل ومكروهاته

❁ **للغسل سنن كثيرة، منها**: الوضوء قبله، والتسمية، وتعهد المعاطف، والدلك، والبداءة بالشق الأيمن، وبأعلى البدن، وكون المغتسل بمحل لا يناله رشاش، وأن يكون غسله على الصفة الكاملة التي صحت بها الأحاديث، كحديث عائشة: «**أن النبي كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ**

. . . . . .

عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ»، أخرجه البخاري (٢٧٢) ومسلم (٣١٦).

جاء في حاشية القليوبي (ت: ١٠٦٩هـ) على شرح المحلي (١/ ٧٧): «يندب لجنب رجل أو امرأة وحائض بعد انقطاع حيضها الوضوء لنوم أو أكل أو شرب أو جماع آخر أو نحو ذلك تقليلا للحدث، قال الجلال: وهذا الوضوء لا تبطله نواقض الوضوء كالبول، وإنما يبطله جماع آخر أو نحو ذلك. وبهذا يلغز فيقال: لنا وضوء لا تبطله الأحداث».

❁ **ومكروهات الغسل**: الإسراف في الماء، والاغتسال في الماء الراكد ولو كثر إلا أن يكون مستبحرا، والنوم والأكل والشرب قبل الوضوء.

فما كان مكروهًا في الوضوء فهو مكروه في الغسل.

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

فصل

شُرُوطُ الوُضُوءِ عَشْرَةٌ: . . . . . .

فصل في بيان شروط الوضوء

(**شُرُوطُ الوُضُوءِ عَشَرَةٌ**) أي الشروط التي يصح بها الوضوء عشرة، **والشرط لغة**: العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، **واصطلاحا**: ما يلزم من عدمه عدم الصحة، ولا يلزم من وجوده وجودها.

ويشارك الوضوءَ في الشرط الثالث كلُّ عبادة تفتقر للطهارة، ويشاركه في الشرطين الأولين أي الإسلام والتمييز كلُّ عبادة تحتاج الى نية؛ لأنهما في الحقيقة شرطان للنية، فلما كان الشرطان الأولان غير مخصوصين بالوضوء وإنما هما عامان في كل عبادة تحتاج الى نية، لم يعدّهما بعض العلماء من شروطه.

بل قال ابن حجر الهيتمي في الإيعاب (ق ٢٥٤ / ظ): «اعلم أن الإسلام، والتمييز، وعدم الصارف، وعدم التعليق، وعدم المنافي، ومعرفة الكيفية شروط للنية» يعني أنها شروط للنية وليست شروطا للوضوء.

وجعلها بعضهم خمسة عشر شرطا، فزادوا: إزالة النجاسة العينية، وجري الماء على جميع العضو، وتحقق المقتضي وهو الحدث، ودوام النية حكما بأن لا يأتي ما ينافيها، وعدم تعليقها، فجري الماء على جميع العضو لا يصلح عدُّه من الشروط كما أشار إليه السيد عمر البصري (تـ: ١٠٣٧ هـ) في حاشيته على التحفة (١/ ٤٦)؛ لأن جري الماء على العضو ليس من الشروط المتقدمة على الوضوء وإنما هو داخل في حقيقة الغُسل وماهيته.

الإِسْلَامُ، . . . . . .

وقال الشَّرواني (ت: ١٣٠١هـ) في حاشيته على التحفة (١/ ١٨٨) بعد إيراده كلام البصري: «ودفع النهاية والإمداد هذا الإشكال بما نصه: ولا يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل؛ لأنه قد يراد به ما يعم النضح أهـ لكن الإشكال أقوى».

قلت: كلام الرملي وابن حجر ليس لدفع الإشكال المذكور، وإنما هو لدفع إشكال آخر، وهو لماذا اشترط جري الماء مع كونه معلوما من مفهوم غسل الأعضاء. فقالوا: لا يمنع من عدّ هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل؛ لأنه قد يراد بالغسل ما يعم النضح.

وتحقق المقتضي وهو الحدث مقيد بتبين الحال، فإن لم يتبين بأن شك هل أحدث أولا فتوضأ ثم لم يتبين أنه كان محدثا فإنه يصح وضوءه، فعلم بهذا أنه ليس شرطا مطلقا، على أن محله في غير وضوء التجديد.

ودوام النية وتعليقها من شروط النية، وليست خاصة بالوضوء، وقد تقدمت في محلها.

والغسل كالوضوء في اعتبار تلك الشروط، فيشترط فيه ما يشترط في الوضوء.

(الإِسْلَامُ) فلا يصح عن الكافر؛ لأن الوضوء يفتقر إلى نية، ولا تصح النية من الكافر؛ لأن الإسلام شرط لقبول الأعمال، ويستثنى من ذلك غسل الكافرة من الحيض لتحل لزوجها المسلم، فإنه يصح باعتبار حق الزوج عليها، أما

والتَّمْيِيزُ، والنَّقاءُ عَنِ الحَيْضِ، والنِّفَاسِ، وعَمّا يَمْنَعُ وُصُولَ المَاءِ إِلى البَشَرَةِ،

باعتبار حق الله فإنه لا يصح، فيجب عليها إعادة الغسل إذا أسلمت.

(**والتَّمْيِيزُ**) التمييز **لغة**: فصل الشيء عن غيره، **واختلف في حده**، وأحسن ما قيل فيه أن يصير الطفل بحيث يأكل، ويشرب، ويستنجي وحده.

فلا يصح الوضوء عمن لا يميز كالصبي والمجنون؛ لأنه لا قصد له، واستثني من ذلك الطفل الذي يطهره وليه ليطوف به، فإن طهارته تصح؛ لضرورة الطواف.

(**والنَّقاءُ عَنِ الحَيْضِ والنِّفَاسِ**) أي الخلو عن الحيض والنفاس؛ لأنه ينافي الوضوء، فلا يصح الوضوء ممن هو متلبس بالمنافي كالحيض والنفاس والبول، وكذا يقال في الغسل فلا يصح مع خروج المني، والحيض، والنفاس.

ويستثنى من ذلك دائم الحدث، فيصح وضوءه مع وجوده كما سيأتي.

وكذلك المرأة تغتسل للإحرام ونحوه وهي حائض أو نفساء.

(**وعَمّا يَمْنَعُ وُصُولَ المَاءِ إِلى البَشَرَةِ**) أي كقطعة عجين، وصبغ سميك، وطلاء؛ لأن غسلها لا يتحقق إلا بوصول الماء إليها، لكن يعفى عما عسر زواله؛ لأن المشقة تجلب التيسير.

والمراد بالبشرة هنا: ظاهر جلد الإنسان، وفي نواقض الوضوء ما عدا الظفر والسن.

وفي وجه اختاره جمع من الأصحاب منهم الغزالي في الإحياء (١/ ٢٧٣) ورجحه الزركشي (ت: ٧٩٤هـ) في الخادم (٤٠٤ ت: الأومير) أنه يعفى عن

وأَنْ لا يَكُونَ عَلى العُضْوِ مَا يُغَيِّرُ الماءَ، . . . . . .

الوسخ تحت الأظفار يمنع من وصول الماء إلى البشرة؛ للمشقة في إزالته.

وقد رَدّ هذا الوجه بعض من تأخر من العلماء، قال الرملي (ت: ١٠٠٤هـ) في شرح العباب فيما نقله عنه البكري في إعانة الطالبين (١/ ٤٦): «وما في الإحياء مما نقله الزركشي عن كثيرين، وأطال هو وغيره في ترجيحه، وأنه الصحيح المعروف من المسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين ضعيف، بل غريب كما أشار إليه الأذرعي».

لكن رجحه محمد بن سليمان الكردي (ت: ١١٩٤هـ) وقرر أن السبب في ترجيح المتأخرين لعدم العفو أنهم لا يعدلون غالبا عن ترجيحات النووي، وهو قال في الروضة بعدم العفو تبعا للمتولي.

قال الكردي في فتاويه (ص٣): «ولنا وجه وجيه بالعفو، اختاره الغزالي والجويني والقفال، بل هو أظهر من حيث القواعد من القول بعدمه عندي، فإن المشقة تجلب التيسير، وقال الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع، والذي يقتضيه حال السلف العفو».

والظاهر أنه يعفى عن القليل من كل ما يشق إزالته مما يمنع وصول الماء، كالوسخ الذي يكون في شقوق الرجلين.

(وأَنْ لا يَكُونَ عَلى العُضْوِ مَا يُغَيِّرُ الماءَ) أي تغييرا يسلب عنه اسمه، كالزعفران والحبر والعطر، بخلاف ما يغيره من غير أن يسلب عنه إطلاق اسم الماء، فإنه لا يضر.

والعِلْمُ بفَرْضِيَّتِهِ، وأَنْ لا يَعْتَقِدَ فَرْضاً مِنْ فُرُوضِهِ سُنَّةً، والمَاءُ الطَّهُورُ، ودُخُولُ الوَقْتِ، والمُوَالَاةُ لِدَائِمِ الحَدَثِ.

(**والعِلْمُ بفَرْضِيَّتِهِ**) أي العلم بكون الوضوء فرضا في الجملة؛ لأن الجاهل بها غير متمكن من الجزم بالنية، وهذا في حق من اشتغل بالفقه بحيث يميز الفرائض من السن، وأما غيره فيشترط في حقه أن لا يعتقد الفرض سنة كما يأتي.

(**وأَنْ لا يَعْتَقِدَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِهِ سُنَّةً**) أي أن لا يعتقد بفرض معين من فروضه سنة، ولا يضر عدم تمييزه بين الفروض والسنن، ولا اعتقاده بأن جميع أفعاله فروض.

(**والمَاءُ الطَّهُورُ**) وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، غير مستعمل في رفع الحدث أو إزالة نجس، فإن كان نجسا أو طاهرا بأن كان متغيرا تغيرا كثيرا أو مستعملا فلا يصح الوضوء به، ويكفي أن يكون طهورا في ظن المتوضئ منه.

(**ودُخُولُ الوَقْتِ**) أي العلم بدخول الوقت بالنسبة لدائم الحدث كالمستحاضة وسلس البول؛ لأن طهارته طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت، وقد تقرر في القواعد أن الضرورة تقدر بقدرها.

(**والمُوَالَاةُ لِدَائِمِ الحَدَثِ**) أي الموالاة بين أفعال الوضوء، وبينها وبين الصلاة؛ لكونها طهارة ضرورة.

وضابط الموالاة أن لا يمضي بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الهواء وحال الشخص.

قال الرشيدي (ت: ١٠٩٦هـ) في حاشيته على النهاية (١/ ١٥٥): «هذا شرط لجواز فعل الصلاة به، لا شرط لصحته كما هو ظاهر».

وفي وجه أنه يعتبر فيها العرف، فما عده العرف أنه متوال فلا يضر، ويضر غيره، وهو وجه قوي؛ لعدم مجيء تحديدها في الشرع، فيرجع فيها إلى العادة.



فصل

نَوَاقِضُ الوُضُوءِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ :

الأَوَّل : الخَارِجُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ مِنْ قُبُلٍ أو دُبُرٍ ، رِيحٌ أو غَيْرُهُ . . . . . .

فصل في بيان نواقض الوضوء.

(**نَوَاقِضُ الوُضُوءِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ**) النقض لغة : رفع الشيء من أصله ، وعرفا : نقض الشيء من وقت خروجه فقط ، والمعنى أن الأسباب التي ينتهي بوجود أحدها الوضوءُ أربعةٌ ، وبعضهم -وهم أكثر الأصحاب- يجعلونها خمسة باعتبار نوم غير الممكن مقعده ناقضا مستقلا لا يدخل تحت الغلبة علي العقل .

وتسمى هذه النواقض كذلك بأسباب الحدث .

ومناسبة ذكر المصنف النواقض عقب الوضوء ظاهرة؛ لأنها تطرأ عليه فتبطله ، وبعضهم قدمها ؛ لأنها أسبق ؛ لأن الإنسان يولد محدثا .

(**الأَوَّل : الخَارِجُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ مِنْ قُبُلٍ أو دُبُرٍ ، رِيحٌ أو غَيْرُهُ**) سواء كان الخارج معتادا كبول وغائط أو نادرا كدود ودم ، جافا أو رطبا ، ويستثنى من ذلك الخارج من الميت فإنه لا ينقض وضوءه ، وكذلك المني كما سيأتي .

لكن لا بد أن يتيقن الخروج وإلا فلا ينتقض ، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ، منها قوله تعالي : ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ﴾ [النِّسَاء: ٤٣] .

وما رواه البخاري (١٣٧) ومسلم (٣٦١) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال : «**شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ : الرَّجُلُ ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ،**

إِلّا المِنَيَّ.

قَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» والمراد حتى يتحقق خروج الشيء منه.

وحديث علي أن النبي ﷺ قال في المذي: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» أخرجه البخاري (٢٦٩) ومسلم (٣٠٣)، وقيس عليها كل ما خرج من السبيلين إلا المني.

ولا خلاف بين العلماء في أن الوضوء ينتقض بخروج البول والغائط والريح والمذي والودي كما نقله ابن المنذر في الإجماع (ص٢٩) والأوسط (١/ ٢٤٢) وابن عطية في المحرر الوجيز (٢/ ٥٨).

(إِلّا المِنَيَّ)؛ لأنه يوجب الغسل، والخارج الواحد لا يوجب طهارتين كما أن زنى المحصن لا يوجب الحدين أي الجلد والرجم.

وذهب ابن سريج (ت: ٣٠٦ هـ) في كتاب الودائع والقاضي أبو الطيب الطبري (٤٠٥هـ) في شرح فروع ابن الحداد كما في المهمات (٢/ ٢١٦) أنه يوجب الوضوء باعتباره خارجا من السبيلين، والغسل باعتباره منيا، ورجح ذلك ابن الرفعة في الكفاية (١/ ٣٨٢) وقواه الدميري في النجم (١/ ٢٦٦)، ونقل عن تصحيح الرافعي له في كتابه «المحمود»، وحكى ابن المنذر في الإجماع (ص٢٩) وابن عطية في المحرر الوجيز (٢/ ٥٨) الإجماع عليه؛ وانتقاض الوضوء به وإن لم تكن دعوى الإجماع فيه صحيحة إلا أنه قول جمهور العلماء.

الثّانِي: زَوالُ العَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلّا نَوْمَ قَاعِدٍ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَتَهُ مِنَ الأَرْضِ.

ولو انسد المخرج المعتاد انسدادا عارضا لم ينقض الخارج منه إلا أن يكون المخرج المنفتح تحت السرة فحينئذ يأخذ حكم الأصلي، فينقض الخارج منه، وأما الخارج من فوقها فإنه لا ينتقض به الوضوء؛ لأنه بالقيء أشبه.

وأما إذا كان انسداده خَلْقِيا فإن الوضوء ينتقض بالخارج من المنفتح سواء كان فوق السرة أو تحتها؛ لضرورة وجود مخرج الفضلات للإنسان، فلما انسد الأصلي أقيم هذا مقامه.

والمراد بالانسداد أن لا يخرج من المخرج شيء وإن لم يكن ملتحما.

وإن انفتح والأصلي منفتح فلا ينقض الخارج منه؛ لأنه إن كان فوق السرة فكالقيء، وإن كان تحتها فلا ضرورة إليه مع انفتاح الأصلي.

(**الثّانِي: زَوالُ العَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلّا نَوْمَ قَاعِدٍ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَتَهُ مِنَ الأَرْضِ**)

العقل**لغة**: المنع، **والمراد به هنا التمييز**، وينتقض الوضوء بزواله؛ لأنه مظنة لخروج شيء من الدبر، ولحديث صفوان بن عسال قال: «**كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ**» أخرجه أحمد (١٨٠٩١) والترمذي (٩٦) وصححه.

وينتقض كذلك بالسكر الذي ليس معه شعور والإغماء والجنون؛ لأن ذلك أبلغ من النوم، ونقل ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٦١) إجماع العلماء على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء.

ويستثنى من ذلك نوم القاعد الممكن مقعده أي أليتيه من الأرض فإنه لا

الثّالِثُ: الْتِقاءُ بَشَرَتَيْ رَجُلٍ وامْرَأَةٍ كَبِيرَيْنِ أَجْنَبِيَّيْنِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ.

ينقض؛ لأنه بالتمكين يغلب على الظن أنه يأمن خروج شيء منه. واشترط ابن حجر أن لا يخبره بالنقض عدل.

ولو نام متمكنا وزالت قبل انتباهه إحدى أليتيه عن مقره انتقض وضوءه، لكن إذا زالت مع انتباهه أو بعده لم ينتقض، وكذا لو شك؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

وضابط التمكين: أن لا يكون بين مقعده ومقره تجاف أي تباعد.

(**الثّالِثُ: الْتِقاءُ بَشَرَتَيْ رَجُلٍ وامْرَأَةٍ كَبِيرَيْنِ أَجْنَبِيَّيْنِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ**) أي التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أو بغيرها، عمدا أو غيره، باختيار أو بإكراه؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [المَائدة: ٦] أي لمستم، وحقيقة اللمس: الجس باليد، وألحق بها باقي الجسد، وقد صح ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم.

فعن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنه كان يقول: «قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ» أخرجه مالك في الموطأ (١٠٨) بإسناد صحيح.

وروى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: «**الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ، وَفِيهَا الْوُضُوءُ، وَاللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ**» أخرجه الدارقطني في السنن (٥٢٣) والبيهقي في الكبير (٦٠٧) وهو صحيح، قال ابنُ رجب في الفتح (٧/ ١٧٤): «وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن رواياته عنه صحيحة».

الرّابعُ: مَسُّ قُبُلِ الآدَمِيِّ. . . . . .

وإن فقد أحد هذه الأوصاف لم ينتقض، كأن تلتقي بشرة رجلين أو امرأتين، أو لم يكن أحدهما أو كلاهما كبيرا، أو كانت بينهما محرمية أو كان بينهما حائل ولو كان رقيقا كقفاز الفحص الطبي، فلا نقض في هذه الحالات كلها.

والمراد بالبشرة هنا: ما ليس بشعر ولا سن ولا ظفر.

والمراد بـ(الكبيرين): من بلغ حد الشهوة، وهي انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة.

وقوله: من غير حائل توضيح وتأكيد لما علم من قوله «التقاء بشرتي رجل وامرأة» لأن التعبير بالبشرة يخرج الحائل.

ويستثنى من ذلك وضوء الميت فإنه لا ينتقض بالمس.

وقد ذكرتُ الخلافَ في تفسير الآية السابقة في كتابي «تحفة الأريب» يسّر الله إتمامه.

(**الرّابعُ: مَسُّ قُبُلِ الآدَمِيِّ**) صغيرا أو كبيرا، عمدا أو سهوا ولو مبانا؛ لحديث بسرة بنت صفوان: أن رسول الله ﷺ قال: «**مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ**» أخرجه أبو داود (١٨١) والترمذي (٨٢) والنسائي (١٦٨)، وصححه ابن معين والترمذي والدارقطني وغيرهم.

وأما حديث طلق بن علي في أن مس الذكر غير ناقض للوضوء فهو حديث ضعيف، ضعفه أكثر الأئمة، بل قال النووي في المجموع (٢/ ٢٤٢): «إنّه ضعيف باتفاق الحفاظ».

أو حَلْقَةِ دُبُرِهِ ببَطْنِ الرّاحَةِ أَوْ بُطُونِ الأَصَابع.

والمرأة كالرجل فلو مست فرجها أي ملتقى الشُفْرين اتنقض وضوءها.

فلا ينتقض بمس العانة والأنثيين وكذا البظر وهو اللحمة في أعلى الفرج.

(**أو حَلْقَةِ دُبُرِهِ**) قياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما، والمراد بحلقة الدبر: ملتقى المنفذ لا ما وراءه.

(**ببَطْنِ الرّاحَةِ أَوْ بُطُونِ الأَصَابع**)؛ لحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إِذا أَفْضَى أحدكُم إِلَى فرجه بِيَدِهِ وَلَيْسَ بَينهمَا ستر وَلَا حجاب فَلْيَتَوَضَّأ» أخرجه الشافعى في الأم (١/ ٣٤) وأحمد (٢٧٢٩٦) وصححه ابن حبان، وابن عبد البر، وعبد الحق الإشبيلي.

قال الشافعي في الأم (١/ ٣٤): «والإفضاء باليد إنما هو ببطنها» والمراد ببطن اليد: ما ينطبق عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير، فينتقض وضوء الماس لا الممسوس؛ لأن النقض كان معلقا على المس ببطن كفه ولم يحصل منه.

مما سبق يتبين أن المس يخالف اللمس في ثمانية أمور: فالمس يختص بالفرج، وبباطن الكف، وبصاحب الكف، ولا يشترط فيه الكبر ولا اختلاف النوع ذكورة وأنوثة، ويكون في الشخص الواحد كما يكون في المحْرَمِ وغيره، وينقض مس الفرج المبان إذا بقي اسمه، بخلاف اللمس في ذلك كله.

فصل

مَنِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الصَّلاةُ، والطَّوَافُ. . . . . .

فصل في بيان
ما يحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر

(مَنِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الصَّلاةُ) فرضًا أو نفلًا ولا تصح منه وإن كان جاهلا بحدثه أو ناسيا؛ لقوله تعالى آمرا بالوضوء للصلاة: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: ٦].

ولقوله ﷺ: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، أخرجه البخاري (٦٩٥٤) ومسلم (٢٢٥) من حديث أبي هريرة.

وقد أجمع العلماء على تحريمها على المحدث كما في المجموع (٢/ ٦٧)، وهذا الإجماع في غير صلاة الجنازة؛ فقد وقع فيها خلاف لبعض السلف في صحة صلاتها بلا طهارة.

ومحل عدم صحتها منه وحرمتها عليه إذا لم يكن معذورا، بأن كان دائم الحدث أو فاقدا للطهورين، وإلا فإنها تصح منه، بل قد تجب عليه، كمن كان في مكان لا يستطيع فيه الوضوء ولا التيمم، فإنه يصلي على حاله.

(والطَّوَافُ) فرضًا أو نفلًا، وإن طاف لم يصح؛ لأن النبي ﷺ توضأ قبل الطواف كما في حديث عائشة عند البخاري (١٦٤١) ومسلم (١٢٣٥): «أَنَّ

ومَسُّ المُصْحَفِ. . . . . .

أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وقال: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» عند مسلم (١٢٩٧).

وفي حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «**الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ**»، أخرجه الترمذي (٩٦٠) والنسائي (٢٩٤٤) وابن حبان (٣٨٣٦) واختلف في رفعه ووقفه، والصحيح وقفه كما قال الترمذي، والنسائي، والبيهقي في الكبير، وغيرهم.

(**ومَسُّ المُصْحَفِ**) أي ولو بحائل ثخين؛ لقوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ۝٧٩﴾ [الواقِعَة: ٧٩] وهو خبر بمعنى النهي، والمعنى فلا يمس القرآن إلا متطهر، ولا فرق بين كون المس باليد أو بغيرها من الأعضاء.

ولما في الكتاب الطويل الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم لما وجهه إلى اليمن «**أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ**»، أخرجه مالك في الموطأ (٢٣٤) مرسلا، والحديث مروي عن جماعة من الصحابة بأسانيد لا يخلو واحد منها من مقال.

لكن نص غير واحد من أهل العلم على ثبوته من جهة الشهرة وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد، قال الشافعي في الرسالة (ص ٤٢٠): «ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم، والله أعلم، حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله ﷺ».

وقال ابن عبد البر (ت: ٤٦٣هـ) في التمهيد (١٧/ ٣٣٨): «وهو كتاب

مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة».

والمصحف بتثليث ميمه: اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين، والمراد به ما يسمى مصحفا عرفا ولو قليلا، ويلحق به كل ما كتب عليه قرآن لدراسة كاللوح الذي فيه القرآن، ويستوي في التحريم مس نفس مكتوب القرآن والحواشي والجلد؛ لأن اسم المصحف شامل لجميع ذلك، ويحرم كذلك مس ما اتخذ له ونسب إليه من خريطة وصندوق وعلاقة إذا كان فيه المصحف؛ قياسا على جلده، وإذا لم يكن فيه المصحف فلا يحرم مسه.

ومحل حرمة مس المصحف إذا لم يكن عذر، وأما عند العذر فجائز كأن يخاف على احتراقه أو تنجسه أو سرقته.

وخرج بالمصحف: التوراة والإنجيل وبقية الكتب المنزلة، وكذا ما كتب عليه شيء من القرآن لغير الدراسة كالثياب والجدران والأطعمة وككتب التفسير والفقه ونحوها فلا يحرم مسه؛ لحديث أبي سفيان عند البخاري (رقم: ٧) ومسلم (١٧٧٣) أن النبي كتب كتابا إلى هرقل وفيه: ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۭ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ﴾ [آل عِمرَان: ٦٤] الآية، ولم يأمر حامله بالمحافظة على الطهارة.

وخرج به أيضا: الأشرطة والأقراص المسجل عليها القرآن فلا يحرم مسها؛ لخلوها عن كتابة القرآن، ومثلها الجوال والحاسوب المحمول ونحوهما المخزون فيه القرآن إن لم يكن القرآن معروضا على الشاشة؛ لأنه إن كان

وحَمْلُهُ. ويَحرُمُ عَلى الجُنُبِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ: الصَّلَاةُ، . . . . . .

مخزّنا في الجهاز فليس فيه كتابة لألفاظ القرآن فليس مصحفا ولا في معناه، وأما إن كان مفتوحا ومعروضا على الشاشة فإنه يأخذ حكم المصحف؛ لأنه حينئذ مما كتب عليه القرآن للدراسة كاللّوح.

وحرمة المس خاصة بالبالغ العاقل: أما الصبي المميز فلا يمنع منه مس المصحف وحمله من غير طهارة؛ لحاجته إلى الدراسة، ومشقته على دوام الطهارة.

(**وحَمْلُهُ**) أي المصحف؛ لأنه أبلغ وأفحش في الهتك من المس، ويجوز حمل المصحف مع متاع إن لم كن مقصودا بالحمل، كأن قصد المتاع وحده أو قصدهما أو أطلق، وإن قصد المصحف وحده حرم حمله، هذا ما اعتمده الرملي في النهاية (١/ ١٢٥) وخالفه ابن حجر في التحفة (١/ ١٥١) والخطيب في المغني (١/ ١٥٠) فيما إذا قصد المصحف مع المتاع فحرّماه.

(**ويَحرُمُ عَلى الجُنُبِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ**) الجنب مأخوذ من الجنابة وهي لغة: البعد، وشرعا: تُطلق على أمر معنوي يقوم بجميع البدن يمنع صحة الصلاة عند عدم العذر، وعلى المنع نفسه من الصلاة ونحوها، وعلى سبب ذلك وهو: خروج المني، أو دخول الحشفة فرجا، وسمي جنبا؛ لاجتنابه وابتعاده عن الصلاة، والمسجد، والقراءة.

(**الصَّلَاةُ**)؛ لقوله تعالى ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ﴾ [المَائدة: ٦] والصلاة لا تجوز له ولا تصح منه حتى يتطهر إلا أن يكون معذورا كمن لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله؛ لقوله جل وعلا: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾ [التّغَابُن: ١٦].

والطَّوَافُ، ومَسُّ المُصْحَفِ وحَمْلُهُ، واللُّبْثُ فِي المَسْجِدِ، . . . . . .

(**والطَّوَافُ، ومَسُّ المُصْحَفِ، وحَمْلُهُ**)؛ للأدلة المتقدمة عند الكلام على ما يحرم على من انتقض وضوءه، وما حَرُمَ على المحدث حَرُمَ على الجنب من باب أولى.

(**واللُّبْثُ فِي المَسْجِدِ**)؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟﴾ [النِّسَاء: ٤٣] لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا أن تكونوا مارين بها كما فسر به عبد الله بن مسعود، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعكرمة، وغيرهم، واختاره ابن جرير الطبري، ورجحه ابن كثير، فإنه قال في تفسيره (٢/ ٣١١) بعدما ساق كلام الطبرى واختياره: «وهذا الذي نصره -يعنى الطبري- هو قول الجمهور، وهو الظاهر من الآية»، ثم قال: «ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد، ويجوز له المرور».

ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «**إِنِّي لا أُحِلُّ المسجِدَ لحائِضٍ ولا جُنُبٍ**»، أخرجه أبو داود (٢٣٢) وابن خزيمة (١٣٢٧) من حديث عائشة، وفي إسناده كلام.

ويدخل في اللبث التردد فيه فهو كالمكث فيحرم.

والمراد بالمسجد: ما وقف للصلاة، بخلاف مصلى العيد، والمصلى المستأجر لأداء الصلاة فيه، ومساجد البيوت ونحوها، فلا حرمة في المكث فيها.

وقِرَاءَةُ القُرْآنِ.

(**وقِرَاءَةُ القُرْآنِ**) أي إذا كان القرآن مقصودا بالقراءة، أما إذا لم يكن القصد بها القرآن كأن قال ﴿سُبْحَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾﴾ [الزّخرُف: ١٣]، ولم يقصد به القرآن وإنما قصد به الذكر أو أطلق فإنه لا يحرم.

ودليله الآثار من الصحابة، فقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة، وقد ذكرتها في «تحفة الأريب»، أسأل الله الإعانة على إتمامه.



ويَحْرُمُ بالحَيْضِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ:

الـصّـلاةُ، والـطّـوافُ، . . . . . .

(**ويَحْرُمُ بالحَيْضِ**) أي بسبب الحيض، ومثله في ذلك النفاس بإجماع العلماء كما في الاستذكار (١/ ٣٤٧).

(**عَشَرَةُ أَشْيَاءَ:**) ذكرها المصنف بقوله:

(**الصّلاةُ**) أي فرضا أو نفلا؛ لقوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش «**إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيضةُ فَدَعِي الصَّلاةَ**»، أخرجه البخاري (٢٩٤) ومسلم (٣٣٣).

ولا تقضي الصلاة إذا طهرت؛ لما روت معاذة بنت عبد الله العدوية أن امرأة قالت لعائشة: «أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله» أخرجه البخاري (٣٢١) ومسلم (٣٣٥).

وأجمع العلماء على ذلك كما نقله جماعة من أهل العلم، منهم الزهري، قال معمر: قال الزهري: «تقضى الحائض الصوم، ولا تقضى الصلاة». قلت: عمن؟ قال: «اجتمع الناس عليه، وليس في كل شيء نجد الإسناد» أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، ونقل الإجماع أيضا ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٣٠-٣٣١).

(**والطّوافُ**)؛ لقوله ﷺ لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: «**افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي**» أخرجه البخاري (٣٠٥) ومسلم (١٢١١).

وحرمته عليها محل إجماع بين العلماء، حكاه ابن جرير كما في المجموع

ومَسُّ المُصْحَفِ، وحَمْلُهُ، واللُّبْثُ فِي المَسْجِدِ، وقِرَاءَةُ القُرْآنِ، . . . . . .

(٢/ ٣٥١) وابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٣٦٤).

(**ومَسُّ المُصْحَفِ، وحَمْلُهُ**)؛ للأدلة السابقة في حرمة ذلك على الجنب، وللقياس على الجنب قياسا أولويا؛ فإذا كان ذلك يحرم على الجنب فالحائض أولى؛ لأن حدثها أغلظ منه وأفحش.

(**واللُّبْثُ فِي المَسْجِدِ**) دلت عليه عدة أدلة، منها: ما رواه عروة بن الزبير قال: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا «كَانَتْ تُرَجِّلُ رَسُولَ الله ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهْيَ فِي حُجْرَتِهَا، فَتُرَجِّلُهُ وَهْيَ حَائِضٌ» أخرجه البخاري (٢٩٦)، وفي الحديث دلالة على منع الحائض من دخول المسجد.

ومعنى مجاور: أي معتكف.

وما أخرجه مسلم (٦١٥) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قالَ لي رسول الله ﷺ: «**نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ**»، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «**إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ**»، وامتناع عائشة رضي الله عنها من إحضار الخمرة من المسجد وتعللها بأنها حائض دلَّ على أنَّه استقر عندها منع الحائض من المسجد، ولم يردَّ النَّبيُّ ﷺ هذا الفهم، وإنما بين لها أن إدخال يدها فيه لا بأس به.

ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة وأفحش، والجنب لا يمكث فيه.

(**وقِرَاءَةُ القُرْآنِ**)؛ لما روي عن جابر بن عبد الله «**أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ هَلْ تَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا**» أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/

. . . . . .

٢١٨) وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه مقال.

وعن منصور ابن صفية «أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ» أخرجه البخاري (٢٩٧) ومسلم (٣٠١).

وفي الحديث كما قال ابن دقيق العيد (ت: ٧٠٢هـ) في الإحكام (١/ ٨٩): «إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قولها: (فيقرأ القرآن) إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض، ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض للقرآن».

وقد وردت بعض الأحاديث في منع الحائض من القراءة لكنها ضعيفة، منها: حديث جابر السابق، وحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ» أخرجه الترمذي (١٣١) وحكم عليه ابن حجر في الفتح (١/ ٤٠٩) بأنه ضعيف من جميع طرقه.

ولما كانت الأحاديث المرفوعة هنا ضعيفة ذكر ابن رجب في الفتح (٢/ ٤٧) ما يتمسك به في منعها من القراءة فقال: «الاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة، ويعضده: قول عائشة وميمونة في قراءة النبي القرآن في حجرهما في حال الحيض؛ فإنه يدل على أن للحيض تأثيرًا في منع القراءة».

ونقل ابن رجب في الفتح (٢/ ٤٧) «أن الأكثرين منعوا الحائض والجنب من القراءة بكل حال، قليلًا كان أو كثيرا، وأن هذا مروي عن أكثر الصحابة وهو قول أكثر التابعين».

والصَّوْمُ، والطّلَاقُ، . . . . . .

ثم ردّ بعض ما تمسك به من أجاز ذلك، فقال: «وأما الاستدلال المجيزين بحديث عائشة: «اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي» فلا دلالة لهم فيهِ؛ فإنه ليس في مناسك الحج قراءة مخصوصة حتَّى تدخل في عموم هذا الكلام، وإنما تدخل الأذكار والأدعية».

(**والصَّوْمُ**) ولو نفلا، ولا يصح منها؛ لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري: «**أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، قُلْنَ: بَلَى**»، أخرجه البخاري (٣٠٤).

وقد اتفق العلماء على أن الحائض تدع الصيام، ولكنها تقضي صيام رمضان كما نقله ابن المنذر في الإجماع (ص٤٢) وابن جرير فيما نقله عنه النووي في المجموع (٢/ ٣٥١).

ولو انقطع حيضها قبل الفجر فإنها تصوم وإن لم تغتسل؛ لخروجها عن كونها حائضا بانقطاعه.

(**والطّلَاقُ**) أي يحرم على الرجل طلاق امرأته الموطوءة وهي حائض؛ لتضررها بطول العدة؛ لأن زمان الحيض لا يحسب من العدة، ولما في البخاري (٥٢٥١) ومسلم (١٤٧١) عن ابن عمر رضي الله عنهما «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: **مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ**».

والمُرُورُ في المَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ، والِاسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ.

ولو طلقها في الحيض فطلاقه واقع وإن كان آثما به.

وخرج بالموطوءة غيرها فلا يحرم طلاقها؛ لأن عدتها لا تطول به.

(**والمُرُورُ في المَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ**) أي تلطيخه، ومثلها في ذلك كل من به نجاسة تلوث المسجد، كمن به جرح سائل أو بنعله نجاسة رطبة.

وأما إذا لم تخف من تلويته كأن تلبس السدّادات القطنية ونحوها فلا يحرم عبورها في المسجد.

(**والاسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ**)؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢] وهو الحيض عند الجمهور، وللأحاديث الصحيحة الواردة في أمره ﷺ لنسائه بالاتزار قبل المباشرة، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «**كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا**»، رواه البخاري (٣٠٢) ومسلم (٢٩٣)، ولأن ذلك حريم للفرج، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

وفي وجه جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة من غير جماع، لما عند مسلم (٣٠٢) من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «**اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ**» ففيه تصريح بجواز ذلك، وأما الأحاديث في الأمر بالاتزار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين النصوص، وقد صرح ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (١/ ٢٦٠) والنووي في المجموع (٣/ ٣٦٣) أن هذا الوجه هو الأقوى من حيث الدليل.

وهو اختيار جماعة من الأصحاب، كأبي الحسن بن خيران (ت: ٣٢٠هـ) فيما نقله عنه في المجموع، وأبي اسحاق المروزى (ت: ٣٤٠هـ) وأبي علي بن أبي هريرة (ت: ٣٤٥هـ) كما في حلية العلماء (١/ ٢١٥) للقفال (ت: ٥٠٧هـ) والماوردي في الإقناع (ص ٢٩) والروياني (ت: ٥٠٢ هـ) في الحلية (ص٢٩٨/ ت: فخرى بن بريكان) واختاره النووي في عدد من كتبه كالتحقيق (ص١١٨).

وأما الجماع في الفرج فحرام؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِۖ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢] وللأحاديث الصحيحة كحديث أنس السابق، وقد انعقد إجماع المسلمين على حرمته، نقله جماعة من العلماء كالبغوي في شرح السنة (٢/ ١٢٤) والنووي في المجموع (٢/ ٣٥٩).

وإن وطئها في الحيض عامدا عالما بوجود الحيض وبتحريمه فقد ارتكب كبيرة، وعليه التوبة ولا كفارة عليه، وجاء في حديث ابن عباس أنه تجب عليه كفارة، وهي التصدق بدينار إن وطئ في أول الدم، ونصف دينار إن وطئ في آخره، لكن الحديث ضعيف بالاتفاق.



فصل

فصل في بيان أسباب التيمم

لما فرغ المصنف من ذكر الوضوء والغسل شرع في ذكر التيمم، وأخره عنهما؛ لأنه بدل عنهما.

والتيمم **لغة**: القصد، يقال: تيممت فلانًا ويممته وتأممته وأممته، أي: قصدته، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧].

وشرعا: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، وهو من خصوصيات هذه الأمة كما في حديث جابر رضي الله عنه في البخاري (٣٣٥) ومسلم (٥٢١) وفيه «**أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا**».

وهو بدل عن الوضوء والغسل أو عضو منهما عند العجز عن استعمال الماء بخلاف إزالة النجاسة فإنه لا يكون بدلا عنها.

والأصل في جوازه عن الحدث الأصغر قوله تعالى ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النِّسَاء: ٤٣]، **صعيدا طيبا**: أي صعيدا طاهرا.

وقد اتفق جميع العلماء على جوازه عن الحدث الأصغر كما في المجموع (٢/ ٢٠٧).

وفي جوازه عن الحدث الأكبر قوله ﷺ لما رأي رجلا معتزلا لم يصل مع

أَسْبَابُ التَّيَمُّمِ ثَلَاثَةٌ: فَقْدُ المَاءِ، والمَرَضُ، والِاحْتِيَاجُ إِلَيْهِ لِعَطَشِ حَيَوانٍ مُحْتَرَمٍ.

الجماعة: «**مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ**» قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلَا مَاءَ، قَالَ: «**عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ**»، أخرجه البخاري (٣٤٤) من حديث عمران بن حصين.

(**أَسْبَابُ التَّيَمُّمِ ثَلَاثَةٌ: فَقْدُ المَاءِ، والمَرَضُ، والِاحْتِيَاجُ إِلَيْهِ لِعَطَشِ حَيَوانٍ مُحْتَرَمٍ**) ذكر المصنف أن الأسباب التي يبيح كل واحد منها التيمم ثلاثة؛ وهذا ما جرى عليه الرافعي في المحرر (١/ ١٣٥) وعدها في فتح العزيز (١/ ١٩٦) سبعة، وأوصلها زكريا الأنصاري (ت: ٩٢٦هـ) في تحرير تنقيح اللباب إلى اثنى عشر سببا، ويدخل بعضها في بعض، والمبيح للتيمم في الحقيقة شيء واحد، وهو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا.

ومن العجز عن استعماله حسا فقد الماء، فيجوز التيمم عند فقده؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾ [المَائدة: ٦] [المائدة: ٤٣].

❁ ويدخل تحت العجز عن استعماله شرعا وإن كان موجودا حسا الحالات الآتية:

* إذا خاف محذورا من استعمال الماء مطلقا أو كان الماء شديد البرودة ولا يستطيع تسخينه، كأن خاف هلاك نفس أو ذهاب منفعة عضو أو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء أو حدوث شين فاحش في عضو ظاهر كتغير لون أو استحشاف؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحَجّ: ٧٨].

. . . . . .

والمراد بالعضو الظاهر: ما يبدو في المهنة أي الخدمة غالبًا كالوجه واليدين.

ويعتمد المريض في حصول الضرر باستعماله الماء على التجربة أو على قول طبيب عدل.

* إذا خاف على عرضه كأن يلحقه ضرر بسمعته إذا اغتسل أو خاف على ماله من اللص والغاصب.

* إذا كان الماء قريبا منه لكنه يخاف عدوا أو سبعا لو طلب الماء أو عجز عن استخراجه لفقد آلة الماء كحبل ودلو، أو لم يجد ثمنا لشرائه.

ويدخل تحته أيضا ما ذكره المصنف بقوله: «والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم».

أي إذا كان معه ماء لكنه يحتاج إليه حالا أو مآلا لشرب إنسان أو حيوان محترم فإنه يجوز له التيمم؛ لأن حرمة النفس آكد، ولأن للوضوء بدلا.

ومثل الاحتياج إليه للعطش إذا كان يحتاج إليه لنحو الطبخ أو غسل النجاسة غير المعفو عنها.

والمراد بالمحترم هنا: ما يحرم قتله.

وضابط العطش المبيح: أن يتضرر بترك الشرب، نحو المرض المبيح للتيمم.

وغَيْرُ المُحْتَرَمِ سِتَّةٌ: تَارِكُ الصَّلَاةِ، والزّانِي المُحْصَنُ، . . . . . .

وإذا صلى بالتيمم فإنه لا يعيد الصلاة إلا إذا كان عذره نادرا لا يدوم كالمتيمم للبرد، فإن عجزه عن تسخينه نادر، والمتيمم لفقد الماء في موضع يغلب فيه وجود الماء؛ فإن فقده للماء نادر ولا يدوم، ومثله من أضل ماءه في رحله -أي مسكنه- أو سيارته فلم يجده بعد طلبه، فإنه يقضي؛ لما مر.

ومثله إذا كان مقصرا، كمن نسي الماء في رحله أو سيارته فإنه يقضي لتقصيره في الوقوف عليه.

ومحل ذلك إذا لم يتيمم لساتر - كجبيرة ونحوها - على بعض أعضاء الوضوء، فإنه يعيد إذا كان الساتر في أعضاء التيمم أو كان في غير أعضاء التيمم لكن وضعه على حدث أو أخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك.

(وغَيْرُ المُحْتَرَمِ سِتَّةٌ) وغير المحترم لا حرمة لروحه؛ لإباحة قتله؛ فلا يجوز بذل الماء إليه بالاتفاق، فإن بذله إليه وصلى بالتيمم أثم ولزمته الإعادة إن كان الماء باقيا وإلا فلا تجب الإعادة.

(تَارِكُ الصَّلَاةِ) أي بشرط أن يكون تركه لها بعد أمر من له ولاية ذلك - كالقاضي - له بها، وأن يخرجها عن وقت الضرورة، ويسن استتابته، فإن تاب وإلا قتل حدا.

هذا إذا كان قد تركها كسلا أو تهاونا غير جاحد لوجوبها وأما إن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ويقتل كفرا.

(والزّانِي المُحْصَنُ) بفتح الصاد وهو الحر البالغ العاقل الذي وطئ في نكاح صحيح، فإن ثبت عليه الزنى قتل حدا، وحده الرجم حتى الموت.

والمُرْتَدُّ، والكَافِرُ الحَرْبِيُّ، والكَلْبُ العَقُورُ، . . . . . .

ففي البخاري (٦٨٧٨) ومسلم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قَالَ: «**لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ**».

(**والمُرْتَدُّ**) الردة **لغة**: الرجوع، **وشرعا**: قطع مكلف مختار إسلاما بكفر.

(**والكَافِرُ الحَرْبِيُّ**) وهو من لا صلح له مع المسلمين بخلاف الذمي والمعاهد والمستأمن.

(**والكَلْبُ العَقُورُ**) أي الجارح، ومثله سائر الفواسق الخمس، وما في معناها.

فعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «**خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ**»، أخرجه البخاري (١٨٢٨) ومسلم (٢٨٣٩).

وأما غير العقور وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز قتله على ما اعتمده ابن حجر (ت: ٩٧٤هـ) في التحفة (١/ ٣٣٨) والرملي (ت: ١٠٠٤هـ) في النهاية (١/ ٢٧٤)؛ لأنه محترم.

وقد اختلف كلام كل من إمام الحرمين والرافعي والنووي في هذه المسألة، فإنه تارة قال بالحرمة وأخرى بالكراهة بل إن النووي نقل في المجموع (٩/ ٢٣٥) أن لا خلاف بين الأصحاب في تحريم قتله، فتعقبه الإسنوي في المهمات (٢/

والخِنْزِيرُ.

٢٩٥) ثم قال: «وقد جزم بالتحريم القاضي الحسين والماوردي وإمام الحرمين في باب بيع الكلاب، ويتحرر من ذلك أن الإمام أيضًا قد اختلف كلامه، وبالجملة فمذهب الشافعي جواز قتله، صرح به في «الأم» في باب الخلاف في ثمن الكلاب».

وعلى الجواز جرى زكريا الأنصاري (ت: ٩٢٦هـ) في أسنى المطالب (١/ ٥٦٧) وشهاب الدين الرملي (ت: ٩٥٧ هـ) كما في القليوبي (١/ ٩٣) والخطيب الشربيني (ت: ٩٧٧هـ) في المغني (٦/ ١٥١).

(**والخِنْزِيرُ**) وإن كان غير عقور، ويستحب قتله.



فصل

شُرُوطُ التَّيَمُّمِ عَشَرَةٌ:

أَنْ يَكُونَ بتُرَابٍ، وأَنْ يَكُونَ التُّرَابُ طَاهِراً، وأَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَعْمَلاً. . . . . .

فصل في بيان شروط التيمم

(**شُرُوطُ التَّيَمُّمِ عَشَرَةٌ:**) المشهور أن ما يتوقف عليه صحة الشيء يسمى شرطا إن كان خارجا عن حقيقته، وركنا إن كان داخلا فيه، فلما كان بعض ما ذكره المصنف من أركان التيمم كمسح الوجه واليدين بضربتين علم أن المراد بالشرط هنا ما لا بد منه، ويشمل ذلك الركن والشرط.

(**أَنْ يَكُونَ بتُرَابٍ**) أي خالص على أي لون كان؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النِّسَاء: ٤٣]، أي ترابا طاهرا بمعنى طهور، ولقوله: «**جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ**»، أخرجه مسلم (٥٢٢) من حديث حذيفة.

(**وأَنْ يَكُونَ التُّرَابُ طَاهِرًا**)؛ للآية السابقة، والمراد بالطاهر هنا: الطهور؛ فلا يصح التيمم بالمستعمل كما يأتي ولا بالمتنجس.

(**وأَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا**) أي في رفع حدث أو إزالة خبث كالمستعمل في إزالة النجاسة المغلظة، ويصير التراب مستعملا في رفع الحدث إذا ما بقي بعضوه أو تناثر من العضو حالة التيمم بعد إصابته، فهو كالماء، وأما إذا تساقط عنه قبل ملاقاته العضو فليس بمستعمل.

وأَنْ لَا يُخَالِطَهُ دَقِيقٌ ونَحْوُهُ، وأَنْ يَقْصِدَهُ، وأَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ بضَرْبَتَيْنِ، . . .

(**وأَنْ لَا يُخَالِطَهُ دَقِيقٌ ونَحْوُهُ**) هذا الشرط مفهوم من قوله (بتراب) فخرج به غيره كنورة وإسمنت وزعفران، ومختلط بدقيق ونحوه وإن قل ذلك الخليط؛ لأن الخليط يمنع وصول التراب إلى العضو.

(**وأَنْ يَقْصِدَهُ**) أي أن يقصده بالنقل وهو تحويل التراب إلى العضو الممسوح؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] أي اقصدوا المسح به.

وضابط القصد كما في حاشية الجمل (ت: ١٢٠٤هـ) (١/ ٢١٦) هو قصد نقل التراب للمسح أو يقال: هو قصد المسح به.

(**وأَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ بضَرْبَتَيْنِ**) أي بنقلتين؛ لورود الأحاديث في ذلك كحديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «**التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ**»، رواه الدارقطني (١/ ١٨١) والحاكم (١/ ٢٨٨) قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف.

وللحديث طرق عن جماعة من الصحابة مرفوعا، وكلها معلولة كما نص عليه ابن المنذر وغيره.

والقول القديم للإمام الشافعي عدم اشتراط الضربتين والاكتفاء بضربة واحدة؛ لحديث عمار أنه قال: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: **إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا** ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً

. . . . . .

وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ، وَوَجْهَهُ» أخرجه البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨).

والقديم هو الراجح من حيث الدليل، ولهذا تعجب الدميري من تصحيح النووي في المنهاج وجوب الضربتين، فقال في النجم (١/ ٤٦٩): «والعجب أن المصنف صحح هذا ودليله ضعيف، وترك الاكتفاء بمسح اليدين إلى الكوعين وحديثه صحيح».

وهذا القول هو اختيار ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٥٢) ورجحه جمع من العلماء كالنووي في المجموع (٢/ ٢١٠) وقال: «وهذا القول وإن كان قديما مرجوحا عند الأصحاب فهو القوي في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة» وهو قول عامة أصحاب الحديث كما في معالم السنن (١/ ١٠٠)، وقرر السبكي في الابتهاج (ص٤٠٩) أنه الأصح من جهة الدليل.

ولما كان في هذا الحديث دلالة على أن الواجب في التيمم ضربة واحدة لجأ إلى تأويله بعض من قال بوجوب الضربتين، فقد أجاب في شرح مسلم (٤/ ٦١) عن حديث عمار بأن المراد بيان صورة الضرب للتعليم لا بيان جميع ما يحصل به التيمم.

وهو تأويل بعيد، يرده ظاهر قوله «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ» فإنه سيق لبيان ما يتحقق به التيمم لا لبيان صورته فقط، ولهذا تعقبه الزركشي في الخادم (ص٣٩٥/ ت: محمد المحيميد) فقال: «ولا يحفى ضعفه».

وأَنْ يُزِيلَ النَّجَاسَةَ أَوَّلاً، وأَنْ يَجْتَهِدَ فِي القِبْلَةِ قَبْلَهُ، وأَنْ يَكُونَ التَّيَمُّمُ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ، وأَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ فرَضْ.

(**وأَنْ يُزِيلَ النَّجَاسَةَ أَوَّلًا**) أي أن يزيل النجاسة غير المعفو عنها من بدنه قبل التيمم، فلو تيمم قبل إزالتها كأن تيمم قبل استنجائه لم يصح تيممه؛ لأن التيمم لإباحة الصلاة، ولا إباحة مع المانع، فأشبه التيمم قبل الوقت.

(**وأَنْ يَجْتَهِدَ فِي القِبْلَةِ قَبْلَهُ**) أي التيمم، وما ذكره المصنف من اشتراط تقدم الاجتهاد في القبلة على التيمم هو معتمد ابن حجر في التحفة (١/ ٣٧٥)، والذي اعتمده الرملي في النهاية (١/ ٣٠٤) وزكريا في الأسنى (١/ ٩١) والخطيب في المغني (١/ ٢٦٧) صحة التيمم قبل الاجتهاد في القبلة؛ لأن منافاة ذلك للصلاة قليلة بخلاف النجاسة، فإن منافاتها للصلاة أشد.

(**وأَنْ يَكُونَ التَّيَمُّمُ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ**) أي أن يقع بعد دخول وقت ما يتيمم له؛ لأن التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت، قياسا على طهارة المستحاضة.

(**وأَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ فرَضْ**) أي لكل فرض عيني ولو منذورا، سواء كان صلاة أو طوافا أو غيرهما؛ لأن الوضوء كان في ابتداء الإسلام واجبا لكل فرض، والتيمم بدل عنه، ثم بينت السنة عدم وجوب ذلك في الوضوء، فبقي التيمم على ما كان عليه، ولأن التيمم طهارة ضرورة، فيقدر بقدرها.

وقد جاءت آثار في ذلك، وأقواها إسنادا أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال: «**يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ**» أخرجه الدارقطني: (١/ ١٨٤) والبيهقي في الكبير (١/

. . . . . .

٢٢١) وصححه، مع أن في إسناده عامرًا الأحولَ، وفيه كلام.

وخرج بالفرض العيني: الفرض الكفائي والنفل، فله أن يستبيح بتيمم واحد ما شاء منهما استقلالا أو مع الفرض العيني.

ويستثنى من الكفائي: خطبة الجمعة؛ لأنها وإن كانت فرض كفاية إلا أنها قائمة مقام ركعتين، فلا يجوز جمعها مع الصلاة.



فصل

فُرُوضُ التَّيَمُّمِ خَمْسَةٌ:

الأَوَّل: نَقْلُ التُّرَابِ. الثَّانِي: النِّيَّةُ . . . . . .

فصل في بيان فروض التيمم

(فُرُوضُ التَّيَمُّمِ خَمْسَةٌ) أي أركانه خمسة، وعدها النووي في الروضة (١/ ١٠٨) سبعة بجعل القصد والتراب ركنين، وعليه جرى جمع من المتأخرين، ومن عدها خمسة اعتبر القصد داخلا في النقل فكان مغنيا عنه، ولم يعتبر التراب ركنا كما لم يكن الماء ركنا في الوضوء.

(الأَوَّل: نَقْلُ التُّرَابِ) أي تحويل المتيمم أو مأذونه التراب من مكانه إلى العضو الممسوح، فلو لم ينقله بأن كان على العضو تراب فردده عليه ومسحه به لم يكف.

(الثَّانِي: النِّيَّةُ) أي نية استباحة ما تفتقر استباحته إلى طهارة كصلاة، وطواف، وحمل مصحف، لا نية رفع حدث؛ لأن التيمم لا يرفعه، ولا فرض التيمم؛ لأنه طهارة ضرورة غير مقصود في نفسه.

فلو نوى بالتيمم استباحة فرض الصلاة جاز له الفرض والنفل وكل ما يفتقر الى تيمم، أو استباحة النفل، أو صلاة الجنازة أو خطبة الجمعة جاز له ما عدا الفرض العيني، أو استباحة غير الصلاة كمس المصحف ونحوه جاز له جميع ما عدا الصلاة.

الثَّالِثُ: مَسْحُ الوَجْهِ، الرَّابِعُ: مَسْحُ اليَدَيْنِ إِلى المِرْفَقَينِ . . . . . .

ويجب قرن النية بأول النقل واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه، فإن عَزَبَتْ قبله لم يصح إن لم يستحضرها عند المسح.

(**الثَّالِثُ: مَسْحُ الوَجْهِ**) أي مسح بشرته وظاهر شعره؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٤٣].

وأما إيصال التراب إلى منابت الشعر وإن خف فغير واجب ولا مستحب؛ لما فيه من المشقة.

(**الرَّابِعُ: مَسْحُ اليَدَيْنِ إِلى المِرْفَقَينِ**) أي مسحهما مع المرفقين؛ لورود الأحاديث بمسح اليدين مع المرفقين، كحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا «**لَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ**»، أخرجه الدارقطني (١/ ١٨١) والحاكم (١/ ١٧٩) والبيهقي (١/ ٢٠٧) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه سليمان بن أبى داود الحرانى وهو متروك، وللقياس على الوضوء قي غسل اليد إلى المرفق في الوضوء.

وللإمام الشافعي قول قديم بأن المسح إلى الكفين وليس إلى المرفقين؛ لأن الأحاديث الصحيحة تدل على الاقتصار في مسح اليدين على الكفين، ولم يصح فيما زاد على الكفين حديث كما صرح به جماعة من أئمة الحديث.

وهذا القول هو اختيار ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٦٩) ورجحه النووي في المجموع (٢/ ٢١٠) فقال: «وهذا القول وإن كان قديما مرجوحا عند الأصحاب فهو القوي في الدليل، وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة»، ومال إليه ابن

الخَامِسُ : التَّرْتِيبُ بَيْنَ المَسْحَتَيْنِ.

الرفعة في الكفاية (٢/ ٣٨) ونقل عنه الزركشي في الخادم (ص٣٩٣) وارتضاه.

واستحب بعض الأصحاب كالقاضي حسين في التعليقة (١/ ٣٩٨) والرافعي في فتح العزيز (١/ ٢٤٢) الإتيان بالتيمم على كيفيته المشهورة: وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى، ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى، فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى.

وذهب أكثر الأصحاب وهو الصحيح إلى أنها غير مستحبة؛ لأنه لم يقم عليها دليل، وقد قال ابن الرفعة في كفاية النبيه (٢/ ٤٤): «إنها لا تستحب؛ لأنه لم يثبت فيها شيء، والمقصود إيصال التراب إلى الوجه واليدين كيف كان».

(**الخَامِسُ : التَّرْتِيبُ بَيْنَ المَسْحَتَيْنِ**) أي الترتيب بين مسح الوجه ومسح اليدين ولو كان التيمم عن الحدث الأكبر.

والقول بوجوب الترتيب بينهما مبني على وجوب الضربتين، والأحاديث المرفوعة الواردة في وجوب الضربتين ضعيفة كما مر، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما بأن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.

. . . . . .

تنبيه: في بيان سنن التيمم ومكروهاته

❁ **وله سنن كثيرة، منها**: السواك، ومحله قبل النقل، والتسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، وتخفيف التراب من كفيه قبل المسح بنفخه أو نفض اليد إذا كان كثيرا، وتفريق أصابعه في أول الضربتين.

❁ **وله مكروهات، منها**: تكثير التراب، وتكرار المسح، وعدم التيامن.



فصل

مُبْطِلَاتُ التَّيَمُّمِ ثَلَاثَةٌ: مَا أَبْطَلَ الوُضُوءَ، والرِّدَّةُ، وتَوَهُّمُ المَاءِ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ.

فصل في بيان مبطلات التيمم

(**مُبْطِلَاتُ التَّيَمُّمِ ثَلَاثَةٌ**) أي الأشياء التي ينتهي بوجود أحدها التيمم ثلاثة، المبطلات والنواقض بمعنى، لكنهم يعبرون عنها في الوضوء بالنواقض وفي التيمم بالمبطلات، بينها المصنف بقوله: (**مَا أَبْطَلَ الوُضُوءَ**) وقد تقدم تقريره في موضعه، ومحل ذلك إذا كان تيممه عن حدث أصغر، وأما إذا كان عن حدث أكبر فإنه لا يبطل بذلك.

(**والرِّدَّةُ**) ولو حكما؛ لأنه طهارة ضعيفة، والطهارة الضعيفة تبطل بالردة؛ لأنها طهارة ضرورة، ولا ضرورة مع الردة.

(**وتَوَهُّمُ المَاءِ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ**) أي إن توهم وجود الماء كأن رأي سرابا أو سمع صوت قائل بأن معه ماء بطل تيممه إن تيمم لفقده ولم يشرع في صلاة تسقط القضاءَ، وأما إذا شرع فيها فإنه لا يبطل؛ لشروعه في المقصود.

وإذا وجد الماء أو علمه ولا حائل دون استعماله بطل تيممه من باب أولى.

ودليله حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «**إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ**»، أخرجه أبو داود (٣٣٢) والترمذي (١٢٤) والنسائي (٣٠٧) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

فصل

الَّذِي يَطْهُرُ مِنَ النَّجَاسَاتِ ثَلَاثَةٌ: الخَمْرُ إِذَا تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِها، وجِلْدُ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ.

فصل في بيان ما يطهر من النجاسات بالاستحالة

(**الَّذِي يَطْهُرُ مِنَ النَّجَاسَاتِ ثَلَاثَةٌ**) أي الذي يتحول من كونه نجس العين إلى طاهر العين ثلاثة أشياء.

إن نجس العين لا يطهر لا بالغسل ولا بالاستحالة، واستثنى من ذلك الخمر وجلد الميتة؛ لورود الأحاديث فيهما وللحاجة الشديدة إليهما، وأما الثالث فليس من نجس العين على التحقيق كما سيأتي.

(**الخَمْرُ إِذَا تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِها**) الخمر **لغة**: ما أسكر من عصير العنب، **واختلف في سبب تسميتها** بذلك، فقيل: لأنها تخمر العقل وتستره، وقيل: لأنها تركت حتى أدركت واختمرت، وقيل: لأنها تخامر العقل أي: تخالطه.

وشرعا: كل مسكر ولو من نبيذ التمر أو العسل أو غيرهما؛ لقوله ﷺ: «**كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ**»، أخرجه مسلم (٢٠٠٣) من حديث ابن عمر.

فتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها؛ لأن علة النجاسة والتحريم الإسكار وقد زالت، ولأن اتخاذ الخل حلال إجماعا، وهو مسبوق بالتخمر غالبا، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك بل حكى بعضهم فيه الإجماع.

(**وجِلْدُ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ**) الميتة هي ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية، وهي نجسة إلا ما استثني منها كميتة الإنسان والحوت والجراد.

. . . . . .

والدباغ: هو نزع الفضلات ودفع الاستحالات، واعتبر بعض العلماء أن يحصل نزعها بحريف وهو ما يلذع اللسان بحرافته عند ذوقه ولو كان نجسا؛ لكونه المادة المستعملة لنزع فضلات الجلد في زمنهم، والمعتبر إزالة الفضلات بأي مزيل ينقي من الرطوبات المعفنة له بحيث لا يعود إليه نتن ولا فساد لو نقع في الماء، سواء كان المادة المستخدمة طبيعية أو صناعية، ومن هنا قال النووي في المجموع (١/ ٢٢٤) بعدما نقل عن القاضي أبي الطيب أن المرجع فيه إلى أهل الصنعة: «هذا هو المذهب وهو الذي نص عليه الشافعي كما قدمته، وبه قطع المصنف والجماهير في جميع الطرق».

ويطهر به الجلد المدبوغ ظاهرا وباطنا؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك، منها قوله ﷺ: «**أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ**» أخرجه مسلم (٣٦٦) وأبو داود (٤١٢٣) والترمذي (١٧٢٨) من حديث ابن عباس.

ويكون الجلد بعد الدبغ متنجسا؛ لتنجسه بالدابغ النجس أو المتنجس بملاقاته الجلد النجس، فلا بد له من غسل ليطهر على الأصح.

وخرج بالجلد الشعر والصوف والوبر والريش فلا تطهر بالدبغ؛ لعدم تأثير الدبغ في تطهيرها، وللأحاديث التي فيها النهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها على اعتبار أن علة النهي عن لبسها إنما هي لنجاستها، وهذا ليس بمتعين لجواز أن تكون العلة أنها كانت تستعمل قبل الدباغ.

وللإمام الشافعي قول قديم نقله عنه الربيع بن سليمان الجيزى أن الشعر تابع للجلد نجاسة وطهارة، فإذا دبغ الجلد طهر معه الشعر، وقد صحح هذا القول

ومَا صَارَ حَيَوَاناً.

طائفة من الأصحاب كأبي إسحاق الإسفراييني (ت: ٤١٨ هـ) والروياني(ت: ٥٠٢هـ) وابن أبي عصرون (ت: ٥٨٥هـ)، واختاره السبكي (ت: ٧٥٦هـ) في الفتاوى (١/ ١٢٩) والزركشي (ت: ٧٩٤هـ) في الخادم (ق ١٨٨/ ظ) والدميري (ت: ٨٠٨هـ) كما في النجم الوهاج (١/ ٤٢١).

واستدل الروياني (ص١٢٥) بأن الصحابة في زمن عمر قسموا الفرى المغنومة من الفرس، وهي ذبائح مجوس ولم ينكر عليهم ولا أحد من الصحابة فصار إجماعا، وعقب عليه الأذرعي (ت: ٧٨٣هـ) فقال: «فإن صح ماذكره ترجح القول بالعفو، وهو الأوفق بالناس، فقد عمت البلوى بلبس جلود السنجاب وغيره مما لا يذكى».

وزاد السبكي دليلا آخر وهو ما رواه يزيد بن أبي حبيب، أن أبا الخير، حدثه قال: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ، فَرْوًا فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ. وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: **دِبَاغُهُ طَهُورُهُ**» أخرجه مسلم (٣٦٦).

قال تقي الدين السبكي تعليقا على الحديث: فهذا نص في المسألة، والذي أختاره وأفتي به ما دل عليه الحديث، والذي صححه الجمهور خلاف الحديث.

(**ومَا صَارَ حَيَوَانًا**) أي النجاسة التي استحالت حيوانا كدود الميتة وصراصير الكنف، وقد وقع خلاف في مسألة هل يتولد الدود من الميتة أو يتولد فيها وليس

متخلقا من العين النجسة؟ فرأي بعض العلماء أنه يتولد فيها ومن ثَمّ رأوا أن الذي يستثنى من كون نجس العين غير قابل للطهارة شيئان لا ثالث لهما في الحقيقة، وهما الخمر وجلد الميتة، وهناك من أهل العلم من رأي إضافة ثالث لهما، وهو النجاسة التي استحالت حيوانا، وهذا الخلاف بين الفقهاء يرجع إلى كون علم الحياة (البيلوجي) غير متطور في الزمن السابق فكان الاعتقاد السائد بين علماء الطبيعة وغيرهم تولد الديدان من الجثث الميتة، فلما تقدم علم الحياة نفى علماء الحياة إمكانية تولد الكائنات الحية من المادة غير الحية (كتولد الدود من الميتة) وقرروا أن القول الصحيح أن الدود ينشأ فيها وليس متولدا منها .

فصل

النَّجَاسَاتُ ثَلاثٌ : مُغَلَّظَةٌ، ومُخَفَّفَةٌ، ومُتَوَسِّطَةٌ.

المُغَلَّظَةُ: نَجَاسَةُ الكَلْبِ، والخِنْزِيرِ، وفَرْعِ أَحَدِهِمَا

فصل في بيان أحكام النجاسات

(**النَّجَاسَاتُ ثَلَاثٌ: مُغَلَّظَةٌ ومُخَفَّفَةٌ ومُتَوَسِّطَةٌ**) النجاسة **لغة**: ما يستقذر ولو طاهرا كمخاط ومني، **وشرعا**: كل مستقذر يمنع الصلاة حيث لا مرخص، أي مجوز من فعل الصلاة مع وجود النجاسة كصلاة فاقد الطهورين.

والمراد بالنجاسة هنا: الوصف القائم بالمحل أي البدن أو المكان أو الثوب، فللنجاسة تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، **فباعتبار حكمها وغسلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام**:

أحدها: **مغلظة**؛ أي مشدد في حكمها.

وثانيها: **مخففة**؛ أي مخفف في حكمها.

وثالثها: **متوسطة**؛ بين المغلظة والمخففة في ذلك.

(**المُغَلَّظَةُ نَجَاسَةُ الكَلْبِ والخِنْزِيرِ وفَرْعِ أَحَدِهِمَا**) الكلب نجس ولو كان معلَّما، وكذا ما تولد منه مع حيوان آخر تغليبا للنجاسة، وكذا فضلاته، وما لاقى ما ذكر مع رطوبة من أحد الجانبين.

والأصل في نجاسة الكلب حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «**طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ**

والمُخَفَّفَةُ: بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ الْلَبَنِ، ولَمْ يَبْلُغِ الحَوْلَيْنِ . . . . . .

بِالتُّرَابِ»، أخرجه مسلم (٢٧٩)، دلّ الحديث على نجاسة اللعاب، فغيره من بوله وروثه وعرقه وسائر أجزائه وفضلاته كلعابه من باب أولى.

والخنزير مثله في كل ذلك؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب؛ لعدم جواز الانتفاع به في حالة الاختيار بحال مع تأتي الانتفاع به؛ ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر.

والقول القديم للشافعي أنه لا يلحق بالكلب؛ فنجاسته غير مغلظة، **وهو اختيار النووي** في التنقيح (١/ ٢٠٥ بهامش الوسيط) فقال: «المختار القوي الدليل الاكتفاء بغسلة واحدة بل مقتضى الدليل طهارته كالأسد والذئب والفأرة ونحوها، وقولهم: إنه أسوأ حالا من الكلب لا يسلّم».

وقد استضعف في المجموع (٢/ ٥٦٨) أدلة الأصحاب على نجاسة الخنزير ثم قال: «وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته» وهو كلام في غاية الحسن والتحقيق.

(**والمُخَفَّفَةُ بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ الْلَبَنِ ولَمْ يَبْلُغِ الحَوْلَيْنِ**) بول الصبي لا يجب غسله وإنما يكفي فيه رش الماء على جميع موضع البول وإن لم يتقاطر عنه.

❁ **ومحل ذلك إذا اجتمعت فيه أربعة شروط:**

الأول: أن يكون بولا.

الثاني: أن يكون للصبي.

. . . . . .

الثالث: أن لا يطعم غير اللبن للتغذي، فإن طعم غيره ولو ماء لم يكف رشه ووجب غسله.

وخرج بالتغذي ما كان للتداوي كالشراب الصيدلاني فإنه لا يضر، ومثله تحنيك الصبي بنحو التمر فلا يضر.

الرابع: أن لا يجاوز سنتين قمريتين وهي تحديدية، فيضر زيادة يوم أو يومين على المعتمد.

فإن اختل أحد هذه الشروط وجب غسله ولا يكفي نضحه.

ودليل ذلك الأحاديث الثابتة في ذلك كحديث أُمِّ قيس بِنْتِ مِحْصَنٍ «**أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ**»، أخرجه البخاري (٢٢٣) ومسلم (٢٨٧).

وحديث أبي السمح عن النَّبيّ ﷺ قَالَ: «**يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ**»، خرجه أبو داود (٣٧٦) وَالنسائي (٢٨٩) وحسنه البخاري، وصححه ابن خزيمة والحاكم.

وقد تلمس العلماء سر الفرق بين بول الصبي والصبية، واختلفوا في ذلك على أقوال، قال ابن دقيق العيد (ت: ٧٠٢هـ) في الإحكام (١/ ٥٩): «وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه: منها: ما هو ركيك جدا لا يستحق أن يذكر، ومنها: ما هو قوي، وأقوى ذلك ما قيل: إن النفوس أعلق بالذكور

والمُتَوَسِّطَةُ: سَائِرُ النَّجَاسَات.

منها بالإناث فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعا للعسر والحرج بخلاف الإناث، فإن هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس في غسل النجاسة»، والقاعدة تقول: إن المشقة تجلب التيسير.

فالمطلوب العمل بما ثبت عن النبي وإن لم تظهر للمرء الحكمة في ذلك.

(**والمُتَوَسِّطَةُ سَائِرُ النَّجَاسَاتِ**) أي باقي النجاسات من غير المغلظة والمخففة كالدم، والغائط، وبول غير الصبي، والمذي، والودي، والقيء، وميتة غير الإنسان، والجراد، والسمك.



فصل

الَمُغَلَّظَةُ تَطْهُرُ بسَبْعِ غَسَلَاتٍ بَعْدَ إِزَالَةِ عَيْنِها ، إِحْدَاهُنَّ بتُرَابٍ .
والمُخَفَّفَةُ تَطْهُرُ برَشِّ المَاءِ عَلَيْهَا مَعَ الغَلَبَةِ وإِزَالَةِ عَيْنِها .

فصل في بيان كيفية تطهير النجاسة.

(**الَمُغَلَّظَةُ تَطْهُرُ بسَبْعِ غَسَلَاتٍ بَعْدَ إِزَالَةِ عَيْنِها ، إِحْدَاهُنَّ بتُرَابٍ**) أي ما تنجس بالنجاسة المغلظة يطهر بسبع غسلات، إحداهن ممزوجة بتراب.

وقد اختلف العلماء فيما إذا لم تزل عين النجاسة إلا بعد عدة غسلات كستة هل تعتبر الغسلات التي زالت بها العين غسلة واحدة أو ستا، على ثلاثة أقوال: صحح النووي في الروضة (١/ ٣٣) اعتبارها واحدة وهو المعتمد مذهبا.

ولا يقوم غير التراب مقامه كالصابون، والشامبو، والمنظفات الصناعية؛ لأن القاعدة تقول كما ذكرها ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (١/ ٤٢٧): «إنّ الأمر إذا تعلق بشيء بعينه، لا يقع الامتثال إلا بذلك الشيء؛ لأنه قبل فعله لم يأت بما أمر به، فلا يخرج عن العهدة، وسواء كان الذي تناوله الأمر صفة أو لقبا عندنا؛ لما ذكرناه من توقف الامتثال عليه».

والأَولى جعل التراب في الغَسلة الأولى؛ لئلا يحتاج بعد ذلك إلى تتريب ما يصيبه ما تطاير من بقية الغسلات.

(**والمُخَفَّفَةُ تَطْهُرُ برَشِّ المَاءِ عَلَيْهَا مَعَ الغَلَبَةِ وإِزَالَةِ عَيْنِها**) أي تطهر برش الماء على جميع موضع النجاسة وإن لم يتقاطر عنه، ومحل ذلك حيث لا عين للنجاسة أما معها فلا بد من إزالتها.

والمُتَوَسِّطَةُ تَنْقَسِمُ إِلى قِسْمَيْنِ: عَيْنِيَّةٍ، وحُكْمِيَّةٍ. العَيْنِيَّةُ الَّتِي لَهَا لَوْنٌ وريحٌ وطَعْمٌ، فلَابُدَّ مِنْ إِزَالَةِ لَوْنِها، وريحِهَا، وطَعْمِهَا.

جاء في بشرى الكريم (ص١٤٤) لبَاعَشَنٍ (ت: ١٢٧٠هـ): «ظاهر المتن: أنه لا يجب زوال الأوصاف في المخففة، وهو ظاهر الحديث، وقضية كلامهم كما في (الإمداد) واعتمده في (الفتح) و(الايعاب) أيضًا لكن خالف في(التحفة) كـ(النهاية) وغيرهما، واعتمدوا أنه لا يكفي الرش فيها إلا حيث لا عين ولا وصف لا يزيله الرش».

(**والمُتَوَسِّطَةُ تَنْقَسِمُ إِلى قِسْمَيْنِ: عَيْنِيَّةٍ، وحُكْمِيَّةٍ. العَيْنِيَّةُ الَّتِي لَهَا لَوْنٌ، وريحٌ، وطَعْمٌ، فلَابُدَّ مِنْ إِزَالَةِ لَوْنِها، وريحِهَا، وطَعْمِهَا**) العينية هي التي تدرك بالحواس ما عدا السمع، ولا يطهر المتنجس بها إلا بإزالة طعمها ولونها وريحها، فإن عسر بعد الغسل زوال لون أو ريح طهر المحل، وضابط التعسر: أن لا يزول بالحت بالماء ثلاث مرات.

ولا تجب في إزالة الأثر الاستعانةُ بغير الماء كصابون ونحوه في قول جمهور الأصحاب كما ذكره الرافعي في فتح العزيز (١/ ٢٤٢) والنووي في الروضة (١/ ١٢٨) بل هو مستحب.

فعن أسماء رضي الله عنها قالت: «**جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ، قَالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ**»، أخرجه البخاري (٢٢٥) ومسلم (٢٩١). والقرص هو الغسل بأطراف الأصابع.

والحُكْمِيَّةُ الَّتِي لا لَوْنَ ولا رِيحَ ولا طَعْمَ لَهَا، يَكْفِيكَ جَرْيُ المَاءِ عَلَيْهَا.

أما إذا بقيا بمحل واحد معا فلا يطهر المحل؛ لقوة دلالتهما معا على بقاء عين النجاسة، وكذا لو بقي الطعم وحده لدلالته على بقائها، فتجب إزالة ما ذكر إلا أن يتعذر، فإن تعذر صار معفوا عنه إلى القدرة على إزالته، وضابط التعذر: أن لا يزول إلا بالقطع.

(**والحُكْمِيَّةُ الَّتِي لا لَوْنَ ولا رِيحَ ولا طَعْمَ لَهَا، يَكْفِيكَ جَرْيُ المَاءِ عَلَيْهَا**) أي ما تنجس بالنجاسة الحكمية وهي التي لا تدرك أوصافها من لون أو طعم أو ريح كبول جف يكفي قي تطهيره جري الماء عليه مرة واحدة.

فصل

أَقَلُّ الحَيْضِ يَوْمٌ ولَيْلَةٌ . . . . . .

فصل في بيان الأقل والأكثر والغالب للحيض والنفاس والطهر

(**أَقَلُّ الحَيْضِ يَوْمٌ ولَيْلَةٌ**) الحيضُ **لغةً**: السيلان والجريان، يقال: حاض الوادي إذا سال، **وشرعا**: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات مخصوصة.

وسمي حيضا؛ لسيلانه في أوقاته، قال الأزهري في الزاهر(ص٦٧): «والحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة».

والأصل في الحيض قوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَۖ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢].

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ في الحيض «**إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ**»، أخرجه البخاري (٢٩٤) ومسلم (١٢١١).

وأقل مدة الحيض مقدار يوم وليلة، وهو أربعة وعشرون ساعة، فإذا رأت الدم يومين مثلا متقطعا لكنه إذا جمع بلغ أربعة وعشرين ساعة على الاتصال كان أقل الحيض، وإن نقص عن ذلك فلا يكون دم حيض، وإنما دم فساد.

ولما لم يصح في مدة الحيض حديث عن رسول الله ﷺ ولا عن صحابته اعتمد في ذلك على استقراء الإمام الشافعي؛ فإنه وجد بعد الاستقراء والتتبع

وغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ . . . . . .

لعادات النساء أن أقل زمنه عندهن يوم وليلة فاعتمده؛ لأن ما كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف.

جاء في فتح العزيز (١/ ٢٩١): «قال الأصحاب: والمُتَّبَع في وقت الحيض وقدره الوجود فنرجع فيه إلى العرف؛ لأن كل ما ورد به الشَّرع مطلقًا، ولم يكن له ضابط في الشرع واللُّغة يرجع فيه إلى العرف كالقبوض والأحراز».

تنبيه: في بيان الأقل والأكثر والغالب في سن الحيض

وأقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية تقريبية، ودليل ذلك الاستقراء.

قال الشافعي في الأم (٥/ ٢٢٩): «أعجل من سمعت من النساء تحيض: نساء تهامة، تحيض لتسع سنين».

وغالبه الذي تحيض فيه عشرون سنة، هذا ما ذكره الفقهاء قديما بناء على ما كان مستقرا في واقعهم آنذاك لكن هذا التقدير لم يعد غالبا في زماننا.

والأشهر أن أكثره اثنان وستون سنة، وهذا باعتبار الغالب قمرية تقريبية وقيل: ستون، وقيل غير ذلك، وهذا باعتبار الغالب، وإلا فلا حد لآخره، فهو ممكن في حقها ما دامت حية.

(وغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ) أي أن غالب زمنه ستة أيام أو سبعة أيام بلياليها وإن لم يتصل الدم، لكن بشرط أن يبلغ مجموعه أربعا وعشرين ساعة، فإن نقص عن ذلك فهو دم فساد.

وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بِلَيَالِيهَا . . . . . .

فإن تقطع الدم كأن ترى المرأة الدم يوما والنقاء يوما فإن النقاء المتخلل بين الدمين يعتبر حيضا.

والدليل على أن غالبه ست أو سبع هو الاستقراء.

وجاء في أبي داود (٢٨٧) والترمذي (١٢٨) أن النبي ﷺ قال لحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها: «فتَحَيَّضي سِتَّةَ أيامٍ أو سبعةَ أيامٍ في عِلمِ الله كما يَحِضنَ النِّساءُ وكما يَطهُرنَ، ميقاتَ حَيضِهنَّ وطُهرِهنَّ» وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن محمَّد بن عقيل وهو ضعيف عند الجمهور.

والمعنى: اقعدي أيام حيضك عن الصلاة، والتزمي ما يجب على الحائض ستة أيام أو سبعة، ومعنى (فِي عِلْمِ الله) كما في شرح سنن أبي داود (٢/ ٥٠٥) لابن رسلان (ت: ٨٤٤ هـ) «أي: فيما عَلم الله من أمرك من الست أو السَّبع أي هذا شَيء بينك وبين الله تعالى واللهُ يعَلم ما تفعَلينَ من الإتيَان بما أمرتك به أو تركه».

(**وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيهَا**) أي مع لياليها وإن لم يتصل فيها الدم كما سبق، فإن زاد على ذلك فليس بحيض بل دم استحاضة، ودليله الاستقراء.

قال الشافعي في الأم (١/ ٨٢): «رأيت نساء أثبت لي عنهن: أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يومًا، ورأيت امرأة اثبت لي عنها أنها تحيض ثلاثة عشر يوما».

ونقل الداودي (ت: ٤٠٢هـ) فيما ذكره عنه ابن حجر في الفتح (١/ ٤٢٥) أنهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يوما وفيما قاله الداودي نظر، والخلاف في ذلك مشهور.

أَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، وغَالِبُهُ أَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ يَوْماً أو ثَلَاثَةٌ وعِشْرُونَ يَوْماً، ولَا حَدَّ لَأَكْثَرِهِ.

(**أَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا**) أي بلياليها متصلة، واحترز بقوله «بين الحيضتين» عن الطهر بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك، وقد لا يكون بينهما طهر أصلا فيتصل الحيض بالنفاس، والمراد بالأقل هنا ما يشمل العدم.

(**وغَالِبُهُ أَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ يَوْمًا أو ثَلَاثَةٌ وعِشْرُونَ يَوْمًا**) أي أن غالب الطهر ينبني على غالب الحيض، فإن كان الحيض ستة أيام فغالب الطهر أربعة وعشرون يوما، وإن كان سبعا فغالب الطهر ثلاثة وعشرون يوما، وذلك لأن الشهر العددي يكون ثلاثين يوما، ولا يخلو غالبا عن حيض وطهر.

(**ولَا حَدَّ لَأَكْثَرِهِ**) بالإجماع كما في المجموع (٢/ ٣٧٦) فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة، وقد لا تحيض أصلا.

تنبيه: ذكر بعض العلماء أن فاطمة بنت نبينا لم تحض ولو مرة وأن حكمة ذلك عدم فوات زمن عليها بلا عبادة، وهو غير صحيح، فقد جاء ذلك عن أنس بن مالك، عن أمه قالت: «**لم تر فَاطِمَة رَضِيَ الله عَنْها دما في حيض ولا نفاس**»، أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (١/ ٢٩٩) والحاكم النيسابوري في فضائل فاطمة الزهراء (ص ٧٠) وإسناده موضوع، فيه محمد بن زكريا بن دينار الغلابي والعباس بن بكار وهما كذابان، وقال ابن أبي الدنيا كما في لسان الميزان (٤/ ٤٠٤) بعد تخريجه للحديث: هذا من وضع العباس.

أَقَلُّ النِّفَاسِ مَجَّةٌ، . . . . . .

وله طريق آخر فيه بيان السبب في عدم إصابة دم الحيض والنفاس لها، فروي عن أنس عن أم سليم زوجة أبي طلحة الأنصاري، أنها قالت: «لم تر فَاطِمَة بنت رسول الله دما قط: في حيض ولا نفاس، وكانت يصب عليها من ماء الجنة، وذلك أن رسول الله لما أسري به: دخل الجنة، وأكل من فاكهة الجنة، وشرب من ماء الجنة، فنزل من ليلته، فوقع على خديجة، فحملت بفَاطِمَة، فكان حمل فَاطِمَة من ماء الجنة»، أخرجه الحاكم النيسابوري في فضائل فاطمة الزهراء (ص٧٠) وهو كذلك موضوع، وفي إسناده مكي بن بندار الزنجاني وهو متهم بالوضع.

قال الذهبي كما في مختصر تلخيصه (٣/ ١٦٠٨) تعليقا على حديث بمعنى الجزء المرفوع منه: «هذا كذبٌ جَلِيّ؛ لأن فاطمة وُلدت قبل النبوّة، فضلًا عن الإسراء».

وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (٥/ ١٣٤): «الوضع عليه ظاهر؛ فإن فاطمة ولدت قبل ليلة الإسراء بالإجماع».

ولهذا أورده السيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (١/ ٣٦١).

(**أَقَلُّ النِّفَاسِ مَجَّةٌ**) النفاس **لغة**: الولادة، **وشرعا**: الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل، وسمي نفاسا؛ لأنه من النفس أي الدم أو لأنه يخرج عقب نفس أي ولد غالبا.

وغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْماً ، وأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْماً .

وقد ذكر العلماء أن دم النفاس هو دم الحيض، يجتمع في الرحم في المدة التي قبل نفخ الروح وأما بعد النفخ فيتغذى به الجنين من سرته ثم يخرج بعد فراغ الرحم من الولد.

وأقل دم النفاس مجة، وهي الدفعة من الدم.

(**وغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا**) أي بلياليها وإن تأخرت.

(**وأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا**) أي سواء تقدمت الليالي على الأيام أو تأخرت، وتحسب من انفصال الولد، وإن جاوز أكثره فهو استحاضة، ودليل ذلك الاستقراء.



فصل

أَعْذَارُ الصَّلَاةِ اثْنانِ : النَّوْمُ والنِّسْيَانُ.

فصل في بيان أعذار الصلاة

الصلاة لها أوقات محددة لا تجوز الصلاة قبلها ولا بعدها، فمن أخرجها من وقتها ارتكب إثما عظيما إلا أن يكون معذورا، عقد المصنف هذا الفصل لبيان الأعذار التي لا يلحق صاحبها إثم بسببها إذا أخرج الصلاة عن وقتها، فقال:

(أَعْذَارُ الصَّلَاةِ اثْنانِ: النَّوْمُ والنِّسْيَانُ) أي الأشياء التي لا يلحق من أخر الصلاة عن وقتها إثم بسببها اثنان:

الأول: **(النوم)** كمن نام قبل دخول الوقت وإن علم أنه يستغرق الوقت فإنه لا يأثم بذلك ولا يجب عليه قضاؤها فورا؛ لعدم تفريطه، لكن يستحب له قضاءها فورا، وكذا من نام بعد دخول الوقت ظانا استيقاظه في الوقت ثم لم يستيقظ إلا بعد ضيقه عنها؛ لقول النبي ﷺ: «**لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الأُخْرَى**»، أخرجه مسلم (٦٨١) من حديث أبي قتادة، ومعناه: ليس في حال النوم تقصير.

وقوله ﷺ: «**مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا**»، أخرجه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤) من حديث أنس واللفظ لمسلم.

هذا إذا لم يتعد بالنوم، أما إذا تعدى به بأن نام في الوقت وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت أو ضاق عنها، فإنه يأثم بالنوم

. . . . . .

وبإخراج الصلاة عن وقتها، ويجب عليه قضائها فورا.

ويسن إيقاظ من نام قبل دخول الوقت من باب التعاون على البر، باعتبار أنه لم يكن مخاطبا بها قبل دخول الوقت، وأما من نام بعد دخول الوقت فيجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر.

الثاني: (النسيانُ) أي إذا لم ينشأ عن تقصير منه، فإن نشأ عنه كالتشاغل بالألعاب الإلكترونية ولعب الكرة والنرد ومشاهدة الأفلام استحق الإثم، وعليه القضاء فورا.

وزاد بعض العلماء أعذارا أخرى كجمعها مع غيرها جمع تأخير، والإكراه بأن أكره على ألا يصلي، فلا إثم عليه.

ومنها عدم تمكّن المقيم - الذي تيقن وجود الماء - من الوضوء ونحوه قبل خروج الوقت، فإنه يتوضأ وإن خرج الوقت ولا يصلي بالتيمم.

ومثله من تنجس ثوبه وأمكنه تطهيره، فإنه يجب عليه تطهيره وإن خرج الوقت، ولا يصلي عاريا.

ويجب عليه المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة بغير عذر، ويستحب له المبادرة لقضاء ما فات بعذر كنوم ونسيان مسارعة لبراءة ذمته.



فصل

شُرُوطُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةٌ: طَهَارَةُ الحَدَثَيْنِ . . . . . .

فصل في بيان شروط صحة الصلاة

(شُرُوطُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةٌ:) الصلاة لها شروط وجوب، وشروط أداء أي شروط صحة مباشرتها، فأما شروط وجوبها فهي الإسلام والبلوغ والعقل والخلو من الحيض والنفاس، ولم يذكرها المصنف لوضوحها، ولعدم اختصاصها بالصلاة.

وشروط الأداء ثمانية، وفقد أحد هذه الشروط مع القدرة عليه مبطل للصلاة، وأما فقده عند العجز عنه ففيه تفصيل سيأتي.

(طَهَارَةُ الحَدَثَيْنِ) أي الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر عند القدرة، وأما من عجز عنها كفاقد الطهورين فإنه لا يشترط في حقه الطهارة، ويصلي لحرمة الوقت، وتجب عليه الإعادة.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] الآية.

وقوله ﷺ: «**لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ**»، أخرجه البخاري (١٣٥) ومسلم (٢٢٥).

وهذا الشرط أعظم شروط الصلاة، قد أجمع العلماء عليه كما حكاه ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٤١).

والطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ، والبَدَنِ، والمَكَانِ . . . . . .

(**والطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ والبَدَنِ والمَكَانِ**) أي الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في الثوب والبدن والمكان مع القدرة عليه؛ للأمر باجتنابها والتطهر منها، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾﴾ [المدَّثِّر: ٤].

وحديث «**إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي**»، أخرجه البخاري (٢٢٨) ومسلم (٣٣٣) من حديث عائشة، وفي الحديث أمر بالتطهر عن نجاسة الدم قبل الدخول في الصلاة، والأمر يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره.

والمراد بالثوب: كل محمول له وملاق لذلك.

وبالبدن: ما يشمل داخل أنفه أو فمه أو عينه.

وبالمكان: ما يلاقي شيئا من بدنه أو ملبوسه، فلو صلى بمكان فيه نجاسة، وكان ما يلاقي بدنه وثيابه من المكان طاهرا، صحت صلاته؛ لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا ملاقيا لها.

فلو صلى بنجاسة وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تصح صلاته وعليه الإعادة؛ لإخلاله بشرط الطهارة عن النجاسة؛ لأن اجتناب النجس من باب المأمورات، **والقاعدة**: أن النسيان لا يؤثر في المامورات بخلاف المنهيات .

فمن صلى وهو حامل لعينات التحليل الطبي أو لطفل لابس لحفاظة متنجسة لم تصح صلاته.

واختار ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٨٩) أنه لا إعادة عليه إن كان جاهلا أو

وسَتْرُ العَوْرَةِ . . . . . .

ناسيا، وقال النووي في المجموع (٣/ ١٥٧): وهو قوي في الدليل وهو المختار.

ولو عجز عن الطهارة كأن كانت أكياس القسطرة الطبية متصلة به فإنه يصلي على حسب حاله وعليه القضاء؛ لأنه عذر نادر غير متصل.

(وسَتْرُ العَوْرَةِ) أي سترها حتى عن نفسه وإن كان خاليا في ظلمة؛ لقوله تعالى: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]. قال ابن عباس: «المراد بها الثياب في الصلاة».

قال في الحاوي (٢/ ١٦٦): «وقد اتفقوا على أن غير اللباس لا يجب، فثبت وجوب اللباس».

ولقوله ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»، أخرجه أبو داود (٦٤١) والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥) من حديث عائشة، وهو مختلف فيه، ورجح بعض الأئمة كأبي داود في السنن والدارقطني في العلل (١٤/ ٤٣٢) إرساله.

والمراد من الحائض: التي بلغت سن الحيض.

وحكى ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ١٩٦) الإجماع على فساد صلاة من ترك سترها وهو قادر، وقال: «وهذا سنة وإجماع لا خلاف فيه».

ويشترط في الساتر أن يكون له جرم، فلا عبرة بالستر بالألوان كالأصباغ التي لا جرم لها؛ لانها ليست بجرم، وأن يكون مانعا لرؤية لون البشرة في مجلس

واسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ. . . . . .

التخاطب لذي البصر المعتدل، فلا يعتد ما لا يمنع ذلك كزجاج وماء صاف ومهلهل النسج؛ لأن مقصود الستر لا يحصل به.

فإن كان ساترا للعورة لكنه يحكي حجمها كالبنطلون الضيق، فلا يضر إن لم تنكشف العورة عند الركوع والسجود مثلًا وإلا بطلت صلاته إن لم يتداركه بالستر قبل الفراغ من الركن.

وما يحكي الحجم فهو مكروه للمرأة، وخلاف الأولى للرجل.

ومحل وجوبها عند القدرة بخلاف ما إذا عجز عنها فإنه يصلى عاريا مع إتمام جميع أركان الصلاة، ولا إعادة عليه؛ لأن العري عذر عام.

(**واسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ**) أي استقبال عين الكعبة يقينا مع القرب وظنا مع البعد على أظهر القولين؛ لقوله تعالي: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥۗ﴾ [البَقَرَة: ١٤٤]، والمراد بالمسجد الحرام هنا: الكعبة، والشطر: الجهة.

ولأمر النبي ﷺ باستقبالها المسيء صلاته، بقوله: «**إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ**»، أخرجه البخاري (٦٢٥١) ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة.

وأجمعوا على أنه لابد من استقبال المصلي القادر، كما نقله ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٤٥٥).

وللإمام الشافعي قول نقله المزني: «أن الاستقبال في حق البعيد الجهة أي

. . . . . .

إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة لا العين؛ لما صح عن عمر، قال: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»، أخرجه عبد الرزاق (٣٦٣٣) وابن أبي شيبة (٧٥٠٩) بإسناد صحيح، وروي مرفوعا ولم يصح، قال ابن رجب في فتح الباري (٢/ ٢٩١): «وروي هذا المعنى أيضا عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك».

فهذا القول هو الأقوى من حيث الدليل، وقد اختاره جماعة من الأصحاب، قال في بغية المسترشدين (٧٨) بعدما قوّاه: «اختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كج وابن أبي عصرون، وجزم به المحلي، قال الأذرعي: وذكر بعض الأصحاب أنه الجديد وهو المختار؛ لأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهة، ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة، ومعلوم أن بعضهم خارجون من محاذاة العين».

والمعتبر الاستقبال بالصدر لا بالوجه إذا كان يصلي قائما أو قاعدا، فلو حوّل صدره عن القبلة عمدا بطلت صلاته بخلاف تحويل الوجه عنها فإنه مكروه، وأما إن كان يصلي مضطجعا فاستقباله يكون بالوجه والصدر، وإن كان مستلقيا فبالوجه والأخمصين.

ولا يجب الاستقبال في شدة الخوف من قتال أو هرب من عدو أو سبع أو نحو ذلك مما يباح الهرب منه؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البَقَرَة: ٢٣٩].

ودُخُولُ الوَقْتِ . . . . . .

وألحق بذلك من عجز عنه كالمريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة فإنه يصلى على حسب حاله ويعيد.

ولا يجب الاستقبال أيضا في النافلة في السفر ولو كان قصيرا؛ لما رواه ابن عمر قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ»، أخرجه البخاري (١٠٠٠)، وفي معنى الراحلة وسائل المواصلات الحديثة كالسيارة والقطار والطائرة.

وذكر في الاستذكار (٢/ ٢٥٦) أن هذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء كلهم.

(ودُخُولُ الوَقْتِ) أي معرفة دخوله يقينا أو ظنا بالاجتهاد؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النِّسَاء: ١٠٣] أي فرضًا مؤقّتا.

فإن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن تبين فيما بعد أنها وقعت في الوقت؛ لتقصيره.

فلو صلى بالاجتهاد ثم تبين أن صلاته كانت قبل الوقت وقعت عن فائتة من جنسها إن كانت عليه، وإلا وقعت نفلا مطلقا.

جاء في أسنى المطالب (١/ ١٤٢) أنه البارزي سئل عن رجل كان في موضع عشرين سنة يتراءى له الفجر فيصلي، ثم يتبين له خطأ فماذا يقضي فأجاب بأنه لا يجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة؛ لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله».

والعِلْمُ بفَرْضِيَّتِها، وأَنْ لَا يَعْتَقِدَ فَرْضاً مِنْ فُرُوضِها سُنَّةً، . . . . . .

❁ وتحصل معرفة دخول وقت الصلاة بأحد هذه الطرق الثلاثة:

أولها: **العلم بنفسه**: بأن يرى بنفسه العلامات الكونية الدالة على الأوقات كأن يرى زوال الشمس وغروبها، أو يعلم بغيره بأن أخبره ثقة عن علم أو سمع أذان عدل عارف بالوقت في الصحو.

قال في التحفة (١/ ٤٣٥): «إن أخبره ثقة عن مشاهدة، أو سمع أذان عدل عارف بالوقت في صحو لزمه قبوله ولم يجتهد إذ لا حاجة به للاجتهاد حينئذ».

الثاني: **الاجتهاد**: بأن يقوم بما يظن به دخول الوقت كورد، وكتابة، وخياطة.

الثالث: **التقليد**: عند العجز عن العلم والاجتهاد، فيقلد الثقة العالم بالوقت، أو المجتهد، كأن يعتمد على التقاويم المبنية على الحسابات الفلكية.

(**والعِلْمُ بفَرْضِيَّتِها**) فلا تصح صلاة من جهل فرضيتها أو كان مترددا فيها، وهذا الشرط ليس خاصا بالصلاة وإنما هو لسائر العبادات المفروضة، ولهذا قال الشرقاوي (ت: ١٢٢٧هـ) في حاشيته على شرح التحرير (١/ ٢٠١) كان الأولى إسقاطه.

(**وأَنْ لَا يَعْتَقِدَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِها سُنَّةً**) أي أن لا يعتقد فرضا معينا من فروضها سنة، ولا يجب عليه تمييز فروضها من سننها سواء كان عالما أو عاميا، فلو اعتقد فرضية جميع أفعالها صحت أو أن بعضها فرض وبعضها سنة صحت بخلاف ما إذا اعتقد أن كل أفعالها سنة فلا تصح.

واجْتِنَابُ المُبْطِلَاتِ.

الأَحْدَاثُ اثْنَانِ: أَصْغَرُ وأَكْبَرُ .....

وعدم اعتبار التمييز بين الفروض والسنن هو ما أفتى به الغزالي كما في فتاويه (ص٢٧) واستظهره الإسنوي في المهمات (٣/ ١٢٨) وجرى عليه ابن حجر في التحفة (٦/ ٢٣٠) وخصه الرملي في النهاية (٢/ ٤) والشربيني في المغني (١/ ٣٩٦) بالعامي، والمراد بالعامي هنا: من لم يميز فرائض صلاته من سننها، والعالم بخلافه.

(واجْتِنَابُ المُبْطِلَاتِ) أي اجتناب كل ما يبطل الصلاة من إخلال بشرط أو تعمد ترك ركن أو نحو ذلك، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

(الأَحْدَاثُ اثْنَانِ: أَصْغَرُ وأَكْبَرُ) الأحداث جمع حدث، وهو لغة: الشيء الحادث، وشرعا: يطلق على ثلاثة أشياء:

الأول: الأمر الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وهو المراد به هنا.

الثاني: الأسباب التي ينتهي بها الطهر.

الثالث: المنع المترتب على ذلك.

وقد جرى أكثر العلماء على تقسيم الحدث إلى قسمين: أصغر وأكبر، ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام: أكبر، ومتوسط، وأصغر، ومن هؤلاء العز ابن عبد السلام كما في الإقناع للشربيني (١/ ١٠٤) والزركشي في المنثور في القواعد (٢/ ٤٢).

فالأصغَر: مَا أَوْجَبَ الوُضُوءَ، والأكْبَرُ مَا أَوْجَبَ الغُسْلَ.

فمن قسمه إلى قسمين نظر إلى ما يجب بسببه من الوضوء أو الغسل، ومن قسمه إلى ثلاثة نظر إلى ما يحرم به؛ لأنه يحرم بالحدث المتوسط وهو الجنابة مالم يحرم بالأصغر، وهكذا الأكبر وهو الحيض والنفاس مع الحدث المتوسط.

وكان الأولى تقديم الكلام في تقسيم الحدث على كتاب الصلاة بأن يوضع بعد الوضوء أو الغسل؛ لتعلق التقسيم بهما.

(**فالأصغَر: مَا أَوْجَبَ الوُضُوءَ، والأكْبَرُ: مَا أَوْجَبَ الغُسْلَ**) أي الحدث باعتبار ما يوجبه إما أصغر وهو ما يوجب الوضوء أو أكبر وهو ما يوجب الغسل.

فصل

العَوْرَاتُ أَرْبَعٌ : عَوْرَةُ الرَّجُلِ مُطْلَقاً ، والأَمَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ . . .

فصل في بيان العورات وأحكامها

(**العَوْرَاتُ أَرْبَعٌ**) العورة **لغة** : النقصان، وسميت عورة؛ لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها، **وشرعا** : تطلق على ما يجب ستره في الصلاة، وهو المراد هنا، وعلى ما يحرم النظر إليه، وموضع كلام الفقهاء عليه في كتاب النكاح، وذكر المصنف بعضه استطرادا.

(**عَوْرَةُ الرَّجُلِ مُطْلَقًا**) أي في الصلاة وخارجها (**والأَمَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ**) أي عورة الرجل أي الذكر ولو صغيرا في الصلاة وخارجها ما بين السرة والركبة، أما نفس السرة والركبة فليستا منها، لكن يجب ستر بعضهما ليحصل سترها؛ لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وقد جاء في تقدير عورة الرجل وأنها ما بين السرة والركبة جملة من الأحاديث لا تخلوا أسانيدها من ضعف، منها حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبيّ ﷺ قال: «**إذا زوَّج أحدُكم خَادِمَه عَبْدَهُ أو أجِيرَه، فلا ينظُرْ إلى ما دُونَ السُّرة وفوقَ الرُّكْبَةِ**» أخرجه أحمد (٦٧٥٦) وأبو داود (٤٩٦) وفي إسناده سوار بن داود، وفيه ضعف.

أما عورته بالنسبة لنظر الأجنبية إليه فجميع بدنه حتى الوجه والكفين على ما صححه النووي في المنهاج (٢٠٤) وشرح مسلم (٦/ ١٨٤)؛ ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ﴾ [النُّور: ٣١] وفيه نظر؛ لأن لفظة

. . . . . .

«من» للتبعيض، فلا دلالة فيها على وجوب الغض مطلقا.

وحديث أم سلمة الذي فيه أمره ﷺ لميمونة وأم سلمة - وقد رآهما ينظران لابن أم مكتوم - بالاحتجاب منه، قالت أم سلمة رضي الله عنها: «كُنْت مَعَ مَيْمُونَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ إذْ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ: احْتَجِبَا مِنْهُ، فَقُلْت يَا رَسُولَ اللهِ: أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ، قَالَ: **أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟**» أخرجه أبو داود (٤١١٢) والترمذي (٢٧٧٨)، وفي إسناده ضعف؛ ففيه نبهان مولى أم سلمة، وهو مجهول، ومع ضعفه فهو مخالف للأحاديث الصحيحة، كحديث فاطمة بنت قيس في اعتدادها عند ابن أم مكتوم، ولهذا قال ابن بطال (ت: ٤٤٩هـ) في شرحه على صحيح البخاري (٧/ ٢٦٤): «لا يشتغل بحديث نبهان لمعارضة الأحاديث الثابتة له وإجماع العلماء».

وفي وجه أن عورته باعتبار نظرها إليه ما بين السرة والركبة، إن لم تخف فتنة ولا نظرت بشهوة، بدليل «نظر عائشة رضي الله عنها إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ والنبي ﷺ يَسْتُرُها بِرِدَائِهِ» أخرجه البخاري (٤٥٤) ومسلم (٨٩٢)، والحديث صريح في نظرها إليهم، لكن تأوله بعض العلماء بتأويل غير مرضي.

فقد ذكر النووي في شرح مسلم (٦/ ١٨٤) أن للأصحاب في جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي وجهين: أصحهما تحريمه، وأنهم أجابوا عن حديث عائشة بجوابين:

وأقواهما أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن، وان وقع النظر بلا قصد

. . . . . .

صرفته في الحال.

والثاني: لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر، وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة على قول من يقول: «إن للصغير المراهق النظر، والله أعلم» كذا قال وفيه نظر:

ففي الجواب الأول تكلف ظاهر؛ إذ يتعذر أن تنظر إلى اللعب دون صاحبه.

والذي حملهم على هذا التأويل محاولة الجمع بين هذا الحديث وحديث أم سلمة السابق.

وأما الجواب الثاني ففيه نظر أيضًا؛ لأنه لم يقم دليل على أن قصة نظرها للعبهم وقعت قبل فرض الحجاب، ولا على أنها كانت صغيرة، ومن هنا رده الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح (٩/ ٣٣٧) واستظهر أنها وقعت بعد فرض الحجاب وهي بالغة.

ثم قال: «ويقوّي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي على الجواز».

وقد صحح هذا القول الماوردي في الحاوي (٢/ ١٧٤) والغزالي في الوسيط (٥/ ٣٦) والرافعي في فتح العزيز (٧/ ٤٧٧) وقال إمام الحرمين في نهاية المطلب (١٢/ ٣٤): إنه القياس المحقق، بل قال ابن القطان الفاسي (المتوفى: ٦٢٨هـ)

وعَوْرَةُ الحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعُ بَدَنِها مَا سِوى الوَجْهِ والكَفَّيْنِ، وعَوْرَةُ الحُرَّةِ والأَمَةِ عِنْدَ الأَجَانِبِ جَمِيعُ البَدَنِ . . . . . .

في أحكام النظر (ص٤٠٦): «لا خلاف أعلمه في جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل مطلقًا إذا لم تقصد اللذة ولم تخف الفتنة».

ونظر المرأة إلى زوجها جائز في جميع بدنه كعكسه.

وعورة الأمة في الصلاة وخارجها إلا مع الرجال الأجانب ما بين السرة والركبة قياسا على الرجل.

(**وعَوْرَةُ الحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعُ بَدَنِها مَا سِوى الوَجْهِ والكَفَّيْنِ**) أي عورة الحرة ولو صغيرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرهما وباطنهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النُّور: ٣١] أي محل زينتهن، قال ابن عباس وعائشة: هو الوجه والكفان.

وادعى بعض أهل العلم الإجماع على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة مكشوفة الوجه واليدين.

(**وعَوْرَةُ الحُرَّةِ والأَمَةِ عِنْدَ الأَجَانِبِ جَمِيعُ البَدَنِ**) أي عورتهما باعتبار نظر الأجانب إليهما جميع البدن، فليس لهما كشف الوجه واليدين عندهم وإن كان يجوز لهما الصلاة مكشوفين.

والمراد بالأجانب: الذين ليس بينهم وبينها محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

فإن صلتا بحضرة أجنبي مكشوفي الوجه واليدين صحت صلاتهما؛ لستر

وعِنْدَ مَحَارِمِهما والنِّسَاءِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ.

العورة في الصلاة، وأثمتا بكشف ذلك؛ لأنه عورة في النظر.

وفي وجه أنه لا يحرم نظر وجه الحرة وكفيها عند أمن الفتنة، وهو الذي عليه جمهور الأصحاب، وصوبه الإسنوي في المهمات (٧/ ٢١) لكون الأكثرين عليه، وهو مذهب الحنفية والمالكية وكذا الحنابلة في رواية.

(**وعِنْدَ مَحَارِمِهما والنِّسَاءِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ**) أي عند محارم الحرة والأمة ولو كفارا وعند النساء المسلمات ما بين السرة والركبة، وأما عند المرأة الكافرة فعورة المسلمة عندها ما يبدو عند المهنة أي الخدمة والاشتغال بقضاء حوائجها، وهو الرأس والعنق واليدان إلى العضدين والرجلان إلى الركبتين، فلا يجوز لها أن تكشف بحضرة كافرة ما لا يبدو عند المهنة، ويدل لذلك مفهوم قوله تعالى: ﴿أَوْ نِسَآئِهِنَّ﴾ [النُّور: ٣١] أي النساء المسلمات.

وفي وجه أن عورة المسلمة عند الكافرة كعورتها عند المسلمة؛ لاتحاد جنسهما، وهو ما صححه الغزالي في الوسيط (٥/ ٣٠) ووصفه ابن القشيري (ت: ٥١٤ هـ) كما في النجم (٧/ ٢٩) بأنه القياس، ورجحه فخر الدين الرازي في تفسيره (٢٣/ ٣٦٥) وحمَل قول أكثر السلف في منعها من ترك الستر أمام الكافرة على الاستحباب والأولى، فقال: «المراد بنسائهن جميع النساء، وهذا هو المذهب، وقول السلف محمول على الاستحباب والأولى».

وقال الألوسي (ت: ١٢٧٠هـ) في روح المعاني (١٨/ ١٤٣) تعليقا على كلام الرازي: «وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنّه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذمّيات».

ويدل عليه دخول الكافرات على أمهات المؤمنين، ولم يؤمرن بالاحتجاب عنهن، فعن عائشة رضي الله عنها: «**أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فأخبرت عائشة** رضي الله عنها بذلك النبي ﷺ فلم ينكر عليها» أخرجه البخاري (١٣٧٢) ومسلم (٥٨٦).

ومحل حرمة النظر إلى عورة المرأة إذا بلغت حدا يشتهى فيه، وإلا فيجوز النظر إليها إلا الفرج أي القبل والدبر؛ فيحرم النظر إليه إلا لحاجة كتنظيفه وعلاجه وختانه، والصغير كالصغيرة على ما اعتمده الرملي في النهاية (٦/ ١٩٠) والخطيب في المغني (٤/ ٢١٠)

واعتمد ابن حجر في التحفة (٧/ ١٩٦) جواز النظر إلى فرج الصغير غير المميز، وفرق بين فرجي الصغير والصغيرة بأن فرجها أفحش.





كتاب الصلاة

فصل

أَرْكَانُ الصَّلَاةِ سَبْعَةَ عَشَرَ: . . . . . .

فصل في بيان أركان الصلاة

تقدم تعريف الصلاة لغة واصطلاحا، وهي عمود الإسلام، وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وحكمها الوجوب للآيات الكثيرة في ذلك، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾﴾ [البَقَرَة: ٤٣].

ولقول رسول الله ﷺ: «**بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ**»، أخرجه البخاري (٨) ومسلم (١٦) من حديث ابن عمر.

وأجمعت الأمة على وجوبها، حكاه العمراني (ت: ٥٥٨هـ) في البيان (٢/ ٨).

وقد فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وحكى ابن رجب في الفتح (٢/ ٣٠٦) أنها لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف.

ولها شروط وأركان، فالشروط قد تقدمت، وأما الأركان فقد ذكرها المصنف بقوله:

(**أَرْكَانُ الصَّلَاةِ سَبْعَةَ عَشَرَ**) أي أجزاؤها التي تتركب منها حقيقتها سبعة عشر ركنا، بعدّ الطمأنينات الأربع أركانا، وهذا ما جرى عليه النووي في الروضة، ومنهم من اعتبر الطمأنينة هيئة تابعة للركن لا ركنا مستقلا، فجعل الأركان ثلاثة عشر كما في المنهاج تبعا للمحرر، والخلاف بينهما لفظي؛ لوجوب الإتيان بها عند الكل.

الأَوَّلُ: النِّيَّةُ . . . . . .

وقد اضطرب العلماء في عددها على نحو عشرة أقوال، والأكثرون على أنها ثلاثة عشر.

تقدم أن الاركان والفروض بمعنى واحد، وتعبيره هنا بالأركان وفي الوضوء بالفروض فيه إشارة إلى أنه لا يجوز تفريق أفعال الصلاة، بخلاف الوضوء.

(**الأَوَّلُ: النِّيَّةُ**) أي نية فعلها بالقلب، والنطق بها سنة، فإن خالف النطق لما في القلب فلا عبرة بالنطق.

وقد تقدم ذكر دليلها في الوضوء.

وقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية كما نقله جماعة من أهل العلم كابن المنذر في الإشراف (٢/ ٥) وإمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ١١٢).

ويجب أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام باعتبارها أول واجبات الصلاة.

قال متقدمو الأصحاب إن المقارنة المعتبرة هي المقارنة الحقيقية بعد استحضار حقيقي، بأن يستحضر في ذهنه كل ما يطلب في النية فرضا أو ندبا قبيل التكبير كالقصد والتعيين ونية الفرضية، والقصر في السفر، والمأمومية للمأموم، والإمامة للإمام، ويستمر مستحضرا لذلك من أول التكبير إلى آخره.

لكن رأي إمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ١١٧) أن تلك المقارنة الحقيقية بعد الاستحضار الحقيقي فيها عسر شديد فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد مستحضرا لما يطلب استحضاره للصلاة غير غافل عنه، وفسر تلك المقارنة بأنها عدم الغفلة بذكر النية حال التكبير مع بذل المجهود.

الثّانِي: تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ .....

وتبعه الغزالي في الإحياء (١/ ١٩١) على اختيار ذلك، وقال النووي في المجموع (٣/ ٢٧٨): وهذا الذي اختاره هو المختار، وصوّبه السبكي كما في النجم (٢/ ٩٧) وقال ابن الرفعة في الكفاية (٣/ ٨١): إنه حسن بالغ لا يتجه غيره، وعلق الخطيب الشربيني في المغني (١/ ٣٤٧) على كلامهما فقال مبينا موافقته لهما: «ولي بهما أسوة».

(**الثّانِي: تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ**) سميت بذلك؛ لأنه يحرم بها ما كان حلالا له قبلها من مبطلات الصلاة كالأكل والشرب والكلام، فيقول: «الله أكبر»، ولو زاد ما لا يمنع اسم التكبير كأداة التعريف وصفة من صفات الله ولم يطل بها الفصل كـ(الله الأكبر) أو (الله الجليل أكبر) انعقدت صلاته وخالف الأولى، ومن عجز عن الاتيان بها بالعربية ترجم عنها، ولا يعدل إلى غيرها من الأذكار.

والأصل في ذلك ما ثبت في حديث المسيء صلاته أنه ﷺ أمره بذلك فقال: «**إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا**»، أخرجه البخاري (٧٥٧) ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة، وقد تقرر في الأصول أن الأمر للوجوب مالم يصرف عنه صارف، ولا صارف له.

وروي عن علي أن النبي ﷺ قال: «**مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ**»، أخرجه أبو داود (٦١) والترمذي (٣) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.

الثَّالِثُ: القِيَامُ عَلى القَادِرِ فِي الفَرْضِ. . . . . .

وكما ثبت ذلك من قوله ﷺ ثبت من فعله، ففي الأحاديث الصحيحة أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير.

(**الثَّالِثُ: القِيَامُ عَلى القَادِرِ فِي الفَرْضِ**) أي قيام القادر ولو باستعانة في الفرض، ويشترط فيه أن ينصب فقاره، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾﴾ [البَقَرَة: ٢٣٨].

وحديث عمران بن حصين، قال: «**كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ: عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ**»، أخرجه البخاري (١١١٧).

وأجمعت الأمة على ركنية القيام للقادر كما في الاستذكار (٢/ ١٧٢) والمجموع (٣/ ٢٥٨).

وخرج بالقادر العاجز حسا كالمقعد أو شرعا كالمريض الذي يتضرر بالقيام أو نحو سلس البول الذي يسيل بوله لو قام فإنه لا يجب عليه القيام، وإنما عليه القعود كيف شاء، فإن لم يستطع فإنه يصلي مضطجعا على جنبه مستقبلًا بوجهه ندبا ومقدم بدنه وجوبا القبلة، والأفضل أن يكون على الجنب الأيمن، ودليل ذلك من القعود ثم الاضطجاع حديث عمران بن حصين المتقدم.

فإن لم يستطع الصلاة على الجنب فإنه يصلي مستلقيا على ظهره، ورجلاه إلى القبلة؛ لما رواه نافع عن ابن عمر أنه قال: «يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ»، أخرجه عبد الرزاق (٤١٣٠) بإسناد صحيح.

الرَّابِعُ: قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ .....

وروي عن على بن أبى طالب عن النبى ﷺ قال: «يُصَلِّى الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّى قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلُهُ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ» الدارقطني في السنن (٢|٤٢) والبيهقي في الكبير (٢/ ٣٠٧) وهو ضعيف جدا؛ لأن في إسناده حسن بن حسين العرني وهو متروك، وشيخه حسين بن زيد ضعفه ابن المديني وغيره، ولهذا قال الذهبي في الميزان (٢/ ٢٣١) إنه حديث منكر.

وخرج بالفرض النفل، فإنه يجوز له فعله قاعدا مع القدرة؛ لأن النوافل تكثر، فاشتراط القيام فيها يؤدي إلى المشقة أو الترك، وحكي الإجماع في جواز فعله قاعدا مع القدرة.

(**الرَّابِعُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ**) أي قراءتها في السرية والجهرية ولو مأموما؛ لقوله ﷺ: «**لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ**»، أخرجه البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت.

فإن عجز عنها وجب عليه قراءة قدرها من سائر القرءان، ويسن أن يكون مرتبا لا مفرقا.

فإن عجز عن قراءة شيء من القرءان أتى بسبعة أنواع من الذكر أو الدعاء ولو مترجما عند عدم القدرة على العربية.

الْخَامِسُ: الرُّكوعُ . . . . . .

فعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ آخُذُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي، قَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لِلَّهِ عز وجل، فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلِ اللهم اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي» أخرجه أحمد (١٥٦١) وأبو داود (٨٣٢)، وفي إسناده إبراهيم السكسكي، وهو ضعيف.

ومعنى: لا أستطيع آخذ، أي: أن آخذ، بمعنى: أحفظ.

فإن عجز عن ذلك وقف قدر الفاتحة في ظنه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

ولا يحرك لسانه عند وقوفه بقدرها.

(**الْخَامِسُ: الرُّكوعُ**) الركوع في **اللغة**: الانحناء، **وشرعا**: انحناء مخصوص، وأقله في حق القائم أن ينحني بلا انخناس قدرا تصل به راحتاه ركبتيه، والراحتان ما عدا الأصابع من الكفين.

ودليل وجوبه قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ﴾ [الحج: ٧٧].

وقوله عليه السلام للمسيء صلاته: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا» أخرجه البخاري (٧٥٧) ومسلم (٣٩٧).

وقد أجمع العلماء على أن القادر على الركوع لا تجزئه صلاته إلا أن يركع كما في الإشراف (٢/ ٢١٤).

وأكمله كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن يسوّي ظهره وعنقه بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة، وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على ركبتيه موجها أصابعه للقبلة، ويجافي مرفقيه عن جنبيه.

وقد اتفق العلماء على استحباب مجافاة المرفقين عن الجنبين، قال النووي في المجموع (٣/ ٤١٠): «والحكمة في استحباب مجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه في الركوع والسجود أنها أكمل في هيئة الصلاة وصورتها، ولا أعلم في استحبابها خلافا لأحد من العلماء، وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقا».

ويسن أن يكبر في ابتداء هويه للركوع ويرفع يديه مع ابتداء التكبير، ويمد التكبير إلى انتهاء هويه؛ لئلا يخلو جزء من الصلاة عن الذكر، وهكذا يفعل في سائر أذكار الانتقالات فيمدها إلى الركن المنتقل إليه.

فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة «**كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسل م**»، أخرجه البخاري (٧٨٥) ومسلم (٣٩٢).

وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه، «**أن رسول الله ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ**» أخرجه البخاري (٧٣٥) ومسلم (٣٩٠).

السَّادِسُ: الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ. السَّابِعُ: الْاعْتِدَالُ . . . . . .

ويسن أن يقول فيه «سبحان ربى العظيم» وأقله «سبحان ربي» وأدنى الكمال «سبحان ربي العظيم» ثلاثا، وأكمله إحدى عشرة تسبيحة.

وأما بالنسبة لركوع القاعد فأقله أن ينحني إلى أن تحاذي جبهته أمام ركبتيه، وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده.

(**السَّادِسُ: الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ**) أي الركوع بحيث ينفصل هويه عن رفعه منه؛ للأمر به في حديث المسيء صلاته «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا».

(**السَّابِعُ: الْاعْتِدَالُ**) الاعتدال **لغة**: الاستقامة، **وشرعا**: عود المصلي إلى ما ركع منه من قيام أو قعود أو غيرهما؛ لقوله للمسيء صلاته: «**ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا**» وقد تقدم تخريجه.

والمصلي قائما يعود بعد الركوع إلى القيام والمصلي قاعدا يعود بعد الركوع إلى القعود.

وهو ركن قصير بلا خلاف، يقصد منه الفصل بين الركوع والسجود، وتطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة، فتبطل الصلاة بتطويله زيادة على الذكر المشروع فيه بمقدار الفاتحة، ومحل ذلك إذا لم يكن تطويله مطلوبا، وإلا فلا تبطل به كالاعتدال الأخير الذي شرع القنوت فيه.

وهناك وجه أنها لا تبطل بتطويله كما لو طوّل الركوع؛ لثبوت تطويله عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة، كحديث حذيفة رضي الله عنه، قال: «**صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِئَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ:**

. . . . . .

يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ»، أخرجه مسلم (٧٧٢).

وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وسلم يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ: انْتَصَبَ قَائِمًا، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ: مَكَثَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ»، أخرجه البخاري (٨٢١) ومسلم (٤٧٢).

قال ابن دقيق العيد في الإحكام (١/ ٣٧٤): «وهذا الحديث: أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل، بل هو - والله أعلم - نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذكر في أنه ركن قصير، وهو ما قيل: إنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال، كما سنت القراءة في القيام، والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا».

وهو الأقوى من حيث الدليل، ولهذا اختاره جماعة من الأصحاب، ورجحه النووي في الروضة (١/ ٢٩٩).

وقال في المجموع (٤/ ١٢٦) بعدما ساق الحديث: «وفيه التصريح بجواز

. . . . . .

إطالة الاعتدال بالذكر والجواب عنه صعب على من منع الإطالة، فالأقوى جوازها بالذكر، والله أعلم».

ويسن رفع يديه حذو منكبيه مع ابتداء رفع رأسه؛ لحديث ابن عمر السابق.

ويسن أن يقول في انتقاله من الركوع إلى الاعتدال: «سمع الله لمن حمده»، وإذا انتصب قال: «ربنا لك الحمد»؛ لحديث أبي هريرة قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: **سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد**»، أخرجه البخاري (٧٨٩) ومسلم (٣٩٢).

وعن ابن أبي أوفى قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ**» أخرجه مسلم (٤٧٦).

ويسن أن يزيد ما في حديث أبي سعيد الخدري «أهل الثناء والمجد» إلى آخره؛ فإنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ**»، أخرجه مسلم (٤٧٧).

وهذه الزيادة الأخيرة للمنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل.

ومعنى «**أهل الثناء**» أي المدح، و «**المجد**» أي العظمة، «**ذا الجد**» بفتح الجيم: أي الغنى، «**منك**» أي عندك، «**الجد**» بفتح الجيم هو الغنى، وبكسرها هو الاجتهاد.

الثَّامِنُ : الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ. التَّاسِعُ : السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ . . . . . .

(**الثَّامِنُ : الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ**) أي الاعتدال بحيث ينفصل رفعه من الركوع عن هويّه إلى السجود.

(**التَّاسِعُ : السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ**) السجود **لغة**: التطامن والميل، **وشرعا**: وضع الأعضاء السبعة مع التحامل والتنكيس.

ودليله قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ﴾ [الحَجّ: ٧٧]، وقول النبي ﷺ للمسيء صلاته: «**ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا**».

وأقله مباشرة بعض جبهته ما يصلي عليه، وأكمله أن يكبر لهويه بلا رفع؛ لما مر في حديث ابن عمر في الصحيحين، ويضع أعضاءه على هذا الترتيب، الركبتين ثم القدمين ثم اليدين حذو المنكبين منشورة أصابعهما للقبلة مضمومة ثم الجبهة مع الأنف، ويكون ما عدا الركبتين مكشوفا.

وقد رويت في ذلك أحاديث عن النبي ﷺ، منها ما رواه وائل بن حجر، قال: قال: «**رَأيتُ رَسُولَ الله إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وإذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ**»، أخرجه أبو داود (٨٣٨)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي (١١٦٥)، وابن ماجه (٨٨٢)، وفي إسناده شريك القاضي وهو ضعيف وقد تفرد به، قال الترمذي عقب إخراجه للحديث: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

وقد صح ذلك موقوفا على عمر، فعن علقمة والأسود قالا: «**حَفِظْنَا عَنْ عُمَرَ**

. . . . . .

فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ خَرَّ بَعْدَ رُكُوعِهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَمَا يَخِرُّ الْبَعِيرُ وَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ»، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٥٦) بإسناد صحيح.

وحديث وائل ابن حجر وإن كان ضعيفا فهو أقوى من حديث أبي هريرة في ندبية وضع اليدين قبل الركبتين، قال: قال رسول الله ﷺ: «**إذا سَجَدَ أحدُكم فلا يَبرُك كما يَبرُكُ البعيرُ، وليَضَع يديهِ قبل رُكبتيهِ**»، أخرجه أبو داود (٨٤٠) والنسائي (١١٠٣) وهو معلول؛ لتفرّد محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي به، عن أبي الزناد، فهو قليل الحديث ولا يحتمل تفرده، قال البخاري في التاريخ الكبير(١/ ١٣٩): «لا يُتابع عليه (يعني: محمد بن عبد الله بن حسن) ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا»، وقد استنكره حمزة الكناني وضعفه كما في الفتح (٥/ ٩٠) لابن رجب.

وقال ابن القيم: «وكان يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك».

وقد اتفق العلماء على جواز الكيفيتين المذكورتين في الهبوط للسجود، والخلاف فيهما من حيث الأفضلية لا الجواز، والأفضل النزول على الركبتين قبل اليدين، والأمر في ذلك واسع.

ومنها: ما روي عن أبي حميد: أن النبي ﷺ «كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» أخرجه الترمذي

الْعَاشِرُ: الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ . . . . . .

(٢٧٠) وقال: حسن صحيح.

وما أخرجه البخاري (٨٢٨) من حديث أبي حميد: أن النبي «كان إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ».

(**الْعَاشِرُ: الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ**)؛ لقوله في الحديث السابق: «**ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا**»، وسيأتي في كلام المصنف ذكر الطمأنينة هذه من ضمن شروط السجود حتى يعتد به.

ويسن أن يقول فيه «سبحان ربي الأعلى» ثلاثا، ويحصل أصل السنة بمرة، وأدنى الكمال ثلاث، والأكمل إحدى عشرة، ولا يزيد على ثلاث غير المنفرد وإمام قوم محصورِين راضين بالتطويل.

ويسن أن يزيد المنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل شيئا مما ثبت من أذكار السجود كـ«**اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**»، أخرجه مسلم (٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب.

أو «**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ**»، أخرجه مسلم (٤٨٣).

ويسن أن يجافي مرفقيه عن جنبيه في سجوده؛ لما رواه البخاري (٣٩٠) ومسلم (٤٩٥) من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي ﷺ «**كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ**».

الْحَادِي عَشَرَ : الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجدَتَيْنِ . . . . . .

ويندب أن لا يفترش ذراعيه فيه؛ لقوله في حديث أنس عند البخاري (٥٣٢) ومسلم (٤٩٣): «اعْتَدِلُوا فِي السجودِ وَلا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِراعَيهِ افْتِراشَ الكَلْبِ» والمراد بالاعتدال هنا أن يضع كفّيه على الأرض ويرفع مرفقيه عنها وعن الجنبين، وبطنه عن الفخذ.

ويندب الإكثار من الدعاء فيه؛ لما رواه مسلم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» أي في سجودكم.

وأفضله ما ثبت عن النبي ﷺ، ومن ذلك ما جاء عند مسلم (٤٨٦) عن عائشة أنها قالت «فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

(الْحَادِي عَشَرَ: الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجدَتَيْنِ) أي في كل ركعة، وهو ركن قصير في أصح الوجهين، فيأتي في تطويله زيادة على الذكر المشروع فيه بقدر أقل التشهد ما مر في تطويل الاعتدال.

وهناك وجه مشهور: أنه ركن طويل وهو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة كحديث البراء قال: «رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ

. . . . . .

وَالِانْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ»، أخرجه البخاري (٧٩٢) ومسلم (٤٧١) وهو اختيار الأكثرين من الأصحاب.

ويندب أن يقول فيه ما صح عن حذيفة أن النبي ﷺ كان يقولُ بين السجدتين: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي» أخرجه أحمد (٢٣٣٧٥) وأبو داود (٨٧٤) والنسائي (١١٥٦).

أو ما روي عن ابن عباس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي وَعَافِنِي» أخرجه أحمد (٢٨٩٥) وأبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤) وابن ماجه (٨٩٨) وفي إسناده كامل بن العلاء، مختلف فيه، ولا بأس به، لكنه تفرد به، وقد حسن ابن حجر هذا الإسناد في نتائج الأفكار (٢/ ٧٩).

ومعنى (اغْفِرْ لِي) أي: امح ذنبي وقني شره، (وارْحَمْنِي) أي: رحمة واسعة، (وَاجْبُرْنِي) أي: في كل أمر يحتاج إلى جبر، وقيل معناه: اغنني، قال ابن الأثير في النهاية (١/ ٢٣٦): «واجبرني أي اغنني، من جبر الله مصيبته أي رد عليه ما ذهب عنه أو عوضه عنه وأصله من جبر الكسر»، وعليه فعطف ارزقني عليه من عطف العام على الخاص؛ لأن الرزق أعم والغنى أخص، (وَارْفَعْنِي) أي: ارفع مكانتي لديك في الدنيا والآخرة، (وَارْزُقْنِي) أي: أعطني الرزق الظاهر كالأقوات، والرزق الباطن كالعلوم والمعارف، (وَاهْدِنِي) أي: أدمني على هدايتك إلى الإسلام (وَعَافِنِي) أي: ادفع عني كل ما أكره من بلايا الدنيا والآخرة.

. . . . . .

جاء في كتاب «الصلاة وأحكام تاركها» (ص١٥٠): «لما شرع السجود بوصف التكرار لم يكن بد من الفصل بين السجدتين ففصل بينهما بركن مقصود شرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه، وهو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق، فإن هذه تتضمن جلب خير الدنيا والآخرة ودفع شر الدنيا والآخرة، فالرحمة تحصل الخير، والمغفرة تقي الشر، والهداية توصل إلى هذا وهذا، والرزق إعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب، وما به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان».

ويسن أن يقعد فيه مفترشا بأن يجلس على كعب قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويضع أطراف أصابعه على الأرض متوجهة للقبلة، وهكذا يفعل في جميع جلسات الصلاة إلا الأخيرة فإنه يتورك فيها كما سيأتي.

ويجوز أن يضع يديه على الأرض ويقعد على أطراف أصابعه؛ لثبوته عن النبي ﷺ، فعن أبي الزبير المكي، أنه سمع طاووسا يقول: «**قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ**» أخرجه مسلم (٥٣٦).

والإقعاء المشروع المذكور في الحديث ليس هو الإقعاء المنهي عنه وهو أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، قال البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٢٠): «وهذا النوع من الإقعاء غير ما روينا عن ابن عباس وابن عمر وهذا منهي عنه، وما روينا عن بن عباس وابن عمر مسنون».

قال المتولي في التتمة (ص٥٣٤، ت: نسرين حمادي): «ولا يتعين هذا

الثاني عَشَرَ : الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ . . . . . .

الدعاء، بل أي دعاء دعى به حصلت السنة، ولكن الذي وردت به السنة أفضل».

(**الثاني عَشَرَ : الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ**) أي الطمأنينة في الجلوس بحيث ينفصل رفعه من السجدة الأولى عن هويه إلى الثانية؛ لقوله ﷺ كما مر: «**ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا**».

وتسن جلسة خفيفة للاستراحة بعد كل سجدة يقوم عنها؛ لحديث مالك بن الحويرث «**أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا**»، أخرجه البخاري (٨٢٣).

ويسن أن يعتمد بيديه على الأرض عند قيامه للركعة، بأن يضع بطن كفيه على الأرض مبسوطتين؛ لما في البخاري (٨٢٤) من حديث مالك بني الحويرث في صفة صلاة رسول الله ﷺ «**فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأَخِيرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَاسْتَوى قَاعِدًا قَامَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ بِيَدَيْه**».

وأما حديث العجن الذي روي عن ابن عمر وابن عباس فضعيف، فقد أخرج أبو إسحاق الحربي في «غريب الحديث» (٢/ ٥٢٥) والطبراني في الأوسط (٤/ ٢١٣) عن الأزرق بن قيس: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ» وفي إسناده يونس بن بكير وفيه مقال وقد تفرد به، وشيخه الهيثم مجهول.

وأما حديث ابن عباس أن النبي ﷺ «كَانَ إِذَا قَامَ في صلاته وضع يده عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يَضَعُ الْعَاجِنُ» فلا يوجد في كتب الحديث، ولهذا قال ابن الصلاح

الثَّالِثَ عَشَرَ : التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ . . . . . .

في شرح مشكل الوسيط (٢/ ١٤١): «هذا حديث لا يعرف، ولا يصح، ولا يجوز أن يحتج به»، وتابعه عليه النووي في المجموع (٣/ ٤٤٢) فقال: «هو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له».

والمراد بالعاجن الشيخ الكبير الذي إذا قام اعتمد على الأرض بيديه من الكبر.

وقد وضّح ابن الصلاح خطأ تفسير العاجن بعاجن عجين الخبز؛ وأنه عمل به كثير من عامة العجم، وغيرهم، وذكر أنه إثبات شرعية هيئة في الصلاة لا عهد بها، بحديث لم يثبت، ولو ثبت لم يكن ذلك معناه؛ فإن العاجن في اللغة الرجل المسن الكبير الذي إذا قام اعتمد على الأرض بيديه من الكبر.

(**الثَّالِثَ عَشَرَ: التَّشَهُّدُ الأَخِيرُ**) التشهد في الأصل هو الإتيان بكلمتي الشهادة، ثم استعمل في تشهد الصلاة المعروف، وسمي بذلك؛ لاشتماله على الشهادة بالتوحيد لله وبالرسالة للنبي ﷺ.

والتشهد الأخير هو الذي يعقبه سلام وإن لم يكن للصلاة تشهد أول كالصبح والجمعة، وعبر بالأخير جريا على الغالب من أن للصلاة تشهدين.

ودليل وجوبه الأمر به في حديث ابن مسعود عند البخاري (٨٣٥) ومسلم (٤٠٢) أن النبيّ ﷺ قال: «**قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ**»، والأمر للوجوب إلا لصارف.

وأقل ما يجزئ في التشهد الواجب: «**التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله**» قال في الأم (١/ ١٤١): «لو اقتصر على هذا

كرهت له ذلك ولم أر عليه إعادة؛ لأنه أتى بما يقع عليه اسم التشهد».

وأكمله قد ردت فيه أحاديث صحيحة عن النبي ﷺ بصيغ مختلفة، وأفضلها عند الإمام الشافعي: ما رواه ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: **التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ**» أخرجه مسلم (٤٠٣)، اختارَ روايةَ ابن عباس؛ لأن فيها زيادة لفظة لا توجد في غيرها وهي «المباركات»، موافقة لقوله تعالى: ﴿تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً﴾ [النُّور: ٦١] ولغير ذلك.

والتحيات: أنواع التعظيم.

والصلوات: جميع الصلوات.

والطيبات: كل ما طاب من الكلمات والأفعال.

وبركاته: البركة هي الخير الكثير.

هذه الأمور كلها ثابتة ومستحقة لله، ولا تصلح حقيقتها لغيره.

قال ابن القيم في بدائع الفوائد (٢/ ١٨٩): «التحيات والصلوات والطيبات أنواع الثناء على الله وأخبر أن ذلك له وصفا وملكا، وكذلك الصلوات كلها لله، فهو الذي يصلي له وحده لا لغيره، وكذلك الطيبات كلها من الكلمات والأفعال كلها له، فكلماته طيبات، وأفعاله كذلك، وهو طيب لا يصعد إليه إلا طيب،

الرَّابعَ عَشَرَ: الْقُعُودُ فِيهِ. . . . . . .

والكلم الطيب إليه يصعد، فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه، له ملكا ووصفا، ومنه مجيئها وابتداؤه، وإليه مصعدها ومنتهاها».

ويسن أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى باسطا أصابعه إلى جهة القبلة، واليمنى على فخذه اليمنى، قابضا أصابعه إلا المسبحة، فإنه يشير بها من غير تحريك، والحديث الوارد في تحريكها شاذ؛ لأن زائدة بن قدامة خالف فيه غيره من الثقات الأثبات.

فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: «**كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ**» أخرجه مسلم (٥٧٩).

وخرج بالتشهد الأخير: التشهد الأول، فإنه مسنون كما سيأتي.

(**الرَّابعَ عَشَرَ: الْقُعُودُ فِيهِ**) أي في التشهد الأخير، و«في» هنا للتعليل أي لأجل التشهد.

ويسن في قعود التشهد الأخير أن يجلس متوركا، والتورك كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض؛ للاتباع في بعض ذلك، وقياسا في البقية، ففي البخاري (٨٢٨) من حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله ﷺ «**كان إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ**».

الْخَامِسَ عَشَرَ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ فِيهِ.

(الْخَامِسَ عَشَرَ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ فِيهِ) أي في القعود بعد التشهد؛ لأن الله تعالى أمر بها في قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ﴾ [الأحزاب: ٥٦] والأمر للوجوب إلا لصارف، وأهم موضع تجب فيه الصلاة على النبي ﷺ هو الصلاة، قال الشافعي: «فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع، أولى منه في الصلاة» الأم (١/ ١٤٠).

ولما روي عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «**لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ، وَبِالصَّلَاةِ عَلَيَّ**» أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥٥) وإسناده ضعيف جدا.

وأقلها: اللهم؛ صل على محمد، وأكملها - كما في الروضة - أن يقول: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

فعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُولُوا **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ**» أخرجه مسلم (٤٠٥).

. . . . . .

وقرر بعض العلماء أن الأفضل زيادة سيدنا قبل «محمد» في الصلاة على النبي ﷺ باعتبار أن فيه سلوك الأدب، وفيه نظر؛ فالأقرب عدم زيادتها امتثالًا للأمر؛ وأن السنة الاقتصار على ما ورد؛ لأنه لم يثبت ذكر السيادة في حديث مع كثرة الأحاديث التي صحت عن النبي ﷺ في كيفية الصلاة عليه بعد التشهد، ولم يأت ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، ولهذا نص جماعة من المحققين على أنه لا يؤتى بها، وممن صرح بذلك الفيروز آبادي (ت: ٨١٧هـ) في الصلات والبشر (ص١٣٢) وابن حجر العسقلاني، كما في الفضل المبين (ص٧٠ وما بعدها) للقاسمي، والسخاوي (ت: ٩٠٢هـ) في القول البديع (١٠٧).

قال الإسنوي (ت: ٧٧٢ هـ) في المهمات (٣/ ١١٢): «قد اشتهر زيادة (سيدنا) قبل «محمد» عند أكثر المصلين، وفي كون ذلك أفضل من تركها نظر».

وفي حفظي قديمًا: أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام بناه على أن الأصل سلوك الأدب، أم امتثال الأمر؟ فعلى الأول: يستحب دون الثاني؛ لقوله: «**قولوا اللهم صل على محمد**».

وقد علق على كلامه الخطيب الشربيني (ت: ٩٧٧هـ) في المغني (١/ ٣٨٣) فقال معتمدا عدم سنيتها: وظاهر كلامهم اعتماد الثاني، أي عدم سنية الاتيان بها.

ويستحب الدعاء بعد ذلك، وله أن يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، وأفضله التعوذ من العذاب والفتن؛ لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «**إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ**

السَّادسَ عَشَرَ: السَّلامُ . . . . . .

عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»، أخرجه مسلم (٥٨٨).

(السَّادسَ عَشَرَ: السَّلَامُ) أي السلام الأول، وأقله: السلام عليكم، وأكمله: السلام عليكم ورحمة الله، ولا يسن زيادة (وبركاته) لا في التسليمة الأولى ولا الثانية؛ لأن الأحاديث الثابتة في التسليم من الصلاة خالية عنها، وقد جاء ذكرها عند أبي داود (٩٩٩) من حديث وائل بن حجر، وعند ابن ماجه (٩١٤) من حديث عبد الله بن مسعود لكنها شاذة كما نص عليه غير واحد.

❁ وللسلام شروط عشرة:

الأول: أن يكون السلام معرفا بـ(ال).

الثاني: كاف الخطاب.

الثالث: ميم الجمع.

الرابع: أن يكون بالعربية عند القدرة، وعند العجز عنها ترجم عنها.

الخامس: أن يكون بحيث يسمع به نفسه.

السادس: أن يوالي بين كلمتيه.

السابع: أن يأتي من جلوس أو بدله.

الثامن: أن يأتي به مستقبلا القبلة بالصدر.

التاسع: أن لا يقصد به الخبر وحده.

السَّابعَ عَشَرَ: التَّرْتِيبُ.

العاشر: أن لا يزيد أو ينقص ما يغير المعنى. وعدها بعضهم تسعة ونظمها بقوله:

شُرُوطُ تَسْلِيمِ تَحْلِيلِ الصَّلَاةِ إِذَا ... أَردتهَا تِسْعَةً صَحَّتْ بِغَيْرِ مِرَا
عَرِّفْ وَخَاطِبْ وَصِلْ وَاجْمَعْ وَوَالِ وَكُنْ ... مُسْتَقْبِلًا ثُمَّ لَا تَقْصِدْ بِهِ الْخَبَرَا
وَاجْلِسْ وَأَسْمِعْ نَفْسًا فَإِنْ وُجِدَتْ ... تِلْكَ الشُّرُوطُ وَتَمَّتْ كَانَ مُعْتَبَرَا

فإن أخل بواحد منها لم يعتد به.

أشار إلى الشرط الأول بقوله: عرّف، وهو التعريف بالألف واللام، وباقي الشروط مذكورة في النظم على ترتيبها فيما تقدم.

ويسن أن يلتفت بوجهه في التسليمة الأولى يمينا حتى يرى خده الأيمن، وفي الثانية يسارا حتى يرى خده الأيسر؛ لما روى سعد بن أبي وقاص قال: «**كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ**» أخرجه مسلم (٥٨٢).

(**السَّابعَ عَشَرَ: التَّرْتِيبُ**) أي الترتيب بين الأركان المذكورة؛ لأن النبي ﷺ أمر المسيء صلاته بالأركان مرتبة بـ(ثم) وهي للترتيب، فقال: «**إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا**» أخرجه البخاري (٧٥٧) ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة.

. . . . . .

❁ **فإن لم يرتب بينها فلا يخلو من ثلاثة أحوال**:

الأول: أن يقدم ركنا فعليا على فعلي آخر كأن سجد قبل الركوع أو على قولي كأن ركع قبل القراءة، ففي هذه الحالة تبطل به الصلاة إن كان عامدا عالما، وإلا وجب إعادة المتقدم إن لم يبلغ مثله، فإن بلغ مثله لغت تلك الركعة ولم تحسب، وسجد للسهو.

الثاني: أن يقدم قوليا غير السلام على ركن فعلي أو قولي كأن قدم التشهد على السجود أو الصلاة على النبي على التشهد ففي هذه الحالة لم يعتد بالمتقدم ولم تبطل به الصلاة ولو كان عامدا لكن وجبت إعادته في محله، وسجد للسهو في حال تقديم القولي على الفعلي.

الثالث: أن يقدم السلام على محله، فتبطل به الصلاة إن كان عالما عامدا وإلا فلا ويأتي بالسلام في محله.

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

فصل

النِّيَّةُ ثَلاثُ دَرَجَاتٍ: إن كَانَتِ الصَّلَاةُ فَرْضًا وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينُ وَالْفَرْضِيَّةُ وإن كَانَتْ نَافِلَةً مؤقتةً كَرَاتِبَةٍ أو ذَاتَ سَبَبٍ وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينُ، . . . . .

فصل في بيان درجات النية

(**النِّيَّةُ ثَلاثُ دَرَجَاتٍ**) النية باعتبار أقسام الصلاة (الفرض والنفل المقيد والنفل المطلق) ثلاث درجات، وقد ذكرها مرتبة بحسب الأعلى فالأدنى، فقال: (**إن كَانَتِ الصَّلَاةُ فَرْضًا وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينُ وَالْفَرْضِيَّةُ**) أي إن كانت الصلاة فرضا ولو نذرا أو كفاية وجب نية فعلها؛ لتمتاز عن سائر الأفعال من غير الصلاة، وتعيينها كظهر أو عصر؛ لتمتاز عن سائر الصلوات، ونية فرضيتها؛ لتمتاز عن النفل.

قال السيوطي (ت: ٩١١هـ) في الأشباه والنظائر (ص١٨): «العبادات في التعرض للفرضية على أربعة أقسام: ما يشترط فيه بلا خلاف، وهو الكفارات.

وما لا يشترط فيه بلا خلاف، وهو الحج والعمرة والجماعات.

وما يشترط فيه على الاصح، وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة.

وما لا يشترط فيه على الاصح وهو الوضوء والصوم والزكاة بلفظها والخطبة».

(**وإن كَانَتْ نَافِلَةً مؤقتةً كَرَاتِبَةٍ أو ذَاتَ سَبَبٍ وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينُ**) إي إن كانت الصلاة نافلة مُؤقّتَة بوقت كالراتبة والعيد والتراويح أو سببٍ كالاستسقاء وجب فيها شيئان: نية فعلها، وتعيينها بكونها قبلية أو بعدية، تراويح أو استسقاء مثلا.

وإن كَانَتْ نَافِلَةً مُطْلَقَةً وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ فَقَطْ.

الفِعْلُ: أُصَلِّي. وَالتَّعْيِينُ: ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا، وَالفَرْضِيَّةُ: فَرْضًا.

(**وإن كَانَتْ نَافِلَةً مُطْلَقَةً وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ فَقَطْ**) أي إن كانت الصلاة نافلة مطلقة عن القيد بوقت أو سبب وجب أدنى مراتب النية الثلاثة وهو نية فعل الصلاة فقط.

وهناك صلوات استثنيت من النفل المقيد فألحقت بالنفل المطلق، وهي كل صلاة يقصد منها إيجاد مطلق صلاة لا صلاة مخصوصة فيحصل المقصود منها بكل صلاة، كتحية المسجد، وسنة الوضوء، والاستخارة، فيكفي فيها نية فعلها فقط.

وأصل ذلك قوله ﷺ: «**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى**»، أخرجه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧)، وفي الحديث دلالة على اعتبار النية، واشتراط تعيين المنوي بكونه فرضا أو نفلا، ظهرا أو عصرا، مثلا.

وذكر المصنف أمثلة للأشياء التي تجب في النية فقال:

(**الفعل: أصلي**) أي أن قصد الفعل الذي يلزم المصلي في كل صلاة فرضا أو نفلا هو أن يقول بقلبه: (أصلي). وقد تقدم الكلام على حكم التلفظ بالنية.

(**والتعيين: ظهرا أو عصرا**) أي التعيين الذي يعتبر وجوده فيما سوى النفل المطلق وما ألحق به هو أن يقول بقلبه: (ظهرا، أو عصرا) أي مثلا أو استسقاء.

(**و الفرضية: فرضا**) أي الفرضية التي يجب التعرض لها في صلاة الفرض هي أن يذكر ما يدل على الفرضية كأن يقول: أصلي فرض الظهر أو الظهر الواجب.

فصل

شُرُوطُ تَكْبيرَةِ الْإِحْرَامِ سِتَّةَ عَشَرَ: أَنْ تَقَعَ حَالَةَ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ، وَأَنْ تَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ . . . . . .

فصل في بيان شروط تكبيرة الإحرام

(شُرُوطُ تَكْبيرَةِ الإِحْرَامِ سِتَّةَ عَشَرَ) ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ كان يدخل في الصلاة بلفظ (الله أكبر) فلما رأى العلماء أن هذا هو المأثور من فعله وأنه قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث، أخذوا منه هذه الشروط حتى يكون التكبير صحيحا معتبرا به، وهذه الشروط ترجع إلى أن لا يخرج اللفظ عن أن يسمى تكبيرا بأن بقي فيه نظم التكبير ومعناه، فإن لم يبق النظم كأن قال (أكبر الله) أو المعنى كأن زاد فيه أو نقص حتى تغير المعنى فإن الصلاة لا تنعقد به.

قوله: (سِتَّةَ عَشَرَ) زاد بعضهم أربعة فكانت عشرين شرطا، إن اختل منها واحد لم تنعقد صلاته.

(أَنْ تَقَعَ حَالَةَ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ) أي أن تقع في حال القيام للقادر عليه إن كانت الصلاة فرضا، بأن تقع في محل تجزئ فيه القراءة، وإن وقعت في غير تلك الحالة لم تنعقد الصلاة فرضا، وإنما تنعقد نفلا.

(وَأَنْ تَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ) أي للقادر عليها، وإلا ترجم وأتى بمدلول التكبير بأي لغة شاء؛ لأنه لا إعجاز فيه.

وَأَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ الْجَلَالَةِ وَبِلَفْظِ أَكْبَرُ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَأَن لا يَمُدَّ هَمْزَةَ الْجَلالَةِ، وَعَدَمُ مَدِّ بَاء أَكْبَرُ، وَأَنْ لَا يُشَدِّدَ الْبَاءَ، وَأَنْ لا يزيدَ وَاوًا سَاكِنَةً أَوْ مُتَحَرِّكَةً بَيْنَ الْكَلمَتَيْنِ وَأَنْ لايَزيدَ وَاوًا قَبْلَ الْجَلالَةِ، . . . . . .

(وَأَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ الْجَلالَةِ وَبِلَفْظِ أَكْبَرُ) أي أن لا يبدّل واحدا منهما بغيره، فلا يصح: (الرحمن أكبر) أو (الله كبير)؛ لأنه لا يسمى تكبيرا.

(وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ) أي تقديم لفظ الجلالة على أكبر، فإن عكس لم يصح.

(وَأَن لا يَمُدَّ هَمْزَةَ الْجَلالَةِ)؛ لأن ذلك يغير المعنى بخروج التكبير من كون اللفظ خبرا إلى كونه استفهاما.

(وَعَدَمُ مَدِّ بَاء أَكْبَرُ)؛ لأنه يحيل المعنى، فلو مدّها بأن قال: (أكبار) أو (إكبار) لم تنعقد صلاته؛ لأن (أكبار) بفتح الهمزة جمع كبر بفتحتين، وهو طبل له وجه واحد، و(إكبار) بكسر الهمزة اسم من أسماء الحيض، فيكفر متعمده إن كان عالما بمعناه، والعياذ بالله.

(وَأَنْ لَا يُشَدِّدَ الْبَاءَ) ولا يتأتى ذلك إلا بتحريك الكاف، وإذا حركت تغير المعنى؛ لأنه يصير أكبر أي هل أتى بالتكبير؟، وأما تشديد الراء فلا يضر.

(وَأَنْ لا يزيدَ وَاوًا سَاكِنَةً أَوْ مُتَحَرِّكَةً بَيْنَ الْكَلمَتَيْنِ) فلو قال: «اللَّهُوْ أكبر» أو قال: «الله وَ أكبر» لم تصح تكبيرته؛ لأنه بزيادة الواو الساكنة يصير جمع لاهـ كما قال ابن حجر، وزيادة واو متحركة بين الكلمتين تفيد العطف، فيتغير المعنى.

(وَأَنْ لا يَزيدَ وَاوًا قَبْلَ الْجَلالَةِ) أي أن لا يزيد واوا قبل لفظ الجلالة بأن يقول: (والله أكبر)، فإن زادها لم تصح؛ لأن الواو تفيد العطف ولم يتقدم ما يعطف عليه.

وَأَنْ لا يَقفَ بَيْنَ كَلِمَتَي التَّكْبير وَقفةً طَوِيلَةً وَلَا قَصِيرَةً، وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ جَمِيعَ حُرُوفِهَا، ودُخولُ الوقتِ فِي المؤقَّت، وَإِيقَاعُهَا حَالَ الاسْتِقْبَالِ، وَأَنْ لَا يُخِلَّ بِحَرْفٍ مِنْ حُروفِهَا، وَتَأْخِيرُ تَكْبيرَة المأموم عَنْ تَكْبيرَةِ الْإِمَامِ.

(**وَأَنْ لا يَقفَ بَيْنَ كَلِمَتَي التَّكْبير وَقفةً طَوِيلَةً وَلَا قَصِيرَةً**) الوقفة الطويلة - بأن زادت على سكتة التنفس والعي - مضرة مطلقا، وأما القصيرة فلا تضر إلا إذا قصد بها قطع التكبير.

(**وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ جَمِيعَ حُرُوفِهَا**) أي إن لم يكن هناك مانع من ضجيج ونحوه وإلا فيرفع صوته بحيث لو لم يكن ذلك المانع لسمع، وليس هذا الشرط مخصوصا بالتكبير، وإنما هو عام لكل ركن قولي.

(**ودُخولُ الوقتِ فِي المؤقَّت**) أي ولو نفلا مؤقتا أو ذا سبب، وقد ذكر الْبُجَيْرِمِيّ (ت: ١٢٢١هـ) في حاشيته على الخطيب (٤/ ١٨٥) أنه كان ينبغي إسقاط هذا الشرط؛ لأن شرط الصلاة دخول وقتها، فلا يختص بالتكبير.

(**وَإِيقَاعُهَا حَالَ الاسْتِقْبَالِ**) أي حيث اشتُرط استقبالُ القبلة.

(**وَأَنْ لَا يُخِلَّ بِحَرْفٍ مِنْ حُروفِهَا**) أي أن لا يترك حرفا من حروفها، ويستثنى من ذلك العامي فإنه يغتفر له إبدال همزة (أكبر) واوا.

(**وَتَأْخِيرُ تَكْبيرَة المأموم عَنْ تَكْبيرَةِ الْإِمَامِ**) أي تأخير جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام في حق المقتدي، فلو قارنه في جزء منها لم تعتد تكبيرته ولا تنعقد صلاته إذا نوى الاقتداء مع التكبير؛ لأنه نوى الاقتداء بغير مصل، ولقوله ﷺ: «**إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا**» أخرجه البخاري (٣٧٨)

ومسلم (٤١١) من حديث أنس.

وإن تقدم تكبيره على تكبير الإمام انعقدت صلاته صلاة منفرد، ثم إن اقتدى بعد ذلك صحت قدوته.

وبقي من شروطها عدم الصارف أي أن لا ينوي به غير الإحرام أو الإحرام والإعلام، فلو نوى بها الإحرام والانتقال من القيام إلى الركوع لم يصح.

وتقدم اشتراط اقترانها بالنية.



فصل

شُرُوطُ الْفَاتِحَةِ عَشَرَةٌ: التَّرْتِيبُ، وَالْمُوَالَاةُ، وَمُرَاعَاةُ حُروفِهَا . . . . . .

فصل في بيان شروط الفاتحة

(شُرُوطُ الْفَاتِحَةِ عَشَرَةٌ) أي الشروط التي تعتبر لصحة الفاتحة عشرة، وزِيد عليها شرطان آخران:

أحدهما: كونها بالعربية، فلا يترجم عنها عند العجز كما سبق؛ للإعجاز بلفظ القرآن.

والثاني: عدم صرف الفاتحة لغير الواجب، فلو صرفها لغيره بأن قصد ثواب قراءتها لوالديه وجب إعادتها وإلا بطلت صلاته إن لم يعدها وركع.

(التَّرْتِيبُ) أي بين آياتها بأن يأتي بها على نظمها المألوف؛ للإتباع.

فإن أتى ببعضها على غير محله لم يعتد به وبطلت صلاته إن غير المعنى أو أبطله وكان عامدا عالما، وإلا لم تبطل صلاته وأعاد قراءته؛ لقطع الموالاة بذلك.

(وَالْمُوَالَاةُ) أي بين كلماتها، بأن يصل بعضها ببعض من غير فصل بينها بفاصل ولو ذكرا إلا أن يتعلق بالصلاة كالتأمين لقراءة إمامه وفتحه عليه، فإنه لا يقطع الموالاة.

(وَمُرَاعَاةُ حُروفِهَا) أي بأن يأتي بها كلها ويخرج كل حرف من مخرجه، فإن أسقط منها حرفا ولو همزة قطع وجب إعادة الكلمة الناقصة وما بعدها قبل طول

وَمُرَاعَاةُ تَشْدِيدَاتِهَا ، وَأَنْ لَا يَسْكُتَ سَكْتَةً طَوِيلَةً وَلَا قَصِيرَةً يَقْصِدُ بِهَا قَطْعَ الْقِرَاءةِ، وَقِرَاءةُ كُلِّ آياتها ، وَمِنْهَا الْبَسْمَلَةُ . . . . . .

الفصل والركوع، وإلا بطلت صلاته.

(**وَمُرَاعَاةُ تَشْدِيدَاتِهَا**) بأن لا يخفف منها تشديدة وإلا لم تصح قراءته لتلك الكلمة؛ لتغيير نظمها، وتبطل الصلاة إذا تغير به المعنى وكان عالما عامدا.

(**وَأَنْ لَا يَسْكُتَ سَكْتَةً طَوِيلَةً وَلَا قَصِيرَةً يَقْصِدُ بِهَا قَطْعَ الْقِرَاءةِ**) أي أن لا يسكت سكوتا طويلا عمدا لغير عذر، وأن لا يسكت سكوتا قصيرا قصد به قطع القراءة؛ لأن ذلك يقطع الموالاة المعتبرة، وأما السكوت الطويل لنسيان فلا يضر.

وضابط اليسير: ما جرت به العادة لتنفس أو استراحة.

(**وَقِرَاءةُ كُلِّ آياتها وَمِنْهَا الْبَسْمَلَةُ**) لا خلاف بين الأصحاب في أنها من الفاتحة، وقد وردت في ذلك أحاديث مرفوعة لكنها ضعيفة، والعمدة في ذلك ما فعله الصحابة أنهم كتبوا البسملة في أول كل سورة سوى براءة، ولم يدخلوا في المصحف ما ليس من القرآن، وقد صرح غير واحد من الأصحاب أن هذا أقوى الأدلة في عدّ البسملة منها.

قال البيهقي في معرفة السنن (٢/ ٤١٦) «وأحسن ما يحتج به أصحابنا في أن: بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، وأنها في فواتح السور منها، سوى سورة براءة، ما روينا من جمع الصحابة ﷺ كتاب الله عز وجل في مصاحف، وأنهم كتبوا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، على رأس كل سورة

. . . . . .

سوى سورة براءة من غير استثناء، ولا تقييد، ولا إدخال شيء آخر فيها، وهم يقصدون بذلك نفي الخلاف عن القراءة، فكيف يتوهم عليهم أنهم كتبوا فيها: مائة وثلاث عشرة آية ليست من القرآن؟».

ويستحب الجهر بالبسملة؛ لكونها آية من الفاتحة، وجاء في الجهر بها أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ، وهي مختلف فيها بين أهل الحديث، والأقرب أنها ضعيفة كما نص عليه غير واحد من المحدثين، فقد قال العقيلي (ت: ٣٢٢هـ) في الضعفاء (١/ ٢٥٧): «لا يصح فِي الجهر بالبسملة حديث مسند».

وقال الزيلعي (ت: ٧٦٢هـ) في نصب الراية (١/ ٣٥٥) بعد تضعيفه لأحاديث الجهر: «فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمهما، أو عدم أحدهما، وكيف تكون صحيحة، وليست مخرجة في شيء من الصحيح، ولا المسانيد، ولا السنن، المشهورة؟! - إلى أن قال: - ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة، والسنن المعروفة، والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم، ومسائل الدين».

لكن صح الجهر بها عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير، فالجهر بها والإسرار جائزان، والذي عليه أكثر العلماء الإسرار بها وعدم الجهر؛ لصحة الأحاديث في عدم الجهر بها.

ورأي بعض العلماء أن الجهر بها صح عن النبي وأنه لم يكن من فعله الراتب، قال في زاد المعاد (١/ ٢٠٦): «وكان يقرأ الفاتحة، يجهر بـ«بسم الله الرحمن الرحيم» تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن

وَعَدَمُ اللَّحْنِ الْمُخِلِّ بِالْمَعْنَى، وَأَنْ تَكُونَ حَالَةَ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ، وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ الْقِرَاءَةَ، وَأَنْ لَا يَتَخَلَّلَهَا ذِكْرٌ أَجْنَبِيٌّ

يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا، حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة، وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما» وفي ثبوت ذلك عن النبي ﷺ نزاع كما سبق.

(وَعَدَمُ اللَّحْنِ الْمُخِلِّ بِالْمَعْنَى) اللحن المخل بالمعنى هو ما يغير المعنى كضم تاء «أنعمت» أو كسرها، وإبدال غين «غير» بقاف، أو يبطله بحيث لا يكون لها معنى كإبدال ذال «الذين» بزاي.

(وَأَنْ تَكُونَ حَالَةَ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ) أي أن تتم قراءتها حالة القيام في الفرض عند القدرة وإلا ففي بدل القيام.

(وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ الْقِرَاءَةَ) أي إن لم يكن هناك مانع وإلا فيرفع صوته بحيث لو لم يكن ذلك لسمع، وقد تقدم بيان أن هذا الشرط عام لكل ركن قولي.

(وَأَنْ لَا يَتَخَلَّلَهَا ذِكْرٌ أَجْنَبِيٌّ)؛ لأنه يقطع الموالاة المعتبرة، والذكر الأجنبي: ما ليس مندوبا لمصلحة الصلاة كالتسبيح للداخل والحمد للعاطس، بخلاف المندوب لمصلحتها كالفتح على الإمام والتأمين لقراءته، فإنه لا يقطع الموالاة.

فصل

تَشْدِيدَاتُ الْفَاتِحَةِ أَرْبَعَ عَشرَةَ: ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ﴾ فَوْقَ اللَّام، ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ ۝١﴾ فَوْقَ الرَّاءِ، ﴿ٱلرَّحِيمُ﴾ فَوْقَ الرَّاءِ، ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ فَوْقَ لَام الْجَلَالَةِ، ﴿رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ فَوْقَ الْبَاءِ، ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ﴾ فَوْقَ الرَّاءِ، ﴿مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝٤﴾ فَوْقَ الدَّالِ، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ فَوْقَ الياء، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فَوْقَ الياء، ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝٦﴾ فَوْقَ الصَّادِ، ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ﴾ فَوْقَ اللَّام، ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ فَوْقَ الضَّادِ وَاللَّام.

فصل في بيان تشديدات الفاتحة

(تَشْدِيدَاتُ الْفَاتِحَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ: تشديدة ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ﴾ [الفَاتِحَة: ١] ظاهرة فَوْقَ اللَّام، وتشديدة ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ ۝١﴾ [الرَّحمٰن: ١] ظاهرة وكائنة فَوْقَ الرَّاءِ، ﴿ٱلرَّحِيمُ ۝٢٢﴾ [الحَشر: ٢٢] فَوْقَ الرَّاءِ، ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الفَاتِحَة: ٢] فَوْقَ لَام الْجَلَالَةِ، ﴿رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٨٠﴾ [الواقِعَة: ٨٠] فَوْقَ الْبَاءِ، ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ﴾ [الحَشر: ٢٢] فَوْقَ الرَّاءِ، ﴿مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝٤﴾ [الفَاتِحَة: ٤] فَوْقَ الدَّالِ، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفَاتِحَة: ٥] فَوْقَ الياء، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥﴾ [الفَاتِحَة: ٥] فَوْقَ الياء، ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝٦﴾ [الفَاتِحَة: ٦] فَوْقَ الصَّادِ، ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ﴾ [الفَاتِحَة: ٧] فَوْقَ اللَّام، ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۝٧﴾ [الفَاتِحَة: ٧] فَوْقَ الضَّادِ وَاللَّام).

ذكر المصنف هنا عدد تشديدات الفاتحة وعيّن محالّها؛ لئلا يظن المشدد مخففا، ولا تقع التشديدة في غير محلها.

فصل

يُسَنُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ . . . . . .

فصل في بيان مواضع رفع اليدين

(يُسَنُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ) ورد في رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة، حكى العراقي (ت: ٨٠٦هـ) في تقريب الأسانيد - بشرحه طرح التثريب - (٢/ ٢٥٤): «أنه قد روي رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة، منهم العشرة».

وقد تلمّس العلماء الحكمة في رفع اليدين في الصلاة، واختلفوا في ذلك على أقوال، قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٩٦): «وفي أكثرها نظر».

قال الشافعي في الأم (٧/ ٢١١): «معناه التعظيم لله واتباع سنة رسول الله ﷺ».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٢١٢): «رفع اليدين معناه عند أهل العلم تعظيم الله تعالى، ولعباده له، وابتهال إليه، واستسلام وخضوع في حالة الوقوف بين يديه تعالى، واتباع لسنة نبيه».

وجاء في التمهيد (٧/ ٨٣) أن ابن عمر رضي الله عنهما «**كان يقول: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة: التكبير، ورفع الأيدي فيها**».

(عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ) ولو متنفلا أو مضطجعا؛ للأحاديث الصحيحة الواردة فيه، منها ما روي عن ابن عمر قال: «**رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ**

وَعِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الاعْتِدَال، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.

السَّجْدَتَيْن»، رواه البخاري (٧٣٥) ومسلم (٣٩٠).

ولا خلاف في مشروعية رفعهما عند تكبيرة الإحرام، بل قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٩٥): «أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما سواها»، وفي حكاية الإجماع على استحبابه نظر؛ فقد ذهب داود وغيره إلى وجوبه.

وتحصل السنة بأي رفع كان، لكن الأكمل أن يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، وينتهي مع انتهائه.

وصفة الرفع كما في أكثر الأحاديث أن يرفع يديه حذو منكبيه، وفي بعضها أنه يرفعهما حذو أذنيه، ويستقبل بكفيه القبلة.

(**وَعِنْدَ الرُّكُوعِ**) أي عند الهوي للركوع؛ لما مر في حديث ابن عمر، ويبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، وينهيه بمحاذاة كفيه المنكبين، ويمد التكبير إلى أن يستقر في الركوع؛ لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر.

(**وَعِنْدَ الاعْتِدَال**) أي عند الرفع من الركوع؛ لما مر في حديث ابن عمر، ويرفع يديه مع ابتداء رفع رأسه، فإذا استوى قائما أرسلهما.

(**وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ**) جاء في ذلك أحاديث صحيحة عن النبي ﷺ، منها حديث ابن عمر الذي تقدم، وحديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله «**كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ**» أخرجه أبو داود (٧٣٠) والترمذي (٣٠٤) وصححه.

ويبتدئ رفع اليدين بعد وصوله إلى حد أقل الركوع.

ومن صلى قاعدا أو مضطجعا فإنه يرفع يديه عند الانتقال من التشهد الأول، والتعبير بالقيام ليس بقيد، بل خرج على الغالب.

ولا يسن رفع اليدين في غير هذه المواطن الأربعة، والأحاديث الواردة في الرفع في غير تلك المواطن معلولة.



فصل

شُرُوطُ السُّجُودِ سَبْعَةٌ: أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَأَنْ تَكُونَ جَبْهَتُهُ مَكْشُوفَةً . .

فصل في بيان شروط السجود

(**شُرُوطُ السُّجُودِ سَبْعَةٌ**) أي لا بد لصحة السجود من هذه الشروط السبعة، فإن اختل منها واحد لم يصح السجود.

(**أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ**)؛ لما رواه ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «**أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ، وَلَا الشَّعْرَ**»، أخرجه البخاري (٨١٢) ومسلم (٤٩٠) [لانكفت: أي لا نضمها ولا نجمعها].

قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (١/ ٢٣٩): «يسمى كل واحد عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام، ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها».

الجبهة طولا: ما بين الصدغين، وعرضا: ما بين منابت شعر الرأس والحاجبين.

ويكفي وضع جزء من كل واحد من الأعضاء المذكورة؛ لحصول اسم السجود بذلك.

(**وَأَنْ تَكُونَ جَبْهَتُهُ مَكْشُوفَةً**) إلا لعذر، بأن لم يحل بينه وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه، فإن سجد على حائل لم يصح؛ لما روي عن

. . . . . .

خباب بن الأرت ﷺ قال: «**شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا**»، أخرجه مسلم (٦١٩) أي أنهم شكوا إليه تأذيهم بالرمضاء (أي الأرض الشديدة الحرارة) في جباههم حالة السجود واستأذنوه أن يسجدوا على ثيابهم فلم يأذن لهم، فالحديث بهذا التفسير دليل على وجوب كون الجبهة مكشوفة حالة السجود.

والتفسير الذي عليه جمهور العلماء كما قال ابن رجب في فتح الباري (٢/ ٢٧١): «أنهم شكوا إلى رسول الله الصلاة في شدة الحر، وطلبوا منه الإبراد بها، فلم يجبهم»، وقد رجح ابن حجر في الفتح (٢/ ١٦) هذا التفسير واعتمده، وعليه فلا دلالة في الحديث على وجوب ذلك.

وفي قول أنّه لا تجب مباشرة الْمُصَلَّى بالجبهة، وجواز السجود على كَوْر العمامة وجانب الطاقية وطرف الشماغ ونحوها، وهو الراجح من جهة الدليل.

(**والواجب عندنا**: هو السجود على الجبهة، دون الأنف) ويستحب عندنا أن يسجد على أنفه مع جبهته؛ للأحاديث الكثيرة الصحيحة في ذلك، كحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «**أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا أَكْفِتَ الشَّعْرَ، وَلَا الثِّيَابَ، الْجَبْهَةِ، وَالأَنْفِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ**»، وقد مر تخريجه.

والذي تدل عليه الأحاديث أنه واجب للأمر به، وحكي قولا للشافعي، قال النووي في المجموع (٣/ ٤٢٤): «وهذا غريب في المذهب، وإن كان قويا في الدليل»، وقال عميرة (ت: ٩٥٧هـ) في حاشيته على شرح المحلي (١/ ١٨٣): «وجوب وضع الأنف قوي من جهة الدليل».

وَالتَّحَامُلُ بِرَأْسِهِ، وَعَدَمُ الْهُوِيِّ لِغَيرِهِ، وَأَنْ لَّا يَسْجُدَ عَلَى شَيْءٍ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ،

ولا يجزئ الاقتصار على الأنف دون الجبهة، فقد نقل ابن المنذر كما في الفتح (٢/ ٢٩٦) إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف فقط.

ومن عجز عن الركوع والسجود يومئ لهما ما أمكنه، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

(وَالتَّحَامُلُ بِرَأْسِهِ) أي الاعتماد برأسه على موضع سجوده بحيث لو كان تحته قطن أو نحوه لانكبس وظهر أثره؛ لقوله ﷺ: «وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ، وَلَا تَنْقُرْ نَقْرًا» أخرجه ابن حبان (٥/ ٢٠٥، ١٨٨٧) من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف جدًا؛ مسلسل بالضعفاء: يحيى الأرحبي، وعبيدة بن الأسود وسنان بن الحارث، ولهذا ضعفه النووي في المجموع (٣/ ٤٢٢).

وقد استضعف إمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ١٦٦) وجوب التحامل ورأي أنه يكفي الإمساس وإرخاء الرأس كيف فرض محل السجود؛ لأن الغرض من السجود إبداء هيئة التواضع، وأن هذا أليق بالتواضع من تصنّع التحامل على موضع السجود، قال النووي في المجموع (٣/ ٤٢٣) بعدما ساق كلام الإمام: «والمذهب الأول، وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني وصاحب التتمة والتهذيب»، و كلام الإمام قوي.

(وَعَدَمُ الْهُوِيِّ لِغَيرِهِ) بأن يقصد بالهوي السجود أو يطلق، فلو سقط من الاعتدال على وجهه قهرًا وجب العود إلى الاعتدال ليهوي منه.

(وَأَنْ لَّا يَسْجُدَ عَلَى شَيْءٍ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ) أي أن لا يسجد على شيء محمول له أو متصل به يتحرك بحركته في قيامه أو قعوده، فإن سجد على ذلك كطرف

وَارْتِفَاعُ أَسَافِلِهِ عَلَى أَعَالِيهِ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ.

عمامته أو كمه أو كفه لم يصح؛ للأمر بتمكين الجبهة، ولا يتحقق إلا بوضعها على شيء مستقر.

قال الشافعي في الأم (١/ ١٣٧): «وإن سجد على ظهر كفيه لم يجزه؛ لأن السجود على بطونها، وكذلك إن سجد على حروفها».

ومحل عدم صحة السجود عليه إذا كان لغير عذر بخلاف ما إذا كان لعذر كمن على وجهه عصابة وسجد عليها فإنه لا يضر.

وأما السجود على منفصل عنه ولو حكما كسرير يتحرك بحركته أو منديل بيده فإنه يصح.

وقد مر الكلام في حكم السجود على حائل متصل به عند الكلام على اشتراط كون الجبهة مكشوفة.

(**وَارْتِفَاعُ أَسَافِلِهِ عَلَى أَعَالِيهِ**) أي يقينا، والمراد بأسافله: عجيزته وما حولها، وبأعاليه: رأسه ومنكباه ويداه؛ لما روي عن أبي إسحاق السبيعي قال: وصف لنا البراء بن عازب السجود فوضع يَدَيه واعتَمَدَ على رُكبَتَيه ورفع عَجيزتَه، وقال: هكذا كان رسولُ الله يَفْعَلُ» أخرجه أبو داود (٨٩٦) والنسائي (١١١٦)، وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وهو ضعيف.

فإن ارتفعت أعاليه أو استويا لم يصح؛ لعدم اسم السجود، ويستثنى من ذلك إذا كان معذورا كحبلى شق عليها ذلك فيصلي بحسب حاله.

(**وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ**) أي في السجود، وقد مر أن الطمأنينة من أركان الصلاة.



خاتمة

أَعْضَاءُ السُّجُودِ سَبْعَةٌ: الْجَبْهَةُ، وَبُطونُ الْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَانِ، وَبُطونُ الْأَصَابِعِ وَالرِّجْلَيْنِ.

خاتمة: في بيان أعضاء السجود

(أَعْضَاءُ السُّجُودِ سَبْعَةٌ: الْجَبْهَةُ) وهي ما بين الحاجبين إلى الناصية، فلا يكفي وضع الجبين وحده، وهو جانب الجبهة من الجهتين، ومثله وضع الأنف وحده.

(وَبُطونُ الْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَانِ، وَبُطونُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ) ورد الأمر بالسجود على هذه الأعضاء السبعة في حديث ابن عباس في الصحيحين وقد تقدم الكلام فيه.



فصل

تَشْدِيدَاتُ التَّشَهُّدِ إِحْدَى وَعِشْرُونَ: خَمْسٌ فِي أَكْمَلِهِ، وَسِتَّةَ عَشَرَ فِي أَقَلِّهِ.

[التَّحِيَّاتُ] عَلَى التَّاءِ والياء، [الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ] عَلَى الصَّادِ، [الطَّيِّبَاتُ] عَلَى الطَّاءِ والياء، [لله] عَلَى لامِ الْجَلَالَةِ، [السَّلَامُ] عَلَى السِّينِ، [عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ] عَلَى الياء وَالنُّونِ والياء، [وَرَحمَةُ الله] عَلَى لَامِ الجلالة، [وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ] عَلَى السِّينِ، [عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ] عَلَى لَامِ الجلالة، [الصَّالِحِينَ] عَلَى الصَّادِ، [أَشْهَدُ أَن لَاإِلَه] عَلَى لَامِ ألفٍ، [إِلَّا اَللهُ] عَلَى لَامِ ألفٍ وَلَامِ الْجَلَالَةِ، [وأشهَدُ أنّ] عَلَى النُّونِ، [مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ] عَلَى مِيمِ "مُحَمَّدًا" وَعَلَى الرَّاءِ وَعَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ.

فصل في بيان تشديدات التشهد

(تَشْدِيدَاتُ التَّشَهُّدِ إِحْدَى وَعِشْرُونَ: خَمْسٌ فِي أَكْمَلِهِ، وَسِتَّةَ عَشَرَ فِي أَقَلِّهِ)

هذا الفصل معقود لبيان عدد تشديدات التشهد ومواضعها، وعددها إحدى وعشرون، منها ستة عشر معتبرة في أقله، وخمسة زائدة في أكمله، يسجد بتركها في الثاني بخلاف الأول، وهي التي في «الصلوات» و«الطيبات» و «السلام» وقد تقدم ذكر أكمل التشهد.

أقل التشهد هو اللفظ الذي لا يجزئ التشهد إن أخل به في الجلوس الأخير، ويسن في الجلوس الأول، ويجبر بسجود السهو عند تركه فيه.

وقد ذكر المصنف الحروف التي تظهر عليها التشديدات بقوله:

(تشديدة [التَّحِيَّاتُ] كائنة عَلَى التَّاءِ والياء، وتشديدة [الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ]

. . . . . .

كائنة عَلَى الصَّادِ، [الطَّيِّبَاتُ] عَلَى الطَّاءِ والياء، [لله] عَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ، [السَّلَامُ] عَلَى السِّينِ، [عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ] عَلَى الياء وَالنُّونِ والياء، [وَرَحمَةُ الله] عَلَى لَامِ الجلالة، [وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ] عَلَى السِّينِ، [عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ]عَلَى لَامِ الجلالة، [الصَّالِحِينَ] عَلَى الصَّادِ، [أَشْهَدُ أَن لَا إِلَه] عَلَى لامِ ألفٍ، [إِلَّا اللهُ] عَلَى لَامِ ألفٍ وَلَامِ الْجَلَالَةِ، وتشديدة [وأشهَدُ أنّ] كائنة عَلَى النُّونِ، [مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ] عَلَى مِيمِ "مُحَمَّدًا" وَعَلَى الرَّاءِ وَعَلَى لَامِ الْجَلالَةِ).



فصل

[تَشْدِيدَاتُ أَقَلِّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ أَرْبَعٌ : [اللَّهُمَّ] عَلَى اللّامِ وَالْمِيمِ، [صَلِّ] عَلَى اللَّامِ، [عَلَى مُحَمَّدٍ] عَلَى الْمِيمِ.

فصل

أَقَلُّ السَّلامِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، [تَشْدِيْدُ السَّلَامِ] عَلى السِّينِ.

فصل في بيان تشديدات أقل الصلاة على النبي ﷺ

([تَشْدِيدَاتُ أَقَلِّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ أَرْبَعٌ : [اللَّهُمَّ] عَلَى اللَّامِ وَالْمِيمِ، [صَلِّ] عَلَى اللَّامِ، [عَلَى مُحَمَّدٍ] عَلَى الْمِيمِ).

قد تقدم بيان معنى الصلاة عليه في أول الكتاب، وذكر أقل الصلاة عليه، وأكملها في فصل أركان الصلاة.

فصل في بيان أقل السلام وذكر تشديداته

(أقل السلام: السلام عليكم، [تشديد السلام] على السين)؛ لأن الثابت عنه أنه كان يقول: «السلام عليكم» بتعريف السلام بـ«الالف واللام» ولم ينقل عنه أنه نكّرها ولو مرة.

فصل

أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ خَمْسٌ: . . . . . .

فصل في بيان أوقات الصلاة المفروضة

(**أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ خَمْسٌ**) الوقت **لغة**: مطلق الزمن، **واصطلاحا**: جزء من الزمن محدود الطرفين.

والصلوات المفروضات في اليوم والليلة لها أوقات بدخولها تجب الصلاة، وبخروجها تفوت؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النِّسَاء: ١٠٣].

(كان): هنا للاستمرار.

كتابا: فرضا، موقوتا: محدود الأوقات.

وقال تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا ٧٨﴾ [الإسرَاء: ٧٨] [لدلوك الشمس: اللام بمعنى بعد أو للتعليل، أي بعد زوال الشمس عن وسط السماء، إلى غسق الليل: أي إلى ظلمة الليل، وقرآن الفجر: أي صلاة الفجر].

وقد بيّن جبريل هذه الأوقات وعيّنها لرسول الله كما في حديث أبي مسعود عند البخاري وغيره.

ولهذه الأوقات علامات فلكية وضعها الشارع دليلا عليها، وهي كما بينه المصنف بقوله:

أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ، وآخره مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ غَيْرَ ظِلِّ الاستواء،

(**أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ**) أي أول وقت الظهر هو وقت ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب باعتبار ما يظهر لنا لا الواقع.

ودليل ذلك الأحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «**وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ**»، أخرجه مسلم (٦١٢).

وقد انعقد الإجماع على دخول وقت الظهر بزوال الشمس كما نقله جماعة من العلماء كابن المنذر في الإشراف (١/ ٣٩٤) وابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٢٤).

(**وآخره مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ غَيْرَ ظِلِّ الاستواء**) أي وآخر وقته مصير ظل كل شيء مثله دون حسبان الظل الموجود عند الزوال.

وفي المجموع (٣/ ٢٤): «أن للظهر ثلاثة أوقات عند الأكثرين: وقت فضيلة، أي تحصل بأداء الصلاة فيه فضيلة زائدة بالنسبة لما بعده، وهو أوله».

ووقت اختيار، أي يختار عدم تأخير الصلاة عنه، وهو إلى آخره بحيث يبقى من الوقت ما يسعها.

ووقت عذر، أي أن سببه العذر، وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير.

وزاد غيرهم ثلاثة أخرى، وهي: وقت الجواز أي يجوز إتيان الصلاة فيه بلا

وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَزَادَ قَلِيلاً . . . . . .

كراهة، وهو يشرك في الوقت مع الاختيار، وكان الأولى الاكتفاء بأحدهما وعدم اعتبارهما وقتين مستقلين؛ حيث إنهما متحدان ابتداء وانتهاء.

ووقت حرمة، أي يحرم تأخيرها إليه، وهو آخر الوقت بحيث لا يبقى من الوقت ما يسعها.

ووقت ضرورة، وهو آخر الوقت إذا زالت منه الموانع والباقي منه قدر تكبيرة فأكثر.

(**وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَزَادَ قَلِيلًا**) أي أن أوله عقب مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء، ويعرف المصير المذكور بأن زاد قليلا.

ولها سبعة أوقات: وقت فضيلة، وهو أوله، ووقت اختيار، أي يختار أن لا تؤخر عنه، وهو إلى مصير ظل الشيء مثليه سوى ظل الاستواء.

قال الشافعي (١/ ٩٢): «ومن أخر وقت العصر حتى جاوز ظل كل شيء مثليه فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز عليه أن يقال: فاته وقت العصر مطلقا؛ لأن النبي ﷺ قال: «**مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ**». والحديث عند البخاري (٥٧٩) ومسلم (٦٠٨) عن أبي هريرة.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٢٦): «وقد أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة؛ فقد صلاها في وقتها المختار».

وآخرُهُ غُرُوبُ الشَّمْسِ، . . . . . .

ووقت جوازبلا كراهة، وهو إلى اصفرار الشمس؛ لقوله ﷺ: «**وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ**».

ووقت كراهة، أي يكره تأخيرها إليه لغير عذر، وهو إذا بقي من وقتها ما يسعها؛ لما روى أنس بن مالك أن النبي قال: «**تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا**»، أخرجه مسلم (٦٢٢).

ووقت حرمة، أي يحرم تأخيرها إليه، وهو إذا بقي من وقتها ما لا يسع جميعها، وإذا أدرك من الوقت ركعة صارت أداء، كما في حديث أبي هريرة المتقدم، أن رسول الله قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».

ووقت عذر، وهو وقت الظهر لمن يجمع جمع تقديم.

ووقت ضرورة، وهو آخر الوقت إذا زالت منه الموانع والباقي منه قدر تكبيرة فأكثر.

الموانع: كالصبا والحيض والنفاس.

ولو خلا من الموانع وقد بقي منه قدر التكبير فأكثر وجب العصر ومعه الظهر، وكذا يقال في العشاء مع المغرب.

(**وآخرُهُ غُرُوبُ الشَّمْسِ**)؛ لحديث أبي هريرة السابق في إدراك العصر بإدراك الركعة.

وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غُرُوبُ الشَّمْسِ، وآخرُهُ غُرُوبُ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ، وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ غُرُوبُ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ، وآخرُهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ.

(**وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غُرُوبُ الشَّمْسِ**) ثبت ذلك عن النبي ﷺ، ففي البخاري (٥٦٠) ومسلم (٦٤٦) عن جابر بن عبد الله «**كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ**» معنى وجبت الشمس: غابت.

ودخول وقته بغروب الشمس محل إجماع بين العلماء كما ذكره ابن المنذر في الإشراف (١/ ٣٩٨).

(**وآخرُهُ غُرُوبُ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ**)؛ لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك، منها حديث عبد الله بن عمرو السابق، وفيه قوله ﷺ: «**وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ**» أي الشفق الأحمر. ذكر النووي أن لها ثلاثة أوقات:

وقت فضيلة واختيار، وهو أول الوقت.

ووقت جواز، وهو ما لم يغب الشفق الأحمر.

ووقت عذر، وهو وقت العشاء لمن يجمع جمع تأخير.

وعدّها بعضهم خمسة كالرملي في النهاية (١/ ٣٦٩) والشربيني في المغني (١/ ٣٠٢)، وهي الثلاثة المذكورة:

ووقت ضرورة، وهو آخر الوقت إذا زالت منه الموانع والباقي منه قدر تكبيرة فأكثر.

ووقت حرمة، وهو إلى ما لا يسعها جميعها.

(**وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ غُرُوبُ الشَّفَقِ الأَحْمَرِ، وآخرُهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ**) قيّد بالأحمر؛ لأن الأصفر والأبيض لا يشترط غيبوبتهما في دخوله؛ لحديث بريدة

بْنِ الْحُصَيْبِ عند مسلم (٦١٣) أن النبي ﷺ «**أَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ**» وقرر أئمة اللغة أن الشفق هو الحمرة.

ولها خمسة أوقات كما في نهاية المحتاج (١/ ٣٧١)، وعدّها في المجموع (٣/ ٤٠) أربعة، وهي الأوقات المذكورة إلا وقت الحرمة.

وقت فضيلة، وهو أول الوقت، وهذه المسألة من المسائل التي يعمل فيها بالقول القديم، وأما الجديد فهو على أن تأخيرها هو الأفضل.

ووقت اختيار، وهو إلى ثلث الليل الأول؛ لحديث بريدة السابق وغيره.

ووقت جواز بلا كراهة، وهو إلى الفجر الكاذب.

ووقت كراهة، وهو إذا بقي منه ما يسعها.

ووقت عذر، وهو وقت المغرب لمن يجمع تقديما.

ووقت حرمة، وهو إذا لم يبق منه ما يسعها.

حكم من لا يغيب شفقهم

ولو لم يغب الشفق الأحمر في بلد فإن أهله يعتبرون بشفق أقرب البلاد إليهم، فيدخل وقت العشاء في حقهم بمغيب شفق أقرب البلاد إليهم.

قال الروياني (ت: ٥٠٢ هـ) في بحر المذهب (١/ ٣٨٥): «قال بعض أصحابنا [الظاهر أنه يقصد المتولي (ت ٤٧٨هـ)] في بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم، فلا يغيب الشفق عندهم، فأول وقت العشاء في حقهم أن يمضي من

الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم».

ويشترط في الاعتبار بأقرب البلاد إليهم أن لا يلزم منه خروج وقت العشاء وطلوع الفجر عندهم، فإذا لزم منه ذلك اعتبر بعد غروب الشمس زمن يغيب فيه أقرب البلاد إليهم.

قال الشربيني في المغني (١/ ٣٠٢): «من لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم كعادم القوت المجزئ في الفطرة ببلده أي فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة لا أنهم يصبرون بقدر ما يمضي من ليلهم؛ لأنه ربما استغرق ليلهم نبه على ذلك في الخادم».

ولو كان بقربهم بلدان يتفقان في القرب ويختلفان في غيبوبة الشفق فهم يعتبرون بالمتأخر منهما في الغيبوبة، قال الشبراملّسي (١٠٨٧هـ) في حاشيته على النهاية (١/ ٣٧٠): «لو استوى في القرب إليهم بلدان ثم كان يغيب الشفق في إحداهما قبل الأخرى هل يعتبر الأول أو الثاني؟ فيه نظر، والأقرب الثاني؛ لئلا يؤدي إلى فعل العشاء قبل دخول وقتها على احتمال».

حكم من لا شفق لهم

ومن لا شفق لهم فحكمهم حكم من لا يغيب شفقهم.

وأما من تتأخر غيبوبة شفقهم فإن العشاء يدخل في حقهم بغيبوبته وإن تأخرت كثيرا، نص على ذلك ابن قاسم العبّادي (ت: ٩٩٢ هـ) حيث قال في حاشيته على

وَأَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ، وآخرُهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ، . . . . . .

الغرر البهية (١/ ٢٤٧): «الذين يغيب الشفق عندهم فوقت العشاء لهم غيبوبته عندهم، وإن تأخرت عن غيبوبته عند غيرهم تأخيرا كثيرا كما هو مقتضى الكلام».

والأصل في ذلك حديث الدجال الذي فيه أن أيامه بعضها كسنة وكشهر وكجمعة ولما سأل النبي عن الصوم والصلاة فيها قال: «**اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ**» أي قدروا الأوقات للصلاة، أخرجه مسلم (٢٩٣٧) من حديث النواس بن سمعان.

(**وَأَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ، وآخرُهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ**) أي يدخل وقته بطلوع الفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بنواحي السماء، ويخرج وقته بطلوع الشمس؛ لما مرّ من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ، قال: «**وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ**».

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «**مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ**»، أخرجه البخاري (٦٠٨) ومسلم (٥٧٩).

وأجمع أهل العلم على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر الصادق كما في الإشراف (١/ ٤٠١) لابن المنذر.

❁ **ولها ستة أوقات**:

وقت فضيلة، وهو أول الوقت.

ووقت اختيار، وهو إلى الإسفار.

ووقت جواز بلا كراهة، وهو إلى ظهور الحمرة التي قبل طلوع الشمس.

الأَشفاقُ ثَلَاثَةٌ: أَحْمَرُ، وَأَصْفَرُ، وَأَبْيَضُ. الْأَحْمَرُ مَغْرِبٌ، وَالْأَصْفَرُ وَالْأَبْيَضُ عِشَاءٌ، وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُ صَلَاة الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَصْفَرُ وَالْأَبْيَضُ.

ووقت كراهة، وهو لغير المعذور من ظهور الحمرة إلى طلوع الشمس.

وقرر الرافعي في فتح العزيز (٣/ ٣٤): «أن لها هذه الأوقات الأربعة المذكورة»، وزاد بعضهم وقت حرمة، وهو إلى ما لا يسعها، ووقت ضرورة وهو إلى ما يسع تكبيرة التحرم مع زوال الموانع.

(**الأَشفاقُ ثَلَاثَةٌ: أَحْمَرُ وَأَصْفَرُ وَأَبْيَضُ**) الشفق عند أهل اللغة: الحمرة، وروي عن ابن عمر أنه قال: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ» أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٣٩) والبيهقي في الكبير (١/ ٣٧٣) بإسناد صحيح، فالأحمر صفة مؤكدة، وإطلاق الشفق على غير الأحمر من باب المجاز لا الحقيقة.

(**الأَحْمَرُ مَغْرِبٌ**) أي وجود الأحمر يدل على وجود وقت المغرب.

(**وَالأَصْفَرُ وَالأَبْيَضُ عِشَاءٌ**) أي وجودهما يدل على دخول وقت العشاء.

(**وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُ صَلَاة الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ الأَصْفَرُ وَالأَبْيَضُ**) أي يندب تأخيرها حتى يزول الأصفر والأبيض خروجا من خلاف من أوجبه.

فصل

تَحْرُمُ الصَّلَاةُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ وَلَا مُقَارِنٌ فِي خَمْسَة أَوقَاتٍ: . . . . . .

فصل في بيان الأوقات التي تحرم فيها الصلاة

(تَحْرُمُ الصَّلَاةُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ وَلَا مُقَارِنٌ فِي خَمْسَة أَوقَاتٍ) قسم الصلاة هنا إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما له سبب متقدم عليها، كالفائتة فرضا كانت أو نفلا وصلاة الجنازة وصلاة الطواف.

الثاني: ما له سبب مقارن لها وموجود حال الدخول فيها كالاستسقاء والكسوف فإن سببهما - وهو القحط وذهاب ضوء الشمس لحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض - موجود عند الصلاة ومقارن لها دواما.

الثالث: ما لا سبب له متقدم ولا مقارن بأن كان لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة أو لا سبب له كالنفل المطلق.

فالأولان جائزان في الأوقات المكروهة، وأما الثالث فمكروه كراهة تحريم ولا تنعقد؛ لورود النهي عن الصلاة في تلك الأوقات في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وسيأتي بعضها قريبا.

❁ **وهل العبرة في كون السبب متقدما أو غيره بالصلاة أو الأوقات؟**

المعتمد الأول، وعليه جرى النووي في المجموع (٤/ ١٧٠) أنّه إذا وجد السبب قبل فعلها فهو متقدم وإلا فهو متأخر، وعلى القول الثاني تقدمه،

عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَدرَ رُمْحٍ، وَعِنْدَ الاستواء فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَتَّى تَزُولَ . . . . . .

ومقارنته بحسب وقوعه في الوقت أو قبله.

وهذه الأوقات الخمسة منها ثلاثة يتعلق النهي عن الصلاة فيها بالزمن من غير نظر إلى فعل الصلاة، وهي التي ذكرها أولا، واثنان بفعل الصلاة أي تكون منهية بعد فعل الصلاة لا قبلها، وهما الأخيران أي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فمن صلى الصبح تحرم عليه تلك الصلاة، ومن لم يصلها لم تحرم عليه، فيجوز له التنفل حتى يصلي الصبح.

ومحل حرمة تلك الصلاة في غير حرم مكة أما فيه فلا حرمة؛ لقوله ﷺ «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» أخرجه أبو داود (١٨٨٤) والترمذي (٨٦٨) عن جبير بن مطعم، وقال: حديث حسن صحيح.

❁ والأوقات التي نهيت الصلاة فيها على ما ذكرنا هي:

(عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَدرَ رُمْحٍ) أي عند ابتداء طلوعها حتى ترتفع قدر رمح بحسب رؤية العين، ويقدر بحوالي ربع ساعة.

(وَعِنْدَ الاستواء فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَتَّى تَزُولَ) أي عند بلوغ الشمس وسط السماء حتى تميل إلى جهة الغرب، وهو وقت قصير جدا.

ويستثنى من ذلك يوم الجمعة، جاء في جوازها عند الاستواء يوم الجمعة عدة أحاديث كلها ضعيفة، وقد صرح بضعفها طائفة من أهل الحديث، منهم

وَعِنْدَ الْاصْفِرَارِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . . . . . .

البيهقي فإنه ضعفها ثم احتج لهذه المسألة بعمومات الأحاديث الصحيحة في الترغيب في التنفل يوم الجمعة إلى خروج الإمام، فقال في الكبير (٢/ ٤٦٤): «والاعتماد على أن النبي ﷺ استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء».

ويؤيد كلامه أن الصحابة كانوا يتنفلون حتى يخرج الإمام، فقد روى مالك في الموطأ (٢٧٦) عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي، أنه أخبره «أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ، حتى إذا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سكتنا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ» وإسناده صحيح.

(وَعِنْدَ الاصْفِرَارِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ) أي عند اصفرار الشمس حتى تغرب، ولا فرق بين من صلى العصر وغيره.

جمع هذه الأوقات الثلاثة السابقة حديث عقبة بن عامر الجهني، فعن عُلَيٍّ بن رَباح قال: «**سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ**» أخرجه مسلم (٨٣١). قائم الظهيرة: أي نصف النهار، وحين تضيف للغروب أي حين تميل إليه.

وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.

وسبب النهي عن الصلاة في هذه الأوقات كما في حديث عمرو بن عبسة السلمي عند مسلم (٨٣٢) أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وأن النار تسجر عند الاستواء.

(**وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ**) أي بعد أن يصلي الشخص الصبح حت تطلع الشمس وترتفع، فهي قبل فعله للصبح جائزة حيث إن النهي متعلق بفعلها.

وقد جاء عن ابن عباس ﷺ، قَالَ: «**سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ**» أخرجه البخاري (٥٨١) ومسلم (٨٢٦).

(**وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ**) أي بعد فعل صلاة العصر حتى تغرب الشمس.



فصل

سَكَتَاتُ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ: . . . . . .

فصل في بيان السكتات في الصلاة

(سَكَتَاتُ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ) أي السكتات التي تستحب في الصلاة ستة، والغرض منها الفصل بين ما يأتي بفاصل.

والمشهور أن السكتات المستحبة في الصلاة أربعة، **الأولى**: بعد تكبيرة الإحرام يأتي فيها بالاستفتاح، **الثانية**: بين «ولا الضالين» و«آمين»، **الثالثة**: بين «آمين» و«السورة»، **الرابعة**: قبل تكبيرة الركوع، وجعلها الزركشي (ت: ٧٩٤هـ) في خادم الرافعي والروضة (ص١١٦ت: حمد الربيش) خمسة بإسقاط السكتة الأولى وزيادة سكتتين: سكتة بين تكبيرة الإحرام والافتتاح، وسكتة بين الافتتاح والقراءة.

وجعل ابن حجر الهيتمي كما في التحفة (٢/ ٥٧) بين الافتتاح والقراءة سكتتين: سكتة بين دعاء الافتتاح والتعوذ، وسكتة بين التعوذ والقراءة، فصار ما زاده الزركشي سكتة واحدة أي بين التحرم والافتتاح، وابن حجر سكتتين، وصارت بذلك السكتات ستة.

وهي سكتات يسيرة بقدر «سبحان الله» إلا التي بين (آمين) و (السورة) فإنه يستحب للإمام تطويلها في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة.

والوارد في الأحاديث سكتتان فقط كما ذكره غير واحد من العلماء كابن حجر في نتائج الأفكار (٢/ ١٣)، وهما سكتة بين التكبيرة والقراءة، يقرأ فيها

بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَدُعَاءِ الافْتِتَاحِ . . . . . .

دعاء الاستفتاح، وسكتة بعد القراءة.

والأصل في ذلك حديث أبي هريرة أنه ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ أَقُولُ: **اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ**»، أخرجه البخاري (٧٤٤) ومسلم (٥٩٨).

وحديث الحسن عن سمرة: أنه حفظ عن رسول الله ﷺ سَكتتين: في الصلاة: سَكْتةً إذا كبّرَ الإمامُ حتى يقرأَ، وسَكْتةً إذا فَرَغَ من فاتحةِ الكِتابِ وسورةٍ عند الركوع، قال: فأنكرَ ذلك عليه عِمرانُ بن حُصَين، قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أُبيّ فصدقَ سَمُرةَ" أخرجه أحمد (٢٠٢٤٥) وأبو داود (٧٧٧) وهو حديث صحيح، ولا يعل بعدم سماع الحسن من سمرة؛ لتصريحه بسماعه في حديث العقيقة، وثبوت رواياته الأخرى بالوجادة.

وأول هذه السكتات (**بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَدُعَاءِ الافْتِتَاحِ**)؛ لتفصل السكتة بين تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح.

ويستحب استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام بدعاء من أدعية الاستفتاح، وقد وردت به أحاديث صحيحة، منها ما أخرجه مسلم (٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ «كان إذا قام إلى الصلاة، قال: **وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي**

وَبَيْنَ دُعَاءِ الافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ، . . . . . .

فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

وما أخرجه مسلم (٣٩٩) والبيهقي (٢/ ٣٤ رقم: ٢١٨٠) من حديث عمر أنه قال حين افتتح الصلاة: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

وما في حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ كان يقول: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ» وقد سبق تخريجه.

وتسمية هذه سكتة مجاز، فإنه لا يسكت حقيقة؛ لما تقرر فيها، قاله في المجموع.

ويحصل أصل السنة بأي من الأدعية الواردة، والمختار أن يستفتح بدعاء التوجه الذي في حديث علي بن أبي طالب.

ويفوت الاستفتاح بالشروع في غيره ولو سهوا، فلو شرع في غيره لم يعد إليه.

(وَبَيْنَ دُعَاءِ الافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ) أي للفصل بها بين الافتتاح والتعوذ.

ويستحب لكل مصل التعوذ في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾﴾ [النحل: ٩٨].

وَبَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالتَّعَوُّذِ، وَبَيْنَ آخِرِ الْفَاتِحَةِ وَآمِينَ. وَبَيْنَ آمِينَ وَالسُّورَةِ، وَبَيْنَ السُّورَةِ وَالرُّكُوعِ.

وأفضل صيغه «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

ويستحب الاسرار به وإن كانت الصلاة جهرية.

(**وَبَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالتَّعَوُّذِ**) أي ليفصل بها بين التعوذ والفاتحة.

(**وَبَيْنَ آخِرِ الْفَاتِحَةِ وَآمِينَ**) أي ليتميز القرآن من غيره.

وفي آمين لغات، أفصحها (آمين) بمد الهمزة وتخفيف الميم، ومعناها (استجب).

ويستحب للمصلي أن يقول بعد فراغه من الفاتحة (آمين)؛ لصحة أحاديث كثيرة في ذلك كقوله ﷺ: «**إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ**»، أخرجه البخاري (٧٨٠) ومسلم (٤١٠) من حديث أبي هريرة.

ويسن أن يكون تأمين المأموم مقارنا لتأمين الإمام.

ويسن للمصلي ولو مأموما أن يجهر به في الجهرية؛ لثبوت ذلك عن النبي ﷺ في أحاديث كثيرة، ولأنه تابع للفاتحة.

(**وَبَيْنَ آمِينَ وَالسُّورَةِ**) أي لما مر من الفصل بينهما.

(**وَبَيْنَ السُّورَةِ وَالرُّكُوعِ**) أي لئلا تتصل السورة بتكبيرة الركوع.

فصل

الْأَرْكَانُ الَّتِي تَلْزَمُ فِيهَا الطُّمَأْنِينَةُ أَرْبَعَةٌ: الرُّكوعُ، والاعتدالُ، وَالسُّجُودُ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. الطُّمَأْنِينَةُ هِي: سُكُونٌ بَعْدَ حَرَكَةٍ بِحَيْثُ يَسْتَقِرُّ كُلُّ عُضْوٍ مَحَلَّهُ بِقَدْرِ سُبْحَانَ اللهِ.

فصل في بيان الأركان تجب فيها الطمأنينة

(الأَرْكَانُ الَّتِي تَلْزَمُه فِيهَا الطُّمَأْنِينَةُ أَرْبَعَةٌ: الرُّكوعُ والاعتدالُ وَالسُّجُودُ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، الطُّمَأْنِينَةُ هِي: سُكُونٌ بَعْدَ حَرَكَةٍ بِحَيْثُ يَسْتَقِرُّ كُلُّ عُضْوٍ مَحَلَّهُ بِقَدْرِ سُبْحَانَ اللهِ) أي أركان الصلاة التي تجب فيها الطمأنينة هي الأربعة المذكورة، وقد تقدم ذكر دليل وجوبها، وحد الطمأنينة سكون بين حركتين بمقدار التلفظ بـ«سبحان الله».



فصل

أَسْبَابُ سُجُودِ السَّهْوِ أَرْبَعَةٌ: . . . . . .

فصل في بيان أسباب سجود السهو وحكمه

(أَسْبَابُ سُجُودِ السَّهْوِ أَرْبَعَةٌ) السهو **لغة**: نسيان الشيء والغفلة عنه، **وشرعا**: نسيان شيء مخصوص في الصلاة كأبعاضها أو ما هو في حكم النسيان المذكور، كقليل كلام وأكل وزيادة ركعة سهوا.

والمراد بالسهو هنا: مطلق الخلل الواقع في الصلاة سهوا أو عمدا كترك التشهد الأول قصدا.

وفي إضافة السجود إلى السهو إشارة إلى أنه ينبغي للمصلي أن لا يقع منه الخلل في الصلاة إلا في حال نسيانه.

وشرع سجود السهو لجبر الخلل الواقع في الصلاة على وجه السهو بأن ترك بعضا من الأبعاض سهوا، ولإرغام الشيطان إن وقع الخلل لا على وجه السهو بأن ترك بعضا من الأبعاض عمدا.

وحكمه: سنَّة عند وجود أحد أسبابه التي سيأتي بيانها.

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في مشروعيته، وثبت عن النبي ﷺ من فعله وقوله.

وهو سجدتان كسجود الصلاة، يقول فيهما ما يقول في سجودها، واستحب بعضهم أن يقول فيهما: «سبحان من لا ينام ولا يسهو» قال الرافعي في العزيز (٤/ ١٨٠): «وهو لائق بالحال»، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٤): «قلت: لم أجد له أصلا».

الْأَوَّلُ: تَرْكُ بَعْضٍ مَنْ أَبْعَاضِ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْضِ الْبَعْضِ . . . . . .

ومحله قبل السلام؛ لحديث أبي سعيد وغيره في ذلك، ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام.

قال الماوردي (ت: ٤٥٠هـ) في الحاوي (٢/ ٢١٤): «لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وإنما اختلفوا في المسنون والأولى، فمذهب الشافعي وما نص عليه في القديم، والجديد: أن الأولى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان».

والأسباب التي تقتضي سجود السهو في كل صلاة - سوى الجنازة وصلاة فاقد الطهورين - أحد أربعة أشياء، وعدّها بعضهم تسعة؛ لجعله بعض أفراد هذه الأسباب المذكورة أسبابا مستقلة.

(**الْأَوَّلُ: تَرْكُ بَعْضٍ مَنْ أَبْعَاضِ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْضِ الْبَعْضِ**) أي ترك واحد ولو عمدا من الأبعاض السبعة الآتي ذكرها أو ترك كلمة أو حرفا منه وإن أتى ببدله، كأن ترك كلمة من التشهد الأول، أو ترك كلمة من القنوت الذي ثبت عن النبي ﷺ.

وسميت أبعاضا؛ لأنها لما تأكدت بحيث صارت تجبر بالسجود أشبهت الأركان التي هي أبعاض وأجزاء.

جاء في السجود لترك التشهد الأول حديث عبدالله بن بُحَيْنَة، قال: «**صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ**» أخرجه البخاري (٨٢٩) ومسلم (٥٧٠)، وفي جبر التشهد الأول بالسجود دلالة على أنه غير واجب، وقيس عليه باقي الأبعاض.

الثَّاني: فِعْلُ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلَا يُبْطِلُ سَهْوُهُ إِذَا فَعَلَهُ نَاسيا. الثَّالِثُ: نَقْلُ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ.

(**الثَّاني: فِعْلُ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلَا يُبْطِلُ سَهْوُهُ إِذَا فَعَلَهُ نَاسيا**) أي كزيادة ركعة، أو ركن فعلي أو قليل أكل أو كلام أو تطويل ركن قصير؛ لما روي ابن مسعود، قال: «صَلَّى النَّبِيُّ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» أخرجه البخاري (٤٠٤) ومسلم (٥٧٢)، وقيس عليه الباقي.

❁ **وما يفعله في الصلاة مما نهي عنه ينقسم باعتبار اقتضائه لسجود السهو وعدمه إلى ثلاثة أقسام:**

الأول: ما يبطل عمده وسهوه كالفعل الكثير، والكلام الكثير، فإنه لا سجود فيه؛ لبطلان الصلاة به.

الثاني: ما يبطل عمده دون سهوه كزيادة ركن فعلي أو قليل أكل أو تطويل ركن قصير، فيسجد له إذا فعله سهوا.

الثالث: ما لا يبطل عمده ولا سهوه، كالفعل القليل كالالتفات والخطوتين والحركتين فلا يسجد لسهوه ولا لعمده؛ لعدم ورود السجود له.

(**الثَّالِثُ: نَقْلُ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ**) أي نقل ركن قولي كلا أو بعضا ولو عمدا سوى التكبير والسلام إلى غير محله، كأن قرأ الفاتحة أو بعضها في التشهد أو العكس، سواء وقع عمدا أو نسيانا.

وخرج بنقل الركن نقل بعض من الأبعاض إلى غير محله، فإنه لا يسجد للسهو بنقله إلا التشهد الأول والقنوت، فإنه يسجد للسهو بنقلهما، لكن إن

الرَّابِعُ: إِيقَاعُ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ مَعَ احْتِمَالِ الزِّيَادَةِ.

نقل القنوت بقصد الذكر والدعاء فلا سجود له.

وخرج به أيضا نقل هيئة من الهيئات؛ كالتكبيرات والتسبيحات فإنه لا يسجد بنقلها إلا السورة، فإنه يسجد للسهو بنقلها.

وأما نقل تكبيرة الإحرام والسلام وكذا الركن الفعلي فإن عمده يبطل الصلاة.

(**الرَّابِعُ: إِيقَاعُ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ مَعَ احْتِمَالِ الزِّيَادَةِ**) أي كأن يتردد حال إتيان الركوع أو السجود في زيادته، فإنه يأتي به؛ لأن الأصل عدم فعله، ويسجد للسهو؛ للتردد في زيادته.

وكذا لو شك في ركعة أهي ثالثة أم رابعة؟أتى بها؛ لأن الأصل عدم فعلها، وسجد للسهو؛ لما مر.

ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ**»، أخرجه مسلم (٥٧١).

[**شفعن**: جعلنها شفعا. **ترغيمًا**: إغاظة للشيطان وإذلالًا].

ولو شك بعد الخروج من الصلاة في ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام فإنه لا يضر، وأما فيهما فيضر، وتلزمه الإعادة.

فصل

أَبْعَاضُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ: التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَقُعُودُه، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ،

فصل في بيان عدد أبعاض الصلاة.

(**أَبْعَاضُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ**) الصلاة لها سنن كثيرة تتفاوت درجاتها من حيث تأكد أمرها وشدة الاهتمام بها، حتى أصبح بعضها قريبا من الأركان بسب الجبر في كل، فما كان قريبا من الأركان سمي أبعاضا تشبيها بأبعاض الصلاة أي أركانها الحقيقية، وما عدا ذلك سمي هيئات، فلما تأكدت الأبعاض جبرت عند تركها بسجود السهو، وقد جاء النص في جبر التشهد الأول وجلوسه بالسجود، وقيس عليه الباقي كما مر.

وعددها بالجملة سبعة سيأتي ذكرها في كلام المصنف، وهي بالتفصيل عشرون بعدّ القيام بعضا مستقلا مع كل من القنوت والصلاة على النبي فيه، والسلام عليه فيه، والصلاة على الآل فيه، والسلام عليهم فيه، والصلاة على الصحب فيه، والسلام عليهم فيه، ومثل القيام في ذلك القعود مع التشهد الأول، والصلاة علي النبي فيه، والصلاة على الآل في التشهد الأخير.

❁ **وقد ذكر المصنف أبعاض الصلاة السبعة بقوله**: (**التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ وَقُعُودُهُ**) والمراد بالتشهد الأول ألفاظه الواجبة في التشهد الأخير دون المسنونة فيه، والقعود فيه.

(**وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ**) أي بعده، والمراد بها ألفاظها الواجبة منها بعد التشهد الأول.

وَالصَّلَاةُ عَلَى الآل فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، وَالْقُنُوتُ وَقِيَامُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وآله، وَصَحْبِهِ فِيهِ.

وإذا كانت الصلاة على النبي والآل ليست من التشهد فلفظ «في» بمعنى بعد.

(**وَالصَّلَاةُ عَلَى الآل فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ**) أي الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير، وأما في التشهد الأول فغير مستحبة بل مكروهة؛ لتطويل التشهد، والمطلوب فيه التخفيف.

(**وَالْقُنُوتُ وَقِيَامُهُ**) القنوت لغة: الدعاء بخير أو شر. وشرعا: ذكر مخصوص مشتمل على دعاء وثناء.

والمراد بالقنوت هنا القنوت الراتب، وهو قنوت الصبح والوتر في النصف الثاني من رمضان.

(**وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وآله وَصَحْبِهِ فِيهِ**) أي الصلاة والسلام عليه وآله وصحبه فيه أي بعد القنوت.

فصل

تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِأَرْبَعَ عَشرَةَ خَصْلَةً: بِالْحَدَثِ، وَبِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ إِنْ لَمْ تُلْقَ حَالاً مَنْ غَيْرِ حَمْلٍ . . . . . .

فصل في بيان مبطلات الصلاة.

(تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِأَرْبَعَ عَشرَةَ خَصْلَةً) أي تفسد الصلاة ولو نفلا إذا طرأ عليها واحد من هذه الأمور الأربع عشرة، وهي ترجع إلى فقد شرط من شروط الصلاة، أو فقد ركن من أركانها أو لحصول مانع من موانعها، فالحدث وانكشاف العورة مما يعود إلى فقد شرط، ونية قطع الصلاة مما يعود إلى فقد ركن، في حين أن الكلام يعود إلى المانع.

والخصلة بفتح المعجمة وسكون المهملة معناها النوع.

(بِالْحَدَثِ) أي ولو بإكراه؛ دل على ذلك السنة والإجماع كما سبق، وعن علي بن طلق أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا فَسَا أحدُكُم في الصَّلاة، فليَنصَرِف، فليَتَوضَّأ، وليُعِدِ الصلاة»، أخرجه أبو داود (٢٠٥) والترمذي (١١٦٤) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه مسلم بن سلام، وهو مجهول [فسا: أخرج الريح]

ويستثنى من ذلك دائم الحدث، فإن صلاته لا تبطل بحدثه الدائم، وقد تقدم الكلام عليه في فصل ما يحرم على المحدث.

(وَبِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ إِنْ لَمْ تُلْقَ حَالًا مَنْ غَيْرِ حَمْلٍ) أي وقوع النجاسة غير المعفو عنها على بدنه أو ثوبه إن لم يلقها حالا أي قبل مضي أقل الطمأنينة

وَانْكِشَافِ الْعَوْرَةِ إِن لَمْ تُسْتَر حَالاً ، وَالنُّطْقِ بِحَرْفَيْنِ أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ عَمْدًا . . . . .

بشرط أن لا يترتب على إلقائها حمل لها ، وإلا بطلت صلاته .

(وَانْكِشَافِ الْعَوْرَةِ إِن لَمْ تُسْتَر حَالًا) أي انكشافها بسبب الريح أو بفعله سهوا إن لم تستر قبل مضي أقل الطمأنينة ، بخلاف ما إذا كشفه غير ذلك كآدمي ولو صبيا أو حيوان فإن الصلاة تبطل به وإن سترها حالا .

(وَالنُّطْقِ بِحَرْفَيْنِ) وإن لم يفهما (أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ عَمْدًا)؛ للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن الكلام في الصلاة، منها ما رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «**كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾﴾** [البَقَرَة: ٢٣٨] **فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ**»، أخرجه مسلم (٥٣٩).

وحكى غير واحد كابن المنذر في الإجماع (ص٣٩) الإجماع على بطلان الصلاة بالكلام العمد الذي ليس لإصلاح شيء من أمرها .

قال في النجم الوهاج (٢/ ٢١٦): «أجمعت الأمة على بطلان الصلاة بالكلام العمد الذي يصلح لخطاب الآدميين من غير عذر» .

والحرفان من جنس الكلام؛ لأن أقل ما يتألف منه غالبا حرفان، فإن نطق بهما ولو كانا مهملين بطلت صلاته إن توالیا وكان عامدا عالما بتحريمه ، فإن لم يكن عامدا بأن كان ناسيا لكونه في صلاة أو سبق لسانه ، أو كان جاهلا بتحريم ما أتى به معذورا كمن أسلم قريبا أو نشأ بمكان بعيد عن العلماء لم تبطل صلاته إن كان الكلام يسيرا عرفا .

. . . . . .

وأما إن كان كثيرا عرفا فإنه يضر؛ لأنه يمكن الاحتراز منه، ولأنه يقطع نظم الصلاة، وكذا يضر النطق بحرف مفهم كـ(قِ) من الوقاية و (عِ) من الوعاية و(رَ) من الرؤية؛ لأنه كلام لغة وعرفا.

وتبطل الصلاة بالتنحنح والسعال والعطاس والضحك والأنين والبكاء إن بان منه حرفان، لأنه من جنس الكلام، ويعفى اليسير من ذلك وإن بان منه حرفان في حالين:

الأولى: إذا غلب عليه ولم يقدر على دفعه؛ لعدم تقصيره.

الثانية: إذا توقف على التنحنح إتيان واجب كالقراءة الواجبة، ومثلها التشهد الواجب، والصلاة على النبي ﷺ.

وخرج بقوله «عمدا» إذا نطق بذلك نسيانا، فلا تبطل الصلاة به؛ لحديث ذي اليدين، قال أبو هريرة: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ، وَإِمَّا الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ: **مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ**؟ قَالُوا: صَدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ» أخرجه البخاري (١٢٢٩) ومسلم (٥٧٣).

وَبِالْمُفَطِّرِ عَمْدًا، وَالْأُكْلِ الْكَثِيرِ نَاسِيا، أوثلاث حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَلَوْ سَهوًا . .

والجاهل بحرمة ذلك أو كونه مبطلا كالناسي لا تبطل صلاته بذلك بدليل حديث معاوية بن الحكم الذي شمّت عاطسا وهو يصلي مع النبي ﷺ، فلما فرغ النبي ﷺ قال له: «**إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ**»، أخرجه مسلم (٥٣٧).

(**وَبِالْمُفَطِّرِ عَمْدًا**) أي المفطر للصائم عمدا وهو عالم بالتحريم، كأن أدخل في أذنه نحو عود أو أكل ولو بمضغ علك يتحلل فابتلعه؛ لشدة منافاته لها؛ لإشعاره بالإعراض عنها.

قال القاضي حسين (ت ٤٦٢ هـ) في التعليقة (٢/ ٨٣٥): «ولو وضع في فمه علكا: إن كان جديدًا ينماع، ويختلط بالريق، فيصل إلى الجوف بطلت صلاته، وإن لم يمضغ لم تبطل صلاته، كما لو وضع درهمًا في فمه».

أما إذا كان ناسيا أو جاهلا معذورا فلا يضر.

(**وَالأكْلِ الْكَثِيرِ نَاسِيا، أو ثلاث حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَلَوْ سَهوًا**) الأكل بضم الهمزة وسكون الكاف أي المأكول إن كان كثيرا عمدا دخل في المفطر وإن كان نسيانا فإنه يبطل الصلاة؛ لأنه يقطع نظم الصلاة دون الصيام، فلذلك أفرده المصنف بالذكر.

وتبطل الصلاة كذلك بالعمل الكثير يقينا، وهو محل اتفاق بين العلماء، كما ذكره جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٣٤٩) ويستوي في ذلك ما إذا فعله عامدًا عالمًا بتحريمه، وما إذا فعله ناسيًا، أو جاهلًا؛ لأن العمل الكثير يغيّر نظمها.

وَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ، وَالضَّرْبَةِ الْمُفْرِطَةِ، وَزِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ عَمْدًا . . . . . .

والمرجع في القلة والكثرة إلى العرف، والعرف يعد الثلاث المتواليات كثيرة؛ فلو خطى ثلاث خطوات أو حك ثلاث مرات أو ضرب ثلاث ضربات بطلت صلاته.

ويستثنى من بطلانها بالعمل الكثير الصلاة حال شدة الخوف ونفل السفر فإنها لا تبطل به عند الحاجة إليه، ويلحق بذلك ما تشتد إليه الحاجة كأن يضطر للحك فلا بطلان.

وأما القليل وهو ما دون الثلاث كالحمل، أو الوضع، أو الإشارة، أو الخطوتين ونحو ذلك فلا يبطل بلا خلاف، بدليل الأحاديث في الأمر بدفع المار بين يدي المصلي، وبقتل الأسودين في الصلاة، والأحاديث في تحويل النبي ابن عباس من يساره إلى يمينه، وغمز رجل عائشة في السجود، وحمله أمامة بنت بنته إذا قام ووضعها إذا سجد، وغيرها مما ثبت عنه.

(**وَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةُ وَالضَّرْبَةِ الْمُفْرِطَة**) أي القفز والضربة سواء كانت باليد أو الرجل؛ لمنافاة ذلك للصلاة، وقوله «الفاحشة» ليس بقيد وإنما هو بيان للواقع؛ لأن الوثبة لا تكون إلا فاحشة، ولو لم يكن فيها انحناء بكل البدن، ومثلها في الحكم الضربة أو الرفسة المفرطة.

(**وَزِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ عَمْدًا**) أي مع العلم بالتحريم كزيادة ركوع أو سجود لغير متابعة؛ لتلاعبه بالصلاة بتغيير نظمها.

وخرج بقوله «فعلي» ما إذا كان قوليا كتكرير الفاتحة فإنه غير مبطل كما تقدم، وبقوله «عمدا» ما لو كان ناسيا؛ لأن النبي لما صلى الظهر خمسا سجد للسهو

وَالتَّقَدُّمِ عَلَى إِمَامِهِ بِرُكْنَيْنِ فعلِيَّيْنِ، وَنِيَّةِ قَطْعِ الصَّلَاةِ، . . . . . .

فقط، كما في البخاري (١٢٢٦) ومسلم (٥٧٢) من حديث ابن مسعود، ومثله الجاهل بالتحريم.

وخرج بكونه «لغير المتابعة» ما إذا كان لها، كأن ركع أو سجد قبل إمامه ثم عاد إليه.

(وَالتَّقَدُّمِ عَلَى إِمَامِهِ بِرُكْنَيْنِ فعلِيَّيْنِ) أي عامدا عالما بالتحريم، فإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته لكن لا تحسب له تلك الركعة، ويحصل التقدم بهما بشروعه في ركن ثالث والإمام فيما قبلهما، وتبطل صلاته؛ لفحش مخالفته لإمامه.

وخرج بالركنين ما إذا تقدم عليه بركن واحد، كأن ركع أو سجد قبل الإمام فلا تبطل صلاته؛ لكون المخالفة يسيرة، لكن التقدم به عمدا حرام؛ لورود النهي عنه، كما في حديث أبي هريرة مرفوعا: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟» أخرجه البخاري (٦٩١) ومسلم (٤٢٧).

ويحصل التأخر بهما إذا شرع الإمام في ركن ثالث والمأموم لم يفرغ مما قبلهما، والعذر في التخلف لا ينحصر في الجهل والنسيان، بل يحصل بغيرهما أيضا، كأن يكون الإمام سريع القراءة والمأموم بطيئها؛ لعجز خَلْقِيٍّ في لسانه، فإن المأموم يتم الفاتحة ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة.

(وَنِيَّةِ قَطْعِ الصَّلَاةِ) أي في أثنائها؛ لأن من شروط النية أن لا يأتي بما ينافيها، ومنه نية القطع وعدم الجزم فيها، فيؤثر فيها نية القطع كالإيمان.

وَتَعْلِيقِ قَطْعِهَا بِشَيْءٍ، وَالتَّرَدُّدِ فِي قَطْعِهَا.

ولو نوى قطعها بعد السلام منها لم تبطل اتفاقا.

(**وَتَعْلِيقِ قَطْعِهَا بِشَيْءٍ**) وإن لم يحصل، فلو نوى إذا حضر فلان أو جاءته مكالمة تليفونية قطعها فإنها تبطل حالا؛ لمنافاته للجزم بالنية.

(**وَالتَّرَدُّدِ فِي قَطْعِهَا**) وفي حكمه التردد في الاستمرار فيها، فتبطل حالا؛ لمنافاته الجزم المشروط دوامه.

وقد ذكر جماعة من العلماء كإمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ١٢٠) والنووي في المجموع (٣/ ٢٨٢) أنه لا خلاف في بطلان الصلاة بنية قطعها وبالتردد في قطعها.

خاتمة: في بيان مكروهات الصلاة

❁ **للصلاة مكروهات كثيره، نظم معظمها ابن رسلان في الزبد، منها ما يأتي:**

١- **الاختصار بأن يجعل يده على خاصرته**؛ للنهي عنه، ففي البخاري (١٢٢٠) ومسلم (٥٤٥) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ «**أَنَّهُ نَهَى أَن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا**» والمرأة في ذلك كالرجل.

وفي حكمة النهي عن ذلك أقوال، منها أنه فعل اليهود فنهى عنه كراهة للتشبه بهم، فعن عائشة أنها «كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ (الْمُصَلِّي) يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ» أخرجه البخاري (٣٤٥٨).

. . . . . .

٢- **والبصاق بين يديه أو عن يمينه**؛ لقوله ﷺ: «**إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا**»، أخرجه البخاري (٤٠٥) ومسلم (٥٥١) من حديث أنس.

ومحل البصاق عن اليسار أو تحت القدم إذا كان في غير مسجد مفروش، فإن كان فيه بصق في طرف ثوبه الأيسر أو في نحو منديل.

٣- **الالتفات بالوجه بلا حاجة**؛ لأنه ينافي الخشوع، ففي البخاري (٧٥١) عن عائشة قالت: «**سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺعَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ**» ومعنى (هو اختلاس): هو سبب اختلاس، أي اختطاف يختطفه الشيطان من ثواب صلاة العبد.

قال الطيبي (ت: ٧٤٣هـ) في الكاشف عن حقائق السنن (١٠٧٠): «سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس؛ لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا ألتفت اغتنم الشيطان الفرصة فيختلسها منه».

أما إذا كان لحاجة فلا كراهة؛ لأن النبي صلى الله غليه وسلم أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فصلى وهو ملتفت إلى الشعب كما في حديث سهل ابن الحنظلية عند أبي داود (٩١٦) بإسناد صحيح.

. . . . . .

ولا يكره اللمح بالعين بدون التفات وإن لم يكن لحاجة؛ لفعله ﷺ .

٤- **رفع البصر إلى السماء**؛ لحديث أنس أن النبي ﷺ قال: «**مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ**»، أخرجه البخاري (٧٥٠).



فصل

الَّذِي يَلْزَمُ فيه نِيَّةُ الْإِمَامَةِ أَرْبَعٌ: الْجُمْعَةُ، وَالْمُعَادَةُ، وَالْمَنْذُورَةُ جَمَاعَةً، وَالْمُتَقَدِّمَةُ فِي الْمَطَرِ.

فصل في بيان المواضع التي تلزم فيها نية الإمامة

يستحب للإمام أن ينوي الإمامة؛ لينال فضيلة الجماعة، فإن لم ينوها صحت صلاته؛ لاستقلاله بنفسه، وفاتته فضيلة الجماعة؛ لأن لكل امرئ ما نوى، ولو نواها في أثناء الصلاة حصل له الفضل من حينئذ.

وهذه النية غير واجبة إلا في أربع صلوات يجب فيها على الإمام أن ينويها عند الإحرام، وهي كل صلاة لا تصح فرادى، وقد ذكرها المصنف بقوله:

(**الَّذِي يَلْزَمُ فيه نِيَّةُ الْإِمَامَةِ أَرْبَعٌ**) **أي الصلوات التي تجب بسببها نية الإمامة أربع، وهي:** (**الْجُمْعَةُ وَالْمُعَادَةُ وَالْمَنْذُورَةُ جَمَاعَةً وَالْمُتَقَدِّمَةُ فِي الْمَطَرِ**)

وأول هذه الصلوات التي يجب فيها نية الإمامة: الجمعة؛ لأنها لا تنعقد مع الانفراد، ولا فرق بين أن يكون من الأربعين أم لا.

ثانيها: المعادة وهي الصلاة التي فعلت في وقت الأداءِ ثانيا جماعة لرجاء الثواب، وتتعلق الإعادة بالمكتوبة والنافلة التي شرعت لها الجماعة، فإن ترك هذه النية لم تنعقد؛ لاشتراط وقوعها كلها في جماعة.

ثالثها: المنذورة جماعة، فإن لم ينو فيها الإمامة انعقدت فرادى مع الحرمة، لعدم فعله لما التزمه.

. . . . . .

رابعها : المتقدمة في المطر أي المجموعة بالمطر جمع تقديم، والمراد بها الصلاة الثانية لا الأولى؛ لصحتها فرادى، فإن ترك فيها هذه النية لم تنعقد صلاته قطعا؛ لعدم جواز جمعها إلا في جماعة، ومثل المطر الثلج والبرد والسيل.



فصل

شُرُوطُ الْقُدْوَةِ أَحَدَ عَشَرَ: أَنْ لا يَعلمَ بُطْلَانَ صَلَاةِ إِمَامِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَنْ لا يَعتقدَ وُجُوبَ قضَائِهَا عَلَيْهِ . . . . . .

فصل في بيان شروط القدوة

(**شُرُوطُ الْقُدْوَةِ أَحَدَ عَشَرَ**) بيّن المصنف في هذا الفصل الشروط التي تشترط لصحة القدوة، وهي بتثليث القاف، قال الفيومي (ت٧٧٠ هـ) في المصباح المنير (٢/ ٤٩٤): «القدوة اسم من اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسيا، والضم أكثر من الكسر».

والأربعة الأولى من هذه الشروط تدخل فيما يعتبر في الإمام، والسبعة الأخيرة فيما يعتبر في المأموم، فإن فقد أحد هذه الشروط لم تصح القدوة.

(**أَنْ لا يَعلمَ بُطْلَانَ صَلَاةِ إِمَامِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ**) أي أن لا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه بكفر أو حدث أو نجاسة بدنه أو ثوبه، أو بغير ذلك، فإن اقتدى بمن ذكر لم تصح صلاته؛ لاقتداءه بمن ليس في صلاة.

ومثل العلم بالبطلان أن يظن ظنا غالبا كمن اقتدى بإمام فعل ما يعتقده المقتدي مبطلا، مثل اقتداء شافعي بحنفي مس فرجه، وكمجتهدين اختلفا في القبلة أو في إناءين أو في ثوبين أحدهما طاهر والآخر نجس، فليس لأحدهما الاقتداء بالآخر.

(**وَأَنْ لا يَعتقدَ وُجُوبَ قضَائِهَا عَلَيْهِ**) أي أن لا يغلب على ظن المأموم وجوب قضاء الصلاة على الإمام، كفاقد الطهورين أو مقيم تيمم لفقد الماء، فإن صلاته لحرمة الوقت وليست بمعتد بها في سقوط الفرض.

وَأَنْ لَا يَكُونَ مأموماً، وَلَا أُمِّيّاً، وَأَنْ لا يتقدمَ عَلَيْهِ فِي الْمَوْقِفِ . . . . . .

ولو اقتدى بمن وجب عليه القضاء وجهل حاله صحت صلاته.

(**وَأَنْ لَا يَكُونَ مأمومًا**) أي أن لا يكون الإمام مأموما في حال قدوته، لأنه تابع لغيره، قال في المجموع (٤/ ٢٠٢): وهذا مجمع عليه، نقل الأصحاب فيه الإجماع.

(**وَلَا أُمِّيًّا**) أي إن كان المأموم قارئا، والأمي نسبة إلى الأم، كأنه على حالته التي ولدته عليها، وهو**لغة**: من لا يقرأ ولا يكتب، **وفي الاصطلاح**: من لا يحسن حروف الفاتحة، وإن كان يحسن غيرها من القرآن.

ومثل القارئ في ذلك الأمي الذي يحس ما لا يحسنه الإمام، وأما اقتداء الأمي بمن هو في مثل حاله فلا خلاف بين الفقهاء في جوازه كما ذكره النووي في المجموع (٤/ ٢٦٧).

(**وَأَنْ لا يتقدمَ عَلَيْهِ فِي الْمَوْقِفِ**) أي أن لا يتقدم المأموم على الإمام في المكان سواء كان مكان القيام أو القعود أو الاضطجاع؛ لحديث أنس أن رسول الله ﷺ قال: «**إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ**»، أخرجه البخاري (٣٧٨) ومسلم (٤١١)، (ليؤتم أي يتابع)، والمتقدم ليس بتابع بل متبوع، فإن تقدمه لم تصح صلاته؛ كما لو تقدمه بالتحرم قياسا للمكان على الزمان، ولأن المخالفة في أفعال الصلاة مبطلة كما مر، وهذه المخالفة أفحش منها.

والعبرة في التقدم والتأخر بعقبيه إن كان قائما، وبأليتيه إن كان قاعدا كأن صلى على كرسي، وبجنبه إن كان مضطجعا، وبما اعتمد عليه من الرأس أو غيره إن كان مستلقيا.

ويستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف، فلا يضر فيها التقدم.

واحترز بالتقدم عن المساواة وعن التأخر، فالمساواة لا تضر؛ لعدم المخالفة، وهذا لا خلاف فيه كما قاله ابن الرفعة (ت: ٧١٠هـ) في كفاية النبيه (٤/ ٧٠) والدَّمِيري في النجم الوهاج (٢/ ٣٦٩)، لكنها مكروهة مفوتة للجماعة فيما ساوى فيه.

وقد استبعد تقي الدين السبكي فيما نقل عنه في النجم (٢/ ٣٦٩) كراهة المساواة، وما قاله هو ظاهر الأحاديث، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «**صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ**» أخرجه البخاري (١١٧) ومسلم (٧٦٣)، وبوب عليه البخاري بقوله «باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين» أي موقفه يمين الإمام من غير تقدم أو تأخر.

وأما التأخر عنه قليلا فمندوب استعمالًا للأدب، وإظهارا لرتبة الإمام على المأموم. وموقف الرجل الواحد ولو صبيا يكون عن يمين الإمام؛ لحديث ابن عباس السابق.

ويقف الرجلان فأكثر ولو كان أحدهما صبيا خلف الإمام؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: «**قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ**» أخرجه مسلم (٣٠١٠).

وَأَنْ يَعْلَمَ انْتِقَالَاتِ إِمَامِهِ، وَأَنْ يَجْتَمِعَا فِي مَسْجِدٍ أَوْ فِي ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا، . .

وعن أنس رضي الله عنه قال: «قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا، وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ»، أخرجه البخاري (٣٨٠) ومسلم (٢٦٦)،[اليتيم: هو ضميرَةُ جدُّ حسين بن عبد الله بن ضميرة، والعجوز: مُلَيْكَة جدة أنس بن مالك أم أمه].

وموقف المرأة خلف الرجال كما في هذا الحديث، وإذا لم يكن معها رجال فإنها تقف خلف الإمام.

وتقوم إمامة النساء وسطهن؛ لما ثبت عن عائشة وأم سلمة أنهما أمتا النساء وقامتا وسطهن.

(وَأَنْ يَعْلَمَ انْتِقَالَاتِ إِمَامِهِ) أي أن يعلم المأموم أو يظن انتقالات إمامه ليتمكن من متابعته، بأن يشاهد الإمام أو بعض الصف أو يسمع صوت الإمام أو المبلغ ولو كان غير مصلّ.

وحكي الإجماع كما في النجم (٢/ ٣٧٥) في اشتراط علمه بانتقالات إمامه؛ لأنه بدون العلم بذلك لا تمكنه المتابعة.

(وَأَنْ يَجْتَمِعَا فِي مَسْجِدٍ أَوْ فِي ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا) أي أن يجتمع المأموم والإمام في مكان واحد بحيث يعتبران مجتمعين ليظهر شعار الجماعة، ولا يكفي علم المأموم بانتقالات إمامه من غير أن يعتبرا مجتمعين، وعلل ذلك الشربيني في المغني (١/ ٤٩٥) فقال: «إذ لو اكتفى بالعلم بالانتقالات فقط كما قاله عطاء لبطل السعي المأمور به والدعاء إلى الجماعة، وكان كل أحد يصلي في سوقه

وَأَنْ يَنْوِيَ الْقُدْوَةَ أَوِ الْجَمَاعَةَ، . . . . . .

أو بيته بصلاة الإمام في المسجد إذا علم بانتقالاته».

ولاجتماعهما أربع حالات ترجع إلى حالتين، أن يجتمعا في مسجد أو يجتمعا في غيره.

فإن اجتمعا في مسجد فيشترط أن يمكن عادةً الذهاب من محل أحدهما إلى محل الآخر ولو بازورار وانعطاف أي انحراف عن القبلة بحيث يصير ظهره للقبلة، فلا يضر بعد المسافة بينهما ولا حيلولة الأبنية المتنافذة ولا غلق الأبواب غير المسمّرة.

وإن لم يجتمعا في مسجد بأن كان أحدهما في مسجد والآخر في فضاء أو بناء غير مسجد أو كان كلاهما في غير مسجد فلا بد من توفر هذه الشروط:

الأول: أن يمكن وصول أحدهما إلى الآخر من غير انحراف عن القبلة.

الثاني: أن لا يحول بينهما ما يمنع الرؤية كباب مردود.

الثالث: أن لا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع بذراع الآدمي تقريبا.

(**وَأَنْ يَنْوِيَ الْقُدْوَةَ أَوِ الْجَمَاعَةَ**) أي أن ينوي المأموم الاقتداء أو الجماعة أو نحو ذلك؛ لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية؛ لأن لكل امرئ ما نوى، فإن ترك النية وتابع مصليا بطلت صلاته؛ لتلاعبه.

وفي تحفة الحبيب لِلْبُجَيْرِمِيّ (ت: ١٢٢١هـ) (٢/ ١٣١): «أن معنى نية القدوة أو الجماعة في المأموم ربط صلاته بصلاة الإمام، ومعناها في الإمام ربط صلاة الغير بصلاته».

وَأَنْ يَتَوَافَقَ نَظْمُ صَلَاتَيْهِمَا ، وَأَنْ لَا يُخَالِفَهُ فِي سُنَّةٍ فَاحِشَةِ الْمُخَالَفَةِ . . . . . .

ولا يشترط أن يضيف الاقتداء إلى الإمام، بأن يقول "مقتديا بالإمام أو من في المحراب فيكفي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الإمام.

(وَأَنْ يَتَوَافَقَ نَظْمُ صَلَاتَيْهِمَا) أي أن يتوافق ترتيب صلاتيهما وهيئتهما، وكل الصلوات هيئتها متوافقة إلا الكسوف والخسوف والجنازة، فلا تصح صلاة أخرى خلف هذه الصلوات؛ كظهر خلف كسوف، ولا إحدى هذه الصلوات خلف أخرى ككسوف خلف جنازة؛ لتعذر المتابعة مع المخالفة في الأفعال.

فتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل، والمتم بالقاصر؛ لأن نظم الصلاة لا يتغير باختلاف النية.

(وَأَنْ لَا يُخَالِفَهُ) أي المأموم والإمام (فِي سُنَّةٍ فَاحِشَةِ الْمُخَالَفَةِ) والسنة التي تفحش مخالفة المأموم الإمام فيها فعلا أو تركا هي سجدة التلاوة والشكر وسجود السهو والتشهد الأول.

فسجدة التلاوة تفحش المخالفة فيها فعلا وتركا، فلا يجوز للمأموم أن يتركها إذا فعل الإمام وكذا العكس.

وأما سجود الشكر فاتفق الأصحاب على تحريمها في الصلاة، فإن سجدها فيها بطلت صلاته بلا خلاف، قاله في المجموع (٤/ ٦٨)، ومحل ذلك إذا كان عالما عامدا فإن كان ناسيًا أو جاهلا لم تبطل صلاته.

وسجود السهو تفحش فيها المخالفة فعلا لا تركا، فلا يجوز للمأموم أن يتركه إذا فعله الإمام، ويسن له فعله إذا تركه إمامه.

وَأَنْ يُتَابِعَهُ.

والتشهد الأول تفحش المخالفة فيه تركا لا فعلا، فلا يجوز للمأموم أن يفعله إذا تركه الإمام، وفي حال فعل الإمام له يجوز للمأموم أن يتركه، ولكن يسن له العود لمتابعة الإمام.

(**وَأَنْ يُتَابِعَهُ**) بأن يتأخر جميع تحرمه عن تحرم إمامه إذا لم يأتمّ به في أثناء صلاته.



فصل

صُورُ الْقُدْوَةِ تسْعٌ: تَصِحُّ فِي خَمْسٍ: قُدْوَةُ رَجُلٍ بِرَجُلٍ، وَقُدْوَةُ امرأة بِرَجُلٍ.....

فصل في بيان صور القدوة الممكنة

هذا الفصل معقود لذكر الصور التي لا تخرج القدوة عنها وبيان صحيحها من فاسدها، وكلها ترجع إلى شرط من شروط الإمام، وهو أن لا يكون أنقص من المأموم بصفة ذاتية ولو احتمالا، فما وجد فيه هذا الشرط فهو صحيح، وما فقد فيه فهو باطل.

(صُورُ الْقُدْوَةِ تسْعٌ: تَصِحُّ فِي خَمْس) ضابط الصحيح منها أن يكون الإمام مساويا للمأموم يقينا أو أزيد منه، **وقد بيّن المصنف تلك الخمسة بقوله:**

(قُدْوَةُ رَجُلٍ بِرَجُلٍ وَقُدْوَةُ امرأة بِرَجُلٍ) فالإمام مساو للمأموم في الصورة الأولى، وأكمل منه في الصورة الثانية.

وأدلة ذلك متكاثرة، وثبت ذلك عن النبي - - ﷺ - من قوله وفعله، ومما جاء في ذلك حديث أنس في البخاري (٣٨٠) ومسلم (٦٥٨): «أنّه صَفَّ هو وَاليَتِيمُ وَرَاءَ النبي ﷺ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِهم».

وجرى على ذلك عمل السلف والخلف، وحكى ابن حزم (ت: ٤٥٦هـ) في المحلى (٣/ ٢٤٣) ومراتب الإجماع (ص٢٧) الإجماع عليه.

(وَقُدْوَةُ خُنْثَى بِرَجُلٍ، وَقُدْوَةُ امْرَأَةٍ بِخُنْثَى) الخنثى من له آلة الذكر والأنثى أو

وَقُدْوَةُ خُنْثَى بِرَجُلٍ، وَقُدْوَةُ امْرَأَةٍ بِخُنْثَى، وقدوة امرأة بامرأة.
وَتَبْطُلُ فِي أَرْبَع: قُدْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ . . . . . .

لا شيء له منهما وله ثقب يخرج منه البول، وكان يقسم قديما إلى نوعين: مشكل وغير مشكل، فإن عرف حاله من الذكورة أو الأنوثة فهو غير مشكل، وإلا فمشكل، والأخير هو المراد في هذا الفصل.

لكن الأمور تغيرت في العصر الحاضر وتطور الطب بحيث يمكن تحديد حال الخنثى، وبعد تحديد حاله يأخذ أحكام الرجل أو المرأة ولا يختص بأحكام خاصة به.

(وقدوة امرأة بامرأة)؛ لاستوائهما، وقد روى ابن أبي شيبة (٤٩٨٩) عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي «تَؤُمُّ النِّسَاءَ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ» وإسناده صحيح.

وروي عن أم ورقة أن النبي ﷺ «أذن لها أن تَؤُمَّ أهلَ دارِها» أخرجه أبو داود (٥٩٢) بإسناد ضعيف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن خلاد، وهو مجهول.

(وَتَبْطُلُ فِي أَرْبَع) ضابط الباطل أن يكون الإمام أنقص من المأموم بصفة ذاتية ولو احتمالا، وهي ما ذكره المصنف بقوله:

(قُدْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ) أي أن قدوة الرجل بامرأة باطلة؛ للافتنان بها؛ وحكي في ذلك الإجماع، قال في الحاوي (٢/ ٣٢٦): «وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه شذ عن الجماعة، فجوّز للرجل أن يأتم بالمرأة» ووافق الثوريَّ في ذلك طائفة يسيرة من العلماء.

وَقُدْوَةُ رَجُلٍ بِخُنْثَى، وَقُدْوَةُ خُنْثَى بِامْرَأَة، وَقُدْوَةُ خُنْثَى بِخُنْثَى.

وروي في منع إمامتها للرجل حديث مرفوع لكنه ضعيف.

(**وَقُدْوَةُ رَجُلٍ بِخُنْثَى**) أي لاحتمال كون الخنثى امرأة، فيكون الإمام أنقص من المأموم احتمالا، وقد ذكر العمراني في البيان (٢/ ٣٩٨) أنه قول عامة الفقهاء.

(**وَقُدْوَةُ خُنْثَى بِامْرَأَة**) أي لاحتمال كونه رجلا.

(**وَقُدْوَةُ خُنْثَى بِخُنْثَى**) أي لاحتمال كون المأموم رجلا والإمام امرأة.



فصل

فصل في بيان
الشروط التي يجوز بها الجمع تقديما أو تأخيرا

والجمع هو أن يصلي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذا المغرب والعشاء، فإن قدم العصر إلى وقت الأولى سمي جمع تقديم، وإن أخرت الأولى إلى وقت الثانية سمي جمع تأخير، ومثلهما المغرب والعشاء.

وحكمه الجواز في سفر القصر لكن الأفضل - كما قال المتولي (ت: ٤٧٨ هـ) في التتمة (ص٢٤١، ت/ إنصاف بنت حمزة الفعر)- ترك الجمع بين الصلاتين وأن تصلى كل صلاة في وقتها؛ لأن فيه إخلاء وقت العبادة من العبادة فهو كالفطر مع الصوم، وللخروج من خلاف من منعه.

وذكر الغزالي في البسيط (١/ ٣٥٤ ت/ عبد العزيز السليمان) أنه لا خلاف في أفضلية ترك الجمع

ويجوز الجمع بينهما في وقت إحداهما لكن إن كان نازلا في وقت الأولى فالأفضل أن يقدم الثانية، وإن كان سائرا فالأفضل أن يؤخر الأولى؛ لأن هذا أرفق بالمسافر.

والمشهور في المذهب أن الأسباب المبيحة للجمع تقديما وتأخيرا هي السفر والمطر في حق المقيم؛ لثبوت ذلك عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة، ولا يجمع بغيرهما من الأسباب؛ لأنه لم ينقل عن النبي الجمع

. . . . . .

بغير هذين السببين مع وجودها في زمنه، ولما ثبت في أحاديث المواقيت أن النبي ﷺ صلى كل صلاة في وقتها، فلا يخالف إلا بدليل صريح، وقد ورد الدليل الصريح في السفر والمطر - وفي حكم المطر الثلج والبرد إن ذابا بحيث يبلان الثوب - فبقي ما عداهما على المنع.

وقد ورد في جمع التقديم حديث جابر الطويل في الحج (١٢١٨) وفيه أن النبي ﷺ «**صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا**» أي جمع بينهما جمع تقديم بعدما خطب بوادي عرنة يوم عرفات قبل إتيانه الموقف.

وثبت جمع التأخير في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما كحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «**خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا**»، أخرجه مسلم (٧٠٦).

وعن ابْنِ عُمَرَ: «**أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا**» أخرجه البخاري (١٠٩٢) ومسلم (٧٠٣).

وفي البخاري (١١١١) ومسلم (٧٠٤) من حديث أنس قال: «**كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ**».

فرع: في الجمع بين الصلاتين بعذر المرض

والمختار عند كثير من الأصحاب جواز الجمع بالمرض الذي يشق معه فعل كل فرض في وقته؛ لأن المشقة فيه أشد من المشقة في المطر، ويراعي المريض

الأرفق به، اختاره الخطابي والقاضي حسين (ت: ٤٦٢ هـ) نقل هذا القول عنه وقوّاه تلميذه المتولي في التتمة (ص٢٥٢) واستحسنه الروياني في الحلية (ص ١٥٩، ت: محمد المالكي) واختاره النووي في الروضة (١/ ٤٠١)، والبلقيني في فتاويه (٥٨) وجرى عليه ابن المقري (ت: ٨٣٧هـ) في الروض (١٩٣) ومال إليه الإسنوي في المهمات (٣/ ٣٦٦)، ثم قال: قد ظفرت بنقله عن الشافعي.

ولما كان ذلك منقولا عن الشافعي قال الزركشي في الخادم كما في إعانة الطالبين (٢/ ١٢٠): «فإن ثبت له نص بالمنع كان له في المسألة قولان، وإلا فهذا مذهبه، ويؤيده أنه ﷺ أمر سهلة وحمنة بالجمع؛ لأجل الاستحاضة، وهي نوع مرض».

وقال الأذرعي: إنه المفتى به ونقل إنه نص الشافعي.

وعلق القليوبي (١/ ٣٠٩) على كلام الأذرعي هذا فقال: «وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه».

وارتضاه الخطيب الشربيني في المغني (١/ ٥٣٤) وقال: «وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة. وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحَجّ: ٧٨]».

لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «**صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَر**»، وفي رواية: «**فِي غَيْرِ خَوْفٍ ولا مطر**»، أخرجه مسلم (٧٠٥).

شُرُوطُ جَمْعِ التَّقْديمِ أَرْبَعَةٌ: الْبَدَاءةُ بِالْأُوْلَى، وَنِيَّةُ الْجَمْعِ . . . . . .

(**شُرُوطُ جَمْعِ التَّقْديمِ أَرْبَعَةٌ**) أي يعتبر لجواز الجمع بالسفر أو بالمطر أربعة شروط، وبقي عليه شرط خامس وهو صحة الأولى يقينا أو ظنا، وهذا منتف في المستحاضة المتحيرة فلا يصح في حقها.

(**الْبَدَاءةُ بِالأُوْلَى**)؛ لأن الوقت لها والثانية تابعة لها، والتابع لا يتقدم على متبوعه، فلو قدم العصر على الظهر لم يصح عصره، ويعيدها بعد الظهر.

(**وَنِيَّةُ الْجَمْعِ**) أي في الصلاة الأولى ولو مع السلام منها؛ ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا وعبثا، فلو أخر الصلاة من غير هذه النية حتى خرج وقتها أثم وصارت قضاء.

والمختار عند جماعة من الأصحاب عدم اشتراط نية الجمع، وظاهر الأحاديث يدل على ذلك، كحديث ابن عمر ﷺ، قال: «**إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا**» أخرجه البخاري (١١٠٦) ومسلم (٧٠٣)، فظاهره أنه أخر الصلاة دون أن يخبر الصحابة بأن ينووا الجمع ولو كان شرطًا لأخبرهم بذلك.

جاء في المجموع (٤/ ٣٧٤) قال المزني وبعض الأصحاب: «لا تشترط؛ لأن النبي جمع، ولم ينقل أنه نوى الجمع، ولا أمر بنيته، وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية فلو وجبت لبينها».

وقال ابن حجر في الفتح (١/ ١٨) في سياق ذكر أمثلة لما لا تشترط النية فيه لكونه غير عمل: «ومن أمثلة ذلك جمع التقديم فإن الراجح من حيث النظر أنه لا

وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَدَوَامُ الْعُذْرِ.

يشترط له نية، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية، وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام (يعني البلقيني) وقال: الجمع ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة، ويقوي ذلك أنه جمع في غزوة تبوك، ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطا لأعلمهم به».

(وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا) بأن لا يطول الفصل بينهما؛ لأن النبي ﷺ لما جمع المغرب والعشاء في المزدلفة لم يتنفل بين الصلاتين، ولو لم تكن الموالاة شرطا لما تركها.

ولا بأس بالفصل اليسير عرفا كوضوء وتيمم؛ لأنه صح عن رسول الله ﷺ الإقامة بينهما، هذا هو المشهور في المذهب.

(وَدَوَامُ الْعُذْرِ) أي دوام السبب المرخص للجمع، فإن كان سفرا فيشرط بقاءه إلى الإحرام بالثانية، والإقامة قبلها مبطلة للجمع؛ لزوال العذر، فإ أحرم بالثانية وهو مسافر بالطائرة ثم هبطت في بلده أثناء الصلاة جاز له الجمع، وإن هبطت قبل إحرامه بالثانية فلا جمع.

وإن كان السبب مطرا يبل الثوب فالشرط وجوه في أول الصلاتين وعند التحلل من الأولى، ولا يضر انقطاعه فيما سوى هذه الحالات الثلاثة؛ لأنه يتحقق بوجوده في أول الصلاتين الجمع مع العذر، وبوجوده عند التحلل من الأولى اتصال آخرِ الأولى بأول الثانية في حال العذر.

قال الشافعي في الأم (١/ ٩٥): «ولا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي تجمع فيه، فإن صلى إحداهما، ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها، وإذا صلى إحداهما والسماء تمطر، ثم ابتدأ الأخرى والسماء تمطر، ثم انقطع المطر مضى على صلاته؛ لأنه إذا كان له الدخول فيها كان له إتمامها».



فصل

شُرُوطُ جَمْعِ التَّأْخِيرِ اثْنَان: نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها، وَدَوَامُ الْعُذْرِ إِلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ

فصل في بيان شروط جمع التأخير

(**شُرُوطُ جَمْعِ التَّأْخِيرِ اثْنَان**) جمع التأخير خاص بالسفر، ولا يجوز بالمطر؛ لأن المطر قد ينقطع فيؤدي إلى الجمع من غير وجود العذر.

والشروط السابقة في جمع التقديم من البداءة بالأولى ونية الجمع والموالاة بينهما سنة في جمع التأخير، وشروطه اثنان كما ذكر المؤلف.

أحدهما: (**نِيَةُ التَّأْخِيرِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الأُوْلَى مَا يَسَعُهَا**) اشتراط وقوع نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسع جميع الصلاة هو ما قاله النووي في المجموع (٤/ ٣٧٦) واعتمده الرملي في النهاية (٢/ ٢٧٩) وحمل كلامه في الروضة على كلامه في المجموع، وصاحب المغني (١/ ٥٣٢) موافق للرملي.

وفي فتح العزيز (٢/ ٢٤٣) وتبعه في الروضة (١/ ٣٩٨) وجوب وقوع النية في وقت الأولى وقد بقي منه ما يسع ركعة، وصححه ابن الرفعة في الكفاية (٤/ ١٨٦) وهو معتمد ابن حجر في التحفة (٢/ ٤٠٠)، فإن أخرها إلى ما لا يسعها عصى وصارت الأولى قضاء، وهذا هو الأقوى عندي.

والثاني ذكره بقوله: (**وَدَوَامُ الْعُذْرِ إِلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ**) المراد بالعذر هنا: السفر، ويشترط أن يدوم إلى تمام الصلاة الثانية، فإن أقام قبل تمامها صارت الأولى قضاء.

. . . . . .

تتمة:

إذا جمع بين الصلاتين في السفر ولو تأخيرا، أو في المطر، أذّن للأولى وأقام لكل واحدة منهما؛ لحديث جابر في مسلم (١٤٧) «**أن النبي ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا**».



فصل

شُرُوطُ الْقَصْرِ سَبْعَةٌ: . . . . . .

فصل في بيان شروط قصر الصلاة الرباعية.

القصر هو أن تصلى المكتوبة الرباعية ركعتين، والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ﴾ [النِّسَاء: ١٠١] **الضرب في الأرض**: السفر، والجناح هو الإثم.

ودلت السنة على جوازه في الأمن كما في حديث يعلى بن أمية عند مسلم (٦٨٦) قال: «قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ﴾ [النِّسَاء: ١٠١] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ».

وهو أفضل من الإتمام؛ لفعله ﷺ في أسفاره، بل لم يحفظ عنه - كما قال في الزاد (١/ ٤٦٤) - أنه أتم الرباعية في سفره البتة إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف.

فعن أنس بن مالك قال: «**خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا، قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا**» أخرجه البخاري (١٠٨١) ومسلم (٦٩٣).

(**شُرُوطُ الْقَصْرِ سَبْعَةٌ**) أي الشروط التي لا بد منها لجواز القصر سبعة، وزيد

أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ مَرحَلَتَيْنِ . . . . . .

عليها أربعة فأصبحت بذلك أحد عشر شرطا، **فالأربعة الباقية هي**:

- قصد موضع معلوم بحيث يعلم أن مسافته مرحلتان فأكثر.

- والتحرز عما ينافي نية القصر إلى تمام صلاته، بأن لا يجزم بالإتمام، أو يتردد فيه أو يشك في نية القصر.

- وكون السفر لغرض صحيح كدراسة، وتجارة، وزيارة، ونحوها.

- والخروج من بلده، بأن يجاوز كل ما هو معدود من البلد عرفا، فلو أراد السفر بالطائرة والمطار معدود من بلده فلا يعتبر مسافرا حتى تقلع الطائرة من المطار؛ لأن الله تعالى علق القصر على السفر، فقال: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [النِّسَاء: ١٠١].

قال ابن المنذر في الإشراف (٢/ ٢٠٤): «أجمع أهل العلم من كل من نحفظ عنه على أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج».

وأول هذه الشروط (**أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ مَرحَلَتَيْنِ**) المرحلة: المسافة التي يقطعها المسافر في يوم، فأول شروط جواز القصر أن يكون سفر مريد القصر ذهابا مسيرة يومين معتدلين بسير الإبل المثقلة بالأحمال، على الوجه المعتاد من النزول، والاستراحة، والأكل، والصلاة.

وهذا تقدير السفر الطويل بالمراحل، وأما تقديره بالأميال: فثمانية وأربعون مِيلًا بالهاشمي، وقد ذكر النووي في المجموع (٤/ ٣٢٣) أن **الميل**: ستة آلاف

. . . . . .

ذراع، **والذراع**: أربع وعشرون أصبعا معتدلة معترضة، **والأصبع**: ست شعيرات معتدلات معترضات، **والشعيرة**: ست شعرات من شعر البرذون».

وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٦٧) تعليقا على كلام النووي: «إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا، وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها».

وتقديره بالكيلومترات: ٨٢,٥ كيلومترا تقريبا.

ودليل ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ﷺ أنهما «**كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ**»، أخرجه البخاري تعليقا (١/ ٣٦٨) ووصله ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٤٠٢) وإسناده صحيح.

وعن سالم بن عبد الله أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ «**كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ**»، أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٢٠٤) وعبد الرزاق (٢/ ٥٢٥) بإسناد صحيح، قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٢٣٣): «مسيره اليوم التام بالسير الحثيث هي أربعة برد أو نحوها».

وعن عطاء بن أبي رباح، قال: قلت لابن عباس: «أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: لَا، قُلْتُ: أَقْصُرُ إِلَى مَرٍّ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ أَقْصُرُ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى عُسْفَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا وَعَقَدَ بِيَدِهِ» أخرجه الشافعي في المسند (١٧٨٩) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٥) بإسناد صحيح. قال مالك: «وذلك أربعة برد».

. . . . . .

والبريد: أربعة فراسخ، **والفرسخ**: ثلاثة أميال هاشمية.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٢٣٥): «قول ابن عباس هذا لا يشبه أن يكون رأيا، ولا يكون مثله إلا توقيفا، والله أعلم».

❁ **ومما يحسن التنبيه عليه أنه ورد ما ظاهره أنه معارض لما سبق، ومن أهم ذلك:**

- أنه جاءت عن ابن عمر روايات على خلاف ما ذكرنا، فهي إما لم تصح عنه، أو تحمل على أنه قصر الصلاة في موضع قريب من موطنه في أثناء سفره الطويل، فقد روي عنه أنه قال: «**إِنِّي لأُسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ فَأَقْصُرُ**»، أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٥٨).

وروي عنه أيضا أنه قال: «**تُقْصَرُ الصَّلَاة فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ**»، أخرجه ابن أبي شيبة (٨٢٠٤)، فظاهر إسناد الأثرين صحيح، لكن ابن عبد البر طعن فيهما لمخالفتهما لما رواه عنه أعرف الناس بحديثه.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٢٣٤): «وهذان الخبران من رواية أهل الكوفة عن ابن عمر فكيف نقبلها عن ابن عمر مع ما ذكرنا من رواية سالم ونافع عنه بخلافها من حديث أهل المدينة؟».

- ما رواه مسلم (٦٩١) من حديث أنس ﷺ قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ، شُعْبَةُ الشَّاكُّ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ». اختلف فيما سيق له هذا الحديث، هل هو لبيان المسافة التي يبدأ المسافر قصر الصلاة

منها أو هو لبيان المسافة التي يقصر فيها الصلاة إذا سافر إليها، والأقرب الأول؛ لأن هذا الحديث - كما هو قول الجمهور - يفسره الحديث الذي تقدمه فقد أخرج مسلم حديث أنس في أن النبي ﷺ صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذى الحليفة ركعتين، وكانت ذو الحليفة تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة ثم ساق حديث أنس هذا، «وشك شعبة في أنه قال: ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال»، فرواية ثلاثة فراسخ قريبة من معنى الحديث السابق؛ لأن الفرسخ ثلاثة أميال، وليس شرطا أن يبدأ المسافر قصرالصلاة بعد خروجه عن بلده بهذه المسافة، وإنما يجوز القصر بعد الخروج عن البلد وإن لم يبلغ تلك المسافة.

قال النووي في شرح مسلم (٥/ ٢٠٠) قوله: «إن رسول الله ﷺ إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين هذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحسب الحاجة؛ لأن الظاهر من أسفاره ﷺ أنه ما كان يسافر سفرا طويلا فيخرج عند حضور فريضة مقصورة ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر بعيدا من وقت المقصورة فتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ».

على أن ابن عبد البر طعن في حديث أنس؛ لأنه من رواية يحيى بن يزيد الهنائي، قال فيه أبو حاتم الرازي: شيخ (الجرح والتعديل: ٩/ ١٩٨)، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٥٣٠)، ووصفه الذهبي في الميزان (٧/ ٢٢٨): بأنه ما به بأس، وقال ابن حجر في التقريب (ص: ٥٩٨): مقبول، أي: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، ولم يتابع هنا.

وَأَنْ يَكُونَ مُبَاحًا، وَالْعِلْمُ بِجَوَازِ الْقَصْرِ، .....

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٢٤٠): «وأبو يزيد يحيى بن يزيد الهنائي شيخ من أهل البصرة ليس مثله ممن يحتمل أن يحمل هذا المعنى الذي خالف فيه جمهور الصحابة التابعين، ولا هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل، وقد يحتمل أن يكون أراد ما تقدم ذكره من ابتدأ قصر الصلاة إذا خرج ومشى ثلاثة أميال على نحو ما قاله وذهب إليه بعض أصحاب مالك فلم يحسن العبارة عنه».

(وَأَنْ يَكُونَ مُبَاحًا) **المرد بالمباح هنا**: ما قابل الحرام، فيدخل فيه الواجب كسفر الحج، والمندوب كسفر صلة الرحم، **والمباح** كسفر تجارة، والمكروه كسفر المنفرد وحده؛ للنهي عن ذلك.

فلا يجوز القصر للعاصي بسفره؛ كأن سافرت المرأة ناشزة من زوجها أو سافر لبيع المخدرات أو نحو ذلك؛ لأن القصر رخصة شرعت لإعانة المسافر، والرخص لا تناط بالمعاصي، فلا يدخل العاصي في عموم الآية.

وأما العاصي في السفر كمن أنشأ السفر لغرض مباح كتجارة ثم عصى فيه فإنه يقصر؛ لأن السفر ليس معصية في ذاته.

(وَالْعِلْمُ بِجَوَازِ الْقَصْرِ) أي شرعا، فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صلاته؛ لتلاعبه، ولا خلاف فيه في المذهب، قال الشافعي في الأم (١/ ٢١٠): «ولو جهل أن يكون له القصر في السفر فأتم كانت صلاته تامة، ولو جهل رجل يقصر وهو يرى أن ليس له أن يقصر أعاد كل صلاة قصرها، ولم يعد شيئا مما لم يقصر من الصلاة».

وَنِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَأَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ رُبَاعِيَّةً، وَدَوَامُ السَّفَرِ إِلَى تَمَامِهَا،

(وَنِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ الإِحْرَامِ) أي نية قصر الصلاة أو ما في معناه كصلاة السفر؛ لأن القصر خلاف الأصل فيحتاج لصارف عنه، بخلاف الإتمام، ويشترط أن تقترن النية بتكبيرة الإحرام؛ لئلا يقع بعض الصلاة تاما فيمتنع القصر تغليبا للأصل، وهو الإتمام.

(وَأَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ رُبَاعِيَّةً) أي أن تكون ظهرا أو عصرا أو عشاء، فلا قصر في صبح أو مغرب، وحكى غير واحد الإجماع - كابن المنذر في الإشراف (٢/ ١٩٣) - على أن لا قصر في الفجر والمغرب، وفيه نظر؛ فقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز قصر الصبح إلى ركعة في الخوف.

فعن ابن عباس قال: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْخَوْفِ رَكْعَةً»، أخرجه مسلم (٦٨٧).

وقال جابر بن عبد الله: «صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ»، أخرجه ابن أبي شيبة (٨٣٦٧) وإسناده صحيح.

وروي ذلك عن مجاهد وطاوس وعطاء والحسن والحكم وحماد وقتادة وابن أبي ليلى وغيرهم.

ويشترط أن تكون الرباعية مكتوبة، فإن كانت منذورة أو مسنونة فلا قصر فيها.

(وَدَوَامُ السَّفَرِ إِلَى تَمَامِهَا)؛ لأن السفر هو سبب القصر، فلو انقطع سفره فيها أو شك في انقطاعه كأن وصلت سيارته أو سفينته أو طائرته إلى بلد إقامته أو نوى الإقامة في موضع يصلح لها أتم الصلاة.

وَأَنْ لا يقتديَ بمُتمّ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ.

(وَأَنْ لا يقتديَ بمُتمّ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ) أي أن لا يقتدي بمتم ولو مسافرا، أو مصليا جمعة في جزء من صلاته وإن قل؛ لما روي موسى بن سلمة عن ابن عَبَّاس قال: «كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ» أخرجه مسلم (٦٨٨) وأحمد (١٨٦٢).

فصل

فصل في بيان وجوب الجمعة وشروط صحتها

الجمعة هي: بضم الميم وإسكانها أو فتحها، سميت بذلك لاجتماع الناس لها، وقيل غير ذلك، **وهي فرض عين**؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ﴾ [الجُمُعَة: ٩].

[**من يوم الجمعة**: في يوم الجمعة، **فاسعوا**: امضوا، **إلى ذكر الله**: صلاة الجمعة]

وقال النبي ﷺ: «**لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ**»، أخرجه مسلم (٨٦٥) عن ابن عمر وأبي هريرة [**عن ودعهم**: تركهم الجمعات من غير عذر].

وأجمع المسلمون على وجوبها كما في الأوسط (٤/ ١٨) لابن المنذر، والاستذكار (٢/ ٥٦) لابن عبد البر، والبيان (٢/ ٥٤٢) للعمراني.

وفرضت بالمدينة عند أكثر العلماء، قال أبو حامد الإسفراييني كما في المجموع (٤/ ٤٨٣): فرضت الجمعة بمكة، فتعقبه الكوراني في الكوثر الجاري (٣/ ٥) بقوله: «وليس بظاهر، والاستدلال على الفرضية بالآية، وبإجماع الأمة، والآية مدنية اتفاقًا».

ولهذا وصف ابن حجر العسقلاني في الفتح (٢/ ٣٥٤) قول أبي إسحاق الإسفراييني بأنه غريب.

. . . . . .

وقد حاول الشبراملسي (ت: ١٠٨٧هـ) الجمع بين القولين بحمل كل من القولين على حال، فقال في حاشيته على النهاية (٢/ ٢٨٣): «ونقل عن الحافظ ابن حجر أنها فرضت بالمدينة. أقول: ويمكن حمله على أنها فرضت عليه ﷺ وعلى أصحابه بالمدينة بمعنى أنه استقر وجوبها عليهم لزوال العذر الذي كان قائما بهم، والحاصل أنه طلب فعلها بمكة، لكن لما لم يتفق لهم فعلها للعذر لم يوجد شرط الوجوب ووجد بالمدينة فكأنهم لم يخاطبوا بها إلا فيها» لكن لا حاجة إلى تكلف هذا الجمع؛ لضعف قول أبي حامد فلا يعارض قول الجمهور.

ولها شروط وجوب، وهي سبعة: الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والحرية والصحة والإقامة، فلا تجب على الكافر، والمجنون والصبي والمرأة والعبد والمسافر والمريض بمرض يشق مشقة لا تحتمل عادة، ولم يختلف العلماء في عدم وجوبها عليهم إلا في العبد والمسافر، والجمهور على عدم وجوبها عليهم.

وفي حكم المريض من له عذر من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة، كشدة نعاس، وتمريض قريب، ومنع صاحب العمل للعامل من حضور الجمعة.

قال القليوبي (١/ ٣١٠) في سياق ذكره لأمثلة مما يدخل تحت العذر: «ومنه إجارة العين لمن لم يأذن له المستأجر أو لزم فساد عمله».

والجمعة والمكتوبات الخمس يشتركان في اعتبار شروط، **وتختص الجمعة** بشروط زائدة، وهي ستة كما ذكرها المصنف.

شُرُوطُ الْجُمعَةِ سِتَّةٌ: أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، وَأَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ الْبَلَدِ،

(**شُرُوطُ الْجُمعَةِ سِتَّةٌ**) وهي شروط في محل الجمعة، ووقتها، وعدد من تنعقد بهم، وصفتها.

وهي (**أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ**) ولا تجوز قبله كما دل عليه حديث أنس أن رسول الله ﷺ «**كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ**»، أخرجه البخاري (٩٠٤) والترمذي (٥٠٣).

وأخرج ابن أبي شيبة (٥١٨٠) ومسلم من حديث سلمة بن الأكوع (٨٦٠) قال: «**كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ**» [**نجمّع**: نصلي الجمعة].

وإن خرج الوقت صلى الظهر، ولا يجوز قضاءها على صورتها جمعة إجماعا كما ذكره النووي في المجموع (٤/ ٥٠٩).

(**وَأَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ الْبَلَدِ**) الخطة بكسر الخاء هي كما قال الجوهري في الصحاح (٤/ ٢٦٠): «الأرض يختطها الرجل لنفسه، وهو أن يعلّم عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد أحتازها ليبنيها دارا».

والمراد بها هنا: أبنية البلد وما بينها، ولا فرق بين أن تكون الأبنية من حجر، أو طين، أو خشب، والمعنى أنه يجب إقامة الجمعة في محل معدود من البلد بحيث لا يقصر المسافر فيه الصلاة قبل مجاوزته، فلو كانوا ساكنين في موضع ليس به أبنية لا تنقل عادة كأهل الخيام والأخبية فلا تصح جمعتهم فيه، وكذا إن صليت خارج البلد؛ لأن النبي ﷺ قال: «**صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي**

وَأَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً، وَأَنْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ، . . . . . .

أُصَلِّي» ولم ينقل عنه أنه صلى الجمعة إلا في دار الإقامة.

(وَأَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً) أي في الركعة الأولى منها فقط، فلو صلت الأولى في جماعة ثم صلى كل واحد منهم منفردا أجزأتهم الجمعة؛ لأن الجماعة لا تحصل في الجمعة إلا بإدراك ركعة يدركها مع الإمام محسوبة له؛ لقوله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، أخرجه البخاري (٥٨٠) ومسلم (٦٠٧) عن أبي هريرة.

واشتراط الجماعة في الجمعة محل اتفاق بين أهل العلم باستثناء ما نقل عن عطاء وأبي حنيفة، قال في المجموع (٤/ ٥٠٨): «أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد وأن الجماعة شرط لصحتها».

(وَأَنْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ) أي أن يكونوا أربعين كل واحد منهم تصح صلاته لنفسه، قال: الشافعي في الأم (١/ ٢٢٠): «ولو كان أهلها (يعني الجمعة) أربعين رجلا حرا بالغا وأكثر، ومنهم مغلوب على عقله، وليس من بقي منهم أربعين رجلا صحيحا بالغا يشهدون الجمعة كلهم لم يجمّعوا».

واستدل الأصحاب على اشتراط الأربعين بالأحاديث الدالة على وجوب الجمعة على الأربعين، وأنها لا تجب على من دونهم، لكنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة، فلا يستفاد منها اشتراط هذا العدد.

وقال عبد الحق (ت: ٥٨١هـ) في الأحكام الوسطى (٢/ ١٠٤): «لا يصح في عدد الجمعة شيء».

. . . . . .

واستدلوا أيضا بالإجماع على اشتراط العدد وأن الأربعين أقل ما ورد، قال في المجموع (٤/ ٥٠٤) بعدما ضعّف الأحاديث المرفوعة في ذلك: «وأقرب ما يحتج به ما احتج به البيهقي والأصحاب من حديث تجميع أسعد بن زرارة»، ثم ذكر وجه الاستدلال به فنقل عن: الأصحاب قولهم: وجه الدلالة منه أن يقال: أجمعت الأمة على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف، وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح، وثبت أن النبي ﷺ قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» «ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين».

ورُدَّ هذا الاستدلالُ؛ لوقوع ذلك العدد اتفاقا لا عن قصد، قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٢): «وليس لاحتجاج من احتج بقصة أسعد في أن لا تجزئ جمعة بأقل من أربعين حجة، إذ ليس في شيء من الأخبار أن النبي ﷺ أمرهم إذا كان عددهم كذا أن يصلوا، وإن نقصوا من ذلك العدد لم يصلوا، إنما كتب أن يصلي بمن معه، ولو ورد كتاب النبي ﷺ وعددهم أقل من أربعين فترك أن يصلي بهم، لكان تاركا لما أمره به».

ولعل الأقرب في ذلك القول باعتبار جمع كثير من غير حصر بعدد، وهو ما جنح إليه جمع من أهل العلم، منهم ابن حجر العسقلاني فإنه قال في الفتح (٢/ ٤٢٣) في سياق استعراضه لخمسة عشر قولا في المسألة: «الخامس عشر: جمع كثير من غير حصر، ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل».

أَحرَارًا ذُكُورًا بَالِغِينَ مُسْتَوْطِنِينَ، وَأَنْ لَا تَسْبِقَهَا وَلَا تُقَارنَهَا جُمْعَةٌ فِي تِلْكَ الْبَلَدِ،

(أَحرَارًا)؛ لما في حديث طارق بن شهاب أن النبي ﷺ قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»، أخرجه أبو داود (١٠٦٧) بإسناد صحيح.

(ذُكُورًا)؛ لما مر، وقد انعقد إجماع العلماء - كما في الإشراف (٢/ ٨٣) لابن المنذر - على أن لا جمعة على النساء، وأنها تصح منهن.

(بَالِغِينَ)؛ لما مر، وهو محل إجماع بين أهل العلم كما في الأوسط (٤/ ١٥) لابن المنذر.

(مُسْتَوْطِنِينَ) الرجال الموجودون بمحل الجمعة إما مستوطنون، أو مقيمون أو مسافرون، ولا تنعقد الجمعة إلا بالمستوطن وهو الذي لا يسافر من محل إقامته صيفا ولا شتاء إلا لحاجة كتجارة وزيارة.

وأما المقيم وهو من أقام بمحل الجمعة أربعة أيام فأكثر - أو نوى الإقامة به - وهو عازم على الرجوع إلى وطنه ولو بعد مدة طويلة فإن الجمعة تجب عليه ولا تنعقد به.

وأما المسافر فلا جمعة عليه؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه صلى جمعة وهو مسافر، بل ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة يوم الجمعة.

(وَأَنْ لَا تَسْبِقَهَا وَلَا تُقَارنَهَا جُمْعَةٌ فِي تِلْكَ الْبَلَدِ) أي وإن عظمت؛ لأن الجمعة لم تصل في زمن النبي ﷺ ولا في زمن الخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد، ويستثنى من ذلك إذا عسر اجتماع الناس بمكان ولو لم يكن

وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَان.

مسجدا، لبعد أطراف البلد، بأن لم يبلغهم النداء أو لكثرتهم أو قتال بينهم ففي هذه الحال يجوز التعدد بحسب الحاجة.

ولو سبقت الجمعة أخرى من غير حاجة فالتي سبقت بالانتهاء من تكبيرة الإحرام هي الصحيحة، وغيرها باطل، وإذا تقارنتا بالتكبيرة فباطلان، ووجب إعادتهما جمعة عند اتساع الوقت.

(**وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَان**)؛ للاتباع، لحديث ابن عمر قال: «**كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا**»، أخرجه البخاري (٩٢٨) ومسلم (٨٦١)، بخلاف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان؛ للاتباع، ولأن خطبة الجمعة شرط، والشرط مقدم على مشروطه.

ولم يُنقل عن النبي ﷺ أنه صلّاها إلا بعد الخطبتين، ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراطه، قال الماوردي في الحاوي (٢/ ٤٣٢): «فهو مذهب الفقهاء كافة إلا الحسن البصري، فإنه شذ عن الإجماع وقال: إنها ليست واجبة».

فصل

أَرْكَانُ الْخُطْبَتَيْنِ خَمْسَةٌ: . . . . . .

فصل في بيان أركان الخطبتين

الخطبة بضم الخاء وهو الكلام المؤلف المتضمن وعظا وإبلاغا، يقال خطب يخطب بالضم خطابة بكسر الخاء وأما خطبة المرأة وهي طلب نكاحها فبالكسر، قاله النووي في التحرير (ص٨٧).

(**أَرْكَانُ الْخُطْبَتَيْنِ خَمْسَةٌ**) إجمالا، وإلا فهي ثمانية تفصيلا؛ لتكرر الثلاثة الأُوَل فيهما.

وهذه الأركان وكذا الشروط المذكورة بعدها أخذها العلماء من فعل النبي، فإن خطبه اشتملت عليها وواظب عليها، وجرى على ذلك عمل الصحابة والتابعين، فدل التزام ذلك على وجوبها، لكن يعكر على ذلك ما تقرر في الأصول أن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، وإنما غاية ما يدل عليه أن ذلك على الاستحباب.

ولما كان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب جعله بعض العلماء بيانا للأمر في قوله: «**صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي**» حتى يدل على الوجوب؛ لأنه تقرر في الأصول أن الفعل إذا كان بيانًا لواجب فهو واجب، ولكن في هذا مناقشة؛ لأنه ليس كل ما فعله النبي ﷺ في الصلاة من الأقوال والأفعال واجبا، بل إن المسنون منه أكثر من الواجب، فلا بد في التفريق بين واجبه ومستحبه من أدلة أخرى تبين ذلك، وإذا لم يوجد دليل غير الفعل فلا يستفاد منه على التحقيق

حَمْدُ اللهِ فِيهِمَا، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمَا، وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى فِيهِمَا، . . . .

أكثر من الاستحباب.

(**حَمْدُ اللهِ فِيهِمَا**) ويتعين اتيانه بلفظ الحمد وباسم الجلالة، كـ«الحمد لله» أو«حمدا لله»؛ لأن هذا اللفظ متعبد به، فلا يجزئ الشكر لله، ولا الحمد للرحمن، ولا إله إلا الله.

(**وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ فِيهِمَا**) ويشرط الإتيان بمادة الصلاة، كـ «اللهم صل على محمد أو أصلي على الرسول»؛ لأن لفظ الصلاة متعبد به، فلا يكفي «اللهم ارحم محمدا» ولا «صلى الله عليه»؛ لأنه لم يصرح باسمه في الصلاة عليه.

(**وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى فِيهِمَا**) **الوصية**: الأمر بـ«التقوى»: وهي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، كأن يقول: «أوصيكم بتقوى الله» و«أحذركم من عقابه» و«أطيعوا الله وراقبوه» ولا يتعين لفظ الوصية؛ لأن معظم المقصود الوعظ والحث على طاعة الله، فيجزئ كل ما يتحقق به المقصود.

ولا يكفي ذم الدنيا والتحذير من الاغترار بالدنيا، بل لا بد من الحث على طاعة الله تعالي والتحذير من المعاصي.

فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «**كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ**»، أخرجه مسلم (٨٦٢).

قال النووي في شرح مسلم (٦/ ١٥٠): وقوله «يقرأ القرآن ويذكر الناس» فيه دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن.

وَقِرَاءةُ آيَة مِنَ الْقُرْآنِ فِي إِحْدَاهُمَا ، وَالدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي الْأَخِيرَةِ.

(**وَقِرَاءةُ آيَة مِنَ الْقُرْآنِ فِي إِحْدَاهُمَا**) أي الخطبتين، ويشترط أن تكون الآية مفهمة، والأفضل أن تكون في آخر الخطبة الأولى؛ لتكون في مقابلة الدعاء للمؤمنين في الثانية فيحصل التعادل بينهما.

ويدل على اشتراط اشتمال الخطبة للقراءة أحاديث صحيحة كحديث عمرة بنت عبد الرحمن عن أختٍ لعمرة قالت: «أَخَذْتُ ﴿قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۝١﴾ [ق: ١] مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ» أخرجه مسلم (٨٧٢).

وقد نقل النووي في شرح مسلم (٦/ ١٦٠) أن القراءة في الخطبة مشروعة بلا خلاف، وان الخلاف في وجوبها، والصحيح عندنا وجوبها.

(**وَالدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي الأَخِيرَةِ**) أي الخطبة الثانية، ويكفي ما يقع عليه اسم الدعاء مما يتعلق بالآخرة، كـ«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والأولى أن يكون الدعاء عاما، ولو خصصه بالحاضرين فلا بأس به كـ«رحمني الله وإياكم».

روي عن سَمُرة بن جندب رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «**كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ**»، أخرجه البزار في مسنده (٤٦٦٤) والطبراني في الكبير (٧٠٧٩) بإسناد مسلسل بالضعفاء؛ قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٣٨): «فأما حديث سمرة فبإسناد مجهول البتة، فيه جعفر بن سعد بن سمرة، وخبيب بن سليمان بن سمرة،

وأبوه سليمان بن سمرة، وما من هؤلاء من تعرف له حال».

وفي المذهب قول بعدم وجوب الدعاء للمؤمنين وأنه مستحب، وقد ذكر في المجموع (٤/ ٥٢١) أن جمهور العراقيين صحّحوا هذا القول حتى ادعى شيخهم أبو حامد الإجماع على أنه لا يجب وإنما يستحب، وهذا القول هو الأقوى من حيث الدليل؛ لأن الأصل عدم الوجوب، ولم يرد دليل ناقل عن الأصل، ومجرد جريان العمل بذلك لا يستفاد منه الوجوب وإنما يدل على الاستحباب.

وقد استحب العلماء الدعاء لأئمة المسلمين عامة بما يعود نفعه على الأمة كالصلاح والعدل، وأما دعاء لسلطان أو رئيس بعينه فليس بمستحب، بل كرهه بعضهم، قال في المجموع (٤/ ٥٢١): «فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام فمستحب بالاتفاق، والمختار أنه لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه إذا لم يكن مجازفة في وصفه ونحوها والله أعلم».

تنبيه: في بيان سنن الخطبة

❁ **الخطبة لها سنن، منها ما يلي:**

أ- **أن تكون قصيرة بخلاف الصلاة**، فعن عمار بن ياسر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «**إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا**»، أخرجه مسلم (٨٦٩) مئنة: علامة.

. . . . . .

ب- **أن تكون الخطبة على منبر إن كان وإلا فعلى مكان عال**؛ لثبوت ذلك من فعله ﷺ، وحكى في المجموع (٤/ ٥٢٧) الإجماع على استحبابه.

ج- **أن يستقبل الخطيب الناسَ ولا يلتفت يمينا وشمالا، وأن يقبل الناس بوجوههم على الخطيب ولا يشتغلوا بغيره**؛ لحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (٩٢١) ومسلم (١٠٥٢) أن النَّبِيَّ ﷺ «**جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ**».

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه «**أنه كان إِذَا أَخَذَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ يَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ**»، أخرجه البخاري معلقا (٢/ ١٢) ووصله ابن أبي شيبة (٥٢٧٦) والبيهقي في الكبير (٥٥٠٥) وإسناده صحيح.

وروى نافع «**أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ فَإِذَا خَرَجَ لَمْ يَقْعُدِ الإِمَامُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ**»، أخرجه البخاري معلقا ووصله عبد الرزاق (٥٣٩١) والبيهقي في الكبير (٣/ ١٩٩) وإسناده حسن.

قال بن المنذر في الأوسط (٤/ ٨٢): «لا أعلمهم يختلفون فيه» أي في استحباب استقبالهم للخطيب.



فصل

شُرُوطُ الْخُطْبَتَيْنِ عَشرَةٌ: الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ، وَالطَّهَارَةُ عَنِ النّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، والقِيَامُ عَلى القَادِرِ،

فصل في بيان شروط الخطبتين

الأصل في تلك الشروط الاتباع، فإن النبي فعلها وداوم عليها ولم يتركها مع اختلاف الأحوال فدل ذلك على وجوبها.

وقد مر الكلام على أخذ الفرضية من الفعل المجرد، والتحقيق أنه يدل على الاستحباب.

(**شُرُوطُ الْخُطْبَتَيْنِ عَشرَةٌ**) بل ثلاثة عشر كما سيأتي.

(**الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ الأَصْغَرِ وَالأَكْبَرِ**)؛ لأن النبي ﷺ كان يخطب متطهرا، وقال «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ولو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها.

(**وَالطَّهَارَةُ عَنِ النّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ**) أي الطهارة غير المعفو عنها في الثوب والبدن والمكان؛ للاتباع، فلو خطب وأَحد هذه الثلاثة أو ما يتصل به غير طاهر عما لا يعفى عنه بطلت خطبته.

(**وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ**) أي في حق الخطيب.

(**والقِيَامُ عَلى القَادِرِ**)؛ لأن النبي ﷺ لم يخطب الجمعة إلا قائما، وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، «**كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَاللَّهِ**

وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا فَوْقَ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ، وَأَنْ تَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ . . . . . .

صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ»، أخرجه مسلم (٨٦٢).

وحكى ابن عبد البر (٢/ ٦١) إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام، لكنه منخرم حيث خالفه جماعة من أهل العلم، ولهذا وجّه كلامه ابن رجب فقال في الفتح (٥/ ٤٧٤): «ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك؛ فإن الاكثرين على أنها تصح من الجالس، مع القدرة على القيام، مع الكراهة».

فإن لم يقدر على القيام خطب قاعدا، ثم مضطجعا كالصلاة، ويفصل بينهما بسكتة.

(وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا فَوْقَ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ)؛ للأحاديث الصحيحة الواردة بذلك، كحديث ابن عمر ﷺ قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» أخرجه البخاري (٩٢٨) ومسلم (٨٦١).

(وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا) أي الموالاة بين أركانهما، والموالاة بينهما.

(وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ) بأن لا يفصل بفاصل طويل عرفا لا تعلق له بالخطبة، وأما ما له تعلق بها كوعظ لم يضر وإن طال، قياسا على صلاة الجمع.

(وَأَنْ تَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ) أي أن تكون أركانها بالعربية وإن كانوا كلهم عجما، اتباعا لفعل النبي ﷺ ذلك وأصحابه فمن بعدهم، ولأنها ذكر مفروض فشرط فيها ذلك كتكبيرة الإحرام.

فإن لم يكن فيهم من يحسن العربية خطب واحد منهم بلغة يفهمها الحاضرون، وإن لم يكن فيهم من يحسن الترجمة عن أركان الخطبة غير الآية فلا جمعة لهم؛ لانتفاء شرطها، ويصلون الظهر.

والقوم الذين ليس بينهم من يحسن العربية يجب أن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية، فلو لم يتعلم واحد منهم مع إمكان التعلم عصوا كلهم، وليس لهم إقامة الجمعة.

وفي وجه أن ذلك أي كون أركان الخطبة بالعربية مستحب لا شرط؛ بناء على أن الخطبة من معقول المعنى، وأن المقصود منها الوعظ والتذكير وهذا يحصل بكل اللغات، والظاهر أن هذا القول هو الأقوى دليلا؛ لأن ما استدل به للقول الأول مجرد فعل، وهو لا يدل بمفرده على الشرطية؛ ولأن الغرض من الخطبة يحصل بأي لغة، والذي يتوافق مع مقصد الشارع فيها ويكون أكثر تحقيقا للمقصود من شرعية الخطبة أن تكون الخطبة باللغة التي يفهمها الحاضرون.

وكأن القاضي حسينا استشعر أن هذا مشكل فحاول إزالة الإشكال بالإجابة عن سؤال ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم؟ بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة، لكن هذا لا يزيل الإشكال، وهو وإن لم يخل من فائدة لكنه لا يحقق الغرض المطلوب وهو بيان ما شرعه الله لهم ولا يحصل ذلك بلغة لا يفهمونها، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ﴾ [إبراهيم: ٤].

فلو كان الحاضرون لا يحسنون العربية وخطب بلغتهم مع أداءه لأركان الخطبة بالعربية فانّ ما كان بالعجمية لا يعدّ مخلا للموالاة بين أركان الخطبة.

وَأَنْ يَسْمَعَهَا أَرْبَعُونَ وَأَنْ تَكُونَ كُلُّهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ.

(وَأَنْ يَسْمَعَهَا أَرْبَعُونَ) أي أن يُسمعَ الخطيبُ أركانَ الخطبتين تسعة وثلاثين غيره ممن تنعقد بهم الجمعة؛ لأن مقصود الخطبة لا يحصل إلا بالسماع، فإن لم يسمعوا لبعدهم عنه أو لوجود لغط أو صمم أو لترك بعضهم وعدم عودتهم قبل طول الفصل فلا تصح الخطبة.

والذي اعتمده الرملي في النهاية (٢/ ٣١٨) أن المعتبر السماع بالقوة لا بالفعل، بأن يكون بحيث لو أصغى لسمع.

(وَأَنْ تَكُونَ كُلُّهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ)؛ للأحاديث الواردة بذلك كحديث أنس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ»، أخرجه البخاري (٩٠٤).



فصل

الَّذِي يَلْزَمُ لِلْمَيِّتِ أَرْبَعُ خِصَالٍ: غَسلُهُ . . . . . .

فصل في بيان أحكام الجنائز

بعد ما فرغ المصنف من ذكر الصلاة الواجبة على المسلم عقد هذا الفصل لبيان ما يجب للميت المسلم، ولما كانت الصلاة عليه أهم ما يجب له ذُكِر هذا الفصل في كتاب الصلاة وإلا كان حقه أن يذكر بين (الوصايا) و (الفرائض).

(**الَّذِي يَلْزَمُ لِلْمَيِّتِ أَرْبَعُ خِصَالٍ**) أي الذي يجب للميت المسلم غير الشهيد في المعركة ولو صبيا أو غريقا أربع خصال: الغسل، والتكفين، والصلاة عليه، والدفن، وسياتي تفصيلها.

لم يعدّ المصنف تبعا لغيره حمل الميت إلى القبر مما يجب له، ولعله لم يذكره لكونه من لازم الدفن غالبا فاستغنى به عنه أو لأنه لا يلزم دائما أن يحمل إليه، بأن يبنى عليه دكة على وجه الأرض.

(**غَسلُهُ**) أي عسل الميت المسلم غير الشهيد أو بدله وهو التيمم عند تعذر غسله لفقد ماء أو لنحو حرق ولو غسل تهرى أو لأنه لم يوجد إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل، فييمم الميت فيهما بحائل، ويستثنى من ذلك الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة فإن تغسيله جائز لكل من الرجال والنساء.

ولو تعذر غسله وتيممه كأن كان الميت مصابا ببعض الأمراض المعدية كمرض الإيبولا وخيف على غيره من انتشار العدوى إليه عند تطهيره فإنه يدفن بحاله.

. . . . . .

وهو فرض كفاية؛ لورود الأمر به عن النبي ﷺ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال فيمن وقصته دابته وهو محرم: «**اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا**»، أخرجه البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦).

وكما في حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال لما دخل على النسوة اللاتي غسلن ابنته: «**اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ**» أخرجه البخاري (١٢٥٤) ومسلم (٩٣٩).

وقد نقل النووي - تبعا لغيره - في المجموع (٥/ ١٢٨) أن غسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين، فتعقبه ابن حجر العسقلاني في الفتح (٣/ ١٢٥) فقال بعدما نقل كلامه: «وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية، حتى أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه، وقد ردّ ابنُ العربي على من لم يقل بذلك، وقد توارد به القول والعمل، وغُسِل الطاهِر المطهَّر، فكيف بمن سواه».

والغسل واجب في حق المسلم غير الشهيد صغيرا كان أو كبيرا كما تقدم، أما الميت الكافر فلا يجب غسله بلا خلاف كما في المجموع (٥/ ١٤٢)؛ لأنه لا كرامة له بل يجوز، وتحرم الصلاة عليه؛ للنهي عنها في حقه، وهو مجمع عليه كما في عجالة المحتاج لابن الملقن (١/ ٤٣٢) ويجب تكفينه ودفنه إن لم يكن حربيا أو مرتدا.

وَتَكْفِينُهُ، . . . . . .

وأما الشهيد فيجب تكفينه ودفنه، ويحرم فيه الغسل والصلاة؛ لما روى جابر أن رسول الله ﷺ «**أَمَرَ في قتلى أحد بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ**»، أخرجه البخاري (١٣٤٧).

وهو قول عامة العلماء، بل نقل اتفاق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل، وقد تقدم ما فيه.

❁ **والسقط** - وهو الولد النازل قبل تمام الأشهر - **له ثلاثة أحوال**:

الأولى: إذا عرفت حياته بأن استهل أو بكى أو ظهرت أمارة حياته بأن تحرك أو اختلج وجب فيه ما وجب في الشخص الكبير.

وحكى ابن المنذر في الإجماع (ص٤٣) إجماع العلماء على أن الطفل إذا عرفت حياته، **واستهل**: صُلّيَ عليه.

الثانية: إذا لم تعرف حياته ولا ظهرت فيه أمارة حياته وظهر فيه خلق الآدمي وجب فيه ما عدا الصلاة.

الثالثة: إذا فقد فيه ذلك بأن لم تكن فيه حياة، ولا أمارة حياة، ولا خلق آدمي، فإنه لا يجب فيه شيء، لكن يسن ستره بخرقة ودفنه.

(**وَتَكْفِينُهُ**) أي بعد غسله أو بدله؛ لورود الأمر به في حديث المحرم السابق الذي وقصته ناقته، قال: «وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ» أخرجه البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦).

وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ . . . . . .

وهو فرض كفاية إجماعا كما في الإقناع لابن القطان (١/ ١٨٥).

ولو خرج من الميت نجاسة بعد غسله ولو بعد تكفينه وجب غسلها دون إعادة وضوءه وغسله؛ لأن طهور الميت لا ينتقض؛ لعدم تكليفه.

(وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) أي ولو كان مرجوما أو قاتل نفسه؛ لثبوت ذلك عن النبي قولا وفعلا في أحاديث صحيحة، منها حديث سلمة بن الأكوع أن النبي ﷺ قال فيمن مات وعليه دين: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» أخرجه البخاري (٢٢٨٩).

قال في المجموع (٥/ ٢١٢): «وقد نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة على الميت إلا ما حكي عن بعض المالكية أنه جعلها سنة، وهذا متروك عليه لا يلتفت إليه».

ويجب أن تكون الصلاة عليه بعد الغسل أو بدله؛ للاتباع، ولأن الصلاة عليه كصلاته لنفسه، فلو تعذر غسله وتيممه كأن مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله، أو مات بمرض يخشى الضرر على من يطهّره لم يصل عليه؛ لفوات الشرط، وهو تقدم الغسل أو بدله، وذكر في المجموع (٥/ ٢٢٢) أنه لا خلاف في ذلك.

واختار بعض المتأخرين أن يصلى عليه، وقالوا: المقصود من هذه الصلاة الدعاء والشفاعة للميت فلا وجه لترك الصلاة عليه، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور؛ لقوله ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه البخاري (٧٢٨٨) ومسلم (١٣٣٧) عن أبي هريرة.

وَدَفنُهُ.

وقد استشكل الإسنوي في المهمات (٣/ ٤٩٦): «اشتراط الغسل في صحة الصلاة بخلاف التكفين مع أنه لا فرق بينهما، ثم قال - وهو يناقش في هذه المسألة -: إذا تعذر غسل الميت فلم لا يصلى عليه كسائر شروط الصلاة؟، فإنها إنما تكون شرطًا حال القدرة، وإذا عجز عنها سقط الأمر بها، وبقي الأمر بالصلاة».

ولوجاهة قول المتأخرين قال الخطيب الشربيني في المغني (٢/ ٥٠): «والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل، لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن».

وأما الشرواني فإنه أرشد إلى تقليد قولهم، فقال في حاشية التحفة (٣/ ١٨٩): «وينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على مختار الرافعي فيه، تحرزا عن إزراء الميت، وجبرا لخاطر أهله».

وفي بغية المسترشدين (ص١٩٨): «أن هذا حقيق بالاعتماد، وعليه الإسنوي والأذرعي وابن أبي شريف وغيرهم ورجحه الناشري».

وقولهم هذا موافق لقول الحنابلة في هذه المسألة كما في المبدع (٢/ ٢٤٢) لابن مفلح.

ويجوز لمن فاتته الصلاة على الميت أن يصلي على القبر كما في البخاري (٤٦٠) ومسلم (٩٥٦) أن النبي صلى على قبر امرأة بعدما تفقدها وأخبر بموتها.

(وَدَفنُهُ)؛ لئلا تنتهك حرمته بتركه على وجه الأرض، ويتأذى الناس من

. . . . . .

رائحته قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقۡبَرَهُۥ ٢١﴾ [عَبَسَ: ٢١]، أي جعل له قبرا إكراما له بخلاف سائر الحيوانات التي تلقى جيفها على وجه الأرض تأكلها السباع والطيور.

وهو فرض على الكفاية، وحكى ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٩٧) الإجماع في ذلك عمن يحفظ عنه من أهل العلم.

ودفنه في المقبرة أفضل؛ لأن النبي ﷺ كان يدفن الموتى بـ «البقيع»، والأولى أن يكون بالنهار؛ لأنه أيسر للاجتماع، ويجوز بالليل لثبوت ذلك، فعن ابن عباس أن النَّبِيّ ﷺ «**صَلَّى عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ، قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: فُلَانٌ، دُفِنَ البَارِحَةَ، فَصَلَّوْا عَلَيْهِ**»، أخرجه البخاري (١٣٤٠) ومسلم (٩٥٤).



فصل

أَقَلُّ الْغُسْلِ: تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بِالْمَاءِ، وَأَكْمَلُهُ أَنْ يَغْسِلَ سوأتيه، وَأَنْ يُزِيلَ الْقَذَرَ مِنْ أَنْفِهِ، وَأَنْ يُوَضِّئَهُ، وَأَنْ يَدْلُكَ بَدَنَهُ بِالسِّدْرِ، وَأَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا.

فصل في بيان أقل الغسل وأكمله

(**أَقَلُّ الْغُسْلِ: تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بِالْمَاءِ**) أي مرة؛ لأن ذلك هو الفرض في الغسل من نحو الجنابة في حق الحي فالميت أولى.

فلا يشترط تقدم إزالة نجس عنه، ولا نية الغاسل، ولا كونه مكلفا أو مسلما، فيكفي الغسل من مجنون أو كافر.

(**وَأَكْمَلُهُ أَنْ يَغْسِلَ سوأتيه**) أي أن يغسل الغاسل سوءتي الميت.

(**وَأَنْ يُزِيلَ الْقَذَرَ مِنْ أَنْفِهِ**) أي الوسخ من أنف الميت

(**وَأَنْ يُوَضِّئَهُ**) أي وضوءا كاملا بعد ما تقدم

(**وَأَنْ يَدْلُكَ بَدَنَهُ بِالسِّدْرِ وَأَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا**) ودليل ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: **اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي**، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: **أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ**. وفي رواية: قَالَ: **ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا**»، أخرجه البخاري (١٢٥٤) ومسلم (٩٣٩).

ويقوم مقام السدر: الصابون والشامبو ونحوهما، **وفي معنى الكافور**: العطر

ونحوه، لكن المحرم لا يطيّب؛ لما مر من النهي عنه.

والرجل أحق بغسل الرجل، والمرأة أحق بغسل المرأة، ولأحد الزوجين غسل الآخر، فإن لم يوجد أحد يغسل الميتة الأجنبية إلا رجل أجنبي وكذا العكس يمّم وجوبا بحائل.

ويسن أن يتولاه أمين، وأن يكون في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه، وأن لا ينظر من غير عورته إلا قدر الحاجة، أما عورته فيحرم النظر إليها إلا أن يكون من لم يبلغ حد الشهوة أو أحد الزوجين للآخر.



فصل

أَقَلُّ الْكَفَنِ: ثَوْبٌ يَعُمُّهُ، وَأَكْمَلُهُ لِلرَّجُلِ ثَلاثُ لَفَائِفَ . . . . . .

فصل في بيان أقل الكفن وأكمله

(أَقَلُّ الْكَفَنِ: ثَوْبٌ يَعُمُّهُ) أي أقل الكفن الواجب ولو لذمي ثوب يستر جميع البدن في حق الرجل والمرأة إلا رأس المحرم ووجه المحرمة، ويشترط أن يكون مما يحل له لبسه حيا؛ لقصة مصعب بن عمير في البخاري (١٢٧٦) ومسلم (٩٤٠).

ومحل وجوب ثوب واحد إذا كفن من غير ماله أو من ماله، ولكن عليه دين مستغرق ومنع الغرماء ما زاد على ذلك أو أوصى بالاقتصار على ثوب واحد وإلا وجبت ثلاثة أثواب.

والكفن وسائر مؤن التجهيز من تركة الميت إلا الزوجة فتجهيزها على زوجها، فإن لم يكن له تركة فعلى من عليه نفقته حيا، فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال، فإن تعذر فعلى المسلمين.

(وَأَكْمَلُهُ لِلرَّجُلِ ثَلاثُ لَفَائِفَ) أي أكمل الكفن للرجل ولو صغيرا ثلاث لفائف تعم كل منها جميع البدن غير رأس المحرم ووجه المحرمة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ» أخرجه البخاري (١٢٧١) ومسلم (٩٤١)، وإن زيد عليها رابع وخامس كقميص وعمامة فجائز؛ لتكفين عبد الله بن أبي ابن سلول في قميص رسول الله ﷺ.

وللمرأة قَمِيصٌ، وَخِمَارٌ، وَإِزَارٌ، ولِفَافتان.

وجاء عَنْ نافع «**أَنَّ وَاقِد بْنَ عَبْدِ اللهِ تُوُفِّيَ فَكَفَّنَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصًا وَثَلَاثَةَ لَفَائِفَ وَعِمَامَة**»، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١١٦٩) وعبد الرزاق في المصنف (٦١٨١) وإسناده صحيح.

(**وللمرأة قَمِيصٌ وَخِمَارٌ وَإِزَارٌ ولِفَافتان**) أي تكفن المرأة بهذه الأثواب الخمسة؛ لأن حكم عورتها أغلظ، ولباسها في الحياة أكمل، جاء في ذلك حديث ليلى بنت قانف الثقفية ﵂ قالت: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الآخِرِ، قَالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا» أخرجه أحمد (٢٧١٣٥) وأبو داود (٣١٥٧) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول، كما قاله الحافظ ابن حجر وغيره، وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٥٨).

وأخرج ابن أبي شيبة (١١١٩٩) عن راشد بن سعد عن عمر أنه قال: «تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ» وهو منقطع؛ لأن راشد بن سعد لم يدرك عمر.

وصح عن ابن عمر كما تقدم أنه كفن ابنه بخمسة أثواب، وهو قول أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر في الإشراف (٢/ ٣٣٢): «أكثر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب».

ويستحب تحسين الكفن؛ لما رواه جابر أن النبي ﷺ قال: «**إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ**

. . . . . .

أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ»، أخرجه مسلم (٩٤٣) والمراد بتحسينه: جعله أبيض وأنظف وأسبغ.

وجاء في حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما أن سبب تحسين الكفن «أنهم يبعثون في أكفانهم وأنهم يتزاورون في قبورهم» ولا يصح منها شيء، فإن في إسناد أبي هريرة سليمان بن أرقم وهو هالك، وفي إسناد أنس سعيد بن سلام وهو متروك، وأوردهما ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٤٠).

ويستحب كذلك أن يكون أبيض، لما رواه ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «**البَسُوا مِن ثيابكُمُ البياضَ، فإنَّها مِنْ خير ثيابِكُم، وكَفِّنُوا فيها مَوْتَاكُم**». أحمد (٢٢١٩) وأبو داود (٣٨٧٩) والترمذي (٩٩٤) وقال: حديث حسن صحيح.

ويستحب تبخير الكفن لغير المحرم، فقد أوصت أسماء بنت أبي بكر: أن تجمّر أكفانها بالعود.

وفيه حديث مرفوع لكنه معلول.



فصل

أَرْكَانُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ سَبْعَةٌ: الْأَوَّلُ: النِّيَّةُ، الثاني: أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ . . . . . .

فصل في بيان أركان صلاة الجنازة.

الجنازة بفتح الجيم وكسرها اسم للميت في النعش، من جنزه يجنزه إذا ستره.

(أَرْكَانُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ سَبْعَةٌ) وأعظم أركان صلاة الجنازة القيام، كما أن أعظم الصلاة غير الجنازة إلصاق الجبهة بالأرض.

(الأَوَّلُ: النِّيَّةُ)؛ لحديث «إنما الأعمال بالنيات»، ويجب فيها نية الفريضة لا تعيين الميت، فيكفى نية فرض الصلاة على هذ الميت أو على من صلى عليه الإمام، فإن عين وأخطأ بأن نوى زيدا فبان هندا لم تصح صلاته.

(الثاني: أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ)؛ لثبوت ذلك عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة، كحديث أبي هريرة في صلاة النبي ﷺ على النجاشي، فقد روى البخاري (١٢٤٥) ومسلم (٩٥١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «**أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ**» ويجهر بها الإمام اتفاقا.

وقد كان في عدد التكبيرات خلاف في الصدر الأول، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع كما قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٣٠).

فلو زاد الإمام على الأربع لم يتابعه المأموم، والأولى أن ينتظره ويسلم معه، ويجوز له أن يفارقه ويسلم.

ويستحب رفع اليدين حذو المنكبين في كل تكبيرة؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١١٤٩٨) والبخاري في قرة العينين برفع اليدين في الصلاة (١٠٦) بإسناد صحيح عَنْ نَافِعٍ أنه قَالَ: «كَانَ ابْن عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ».

ومن فاته بعض التكبيرات قضى ما فاته بعد فراغ الإمام ولو كانت الجنازة مرفوعة؛ لعموم قوله: «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، أخرجه البخاري (٦٣٦) ومسلم (٦٠٢) عن أبي هريرة.

ومن فاتته جميع الصلاة صلى على القبر؛ لحديث أبي هريرة عند البخاري (٤٥٨) ومسلم (٩٥٦) «أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ، أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ - كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا - فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ».

إذا وُجِد بعض الميت أو عضو من أعضائه كرأس ورجل وجب غسله والصلاة عليه ودفنه، وقد أشار أبو زرعة العراقي في التحرير (١/ ٤٣٦) إلى أن الصلاة تكون على جملة الميت، لا على ذلك العضو وحده، فهي في الحقيقة صلاة على غائب.

ودليل ذلك الآثار المروية عن الصحابة، فقد أخرج الشافعي في الأم (١/ ٣٠٦) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٤٨): «قال بعض أصحابنا: عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان: أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ، صَلَّى عَلَى رُءُوسٍ» وإسناده ضعيف؛ للانقطاع، فإن خالدا لم يسمع من أبي عبيدة.

الثَّالِثُ: الْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ . . . . . .

وأخرج ابن أبي شيبة (١٢٠٢٥) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٤٨) عن شريك، عن جابر، عن عامر «أَنَّ عُمَرَ صَلَّى عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ» وإسناده ضعيف جدا؛ لأ ن فيه جابر بن زيد الجعفي وهو متروك، وعامر بن شراحيل الشعبي لم يدرك عمر.

وقد أشار ابن المنذر إلى ضعف الأثرين فقال في الإشراف (٢/ ٣٥١): «روينا عن عمر بن الخطاب أنه صلى على عظام بالشام، وعن أبي عبيدة: أنه صلى على رأس من رؤوس المسلمين، ولا يصح ذلك عنهما». قال الماوردي في الحاوي (٣/ ٣٣) بعدما ساق أثر أبي عبيدة وغيره: «وليس لمن ذكرنا مخالف فثبت أنه إجماع». وليس في ذلك إجماع، بل الآثار في ذلك ضعيفة كما تقدم، لكن يثبت لبعض الميت ما ثبت للميت، وهو قول جماهير أهل العلم.

وأما العضو المقطوع من حي فلا يجب فيه شيء من ذلك، فكما لا يصلى على جملته الباقية لا يصلى على ما قطع منه، ويندب لفه بنحو خرقة ودفنه.

(**الثَّالِثُ: الْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ**)؛ لأنها صلاة مفروضة، وقد ثبت ذلك عن النبي ﷺ من فعله. فإن عجز عنه صلى على حسب قدرته قاعدا ثم مضطجعا كما مر في الصلوات المكتوبة.

(**الرَّابِعُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ**)؛ لما في البخاري (١٣٣٥) عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: «**صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ**»، ويستحب الاسرار بقراءتها والتعوذ قبلها؛ للآية، والتأمين عقبها.

الرَّابِعُ: قِرَاءةُ الْفَاتِحَةِ. الْخَامِسُ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ الثَّانِيَةِ. السَّادِسُ: الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ . . . . . .

والأفضل أن تكون قراءتها بعد التكبيرة الأولى وتجوز بعد غيرها من التكبيرات.

ولا يستحب قراءة السورة ودعاء الاستفتاح؛ لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، بل نقل إمام الحرمين في نهاية المطلب (٣/ ٥٥) إجماع العلماء عليه أي عدم قراءة السورة.

(**الْخَامِسُ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ الثَّانِيَةِ**) أي بعد التكبيرة الثانية وجوبا؛ لحديث أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ: «**أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ، وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرًّا فِي نَفْسِهِ**»، أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٩٧) وعبد الرزاق (٦٤٢٨) بإسناد صحيح.

وأقل الصلاة: «**اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ**»، **وأكملها**: «**اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ**».

(**السَّادِسُ: الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ**) أي الدعاء للميت بخصوصه بعد التكبيرة الثالثة وجوبا، لما روي عن أبي هريرةَ، قال: سمعتُ النبي يقول: «**إذا صلَّيتُم على الميِّتِ فأخلِصُوا له الدعاء**»، أخرجه أبو داود (٣١٩٩) وابن ماجه (١٤٩٧) وإسناده حسن، ولا يتعين له لفظ مخصوص.

. . . . . .

وأصح ما ورد في دعاء الجنازة ما روي عن عوف بن مالك رضي الله عليه وسلم قال: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: **اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءَ وَالثَّلجِ وَالبرَدِ، وَنَقِّهِ مِنِ الخَطَايَا؛ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنةُ القَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ**، قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ، لِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ» أخرجه مسلم (٩٦٣). [**معنى البرد**: المطر المنعقد، **الدنس**: الوسخ].

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: **اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحيَيْتَهُ مِنَّا، فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَام، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَه**». أخرجه أبو داود (٣٢٠١) والترمذي (١٠٢٤)، واختلف في وصله وإرساله، والراجح أنه مرسل كما في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٥٤) والعلل للدارقطني (٩/ ٣٢١). وهو وإن كان ضعيفا من حيث السند إلا أن معناه صحيح، وما تضمنه من الدعاء حسن، فهو من جملة الأدعية الجائزة.

قال الشافعي في الأم (١/ ٣٠٩): «وليس في الدعاء شيء مؤقت، وأُحِبّ أن يقول: «**اللَّهُمَّ عَبْدُك، وَابْنُ عَبْدِك، وَابْنُ أَمَتِك كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك، وَرَسُولُك وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ، وَكُلَّ هَوْلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَابْعَثْهُ مِنَ الْآمِنِينَ،**

السَّابعُ: السَّلَامُ.

وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، وَبَلِّغْهُ بِمَغْفِرَتِك، وَطَوْلِك دَرَجَاتِ الْمُحْسِنِينَ، اللَّهُمَّ فَارَقَ مَنْ كَانَ يُحِبُّ مِنْ سَعَةِ الدُّنْيَا، وَالْأَهْلِ، وَغَيْرِهِمْ إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيقِهِ، وَانْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَقَدْ جِئْنَاك شُفَعَاءَ لَهُ، وَرَجَوْنَا لَهُ رَحْمَتَك، وَأَنْتَ أَرْأَفُ بِهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِك فَإِنَّهُ فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِك، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ» وذكر البيهقي في معرفة السنن (٥/ ٣٠٣) أن هذا الدّعاء التقطه الشافعي من عدة أحاديث، وهذا الدعاء يؤتى به بلفظ التأنيث فيما إذا كان الميت امرأة.

ولا يجب الدعاء للطفل الميت بخصوصه فيكفي فيه الدعاء لوالديه؛ بأن يقول: فيما إذا كانا حيين مسلمين: اللهم اجعله فرطا لأبويه، وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقّل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره.

ويستحب أن يقول بعد التكبيرة الرابعة قبل أن يسلم: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله.

(**السَّابعُ: السَّلَامُ**) أي بعد التكبيرة الرابعة، لما ثبت عن النبي أنه كان يسلم في صلاة الجنازة، وهو واجب فيها إجماعا.

ويستحب أن يسلم تسليمتين، إحداهما: عن يمينه، والأخرى: عن شماله، كسائر الصلوات، ولو اقتصر على واحدة فلا بأس؛ لأنه روي عن ستة من الصحابة أنه يسلم تسليمة واحدة.

والمستحب أن يقف قليلا ويدعو فيما بين التكبيرة الرابعة والسلام؛ لما رواه

. . . . . .

أبو يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «**شَهِدْتُهُ وَكَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً يَعْنِي يَدْعُو ثُمَّ قَالَ: أَتُرَوْنِي كُنْتُ أُكَبِّرُ خَمْسًا قَالُوا: لَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا**»، أخرجه البيهقي في الكبير (٤/ ٣٥) بإسناد صحيح.

وقد اختار الشافعي: أن يقول بعدها: اللهم لا تحرمنا - بفتح التاء وضمها - أجره، ولا تفتنّا بعده.

ويجهر الإمام بالسلام؛ لما روى نافع عن عبد الله بن عمر «أَنَّه كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ، يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ» أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٣٢٣) بإسناد صحيح.



فصل

أَقَلُّ الدَّفْنِ: حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السِّبَاعِ، وَأَكْمَلُهُ قَامَةٌ وَبَسْطَةٌ . . .

فصل في بيان أحكام الدفن

(**أَقَلُّ الدَّفْنِ: حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ**) أي الميت.

(**وَتَحْرُسُهُ مِنَ السِّبَاعِ**) تقدم أن الدفن مما يجب للميت، وأقل القبر الذي يحصل به الواجب في دفنه حفرة، **ويعتبر فيها هاتان الصفتان**:

الأولى: كونها تمنع ظهور الرائحة عمن عند القبر.

الثانية: كونها تمنع نبش السباع وأكلها للميت.

فخرج بالحفرة ما إذا وضع فيما يمنع ظهور الرائحة والسباع من غير حفر أو وضع على وجه الأرض ثم وضع عليه ما يمنع ذلك فإن ذلك لا يكفي إلا أن يتعذر الحفر.

وقوله (**أقل الدفن**) معناه أقل المدفون فيه أي القبر.

(**وَأَكْمَلُهُ قَامَةٌ وَبَسْطَةٌ**) أي وأكمل المدفون فيه - وهو القبر - أن يعمق قدر قامة رجل معتدل وبسطته.

والبسطة كما قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه (ص٩٨): «أن يرفع يديه وهو قائم، والجمهور على أن القامة والبسطة نحو أربعة أذرع ونصف بذراع اليد المعتدلة»، ويساوي ذلك مترين وربع متر تقريبا.

وَيُوضَعُ خَدُّهُ عَلَى التُّرَابِ . . . . . .

جاء في استحباب إعماق القبر حديث هشام بن عامر أن النبي ﷺ قال لهم يوم أحد: «**احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا**»، أخرجه أبو داود (٣٢١٦) والترمذي (١٨١٠) واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم الرازي إرساله أي انقطاعه كما في العلل لابن أبي حاتم (٣/ ٥١٠).

ويدل على قدر التعميق ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١١٧٨٤) عَنِ الْحَسَنِ البصري أنه قَالَ: «أَوْصَى عُمَرُ أَنْ يُجْعَلَ عُمْقُ قَبْرِهِ قَامَةً وَبَسطَةً» وإسناده منقطع؛ لأن الحسن لم يدرك عمر.

ويجوز في القبر اللحد والشق اتفاقا كما حكاه النووي في «شرح مسلم (٧/ ٣٤) وكذا في المجموع (٥/ ٢٨٧)، والأول أفضل بلا خلاف بين الفقهاء؛ لأنه الذي فعل برسول الله، وأوصى به سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه في مرضه الذى مات فيه فقال: «**الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ**»، أخرجه مسلم (٩٦٦).

(**وَيُوضَعُ خَدُّهُ عَلَى التُّرَابِ**) أي يوضع خده الأيمن على التراب ونحوه من لبنة أو حجر أو غيرهما.

ويكون ذلك بعد إزالة الكفن عنه؛ لأنه أبلغ في إظهار الذل، وروي عن عمر أنه أوصى بذلك فقال: «**إِذَا وَضَعْتُمُونِي فِي لَحْدِي فَافْضُوا بِخَدِّي إِلَى الأَرْضِ**» أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٩٨) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه مجالد بن سعيد، وليس بالقوي.

وَيَجِبُ تَوْجِيهُهُ إِلَى الْقِبلَةِ.

ولا يجوز دفن اثنين فأكثر في قبر إلا إذا عسر إفراد كل واحد بقبر، كأن يكثر الموتى وإذا جمع بين اثنين يقدم أفضلهما؛ لحديث جابر قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ» أخرجه البخاري (١٣٤٣).

ويكره أن يدفن الميت في تابوت إلا لحاجة؛ لأن في ذلك إضاعة مال، ونقل في المجموع (٥/ ٢٨٨) أن العبدري رحمه الله [ت: ٤٩٣ هـ] قال: «لا أعلم فيه خلافا يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة، والله أعلم».

فإن احتيج إليه كأن كانت الأرض رخوة أو ندية أو كان الميت بحيث لا يضبطه إلا الصندوق كالمحترق أو المقطع، أو كان القبر ضيقا بحيث يتعسر إدخال الميت فيه إلا بتابوت فإنه يجوز دفنه فيه من غير كراهة.

(وَيَجِبُ تَوْجِيهُهُ إِلَى الْقِبلَةِ) تنزيلا له منزلة المصلي، ولجريان عمل المسلمين سلفا وخلفا عليه، ويندب أن يكون على جنبه الأيمن اتباعا لما فعل برسول الله ﷺ.

ويسن أن يكون وضعه في القبر بحيث لا يتحول عن القبلة بأن يسند وجهه ورجلاه الى جدار القبر؛ لئلا ينكب على وجهه، ويسند ظهره إلى نحو لبنة؛ لئلا يستلقي.

فإن دفن من غير توجيه إلى القبلة نبش ما لم يتغير كما سيأتي.

فصل

يُنْبَشُ الْمَيّتُ لِأَرْبَعِ خِصَالٍ: لِلْغَسْلِ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَلِتَوْجِيهِهِ إِلَى الْقِبلَةِ، . . . . .

فصل في بيان أسباب نَبْشِ الميّت

إذا دفن الميت فإن القبر يكون مختصا به، ويكون محترما توقيرا لمن فيه فلا يجوز - قبل بلائه وانمحاق أثره إلا لضرورة - كلُّ ما ينتهك حرمته كالنبش وقضاء الحاجة عليه.

وقد عقد المصنف هذا الفصل لبيان الحالات التي يجوز فيها نبش القبر؛ لوجود ما يوجب ذلك.

أما إذا بلي وانمحق فإنه يجوز نبشه وتسويته والانتفاع بمكانه ببناء أو زراعة أو غيرهما.

(يُنْبَشُ الْمَيّتُ لأَرْبَعِ خِصَالٍ) أي ينبش الميت من القبر وجوبا لخصال كثيرة، ذكر منها المصنف أربعة ترجع إلى تعلق حق الغير به، أو فوات واجب لا يمكن تداركه إلا بذلك.

(لِلْغَسْلِ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ) أي لأجل الغسل إذا لم يتغير، ومثل الغسل التيمم، تداركا للطهر الواجب، أما إذا تغير لم يجز نبشه عندئذ؛ لما فيه من انتهاك حرمته.

ولو دفن بلا كفن لم ينبش؛ لأن المقصود من الكفن السَّتر، وقد حصل بالدفن.

(وَلِتَوْجِيهِهِ إِلَى الْقِبلَةِ) أي لأجل توجيهه إلى القبلة إذا لم يتغير.

وَلِلْمَالِ إِذَا دُفِنَ مَعَهُ، وللمرأة إِذَا دُفِنَ جَنِينُهَا مَعَهَا وَأَمْكَنَتْ حَيَاتُهُ.

(وَلِلْمَالِ إِذَا دُفِنَ مَعَهُ) أي ينبش إذا دفن معه مال وإن قل؛ لأن تركه فيه إضاعة مال، ولا فرق بين أن يكون المال له أو لغيره وإن لم يطلبه.

ومحل ذلك إذا لم يبتلعه، فإن ابتلع مال نفسه لم ينبش؛ لاستهلاكه ماله في حياته أو مال غيره نبش إن طلبه مالكه.

وينبش كذلك وإن تغير إذا دفن بأرض أو ثوب لغيره وطلب بذلك مالكه لكن بشرط وجود ما يكفن فيه غير الثوب المغصوب.

(وللمرأة إِذَا دُفِنَ جَنِينُهَا مَعَهَا وَأَمْكَنَتْ حَيَاتُهُ) أي بعد إخراجه من بطن أمه؛ لأن حرمة الحي أوكد من حرمة الميت.

وينبش أيضا إذا لحقه سيل أو نداوة، فينقل إلى موضع آخر.



فصل

الاستعَاناتُ أَرْبَعُ خِصَالٍ: مُبَاحَةٌ، وَخِلَافُ الْأَوْلَى، وَمَكْرُوهَةٌ، وَوَاجِبَةٌ. فَالْمُبَاحَةُ: هِيَ تَقْرِيبُ الْمَاءِ.

فصل في بيان حكم الاستعانات

(**الاستعَاناتُ أَرْبَعُ خِصَالٍ**) أي الإعانات من حيث حكمها أربعة أقسام؛ فالسين والتاء زائدتان وليستا للطلب، والمراد بها تمكين الغير من الإعانة في نحو الوضوء ولو بلا طلب، وبقي من الأقسام اثنان آخران: إعانة مستحبة وإعانة محرمة، فالمستحبة إعانة من فاتته صلاة الجماعة بإعادة الصلاة معه، والمحرمة هي الإعانة على فعل الحرام.

(**مُبَاحَةٌ**) أي يستوي فعلها وتركها.

(**وَخِلَافُ الأَوْلَى**) أي تركها أولى وإن كان فعلها جائزا.

(**وَمَكْرُوهَةٌ**) أي يكره فعلها ولا يترتب على فعلها عقاب، لكن يثاب على تركها امتثالا.

(**وَوَاجِبَةٌ**) أي يجب فعلها فيثاب على فعلها ويعاقب على تركها.

(**فَالْمُبَاحَةُ: هِيَ تَقْرِيبُ الْمَاءِ**) أي إحضار الماء ومثله إحضار المنديل والسواك والكرسي؛ لما ثبت في أحاديث كثيرة أنه أحضر لرسول الله وضوءه وسواكه وأحجار الاستجمار ونحوها. ونقل ابن الملقن في الإعلام (١/ ٣٢٦) أن الاستعانة في إحضار الماء جائزة، وأن ذلك أمر مجمع عليه من غير كراهة.

وَخِلَافُ الْأَوْلَى: هِي صَبُّ الْمَاءِ عَلَى نَحوِ المتوضئ.
وَالْمَكْرُوهَةُ: هِي لِمَنْ يُغْسَلُ أَعْضَاءُهُ. وَالْوَاجِبَةُ هِي لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعَجْزِ.

(وَخِلَافُ الأَوْلَى: هِي صَبُّ الْمَاءِ عَلَى نَحوِ المتوضئ) أي أن استعانة المتوضئ ونحوه المغتسل لغير عذر خلاف الأولى؛ لأنها ترفّه أي تنعّم لا يليق بالمتعبد، وليس من الترفه الوضوء من الحنفية؛ لأنها -كما قال الشبراملّسي (١/ ١٩٤) - معدّة للاستعمال على هذا الوجه بحيث لا يتأتى الاستعمال منها على غيره فليس المقصود منها مجرد الترفه.

وليست مكروهة؛ لثبوتها عن النبي ﷺ كما في حديث أسامة بن زيد في البخاري (١٨١) ومسلم (١٢٨٠) أنه صب على النبي الماء في وضوءه.

وصح ذلك عن جماعة من السلف، قال الطبرى فيما نقل عنه ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع (٤/ ٢٨٠): «وقد صح عن ابن عمر أن ابن عباس صب على يدي عمر الوضوء بطريق مكة، حين سأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله».

(وَالْمَكْرُوهَةُ: هِي لِمَنْ يُغْسَلُ أَعْضَاءُهُ) أي لمن يغسل له أعضاءه من غير عذر، وأما من له عذر كمن يشقه غسل أعضاءه فإنه لا يكره له الاستعانة في غسلها.

(وَالْوَاجِبَةُ: هِي لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعَجْزِ) أي ولو بأجرة مِثْلٍ قدَر عليها فاضلة عما يعتبر في زكاة الفطر؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

قال النووي في المجموع (١/ ٣٩٢): «إذا لم يقدر على الوضوء لزمه

تحصيل من يوضئه إما متبرعًا وإما بأجرة المثل إذا وجدها، وهذا لا خلاف فيه».

وقوله «للمريض» ليس بقيد فإن الاستعانة تجب على العاجز عن نحو الوضوء ولو من غير مرض، كمن عجز عن الوضوء؛ لقطع يده مثلا فعليه أن يحصل من يوضئه ولو بالأجرة المذكورة.

فإن لم يستطع تحصيل من يوضئه صلى بالتيمم وأعاد؛ لندرة ذلك.





كتاب الزكاة

فصل

فصل في بيان الأموال التي تلزم فيها الزكاة

الزكاة: في اللغة - كما تقدم - التطهير والنماء، **وفي الشرع**: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص.

وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، المعلومة من الدين بالضرورة، فمن أنكر وجوبها خرج عن الملة، قال الخطابي في معالم السنن (٢/ ٨): «من أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان كان كافرا بإجماع المسلمين» ويقاتل الممتنع من أدائها، وتؤخذ منه قهرا كما فعل أبو بكر.

والأصل في وجوبها آيات كثيرة، منها: قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [النور: ٥٦].

وأحاديث عديدة، كقول النبي ﷺ: «**بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ**»، أخرجه البخاري (٨) ومسلم (١٦) عن ابن عمر.

ووجوبها في مال المسلم محل إجماع بين العلماء كما في الإشراف (٦/ ٣٥٠).

وفرضت في قول جمهور العلماء في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، وتأولوا الآيات الدالة على فرضيتها بمكة، كقوله تعالى: ﴿وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾﴾ [الذاريات: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾ [الأنعام: ١٤١].

الْأَمْوَالُ الَّتِي تَلْزَمُ فِيهَا الزَّكَاةُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ: . . . . . .

وقال جمع من العلماء: فرضت بمكة إجمالا أي من غير تحديد للأموال التي تؤخذ منها الزكاة ولا للقدر الذي يخرج، وبينت بالمدينة تفصيلا، جمعا بين الآيات الدالة على فرضيتها بمكة والآيات الدالة على فرضيتها بالمدينة، وهذا القول هو الذي صححه الرازي في مفاتيح الغيب (١٣/ ١٦٤) واستظهره ابن كثير في التفسير (٥/ ٤٠٣)، وقال القاري (ت: ١٠١٤هـ) في المرقاة (٦/ ٣٦): «المعتمد أن الزكاة فرضت بمكة إجمالا، وبينت بالمدينة تفصيلا، جمعا بين الآيات التي تدل على فرضيتها بمكة وغيرها من الآيات والأدلة» وهذا قول قوي.

(**الأَمْوَالُ الَّتِي تَلْزَمُ فِيهَا الزَّكَاةُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ**) المعروف أن الذين جعلوا هذه الأنواع ستة كالرافعي وغيره جعلوا السادس زكاة الفطر وادمجوا الركاز في المعدن، بخلاف المصنف، ولا خلاف في المعنى، **وهذه الأنواع ترجع في الحقيقة إلى ثلاثة**: حيوان، ونبات، وجوهر.

وفصّلها بعضهم فجعلها ثمانية أنواع: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والزرع، والنخل، والعنب، فقالوا: وجبت في ثمانية أنواع من المال، ووجبت لثمانية أصناف من الناس مذكورة في الآية.

وتتعلق الزكاة في تلك الأموال بأعيانها إلا التجارة، فإن زكاتها تتعلق بقيمتها، والأصل أن تخرج الزكاة وجوبا مما تعلقت به.

النَّعَمُ . . . . . .

(النَّعَمُ) بفتح النون والعين وقد يسكن الأخير، وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بذلك لكثرة إنعام الله فيها؛ لأنها تتخذ للنماء غالبا؛ لكثرة منافعها، ولا تجب الزكاة في غيرها كالخيل والبغال والحمير والمتولد من النعم وغيرها؛ لقوله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ»، أخرجه البخاري (١٤٦٤) ومسلم (٩٨٢) عن أبي هريرة؛ ولأنها تقتنى للزينة والاستعمال لا النماء فأشبهت العقار.

وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة النعم كما في الإشراف (٣/ ٥) لابن المنذر، والاستذكار (٣/ ١٨٤) لابن عبد البر.

❁ **وتجب الزكاة فيها بثلاثة شروط:**

الأول: أن تكون نصابا.

الثاني: أن يمضي عليها حول وهي في ملكه، ويحسب ابتداءه من حين ملك النصاب، فإن زال الملك أو نقص في أثناء الحول ولو لحظة انقطع الحول، وإن ملك النصاب أو كمل بعد ذلك استؤنف له حول جديد.

فلو ملك نصابا من النعم ثم زاد بأن نتجت ضمّ النتاج إلى أصله، وزكي معه عند تمام الحول.

الثالث: أن تكون سائمة أي راعية في الكلإ المباح؛ لثبوت ذلك في الغنم والإبل بالنص، وفي البقر بالقياس عليهما، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها.

. . . . . .

ويعتبر في السائمة: أن لا تكون عاملة كأن يحمل أو يحرث عليها، فإن كانت عاملة فلا زكاة فيها؛ لأنها معدة لاستعمال مباح كالبيت وأثاثه، لا للنماء، وجاء في حديث علي «لَيْسَ في الْبقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْء» أخرجه أبو داود (١٥٧٤) والدارقطني (٢/ ١٠٣) واختلف في رفعه ووقفه، والصحيح وقفه كما أشار إليه أبو داود والبيهقي وغيرهما، وإسناه حسن.

قال الشافعي في الأم (٢/ ٢٥): «قد كانت النواضح على عهد رسول الله ثم خلفائه، فلم أعلم أحدا روى أن رسول الله أخذ منها صدقة ولا أحدا من خلفائه».

❁ **وأول نصاب الإبل خمس**: وفيها شاة؛ لحديث أبي سعيد الخدري «**لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ**»، أخرجه البخاري (١٤٤٧) ومسلم (٩٧٩).

فإذا بلغت خمسا ففي كل خمس شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، **وإذا بلغت خمسا وعشرين** ففيها بنت مخاض (وهي التي دخلت في السنة الثانية أو ابن لبون وهو الذي دخل في الثالثة)، **وفي ست وثلاثين**: بنت لبون، **وفي ست وأربعين**: حقة (وهي ما دخلت في السنة الرابعة)، **وفي إحدى وستين**: جذعة (وهي ما دخلت في الخامسة)، **وفي ست وسبعين**: بنتا لبون، **وفي إحدى وتسعين**: حقتان، **ويؤخذ منها ذلك إلى مائة وعشرين**، فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون، **وفي كل خمسين**: حقة، ودليل ذلك حديث كتاب أبى بكر الذى كتبه لأنس لما وجهه إلى البحرين، أخرجه البخاري (١٤٥٤).

وَالنَّقْدَانِ . . . . . .

❁ **وأول نصاب البقر ثلاثون**: وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما له سنة، وفي أربعين: مسنة (وهي ما لها سنتان)، ثم **في كل ثلاثين**: تبيع، **وفي كل أربعين**: مسنة، وعن معاذ بن جبل ﷺ «**أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً**» أخرجه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣) وابن ماجه (١٨٠٣)، واختلف في وصله وإرساله، وصحح الترمذيُّ والدارقطني إرساله.

واتفق الفقهاء على ذلك، قال في الاستذكار (٣/ ١١٨): «ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجتمع عليه فيها».

❁ **وأول نصاب الغنم أربعون**: وفيها شاة ولا يجب فيها غير ذلك إلى مائة وعشرين، **فإذا زادت** ففيها شاتان إلى مائتين، **وفي مائتين وواحدة**: ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، ثم في كل مائة شاة.

والشاة: جذعة ضأن، وهي ما لها سنة **أو ثنية معز**: وهي ما لها سنتان، ودليل ذلك حديث كتاب ابي بكر الذي مر.

(**وَالنَّقْدَانِ**) أي الذهب والفضة، سواء كانتا نقودا أو سبائك أو تبرا بشرط أن تبلغ نصابا ويحول عليها الحول.

ويستثنى من ذلك الحلي المباح كحلي النساء فإنه لا زكاة فيه؛ لأنه معدّ لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة

. . . . . .

أنهم قالوا: ليس في الحلي زكاة، وليس لهم مخالف، وجاء في ذلك حديث مرفوع لكنه ضعيف.

وأما الحلي غير المباح ففيه الزكاة باتفاق العلماء كما في نهاية المطلب (٢/ ٣٨١)، ومثله ما أعد للاقتناء لا الاستعمال كأن اقتناه ليبيعه عند الحاجة فإن فيه الزكاة.

❁ **ونصاب الذهب عشرون دينارا**، وفيها ربع العشر، وهو نصف دينار؛ لحديث علي ﷺ وفيه «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شيء - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود (١٥٧٥) واختلف في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني في العلل (٦/ ٢٣٩) صحتهما فقال: «ويشبه أن يكون القولان صحيحين». وحسنه ابن حجر في البلوغ (٢١٤، ت: الزهيري).

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٧٠٧٥) بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر قال: «ما زاد على المائتين فبحساب ذلك».

وتساوي بالجرامات خمسة وثمانين غراما، ويجب فيها ربع العشر أي ٢,٥ بالمائة وهو جرامان ومائة وخمس وعشرون من الجرام.

فإذا كان الذهب خالصا فمقدار عشرين دينارا بالجرامات هو ما ذكرناه، **وأما إذا لم يكن خالصا فلا بد أن تبلغ نسبة الذهب خمسة وثمانين جراما**، فمثلا إذا كان في مِلكه حلي من الذهب الخالص وهو العيار ٢٤ فنِصابه بالجرامات ما سبق ذكره، وأما إذا لم يكن عياره ٢٤ وإنما العيارات الأخرى كـ ٢١ و١٨ فإنه ليس خالصا وإنما خلط ببعض المواد الأخرى فلا بد أن يكون الخالص منه الجرامات السابقة.

وَالْمُعَشَّرَاتُ . . . . . .

❁ **وطريقة حساب النصاب لكل عيار** هي أن يضرب عيار الذهب الخالص في خمسة وثمانين ثم يقسم الحاصل على العيار الذي يزكى منه، فما خرج بذلك فهو النصاب، وعليه فنصاب العيار (٢١) هو ٨٥×٢٤ ÷ ٢١= ٩٧,١٤ جراما.

❁ **ونصاب الفضة مائتا درهم** ؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «**لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ**»، أخرجه البخاري (١٤٠٥) ومسلم (٩٧٩) (**أواق**: جمع أوقية، وهي أربعون درهما، **والورق**: الفضة)، وفيها ربع العشر أي ٢,٥ بالمائة وهو خمسة دراهم.

وتساوي المائتان بالجرامات ٥٩٥ جرامًا، **وربع عشرها** هو ١٤,٨٧٥ جراما.

وطريقة إخراج الزكاة من النقدين الذهب والفضة بعد حولان الحول عليهما أن يقوّم النقد بسعر يومه ثم يخرج منه ٢,٥ بالمائة.

ومثل النقدين الأوراق النقدية، فإذا بلغت ما يعادل قيمة نصاب الذهب فإنه يجب فيها ربع العشر أي ٢,٥ بالمائة.

وكل من النقدين جنس مستقل فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر؛ لاختلاف الجنس.

(**وَالْمُعَشَّرَاتُ**) أي الأقوات التي يجب فيها العشر، وكذا نصفه كالبر والقمح والأرز والذرة من الحبوب التي تقتات في حالة الاختيار وكالتمر والزبيب من الثمار.

. . . . . .

والأصل في وجوب الزكاة فيها قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧] وقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾ [الأنعَام: ١٤١].

والقوت بضم القاف كما في الصحاح (١/ ٢٦١) للجوهري (المتوفى: **٣٩٣**هـ): ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، **وخرج به** ما يؤكل تداويا، أو تنعما، أو تأدما كالملح والعسل والزيتون، والتفاح، والموز، والمشمش، والتين، والجوز، واللوز، والسمسم، فلا تجب الزكاة في شيء منها؛ لأنها لا تستعمل للاقتيات.

وخرج بحالة الاختيار ما يقتات في حالة الاضطرار كغاسول، وتُرْمُسٍ فلا تجب الزكاة في شئ منه.

❁ **ونصابها خمسة أوسق**؛ لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الذي مر «**لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ**»، والوَسق ستون صاعا، ويساوي الصاع بالوزن (**٢,٤٠**) كيلو جرامًا من البر تقريبًا، فثلاثمائة صاع تعادل سبعمائة وعشرين (**٧٢٠**) كيلو جرامًا من البر تقريبًا، وذلك لأن الحبوب وكذا الثمار تختلف من حيث الوزن وإن اتفقت في الكيل.

ويجب فيها العشر(١٠٪) إن سقيت بلا مؤنة، كأن سقيت بالأمطار أو الأنهار، **ونصف العشر**(٥٪) إن سقيت بمؤنة، كأن سقيت بالآلات كالمكائن ومضخات المياه كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، منها: ما أخرجه

وَأَمْوَالُ التِّجَارَةِ . . . . . .

البخاري من حديث ابن عمر (١٤٨٣) أن رسول الله ﷺ قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» [العثري: ما شرب بعروقه من غير سقي].

ولا يعتبر فيها الحول، وإنما يخرج منها الزكاة بعد جفاف التمر وتصفية الحبوب باتفاق العلماء، قال ابن جرير الطبري (١٢/ ١٧٠): «إن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم: أنّ صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدِّياس والتنقية والتذرية، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الإجزاز».

(وَأَمْوَالُ التِّجَارَةِ) التجارة لغة: التقليب في المال، وشرعا: تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، وتجب فيها الزكاة، وقد ورد في ذلك حديثان مرفوعان، وفيهما مقال.

ولهذا استدل الشافعي على ذلك بأثر عبد الله بن عمر، قال: «لَيْسَ فِي الْعَرَضِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ»، أخرجه الشافعي في المسند (ص٩٧) وابن أبي شيبة (١٠٥٦٠) وإسناده صحيح، قال البيهقي في الكبير (٤/ ١٤٧). بعدما ساق هذا الأثر: وهذا قول عامة أهل العلم.

وعن حِمَاس - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم - وكان يبيع الأدم قال: «مَرَّ بِي عُمَرُ، فَقَالَ: يَا حِمَاسُ، أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ. فَقُلْتُ: مَا لِي مَالٌ إِلَّا جِعَابٌ وَأُدُمٌ، فَقَالَ: قَوِّمْهَا قِيمَةً، ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهَا» أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٤٩) وأبو عبيد في الأموال (ص ٥٢٠) وفي إسناده أبو عمرو بن حماس وهو

. . . . . .

مجهول، لكن قال أبو العباس ابن تيمة (٢٥/ ١٥): «اشتهرت القصة بلا منكر؛ فهي إجماع».

وقد نقل ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٨١) إجماع العلماء على وجوب الزكاة فيها، وفيه نظر فقد خالفه بعض العلماء كالظاهرية.

❁ **وتجب فيها الزكاة إذا تحققت فيها هذه الشروط**:

أولها: النصاب، فإذا بلغت قيمة عروض التجارة قيمة أحد النصابين الذهب أو الفضة وجبت فيها وإلا فلا، ويعتبر في آخر الحول لا في أوله ولا في وسطه؛ للمشقة في تقويم العرض في كل وقت؛ لكثرة اضطراب القيم وعدم استقرارها.

بخلاف ما وجب الزكاة في عينه فإن نصابه يعتبر في الحول كله.

ثانيها: الحول، ويحسب من حين ملك النقد إن كان قد بدأ التجارة بنقد، وإن بدأها بعرص فمن حين تملك العرض.

ثالثها: كون المال مملوكا بمعاوضة كبيع وإجارة، ومهر وعوض خلع، بخلاف كونه مملوكا بغير معاوضة كإرث وهبة بلا ثواب؛ لأن ذلك لا يعدّ تجارة.

رابعها: نية التجارة حال التملك أو في مجلسه ثم لا يحتاج في كل معاملة إلى نية أخرى؛ لانسحاب حكم التجارة عليه، وإلا بأن قصد للقنية أي الادخار فإنه لا يصير للتجارة.

خامسها: أن لا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول ناضا أي نقدا مما يقوّم به، وهو دون النصاب، فإن صار ناضا ثم اشترى به بضاعة انقطع حوله،

وَوَاجِبُهَا رُبُعُ عُشرِ قِيمَةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ . . . . . .

واستؤنف له حول جديد من حين شرائه؛ لتحقق نقص النصاب بالتنضيض بخلافه قبله، فإنه مظنون.

(وَوَاجِبُهَا رُبُعُ عُشرِ قِيمَةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ) وكيفية إخراج الزكاة منها: أن تقوّم في نهاية الحول أموال التجارة من رأس المال والربح ثم يخرج من قيمتها ربع العشر أي ٢,٥ بالمائة؛ لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة، فلا يجزئ إخراجها من عين أموال التجارة، كما دل عليه قول عمر لمن كان يبيع الأُدم.

والمعتبر عند التقويم هو سعر البضاعة في السوق وقت الإخراج لا سعر الشراء، فإن كان يبيع بالجملة قوّم بسعر الجملة، وإن كان يبيع بالتجزئة قوّم بسعر التجزئة.

ويدخل في التقويم الأشياء المعدة للبيع كالأقمشة والأطعمة ونحوهما، وأما الأشياء التي لم تعد للبيع وإنما للاستعمال كالأثاث والأجهزة والرفوف وآلات الإنتاج الصناعي فلا تدخل في التقويم.

فلو كان مال التجارة مما تجب الزكاة في عينه كالمواشي والثمار فلا يخلو من حالين:

إما أن يكمل نصاب أحدهما أو نصابهما معا، ففي الحالة الأولى وجبت زكاة ما كمل نصابه، وفي الثانية وجب تقديم زكاة العين؛ لأنها وجبت بالنص والإجماع، فعلم أنه لا تجتمع الزكاتان فيه بلا خلاف كما في البيان (٣/ ٣١٠).

وَالرِّكَازُ، وَالْمَعْدِنُ.

(وَالرِّكَازُ) أي المركوز، من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وهو **لغة**: المغروز، ومنه قولهم ركزت الرمح إذا غرزته، **وشرعا**: المال الذي دفنه أهل الجاهلية قبل بعثة النبي ﷺ.

والأصل في وجوبه قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧].

وهو قول عامة العلماء، قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٤٧): «لا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا الحسن البصري، فإنه قال بوجوب الزكاة فيه إذا وجد في أرض العرب».

❁ **ويشترط لوجوب زكاته ثلاثة شرائط:**

الأول: أن يكون ذهبا أو فضة.

الثاني: أن يكون نصابا ولا يعتبر فيه الحول، بل يخرج حالا؛ لأنه مأخوذ بغير عوض ولا تعب.

الثالث: أن يوجد في موات أو في ملك أحياه واجده، ومثل الموات القلاع والقبور الجاهلية، فإن لم يكن دفينا أو لم يكن جاهليا كدفين أهل الإسلام ولم يعلم مالكه فلقطة، وإن وجد في أرض مملوكة فلأهلها.

ويجب فيه الخمس؛ لما مر من قوله: «وَفِي الرِّ كَازِ الْخُمُسُ».

(وَالْمَعْدِنُ) وهو بفتح الدال وكسرها اسم للمحل ولما يخرج منه مخلوقا فيه كالحديد والزمرد والزرنيخ وحجارة النورة والبترول وغيرها.

قال الأزهري في تهذيب اللغة (٢/ ١٢٩): «ومعدن الذهب والفضة سمي معدنا؛ لإنبات الله جل وعز فيه جوهرهما وإثباته إياه في الأرض حتى عدن أي ثبت فيها».

ودليل وجوب الزكاة فيه قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧] وحكى في المجموع (٦/ ٧٥) إجماع الأمة على وجوب الزكاة فيه.

❁ **ويشترط لوجوب الزكاة فيه شرطان:**

أحدهما: أن يكون ذهبا وفضة، بخلاف غيرهما مما يستخرج من المعدن كالحديد والنحاس والكحل والياقوت والنفط والكبريت.

ثانيهما: أن يكون نصابا.

ولا يعتبر فيه الحول كالركاز.

ويجب فيه ربع العشر، ودليله عموم الأحاديث الواردة في الذهب والفضة.

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

. . . . . .

تنبيه: في بيان زكاة الفطر

هي: اسم لما يخرج عن البدن على وجه مخصوص، سميت بذلك؛ لأن وجوبها بدخول الفطر.

قال الماوردي في الحاوي (٣/ ٣٤٨): «اعلم أنه يقال زكاة الفطر وزكاة الفطرة، فمن قال زكاة الفطر أوجبها بدخول الفطر، ومن قال زكاة الفطرة أوجبها على الفطرة، والفطرة الخلقة قال الله تعالى: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الرُّوم: ٣٠] أي: خلقته التي جبل الناس عليها».

وحكمتها: جبر نقص الصوم كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة.

وفرضت على المشهور في السنة الثانية من الهجرة عام فرض رمضان.

وقد دل على وجوبها الأحاديث الصحيحة، كحديث ابن عمر قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» أخرجه البخاري (١٥٠٣) ومسلم (٩٨٤).

وقد حكى غير واحد الإجماع على وجوبها، كابن المنذر في الإشراف (٣/ ٦١) والماوردي في الحاوي (٣/ ٣٤٨) وقال إسحاق كما في الاستذكار (٣/ ٢٦٥): «هو كالإجماع، ولعله لم يحك فيه الإجماع؛ لوجود من خالف في وجوبها».

. . . . . .

ووقت وجوبها غروب شمس ليلة العيد، لإضافتها في حديث ابن عمر إلى الفطر من رمضان، فتخرج عمن مات بعد الغروب، وأما من مات قبله أو ولد أو أسلم بعد الغروب فليس عليه زكاه.

فلا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، حكاه في الإشراف (٣/ ٧٢) إجماعا، لكن يستجب إخراجها عنه.

وتجب على كل مسلم حر ملك ما يفضل عن قوته وقوت من عليه نفقته يوم العيد وليلته، ويشترط كونه فاضلا عن حوائجه المهمة كمسكن وسيارة وملبس ونحوها.

ويسن إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، ويكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، للأمر بإخراجها قبل الخروج إلى صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، فإن أخرها عن يوم العيد بلا عذر أثم ووجب عليه إخراجها؛ لحديث ابن عباس قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» أخرجه أبوداود (١٦١١) وابن ماجه (١٨٢٧) وإسناده حسن.

ويجوز تعجيلها في أول رمضان، بل حكى اتفاق السلف على جواز إخراجها قبل العيد؛ لما في البخاري (١٥١١) أن ابن عمر «كَانَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ».

. . . . . .

ويجب صاع من غالب قوت البلد من أرز، أو ذرة أو برقل أو غيرها؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك، كحديث أبي سعيد الخدري، قال: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالأَقِطُ، وَالتَّمْرُ» أخرجه البخاري (١٥١٠).

والصاع أربعة أمداد، **والمد** رطل وثلث، فيساوي الصاع - كما تقدم - بالوزن (٢. ٤٠) كيلو جرامًا من البر تقريبا.

والأطعمة الواردة في الحديث ليست متعينة، فيجزئ إخراج صاع مما كان في معناها من غالب قوت البلد.

ولو خرج الطعام من كونه قوتا بأن كان للتفكه كما هو الحال في التمر والزبيب والأقط في الوقت الحالي عند كثير من الناس فلا يجزئ إخراجه حينئذ.



خاتمة: في بيان مصارف الزكاة

ومصرفها - ولو زكاة الفطر - الأصناف الموجودون الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] الآية.

فتصرف الزكاة الى الموجودين من هذه الأصناف الثمانية ويجب التسوية بين الأصناف، ويندب بين آحاد الصنف.

والمختار من حيث الفتوى عند جماعة من المتأخرين جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة من المستحقين كثلاثة مساكين.

ونقل عن الإِصْطَخْرِي كما في كفاية النبيه (٦/ ٢٠٩) أنه جوّز دفعها إلى شخص واحد، وحكاه الرُّوياني في البحر (٣/ ٢٢٤) عن أبي حنيفة، ثم قال: وأنا أفتي به. وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي، نقله عنه الرافعي في فتح العزيز (٧/ ٤١٣) وقد اختاره الأذرعي وقال: «وعليه العمل في الأعصار والأمصار وهو المختار، والأحوق دفعها إلى ثلاثة». وقد استبعد الأذرعي القول باستيعاب الأصناف وعلل ذلك بأن الجماعة لا يلزمهم خلط فطرتهم وأن الصاع لا يمكن تفرقته على ثلاثة من كلّ صنف في العادة، نقله الخطيب في المغني (٤/ ١٨٩).

والقول بجواز دفعها إلى شخص واحد لا يوجد في المذهب الشافعي فهو من مسائل الزكاة التي يفتى فيها على خلاف المذهب، قال ابن عُجيل اليمني

. . . . . .

(ت: ٦٨٤هـ) فيما نقله عنه ابن الملقن في عجالة المحتاج (٤/ ١١٥٢): «ثلاثة مسائل في الزكاة يفتى فيها على خلاف المذهب: نقل الزكاة ودفع زكاة واحد إلى واحد ودفعها إلى صنف واحد».





كتاب الصوم

كتاب الصوم

شرح الشيخ العلامة محمد نووي الجاوي «سفينة النجا»، ورأى أن المصنف ترك كتابي الصوم والحج وهما ركنان من أركان الإسلام؛ فزاد كتاب الصوم؛ لشدة الحاجة إليه لكونه أكثر وقوعا من الحج؛ لكثرة أفراد من يجب عليه الصوم، وذكر أنه ضمه إلى السفينة تبركا بها، وترك الحج؛ لوجود كتب أفردت له واتكالا على المطولات.

تقدَّم تعريف الصوم بأنّه في **اللغة**: الإمساك مطلقا، **وفي الشرع**: الإمساك عن المفطرات جميع النهار بنية مخصوصة.

وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، والأصل في وجوبه قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البَقَرَة: ١٨٣].

وقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥]، [فمن شهد منكم الشهر أي علمه برؤية الهلال أو باستكمال ثلاثين يوما].

والأحاديث الصحيحة في ذلك، منها: حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ: «**بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ**»، أخرجه البخاري (٨) ومسلم (١٦).

واتفقت الأمة على وجوبه، حكاه كثيرون، منهم الْعِمْرَانِيُّ في البيان (٣/ ٤٥٨) وابن القطان في الإقناع (١/ ٢٢٦).

وفرض صوم رمضان **في السنة الثانية** من الهجرة.

فصل

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِأحَدِ أُمُورٍ خَمْسَةٍ:

أَحَدُهَا: بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

وَثَانِيهَا: بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي حَقِّ مِنْ رآه وَإن كَانَ فَاسِقًا.

فصل في بيان ما يجب به صوم رمضان

(يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِأحَدِ أُمُورٍ خَمْسَةٍ) وزاد بعضهم سادسا وهو وجود الأمارات أي العلامات المعتادة لدخول رمضان؛ لأنها أقوى من الاجتهاد الذي يجب العمل به، وهي تختلف من بلد لآخر، ومن زمن لزمن، بحسب ما جرت به العادة، فمن الأمارات القديمة التي جرت العادة بفعلها أول الشهر وآخره القناديل المعلقة بالمنائر وضرب المدافع وسماع الطبول ونحو ذلك، ومن الأمارات في عصرنا الحاضر سماع الأناشيد للترحيب بقدوم رمضان من التلفاز أو الراديو ونحوهما مما يبث عادة من جهات رسمية.

(أَحَدُهَا: بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا)؛ لأن الشهر القمري لا يكون أكثر من ثلاثين يوما، لقوله ﷺ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ، وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ»، أخرجه البخاري (١٩١٣) ومسلم (١٠٨٠) عن ابن عمر.

(وَثَانِيهَا: بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي حَقِّ مِنْ رآه وَإن كَانَ فَاسِقًا)؛ لقوله ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ؛ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» أخرجه البخاري (١٩٠٩) ومسلم (١٠٨١) من حديث أبي هريرة.

وَثَالِثُهَا : بِثُبُوتِهِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَهُ بِعَدْلِ شَهَادَةٍ . . . . . .

[قوله : لرؤيته : اللام للوقت أو بمعنى بعد أي لوقت رؤيته أو بعد رؤيته ، كما في فيض القدير للمناوي (٤/ ٢٨١)، ومعنى غبي عليكم : خفي عليكم].

ويشترط في الرؤية أن تكون ليلا ، فإن رؤي نهارا فإنها تكون لليلة المستقبلة لا الماضية .

واعتبر ابن حجر في التحفة (٣/ ٣٧٢) أن تكون بالعين المجردة لا بواسطة الآلات كالبلور - بكسر الباء وفتح اللام -الذي يقرب البعيد ويكبر الصغير في النظر والمنظار الفلكي (التليسكوب) ونحوهما .

وقد مال السيد عمر البصري في حاشية التحفة (١/ ٣٩٨) - وأيده عبد الحميد الشرواني في حاشيته على التحفة (٣/ ٣٧٢) - إلى عدم اشتراط ذلك؛ لأنها رؤية وإن كانت بتوسط آلة، وهذا هو الأقوى مدركا؛ لأن النص ورد مطلقًا غير مقيد بشيء .

(وَثَالِثُهَا : بِثُبُوتِهِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَهُ بِعَدْلِ شَهَادَةٍ) أي ثبوته لدى القاضي ونحوه برؤية عدل شهادة وإن كان حديد البصر ، وهو المسلم المكلف الذكر الحر الناطق البصير السالم من خوارم المروءة الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصرّ على صغيرة، أو أصرّ عليها وغلبت طاعاته، فلا يدخل فيه الكافر والصبي والعبد والمرأة؛ لما روى ابن عمر قال : «تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ»، أخرجه أبو داود (٢٣٤٤) وابن ماجه (٢٣٤٢) والحاكم (١٥٤١) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

. . . . . .

وللاحتياط للصوم، قال الشافعي كما في مختصر المزني (ص ١٥٢): «ولو شهد على رؤيته عدل واحد رأيت أن أقبله؛ للأثر فيه والاحتياط».

وشهادة الرجل الواحد تقبل في الصيام، وأما الإفطار فاتفق العلماء على أنه لا يقبل فيه أقل من شهادة رجلين، قال الترمذي أثناء كلامه على حديث (٦٩١): «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار انه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين».

وقال الماوردي في الحاوي (٣/ ٤١٢): «أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى رمضان، فلا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين إلا ما حكي عن أبي ثور».

ولو دل الحساب القطعي على عدم إمكان الرؤية ففيه اضطراب للمتأخرين - كما قاله سليمان الجمل (ت: ١٢٠٤هـ) في الفتوحات (٢/ ٣٠٥)- والمعتمد قبولها عند الرملي في النهاية (٣/ ١٥٣) والخطيب في المغني (٢/ ١٤٣)؛ لأنه لا عبرة بقول الحساب.

وقد اختار السبكي وانتصر في الفتاوى (١/ ٢٠٩) لعدم قبول الشهادة إذا دل الحساب على عدم إمكان الرؤية، وعلل ذلك بأن الحساب قطعي والشهادة ظنية، والظن لا يعارض القطع، وقد نقله عنه أبو زرعة العراقي في تحرير الفتاوى (١/ ٥٢٣) وارتضاه.

وتابع السبكيَّ جماعةٌ من الأصحاب كالعبّادي، فإنه قال: «إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول العدل لرؤيته، وترد شهادتهم بها».

وَرَابِعُهَا : بِإِخْبَارِ عَدْلِ رِوَايَةٍ مَوْثُوقٍ بِهِ، سَوَاءٌ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ أَمْ لَا ، أَو غَيْرِ مَوْثُوقٍ بِهِ إِن وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ .

وأيد القليوبي في حاشيته على المحلي (٢/ ٦٣) تقرير العبادي فقال بعدما ساق كلامه: «وهو ظاهر جلي، ولا يجوز الصوم حينئذ، ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة» وهو الذي أميل إليه.

وتوسط ابن حجر في التحفة (٣/ ٣٨٢) فقال: «والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا»؛ لأن الحساب حينئذ يكون قطعيا فيقدم على الشهادة؛ لأنها تفيد ظنًّا.

(**وَرَابِعُهَا : بِإِخْبَارِ عَدْلِ رِوَايَةٍ مَوْثُوقٍ بِهِ**) أي عند المخبَر (**سَوَاءٌ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ أَمْ لَا ، أَو غَيْرِ مَوْثُوقٍ بِهِ إِن وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ**) أي صدق خبرالمخبِر. وعدل الرواية هو من وجدت فيه شروط عدل الشهادة إلا الذكورة والحرية، فيدخل فيه العبد والمرأة، قال البجيرمي في التجريد (٢/ ٦٥): «والمراد بالموثوق به الذي لم يعهد عليه كذب عند الْمخبر بفتح الباء».

فيجب الصوم بإخبار من لم يعهد عليه كذب أنه رأي الهلال، سواء اعتقد صدقه أم لا، وتكفى العدالة الظاهرة؛ لأن هذا من باب الإخبار، وأمره مبني على حسن الظن بالمجبر، وكذا يجب بإخبار غير الموثوق به كمنجم وفاسق إن اعتقد صدقه.

وَخَامِسُهَا : بِظَنِّ دُخُولِ رَمَضَانِ بالإجتهاد فِيمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

(وَخَامِسُهَا : بِظَنِّ دُخُولِ رَمَضَانِ بالاجتهاد فِيمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ) كأن كان أسيرا أو محبوسا، فإن اجتهد فوقع الصوم فيه فأداء، وإن وقع بعده فقضاء أو قبله وقع له نفلا، وعليه الإتيان بالصوم.

ولو صام بغير اجتهاد ووافق رمضان لم يجزئه بلا خلاف؛ لتردده في النية.



فصل

شُرُوطُ صِحَّتِهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: إِسْلَامٌ، وَعَقْلٌ، وَنَقَاءٌ مِنْ نَحوِ حَيْضٍ، وَعِلْمٌ بِكَوْنِ الْوَقْتِ قَابِلاً لِلصَّوْمِ.

فصل في بيان شروط صحة الصوم

عقد المصنف هذا الفصل لبيان الشروط التي لا بد منها لصحة الصوم، ثم ذكر بعدها شروط وجوب الصوم، وكان الأولى تأخير هذا الفصل عن الفصل الذي يليه.

(**شُرُوطُ صِحَّتِهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ**) أي شروط صحة الصوم فرضا أو نفلا وجود أربعة أشياء يأتي ذكرها، الثلاثة الأول منها شروط فيمن يصوم، والرابع في زمن الصوم.

(**إِسْلَامٌ**) فلا يصح من الكافر إجماعا. (**وَعَقْلٌ**) أي تمييز في جميع النهار، فلا يصح إجماعا صوم غير المميز كصبي ومجنون؛ لفقدان النية.

ولا يضر النوم وإن استغرق جميع النهار؛ لبقاء أهلية الخطاب فيه، وكذا لا يضر الإغماء والسكر إذا لم يستغرقا بأن وجدت إفاقة منهما في جزء من النهار ولو يسيرا.

(**وَنَقَاءٌ مِنْ نَحوِ حَيْضٍ**) أي في جميع النهار، فلا يصح عن الحائض والنفساء - ولو من علقة أو مضغة - الصومُ ويحرم عليهما، ووردت بذلك أحاديث صحيحة مرّ بعضها، واتفقت كلمة العلماء على حرمة الصوم على ذلك كما تقدم ذكره.

(**وَعِلْمٌ بِكَوْنِ الْوَقْتِ قَابِلًا لِلصَّوْمِ**) والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن، فلا يصح صوم من لم يعلم ذلك، والوقت الذي لا يقبل الصوم في حق كل أحد

. . . . . .

هو العيدان؛ للنهي عنه، فقد أخرج البخاري (٥٥٧١) ومسلم (١١٣٧) عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبة عيد الأضحى: «**يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ**».

ومثلهما في القول الجديد أيام التشريق، وهي ثلاثة بعد يوم النحر؛ للنهي عن صيامها في أحاديث كثيرة، منها حديث عمرو بنِ العاص قال إن رسول الله ﷺ «كان يأمُرُنا بإفطارِهَا (يعني أيام التشريق) وينهانا عن صِيامِها» أخرجه مالك (٣٧٠) وأبو داود (٢٤٢٠) بإسناد صحيح.

والقول القديم جواز صومهما للمتمتع الذي لم يجد الهدي؛ لما روى عن عائشة وابن عمر، قالا: «**لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ**»، أخرجه البخاري (١٩٩٧)، وهو الأقوي دليلا؛ لأن هذا الحديث مخصص لعموم أحاديث النهي، والخاص مقدم على العام كما تقرر في الأصول، قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط (٣/ ٣٤٦): «وهو مذهب مالك، وإليه ميل الشيخ أبي محمد الجويني، وأبي بكر البيهقي».

واختاره النووي في المجموع (٦/ ٤٤٤) فقال: «واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا لا للمتمتع ولا لغيره، والارجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له؛ لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه».

فصل

شُرُوطُ وُجُوبِهِ خَمْسَةُ أشياءَ: إِسْلَامٌ، وَتَكْليفٌ وَإِطَاقَةٌ، . . . . . .

فصل في بيان شروط وجوب الصوم

(شُرُوطُ وُجُوبِهِ خَمْسَةُ أشياءَ) فإن فقد واحد منها لم يجب الصوم.

(إِسْلَامٌ) فلا يجب على الكافر الأصلي، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام، ولقوله تعالى ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، ولأنَّ الإِسْلَامَ يَجُبُّ ما قَبْلَهُ.

وخرج بالكافر الأصلي المرتد، فإنه يلزمه قضاء ما فاته في ردته بعد إسلامه تغليظا عليه.

(وَتَكْليفٌ) أي عقل وبلوغ، وقيس الصوم على الصلاة في اشتراط الإسلام والتكليف فيها، فلا يجب على صبي ومجنون؛ لرفع القلم عنهما، ولا على مغمى عليه وسكران، وليس على الصبي والمجنون غير المتعدي قضاء بخلاف المغمى والسكران كما سيأتي.

وقاس الأصحاب الصوم على الصلاة فقالوا: يؤمر الصبي المميز بالصوم لسبع ويضرب على تركه لعشر إذا أطاق، وخالفهم في الضرب على الصوم المحب الطبري للفرق بين الصلاة والصوم بأن في الصوم مشقة لا توجد في الصلاة.

(وَإِطَاقَةٌ) أي قدرته عليه حسا وشرعا، فلا يجب على العاجز حسا لكبر؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: ١٨٤]، أو

وَصِحَّةٌ، وَإِقَامَةٌ.

مرض بحيث يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحَجّ: ٧٨]، أو شرعا لحيض أو نفاس؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك، واتفق العلماء على عدم وجوب الصوم عليهم.

(وَصِحَّةٌ) فلا يجب على مريض يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها؛ لقوله تعالى ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥].

(وَإِقَامَةٌ) ولو حكما، فلا يجب على المسافر سفر قصر، فيباح له الإفطار، وهو أفضل له إن شق عليه الصيام وإلا فالأفضل له الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٨٤].

فصل

أَرْكَانُهُ ثَلاثَةُ أَشْيَاءٍ: نِيَّةٌ لَيْلاً لِكُلِّ يَوْمٍ فِي الْفَرْضِ، . . . . . .

فصل في بيان أركان الصوم

(أَرْكَانُهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ) أي أركان الصوم ثلاثة أشياء:

(نِيَّةٌ لَيْلًا لِكُلِّ يَوْمٍ فِي الْفَرْضِ)؛ لأنه لا عمل إلا بنية، ومحلها القلب، فلا يكفي التلفظ بها باللسان دون قصد القلب؛ لان العبرة في النية بما في القلب لا بالألفاظ، ويكفي في ذلك كل ما تضمن قصد الصوم، فلو أكل أو شرب ليتقوى على الصوم أو امتنع من المفطر كالأكل والجماع خوف طلوع الفجر فقد نوى.

وقوله (ليلا) أي في جزء من الليل؛ لحديث حفصة وابن عمر رضي الله عنهم «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»، أخرجه أبو داود (٢٤٥٤) والترمذي (٧٣٠) واختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح كما قاله البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم، قوله [لم يجمع الصيام أي: لم يعزم عليه].

قوله (لِكُلِّ يَومٍ) أي لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلو نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه فإنها لا تقع عن غير اليوم الأول، وقد استحب له ابن حجرالهيتمي أن ينوي صوم جميعه، فقال فيما نقله عنه تلميذه زين الدين المليباري في فتح المعين (٢/ ٢٢٢): «إنه ينبغي له ذلك أي نية صوم جميعه؛ ليحصل له صوم اليوم الذي نسي النية فيه عند الإمام مالك رضي الله عنه كما يسن له أن

وَتَرْكُ مُفَطِّرٍ.

ينوي أول اليوم الذي نسيها فيه؛ ليحصل له صومه عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه». ثم عقب على كلام شيخه قائلا: «وواضح أن محله إن قلد وإلا كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده».

قوله (في الفرض) ولو قضاء أو نذرا أو كفارة؛ لعموم الحديث السابق، وخص منه النفل فلا يشترط فيه تبييت النية؛ لحديث عائشة قالت: «قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ رسول الله ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا، قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: هَاتِيهِ، فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا»، أخرجه مسلم (١١٥٤)، وفيه جواز صوم النفل بنية من النهار لكن يشترط أن لا يقع قبلها مناف كأكل وجماع.

(وَتَرْكُ مُفَطِّرٍ)؛ لأن الصوم هو الإمساك عن المفطر وقت الصوم، وسيأتي الكلام عليها في فصل مبطلات الصيام، وقد ترك المصنف منها أربعة أشياء:

الأول: وصول عين وإن قلت إلى الجوف من منفذ مفتوح، والجوف كما في الفقه المنهجي (٢/ ٨٤): «هو الدماغ أو ما وراء الحلق إلى المعدة والأمعاء، والمنفذ المفتوح: هو الفم والأذن والقبل والدبر من الذكر والأنثى».

فلو أكل أو شرب ولو دخان السيجارة أو أدخل شيئا في أذنه كقطرة الأذن أو

قبله أو دبره كالمنظار الشرجي فإنه يفطر بذلك.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَٱلْـَٰٔنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧]، ففي الآية بيان أن الأكل والشرب مما يجب الإمساك عنه في الصوم، وألحق بهما ما عداهما مما يصل إلى الجوف.

واتفق العلماء على أن الأكل والشرب مفسدان للصيام، حكاه في الأوسط (٣/ ٢٤٨).

واعتبر ما يدخل من الأذن والدبر مبطلا للصوم بناء على أنه يصل إلى الجوف **لكن الطب الحديث (علم التشريح)** أثبت أنه لا علاقة بين الدبر والاذن وبين الجوف، ولا يصل ما يدخل من هذين المنفذين إلى الجوف، فلا يفطر بإدخال شيء في أذنه إذا لم تكن طبلة الأذن مخرقة، ولا في إدخال شيء في قبله أو دبره، وعليه فلا يضر إدخال شيء فيهما.

وخرج بالعين غيرها كغاز الأكسجين فإنه ليس مفطرا؛ لأنه ليس عينا، وانما هو كاستنشاق الهواء الطبيعي.

وخرج بكون الواصل من منفذ مفتوح ما وصل من غيره كأن يغتسل للتبرد أو يستعمل الدهون والكريمات على جلده فيمتص بها عن طريق المسام، فإنه لا يضر، **ولا يضر كذلك الكحل وقطرة العين أو الدهانات الموضعية أو الأقراص العلاجية** (التي توضع تحت اللسان) **أو الحقن العلاجية الجلدية أو**

. . . . . .

العضلية فكل ذلك غير مفطر، **وأما الحقن المغذية فإنها مفطرة**، وإن لم تكن وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح؛ لأنها في معنى الأكل والشرب.

وقد ساق البخاري في صحيحه آثارا كثيرة تدل على أنه لا بأس بالكحل والاغتسال والدهن ونحوها.

الثاني: **الجماع وإن لم ينزل**؛ للآية السابقة والأحاديث الصحيحة، كحديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي وقع على امرأته وهو صائم، وهو في البخاري (١٩٣٦) ومسلم (١١١١).

واتفق العلماء على بطلان الصوم بالجماع كما في الإقناع لابن المنذر (١/ ١٩٣).

الثالث: **الاستمناء - أي طلب خروج المني - قياسا على الجماع**؛ لكونه مقصوده؛ فإذا أنزل الصائم بقبلة أو بلمس بطل صومه، وحكاه الماوردي في الحاوي (٣/ ٤٣٥) إجماعا، بخلاف الاحتلام فإنه غير مبطل إجماعا كما في المجموع (٦/ ٣٢٢)؛ لأنه مغلوب كمن طارت ذبابة فوقعت في جوفه بغير اختياره.

ولو أنزل دون مباشرة بأن نظر لشهوة أو فكّر فيما يحرك شهوته، أو لمس بلا شهوة لم يكن مبطلا كالاحتلام.

الرابع: **الاستقاءة**؛ لما روي عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «**مَنْ ذَرَعَهُ قيءٌ وهو صَائِمٌ، فليسَ عليهِ قَضَاءٌ، وإن استقاء فَلْيَقْضِ**»، أخرجه أبو داود

ذَاكِرًا مُخْتَارًا غَيْرَ جَاهِلٍ مَعْذُورٍ . . . . . .

(٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) وأعله جمع من الأئمة كأحمد والبخاري والترمذي.

وصح ذلك عن ابن عمر كما في الموطأ (٣٥٧) ومصنف ابن أبي شيبة (٩٢٧٩).

وأجمع العلماء على بطلان صوم من استقاء كما نقله غير واحد من أهل العلم، بخلاف من غلبه القيء فإنه لا يبطل صومه.

قال الخطابي في معالم السنن (٢/ ١١٢): «لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدًا أن عليه القضاء».

وذكر المصنف قيودا ثلاثة في بطلان الصوم بالمفطر وهي: العمد، والعلم، والاختيار، فإن فقد واحد من هذه القيود فإن الصوم لا يبطل به.

فقال: (ذَاكِرًا) أي غير ناس للصوم، فإن كان ناسيا لم يبطل صومه؛ لقوله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» أخرجه البخاري (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥) من حديث أبي هريرة.

(مُخْتَارًا) أي غير مكره وإلا لم يبطل صومه؛ لأن أكله ليس منهيا عنه كالناسي.

(غَيْرَ جَاهِلٍ مَعْذُورٍ) أي عالما بالتحريم **فإن كان جاهلا به معذورا بجهله**، وهو من كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عمن يعلم ذلك الحكم فلا يبطل

وَصَائِمٌ.

صومه، **وإن كان غير معذور** بأن كان بعيد عهد بالإسلام أو نشأ بين العالمين بذلك الحكم فإنه يبطل صومه.

ومن علم تحريم شيء وجهل كونه مفطرا فإنه لا يعذر.

(**وَصَائِمٌ**) الصائم ليس من ماهية الصيام فكان حقه أن لا يعدّ ركنا، لكن لما لم يكن للصيام صورة مشاهدة في الظاهر عدّ ركنا كما في نحو البيع، بخلاف نحو الصلاة فإن لها صورة في الظاهر يمكن مشاهدتها كالركوع والسجود، فلم يعدّ المصلي ركنا فيها.



فصل

يَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ لِلصَّوْمِ الْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى وَالتَّعْزِيرُ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ فِي رَمَضَانَ يَوْمًا كَامِلاً بِجِمَاعٍ تَامٍّ آثِمٍ بِهِ لِلصَّوْمِ.

فصل في بيان
ما يترتب على إفساد صوم رمضان بالجماع

كان الأولى تأخير هذا الفصل عن فصل مبطلات الصوم؛ لأن القضاء يجب على من ترك الصوم أو بطل صومه.

(**يَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ لِلصَّوْمِ الْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى وَالتَّعْزِيرُ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ فِي رَمَضَانَ يَوْمًا كَامِلًا بِجِمَاعٍ تَامٍّ آثِمٍ بِهِ لِلصَّوْمِ**) أي يجب مع القضاء الكفارة والتعزير.

والكفارة في الأصل كما في المجموع (٦/ ٣٣٣) من الكفر بفتح الكاف، وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه هذا أصلها، ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره.

والمراد بها هنا: عتق رقبة مؤمنة بلا عوض سليمة من العيوب التي تخل بالعمل والكسب، **فصيام شهرين متتابعين** عند العجز عن الرقبة، **فإطعام ستين مسكينا** عند العجز عن الصيام، لكل واحد منهم مد من غالب قوت البلد، ويساوي ستمائة جرام تقريبا من الحنطة أو الأرز.

ولو وجد الرقبة بعد الشروع في الصوم أو قدر على الصوم بعد شروعه في

. . . . . .

الإطعام ندب له العتق في الحال الأولى، والصوم في الثانية، ووقع له ما فعله من الصوم أو الإطعام نفلا مطلقا.

ولو عجز عن جميع الخصال المذكورة استقرت الكفارة في ذمته؛ بدليل أمر النبي للأعرابي بأن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه.

والتعزيرمن إطلاقاته **لغة**: التأديب، **وشرعا**: تأديب على معصية لا عقوبة لها ولا كفارة غالبا، فما هنا من غير الغالب.

فإذا علم من له الولاية في إقامة التعزير كالقاضي ونحوه أنه أفسد صومه بالجماع عزّره زجرا له وتأديبا.

❁ **ويعتبر لوجوب ذلك هذه الشروط التالية**:

الأول: **كون الشخص واطئا**، فلا كفارة على الموطوءة.

قد أخرج المصنف -تبعا لغيره كالقاضي حسين- الموطوءة بقوله «بجماع تام» على اعتبار أن جماعها غير تام حيث إنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشفة في فرجها، والكفارة إنما تجب بدخول كلها ولم يوجد، **وانتُقد ذلك من وجهين**:

الأول: أن ذلك - أي: إدخال بعض الحشفة - ليس بجماع؛ لأنه لا يتحقق إلا بدخول جميع الحشفة.

الثاني: أنه يوهم وجوب الكفارة عليها إذا فسد صومها بالجماع التام؛ كأن جومعت وهي نائمة أو مكرهة أو ناسية ثم زال ذلك بعد تمام دخول الحشفة

وأدامته اختيارا، والمنقول أنه لا كفارة عليها مطلقا، ولهذا قال ابن حجر الهيتمي في التحفة (٣/ ٤٤٨) في سياق رده لذلك القيد: «لا يحتاج لهذا القيد، ومن ثم حذفاه هنا، وإن ذكراه في الروضة وأصلها».

وفي قول للشافعي أن عليها الكفارة قياسا على الرجل؛ لأنها عقوبة تتعلق بالوطء، فيستويان في وجوبها كحد الزنا، وهو قول ابن المنذر في الإقناع (١/ ١٩٤) واختاره القاضي أبو الطيب الطبري فيما نقله عنه في فتح العزيز (٦/ ٤٤٣)، وذكر إمام الحرمين في نهاية المطلب (١٢/ ٤٩٠): «أن أئمة المذهب لم يختلفوا في أن القول بوجوب الكفارة عليها هو أقيس القولين في المسألة» وهو قول جمهور الفقهاء.

الثاني: **كونه مفسدا لصوم نفسه**، فلا كفارة على من أفسد صوم غيره كمسافر مفطر أفسد صوم امرأة بالوطء.

الثالث: **كونه آثما بالوطء**، فلا كفارة على من لم يأثم به، كأن كان مسافرا وطئ على قصد الترخص أو ظن بقاء الليل فبان نهارا، وكذا لو ظن دخول الليل فبان خلافه.

الرابع: **كون الإثم لأجل الصوم وحده**، فلا كفارة على من أثم بسبب غير الصوم كمسافر نوى ترخصا وزنى، أو بسبب الصوم وغيره كمسافر زنى ولم ينو ترخصا.

الخامس: **كون الوطء مفسدا**، فلا كفارة على من لم يفسد صومه به كالناسي والمكره.

. . . . . .

السادس: **كون ما فسد به صوما**، فلا كفارة على من أفسد غير الصوم كالصلاة والاعتكاف.

السابع: **كونه من رمضان**، فلا كفارة على من أفسد صوم غير رمضان.

الثامن: **كونه من رمضان يقينا**، فلا كفارة على من وطئ وقد صام باجتهاده.

التاسع: **كونه فاسدا بالوطء وحده**، فلا كفاره على من لم يتيقن فساده بالوطء وحده بأن قرنه بمفطر آخر كالأكل.

العاشر: **كون المفسد - بفتح السن - يوما كاملا**، فلا كفارة على من وطئ فمات قبل بلوغ الليل.

الحادي عشر: **عدم الشبهة**، فلا كفارة على من أكل أو شرب ناسيا فظن أنه أفطر به ثم وطئ معتقدا أنه أفطر.

والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: **وَمَا أَهْلَكَكَ**؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: **هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً**؟ قَالَ: لَا، قَالَ: **فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ**؟ قَالَ: لَا، قَالَ: **فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا**؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: **تَصَدَّقْ بِهَذَا**، قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: **اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ**»، أخرجه البخاري (١٩٣٦) ومسلم (١١١١).

وكل من وجب عليه الإمساك فهو مقصر حقيقة أو حكما، وذكر الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير (١/ ٤٨٨) ضابط من يجب عليه الإمساك ومن لا

وَيَجِب مع القَضَاء الإمساكُ للصوم فِي ستةِ مواضِعَ:
الْأَوَّلُ: فِي رَمَضَانَ لَا فِي غَيْرِهِ عَلَى مُتَعَدٍّ بِفِطْرِهِ.
والثاني: عَلَى تَارِكِ النِّيَّةِ لَيْلاً فِي الْفَرْضِ.
وَالثَّالِثُ: عَلَى مَنْ تَسَحَّرَ ظانّا بَقَاءَ اللَّيْلِ فَبَانَ خِلَافُهُ أَيْضًا.

يجب عليه بقوله: «كل من جاز له الإفطار مع علمه بحقيقة اليوم لا يلزمه الإمساك، بل يسن، وكل من لا يجوز له مع ذلك يلزمه الإمساك».

وهذا الضابط المذكور مأخوذ من البهجة الوردية لابن الوردي (ت ٧٤٩هـ).

ويدخل في ضابط من يسن له الإمساك ولا يجب عليهم: الصبي الذي بلغ في النهار مفطرا، والكافر الذي أسلم فيه، والمجنون الذي أفاق فيه، والمسافر والمريض والحائض والنفساء الذين زال عذرهم بعد الفطر، ويسن لمن ذكر أيضا إخفاء الفطر؛ لئلا يتعرض لنحو التهمة إذا لم يكن عذره ظاهرا.

(**الأَوَّلُ: فِي رَمَضَانَ لَا فِي غَيْرِهِ عَلَى مُتَعَدٍّ بِفِطْرِهِ**) أي يجب على المتعدي بفطره إمساك بقية النهار عقوبة له، ومعارضة لقصده.

(**والثاني: عَلَى تَارِكِ النِّيَّةِ لَيْلًا فِي الْفَرْضِ**)؛ لتقصيره حقيقة إن تركها عمدا، فكان مثل من تعدى بفطره، أو حكما إن تركها بجهل أو نسيان، هذا إن لم يقلد أبا حنيفة في أن النية في النهار تكفي، أو مالكا في إجزاء النية أول رمضان للشهر كله.

(**وَالثَّالِثُ: عَلَى مَنْ تَسَحَّرَ ظانّا بَقَاءَ اللَّيْلِ فَبَانَ خِلَافُهُ أَيْضًا**) أي خلاف بقاء الليل؛ لتقصيره.

وَالرَّابِعُ: عَلَى مَن أَفْطَرَ ظانًّا الْغُرُوبَ فَبَانَ خِلَافُهُ أيضًا.
وَالْخَامِسُ: عَلَى مَنْ بَانَ لَهُ يَوْمُ ثَلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ.
وَالسَّادِسُ: عَلَى مَنْ سَبَقَهُ مَاءُ الْمُبَالَغَةِ مِنْ مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ.

(وَالرَّابِعُ: عَلَى مَن أَفْطَرَ ظانًّا الْغُرُوبَ فَبَانَ خِلَافُهُ أيضًا) أي خلاف الغروب؛ لتقصيره حقيقة إن كان بغير اجتهاد، وإلا فحكما، ويؤخذ من ذلك أن الظن المذكور في الموضعين ليس بقيد، قاله الشرقاوي وذكر أنه مستفاد من القليوبي.

فقد روى البخاري (١٩٥٩) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما «أنها قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ، قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ».

(وَالْخَامِسُ: عَلَى مَنْ بَانَ لَهُ يَوْمُ ثَلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ) أي أنه أول يوم من رمضان؛ لتقصيره بعدم الاطلاع.

(وَالسَّادِسُ: عَلَى مَنْ سَبَقَهُ مَاءُ الْمُبَالَغَةِ مِنْ مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ)؛ لتقصيره بالمبالغة؛ للنهي عنها، كما في حديث لقيط بن صبرة، قال رسول الله ﷺ: «أسبغِ الوضوءَ، وخَلِّلْ بينَ الأصابعِ، وبالِغْ في الاستِنشاقِ إلا أن تكونَ صائمًا»، أخرجه الترمذي (٧٨٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأما من سبقه ماء المبالغة من غير مبالغة فإنه لا يفطر بذلك

فصل

يَبْطُلُ الصَّوْمُ بِرِدَّةٍ، وَحَيْضٍ، وَنِفَاسٍ، أَوْ وِلَادَةٍ، وَجُنُونٍ وَلَوْ لَحْظَةً، وبإغماء وَسُكْرٍ تَعَدَّى بِهِ إِن عَمَّا جَمِيعَ النَّهَارِ.

فصل في بيان مبطلات الصوم

ذكر المصنف هنا سبعة أشياء من مبطلات الصوم، وبقي عليه وصول عين من منفذ مفتوح الى الجوف، والاستقاءة والجماع وإنزال المني بمباشرة بشهوة، وقد تقدم الكلام عليها.

(**يَبْطُلُ الصَّوْمُ: بِرِدَّةٍ**)؛ لمنافاتها العبادة.

(**وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ**)؛ لأن النقاء منهما جميع النهار من شروط الصوم، وفقد الشرط مبطل.

(**أَوْ وِلَادَةٍ**) أي ولو لم تر دما كما صححه في التحقيق (ص ١٤٣).

وفي وجه أنه لا يبطل بها؛ والتعليل المشهور من كون الولد منيا منعقدا غايته أن الولادة كالاحتلام ولا يبطل به الصوم، واختاره في المجموع (٢/ ١٥٠) وقال: وهو الراجح دليلا، ومال إليه ابن الرفعة في كفاية النبيه (٦/ ٢٩٦).

(**وَجُنُونٍ وَلَوْ لَحْظَةً**)؛ لمنافاته للصوم.

(**وبإغماء وَسُكْرٍ تَعَدَّى بِهِ إِن عَمَّا جَمِيعَ النَّهَارِ**) أي أن الإغماء جميع النهار مبطل للصوم مطلقا أي سواء تعدى بإغمائه أم لا، وكالإغماء السكر المستغرق لجميع النهار.

قال محمد نووي الجاوي في «كاشفة السجا» بعدما ذكر معنى ما تقدم : «فعلم من هذا أن تقييد السكر بالتعدي في المتن تبعا لمتن الإرشاد هو قيد لوجوب القضاء فقط دون قيد الإبطال».

وقوله رحمه الله «تبعا لمتن الإرشاد» لعله سبق نظر منه؛ فإني لم أجد فيه ذلك التقييد، وإنما تبع ما في شرح الإشاد لابن حجر الهيتمي «فتح الجواد».

قوله (**وسكر تعدى به**) أعاد بعض الفضلاء الضمير المجرور بالباء إلى كل من الإغماء والسكر، وفيه نظر، ويدل على ذلك أنه أفرد هذا الضمير العائد الى السكر وحده في حين جعل الضمير إليهما بعده مثنّى، بل قد صرح المصنف عند شرحه لهذا الموضع بأن القيد يتعلق بالسكر لا بالإغماء.

وإنما قيّد السكر بالتعدي لبيان أن السكران لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم إلا إذا تعدى بالسكر، بخلاف المغمى عليه، فإنه يقضي الصوم وإن لم يتعد بإغمائه.

فصل

الْإِفْطَارُ فِي رَمَضَانَ أَرْبَعَةُ أنواع: وَاجِبٌ كَمَا فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، وَجَائِزٌ كَمَا فِي الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ، وَلَا وَلَا كَمَا فِي الْمَجْنُونِ، وَمُحَرَّمٌ كَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ تَمَكُّنِهِ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُ.

فصل في ذكر أنواع الإفطار في رمضان وما يلزم فيه

(**الإِفْطَارُ فِي رَمَضَانَ أَرْبَعَةُ أنواع**) أي الإفطار في رمضان باعتبار حكمه أربعة أنواع:

(**وَاجِبٌ كَمَا فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ**) أي واجب كالفطر في حق الحائض والنفساء، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبه، والمراد بإفطارهما عدم إمساكهما بنية الصوم.

(**وَجَائِزٌ كَمَا فِي الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ**) أي جائز كالفطر في حق المسافر سفر قصر والمريض مرضا يبيح التيمم ونحوهما من كل له العذر في الفطر، كالحامل والمرضعة والشيخ الكبير.

(**وَلَا كَمَا فِي الْمَجْنُونِ**) أي ما لا يوصف بأنه مأذون فيه ولا أنه غير مأذون فيه، كفطر المجنون الذي لم يتعد بجنونه.

(**وَمُحَرَّمٌ كَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ تَمَكُّنِهِ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُ**) أي كإفطار من أخر قضاء رمضان مع تمكنه من قضائه بأن لم تكن له علة منعته من القضاء حتى بقي من دخول رمضان الآخر قدر الأيام التي فاتته، فإنه يحرم عليه الفطر فيها، ويجب عليه صومها.

وَأَقْسَامُ الْإِفْطَارِ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا: مَا يَلْزَمُ فيه الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ، وَهُوَ اثنان: الْأَوَّلُ: الْإِفْطَارُ، لِخَوْفٍ عَلَى غَيْرِهِ.

وأما من لم يتمكن من القضاء حتى بقي من دخول رمضان آخر قدر الأيام التي فاتته فإنه لا يحرم عليه الإفطار.

(**وَأَقْسَامُ الإِفْطَارِ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا**) أي وأقسام الإفطار من حيث ما يلزم فيه أربعة أنواع أيضا.

(**مَا يَلْزَمُ فيه الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ، وَهُوَ اثنان**) أي ما يلزم بسببه القضاء والفدية اثنان. والفدية: اسم من الافتداء وهو الاستنقاذ، عرفها الجرجاني (ت ٨١٦هـ) في التعريفات: «بأنها البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه».

والمراد بها هنا: مد من غالب قوت البلد يصرف إلى واحد من الفقراء والمساكين.

وقد ذكرنا أن المد كيل يُساوي ستمائة جرام تقريبا من الحنطة.

(**الأَوَّلُ: الإِفْطَارُ لِخَوْفٍ عَلَى غَيْرِهِ**) كالإفطار لإنقاذ مشرف على الهلاك، أو إطفاء حريق وإفطار حامل أو مرضع خوفا على الولد.

ودليل وجوب القضاء على الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٤]؛ لأن الخوف على النّفس في معنى المرض.

. . . . . .

ودليل جوب الفدية على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.

فعن نافع أَن ابن عمر سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَقَالَ: «**تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ**»، أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٢٦٦) وإسناده صحيح.

وعن ابن عباس قال: «**رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥] وَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ: إِذَا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا**» قال أبو داود: «يعني على أولادهما أفطرَتَا وأطْعَمَتا» أخرجه أبو داود (٢٣٢٠) وابن الجارود في «المنتقى» (٣٨١) والبيهقي في الكبير (٧٨٦٧) وإسناده صحيح.

قال البيهقي في الخلافيات (٥/ ٥٧): «فالفدية وجبت بقول ابن عمر وابن عباس، والقضاء واجب بقوله: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾ [البَقَرَة: ١٨٤]، وبإجماع من بعدهما على وجوب القضاء على الحامل والمرضع».

وأما من أفطر للخوف على نفسه أو مع غيره فإنه لا فدية عليه، وإنما عليه القضاء فقط.

والثاني: الْإِفْطَارُ مَعَ تَأْخِيرِ قَضَاءِ شَيْءٍ مِنْ رَمَضَانَ مَعَ إِمْكَانِهِ حَتَّى يَأْتِيَ رَمَضَانُ آخَرُ.

(والثاني: الإِفْطَارُ مَعَ تَأْخِيرِ قَضَاءِ شَيْءٍ مِنْ رَمَضَانَ مَعَ إِمْكَانِهِ حَتَّى يَأْتِيَ رَمَضَانُ آخَرُ)؛ لما ثبت عن جماعة من الصحابة ﷺ، فعن عبد الوهاب بن عطاء أنه قال: «سُئِلَ سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ رَجُلٍ تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ وَفَرَّطَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَصُومُ الَّذِي حَضَرَ وَيَقْضِي الآخَرَ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٧) والبيهقي في الكبير (٤/ ٢٥٣) وإسناده صحيح موقوف كما قال الدارقطني والبيهقي.

وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَيَّامًا وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَهُ مِنْ تِلْكَ الأَيَّامِ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ عَامَ قَابِلٍ قَبْلَ أَنْ يَصُومَهُ فَأَطَاقَ صَوْمَ الَّذِي أَدْرَكَ فَلْيُطْعِمْ عَمَّا مَضَى كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ وَلْيَصُمِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ» أخرجه البيهقي في الكبير (٤/ ٢٥٤) وقال: إنه صحيح موقوف.

قال الماوردي في الحاوي (٣/ ٤٥٢): «وقد أفتى بالإطعام ستة من الصحابة ولا مخالف لهم».

وتتكرر الفدية بتكرر السنين؛ لأن الحقوق المالية لا تتداخل.

ومحل ذلك إذا لم يؤخّره لنسيان أو جهل بحرمة التأخير كما قاله الأذرعي فيما نقله عنه في التحفة (٣/ ٤٨٩).

وَثَانِيهَا : مايلزم فيه الْقَضَاءُ دُونَ الْفِدْيَةِ، وَهُوَ يَكْثُرُ كَمُغْمًى عَلَيْهِ.
وَثَالِثُهَا : مَا يَلْزَمُ فِيهِ الْفِدْيَةُ دُونَ الْقَضَاءِ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ.

وأما من لم يتمكن من قضائه كمن استمر به السفر أو المرض حتى دخل رمضان آخر فإنه لا فدية عليه، وإنما عليه القضاء فقط.

ومن مات قبل تمكنه من قضاء رمضانفلا خلاف في إنه لا قضاء عليه ولا فدية بخلاف من مات بعد تمكنه من القضاء، أخرج من تركته لكل يوم مد للتأخير، هذا إن صام عنه أحد، وإلا أخرج عنه أيضا مد للفوات.

(**وَثَانِيهَا : مَا يَلْزَمُ فِيهِ**) أي يجب بسببه (**الْقَضَاءُ دُونَ الْفِدْيَةِ وَهُوَ يَكْثُرُ كَمُغْمًى عَلَيْهِ**) أي جميع النهار، ومن ذلك المتعدي بفطره بغير جماع، وتارك النية عمدا أو نسيانا، والمسافر والمريض إذا أفطرا.

ويسن تعجيل القضاء لكل من أفطر في رمضان لعذر، ويجوز له تأخيره بشرط أن لا يدخل رمضان آخر، وأما من أفطر بغير عذر فإنه تجب عليه المبادرة للقضاء، كمن ترك النية ليلا، أو تعدى بفطره، أو ضاق عليه الوقت بحيث لم يبق من الرمضان الآخر قدر الأيام التي فاتته.

(**وَثَالِثُهَا : مَا يَلْزَمُ فِيهِ الْفِدْيَةُ**) أي ما يجب بسببه الفدية (**دُونَ الْقَضَاءِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ**)؛ للآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فعن عطاء: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] قال ابن عباس: «**لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَلْيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا**»، أخرجه البخاري (٤٥٠٥).

وَرَابِعُهَا : لَا وَلَا وَهُوَ الْمَجْنُونُ الَّذِي لَمْ يَتَعَدَّ بِجُنُونِهِ.

وصح عن أنس ﷺ «**أنه ضَعُفَ عَنَ الصَّوْمِ قَبْلَ مَوْتِهِ عَامًا ، فَأَفْطَرَ ، وَأَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا**»، أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٥/ ٣٨٢) والطبراني في الكبير (١/ ٢٤٢) والدارقطني في السنن (٢/ ٢٠٧).

وفي الحاوي (٣/ ٤٦٦): «أن وجوب الفدية عليه فتوى أربعة من الصحاب ﷺ، قالوا: الْهَرِمُ عليه الفدية إذا أفطر، وليس لهم في الصحابة مخالف».

ومحل وجوب الفديةعليه إذا كان لا يستطيع الصوم في جميع الأزمان وأما إذا كان يستطيع في بعضها فإنه لا يفدي، وإنما يقضي الصوم في الزمن الذي يستطيعه.

ولا يجوز تعجيل الفدية قبل رمضان، ولا تقديمها قبل اليوم الذي وجبت فيه.

وحكم المريض الذي لا يرجى برؤه، حكم الشيخ الكبير.

وفي المجموع (٦/ ١٦١): «لا يجوز للشيخ الهرم والحامل والمريض الذي لا يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان، ويجوز بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم، ويجوز قبل الفجر أيضا على المذهب، وبه قطع الدارمي».

(**وَرَابِعُهَا : لَا وَلَا ، وَهُوَ الْمَجْنُونُ الَّذِي لَمْ يَتَعَدَّ بِجُنُونِهِ**) أي لا قضاء ولا فدية على المجنون غير المتعدي بجنونه؛ لعدم تكليفه.

فصل

الَّذِي لَا يُفَطِّرُ مِمَّا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ سَبْعَةُ أَفْرَادٍ: ما يصل إِلَى الْجَوْفِ بِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ إِكْرَاهٍ.

فصل في بيان ما لا يفطر مما يصل إلى الجوف

ما ذكره المصنف في هذا الفصل من الأشياء التي تصل إلى الجوف من غير تفطير هو مستثنى مما تقدم تقريره من تفطير العين الواصلة إلى الجوف من منفذ مفتوح، فقال:

(**الَّذِي لَا يُفَطِّرُ مِمَّا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ سَبْعَةُ أَفْرَادٍ**) أي الذي لا يفطر من الأعيان التي تصل إلى الجوف من منفذ مفتوح سبعة أشياء، والأربعة الأخيرة يجمعها أنها مما وقع من غير قصده ويعسر تجنبه.

(**ما يصل إِلَى الْجَوْفِ بِنِسْيَانٍ**)؛ لقوله ﷺ: «**مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ**» أخرجه البخاري (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥) عن أبي هريرة.

(**أَوْ جَهْلٍ**) يعذر فيه، بأن جهل كونه مفطرا لقرب عهده بالإسلام أو لكونه نشأ بعيدا عمن يعلم بهذه الأحكام، أو كون المسألة من الدقائق التي تخفى كإدخال عود في أذنه.

(**أَوْ إِكْرَاهٍ**) ولو على الزنا على المعتمد.

وَبِجَرَيَانِ رِيقٍ بِمَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ مَجّه لِعُذْرِهِ، وَمَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ وَكَانَ غُبَارَ طَرِيقٍ، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ وَكَانَ غَرْبَلَةَ دَقِيقٍ، أَوَ ذُبَابًا طَائِرًا أَوْ نَحْوَهُ.

والله أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، نَسْأَلُ اللهَ الْكَرِيمِ . . . . . .

(وَبِجَرَيَانِ رِيقٍ بِمَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ مَجّه لِعُذْرِهِ) أي بما يصل إلى الجوف بسبب جريان الريق مع ما بين أسنانه حال كونه عاجزا عن مجه لمرض ونحوه، وإن لم يعجز عن مجه وابتلعه أفطر بذلك لتقصيره، وعليه الإمساك بقية يومه، وقضاء ذلك اليوم.

(وَمَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ وَكَانَ غُبَارَ طَرِيقٍ) وإن كان نجسا.

(وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ وَكَانَ غَرْبَلَةَ دَقِيقٍ، أَوَ ذُبَابًا طَائِرًا أَوْ نَحْوَهُ)؛ لعسر التحرز عن ذلك.

(والله أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ) أي أعلم بالصواب أي إصابة الحق من كل عالم.

(نَسْأَلُ اللهَ الْكَرِيمَ) قيل في معنى الكريم أقوال: منها أنه الجامع لأنواع الخير والشرف، وقيل المتفضل بالنوال قبل السؤال، وقال الغزالي في المقصد الأسنى (ص١١٧): «هو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى، وإذا جفي عاتب وما استقصى، ولا يضيّع من لاذ به والتجأ ويغنيه عن الوسائل والشفعاء، فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق، وذلك لله فقط» وقد وصف الشبراملسي في حاشيته على النهاية (١/ ٥٣) قول الغزالي بأنه أحسن الأقول في معناه.

بِجَاهِ نَبِيِّهِ الْوَسِيمِ

(بِجَاهِ نَبِيِّهِ) أي منزلته التي له عند الله (الْوَسِيمِ) أي: الجميل.

❁ والتوسل إلى الله ودعاءه بذات النبي أو بجاهه أو بحقه أو بجاه أولياءه للعلماء فيه قولان:

الأول: أنه غير جائز؛ بل هو من البدع والمحدثات؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ، ولا عن أحد من السَّلف، وقد نقل الحاكم الشهيد في المنتقى فيما ذكره ابن مَازَةَ البخاري (ت: ٦١٦هـ) في المحيط البرهاني (٥/ ٣١٢): عن أبي حنيفة أنه قال: «لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» أي بأسمائه وصفاته.

وجاء في الهداية (٤/ ٣٨٠) للمرغيناني الحنفي (ت٥٩٣هـ): «ويكره أن يقول الرجل في دعائه بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك؛ لأنه لاحق للمخلوق على الخالق».

وهذه الكراهة للتحريم، ولهذا قال زين الدين الرازي (ت٦٦٦ هـ) في تحفة الملوك (ص٢٣٦): «ويحرم قوله في الدعاء أسألك بمقعد العز من عرشك، وبحق العز من عرشك، وبحق فلان، وبحق النبي».

وقال أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوي (١/ ٣٤٧) مبينا حكم ذلك: قولهم: «أسألك بجاه نبينا أو بحقه فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله، ولم يكن مشهورا بينهم، ولا فيه سنة عن النبي ﷺ، بل السنة تدل على النهي عنه، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما. ورأيت في فتاوي الفقيه أبي محمد بن عبد السلام قال: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول

. . . . . .

الله ﷺ إن صح حديث الأعمى: فلم يعرف صحته. . . والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم -وهو من أنفع الأمور لهم- إلى ما ليس كذلك فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها. والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦﴾ [الأحزاب: ٥٦]».

وقال فيه (٢٧/ ٨٤) أيضا في سياق ذكره لأقسام من يأتي إلى قبر نبي أو صالح ويسأله ويستنجده: «وأما القسم الثالث: وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان أو بحرمة فلان عندك: افعل بي كذا وكذا. فهذا يفعله كثير من الناس؛ لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء، ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه؛ إلا ما رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام. فإنه أفتى: أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك؛ إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم - إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وآله وسلم».

وقد وصف في الرد على البكري (١/ ١٤٦) سؤال الله بذلك بأنه بدعة باتفاق المسلمين.

الثاني: جوازه؛ لورود الأحاديث في ذلك، كحديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى النبي فذكر الحديث «**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ، فَتَقْضِي لِي،**

. . . . . .

اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ» أخرجه الترمذى (٣٥٧٨) والنسائى في الكبرى (١٠٤٩٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قال البيهقي في دلائل النبوة (٦/ ١١٦): «ورويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح بن عبادة، عن شعبة، فَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرَأَ».

ونقل هذا عن بعض المتقدمين، وقال به كثير من المتأخرين، كالعز ابن عبد السلام (ت: ٦٦٠هـ) في فتاويه (ص١٢٧) لكنه رأي خصوصية ذلك بالنبي ﷺ، وانتصر له السبكي (ت: ٧٥٦هـ) في شفاء السقام (ص٣٥٧ وما بعدها) وتابعه ابن حجر الهيتمي في حاشيته على شرح الإيضاح (ص٥٠٠-٥٠١) من الشافعية، ومال إليه ابن عابدين في رد المحتار (٦/ ٣٩٧) من الحنفية، وجرى عليه ابن أمير الحاج (١/ ٢٥٤) وابن عرفة (ت: ٨٠٣هـ) كما في حاشية العدوي على المجموع (١/ ٣٠) واستظهره الحطاب الرُّعيني (ت: ٩٥٤هـ) في مواهب الجليل من المالكية، وهو القول الصحيح في المذهب الحنبلي كما في المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٢/ ٢٠٧) والإنصاف للمرداوي (٢/ ٤٥٦) وهو قول الشوكاني (ت: ١٢٥٠هـ) في تحفة الذاكرين (ص٦٠).

وذكر غير واحد أن التوسل والدعاء بالمخلوق أو بحقه أو بجاهه لم ينكره أحد قبل ابن تيمية، وأنه خالف في ذلك العلماء سلفا وخلفا، وفي هذا يقول تقي الدين السبكي في شفاء السقام (٣٥٧) ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي إلى ربه، ولم ينكر ذلك أحد من أهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وابتدع ما لم يقله عالم قبله وصار بين أهل الإسلام مثله.

أَنْ يُخْرِجَنِي مِنَ الدُّنْيَا مُسلمًا ، وَوَالِدَيَّ ، وَأَحِبَّائِي ، وَمَنْ إِليَّ انتمَى ، وأَن يَغْفِرَ لِي وَلَهُمْ مُقْحِمَاتٍ وَلَمَمًا ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الْمَطّلبِ بْن هَاشِمِ بْن عَبْدِ مَنَافٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى كَافَّةِ الْخَلْقِ . . . . . .

وفي هذا القول نظر ، فقد تقدم النقل عن أبي حنيفة وغيره أنهم كرهوا ذلك .

(أَنْ يُخْرِجَنِي مِنَ الدُّنْيَا مُسلمًا) أي حال كوني مطيعا منقادا إلى أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى .

(وَوَالِدَيَّ وَأَحِبَّائِي) الأحباء جمع حبيب أي الذين يحبهم (وَمَنْ إِليَّ انتمَى) أي انتسب .

(وأَن يَغْفِرَ لِي وَلَهُمْ مُقْحِمَاتٍ وَلَمَمًا) المقحمات أي الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار أي تلقيهم فيها ، ولمما أي صغائر .

(وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الْمَطّلبِ بْن هَاشِمِ بْن عَبْدِ مَنَافٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى كَافَّةِ الْخَلْقِ) وإرسال نبينا ﷺ إلى جميع الثقلين مما فضّل به على الأنبياء .

قال الله تعالى : ﴿۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ۝١﴾ [الفُرقان : ١] .

وقال تعالى : ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٢٨﴾ [سَبَإ : ٢٨] .

وثبت في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن بعثته إلى جميع الناس من خصائصه دون سائر الأنبياء ، فقد روى البخاري (٣٣٥) ومسلم (٥٢١) من

رَسُولِ الْمَلَاحِمِ . . . . . .

حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً».

وقد أجمع العلماء على أنه بعث إلى الإنس والجن، نقل ذلك ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ١١٧) وابن حزم في مراتب الإجماع (١٦٧) وأبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١١/ ٣٠٣).

قوله (كافة الخلق) نبّه العلماء على أن استعمال «كافة» معرّفة بأل أو مضافة من اللحن المنتشر، ومن هؤلاء ابن الجوزي (ت: ٥٩٧ هـ) في تقويم اللسان (١٥٨)، ونص النووي في المجموع (٥/ ٢٦) على أن هذا لحن عند أهل العربية، فلا يقال «الكافة» ولا «كافة الناس» فلا يستعمل بالألف واللام ولا مضافة، وانما يستعمل حالا، فيقال اجتماع الناس كافة، كما قال الله تعالى: ﴿ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ﴾ [البقرة: ٢٠٨] ﴿وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ﴾ [التوبة: ٣٦] ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ﴾ [سبإ: ٢٨] ولا تغترن بكثرة استعمالها لحنا في كتب الفقه والخطب النباتية والمقامات وغيرها.

(رَسُولِ الْمَلَاحِمِ) الملاحم جمع ملحمة: وهي بمعنى القتال، فمعنى نبي الملحمة أي نبي القتال والجهاد، سمي بذلك لحرصه على الحروب، كقوله: بعثت بالسيف.

حَبيبِ اللهِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ وآله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

أو بمعنى الصلاح فنبي الملحمة معناه نبي الصلاح وتأليف الناس.

قال الصغاني (ت ٦٥٠ هـ) في التكملة (٦/ ١٤٤): «ونبي الملحمة قولان: أحدهما: نبي القتال وهذا ظاهر، والثاني نبي الصلاح وتأليف الناس كأنه يؤلف أمر الأمة».

والأحاديث التي جاء فيها وصفه بأنه ﷺ «رسول الملاحم» أحاديث فيها كلام، وعلى فرض صحتها فمعناها أنه نبي الصلاح وتأليف الناس كأنه يؤلف أمر الأمة، والله أعلم.

(حَبيبِ اللهِ) أي محبه ومحبوبه.

(الْفَاتِحِ) أي لكل خير، فهو كما قال القَسْطَلَّاني (ت: ٩٢٣هـ) في المواهب اللدنية (١/ ٤٥٨): «الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا، وفتح أمصار الكفر، وفتح أبواب الجنة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صمّا وقلوبا غلفا، وفتح به طرق العلم النافع، وطرق العمل الصالح؛ فسلكهما المؤمنون. وفتح به الدنيا والآخرة، والقلوب والأسماع والأبصار».

(الْخَاتِمِ) أي خاتم النبيين؛ بفتح التّاء وكسرها، وقد قرئ بهما معا في قوله تعالى ﴿وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] فبالفتح: اسم لما يختم به، وبالكسر بمعنى الآخر. (وآله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).





كتاب الحج

فصل

فصل فى بيان الحج والعمرة وأحكامهما.

الحج بفتح أوله وكسره **لغة**: القصد مطلقا في قول أكثر أهل اللغة، يقال: رجل محجوج، أي مقصود، **وشرعا**: القصد إلى بيت الله الحرام للنسك، سمي بذلك؛ لأن الحجيج يقصدون البيت تعظيما.

والعمرة لغة: الزيارة، يقال: أتانا فلان معتمرا أي زائرا.

وشرعًا: عبادة مشتملة على إحرام وطواف وسعي وحلق.

سميت بذلك؛ لأنها تفعل في العمر كله.

وثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر، وحج مرة واحدة بعد البعثة، فقد أخرج البخاري (١٧٧٨) ومسلم (١٢٥٣) عن قتادة أنه قال: «**سَأَلْتُ أَنَسًا** رضي الله عنه: **كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ** ﷺ؟ **قَالَ: أَرْبَعٌ: عُمْرَةُ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، حَيْثُ صَدَّهُ المُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ - أُرَاهُ - حُنَيْنٍ. قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً**».

وفي رواية لهما: أنه قال «**سَأَلْتُ أَنَسًا** رضي الله عنه، **فَقَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ** ﷺ **حَيْثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ القَابِلِ عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ**».

والحج من الشرائع القديمة، روي أن أول من حجَّ آدمُ، وردت فيه عدة آثاربأسانيد ضعيفة، منها ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «لَقِيَتِ الْمَلَائِكَةُ آدَمَ

. . . . . .

وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَتْ: يَا آدَمُ، حَجَجْت، فَقَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: قَدْ حَجَجْنَا قَبْلَك بِأَلْفَيْ عَامٍ» أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧١٠٩) وإسناده ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي، وهو ضعيف.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إنَّ آدَمَ عليه السلام حَجَّ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْهِنْدِ أَرْبَعِينَ حَجَّةً» الطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ١٨) وإسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأبوه، وهما متروكان.

وأخرجه أيضا البيهقي في الشعب (٣/ ٤٣٤) وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه، وفيه أبو يحيى القتات، وفيه ضعف.

وجاء عن عروة بن الزبير أنه بلغه «أَنَّ الْبَيْتَ وُضِعَ لِآدَمَ عليه السلام يَطُوفُ بِهِ وَيَعْبُدُ اللَّهَ عِنْدَهُ، وَأَنَّ نُوحًا قَدْ حَجَّهُ ثم بَعَثَ اللَّهُ عز وجل هُودًا وصَالِحًا فَتَشَاغَلَا بِأَمْرِ قَوْمِهِما حَتَّى هَلَكَا وَلَمْ يَحُجَّاهُ، ثُمَّ بَوَّأَهُ اللَّهُ عزوجل لِإِبْرَاهِيمَ، فَحَجَّهُ، وَعَلَّمَ مَنَاسِكَهُ، وَدَعَا إِلَى زِيَارَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا حَجَّهُ» أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (١/ ٧٢) والبيهقي في الكبير (٥/ ١٧٧) وإسناده ضعيف؛ لأنه بلاغ لا يدرى قائله، ومع ذلك فهو منقطع؛ لجهالة الواسطة بين ابن اسحاق وعروة.

والحج ركن من أركان الإسلام؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «**بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ**»، أخرجه البخاري (٨) ومسلم (١٦).

والحَجُّ والعُمْرَةُ وَاجِبَان فِي العُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً . . . . . .

واختلف في السنة التي فرض فيها الحج على أقوال، والذي عليه جمهور العلماء أنه فرض في السنة السادسة من الهجرة، لأنه نزل فيها قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦] وحملوا الإتمام على الابتداء.

وقيل: وهو الأشهر سنة تسع؛ لأنه نزل في أواخرها قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عِمرَان: ٩٧]، ورجح هذا القول جماعة من المحققين كالقاضي عياض في الإكمال (١/ ١٧٣) والقرطبي في المفهم (٣/ ٢٥٥) والفيروزأبادي في سفر السعادة (ص١٣٩) وابن القيم في الزاد (٢/ ١٠١) وقال: «إنّ فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر، وأما قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية، فليس فيها فرضيّة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء»، و الظاهر أن هذا هو أقوى الأقوال في المسألة.

(**والحَجُّ والعُمْرَةُ وَاجِبَان فِي العُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً**) أي يجب الحج في العمر مرة وحدة، والأصل في وجوبه قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عِمرَان: ٩٧] [آل عمران: ٩٧].

وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خَطَبَنَا رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: **يَا أَيهَا النَّاس قد فرض الله عَلَيْكُم الْحَج فحجوا، فَقَالَ: رجل يَا رَسُول الله أكلَّ عَام فَسكت حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِي: لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ وَلما اسْتَطَعْتُم الحَدِيث**» أخرجه مسلم (١٣٣٧).

وَلَا يَجِبَانِ إِلّا عَلى مُسْلِمٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ . . . . . .

وأجمع المسلمون على مقتضى الحديث كما في الإقناع (١/ ٢٤٦) لابن القطان، والمجموع (٧/ ٧) للنووي.

وتجب العمرة كذلك؛ لحديث أبي رَزِيْن العُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فقالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ. قَالَ: **حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ**» أخرجه أبو داود (١٨١٠) والترمذي (٩٣٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ولما روت عائشة بنت طلحة عن عائشة، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» أخرجه أحمد (٢٥٣٢٢) وابن ماجه (٢٩٠١) بإسناد صحيح.

والقول بوجوبها قد صح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.

ويشترط لوجوبهما خمسة شروط: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والاستطاعة، وذكرها المصنف بقوله:

(**وَلَا يَجِبَانِ إِلّا عَلى مُسْلِمٍ**) فلا يجبان على كافر أصلي ولا يصحان منه.

(**حُرٍّ**) فلا يجبان على العبد؛ لأن منافعه مستحقة لسيده، ويصحان منه إجماعا؛ لأنه من أهل العبادات.

(**مُكَلَّفٍ**) أي بالغ عاقل فلا يجبان على الصغير والمجنون؛ لما روي عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «**رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ**» أخرجه أبو داود (٤٤٠٠)

مُسْتَطِيعٍ . . . . . .

والنسائي في «الكبرى» (٥٦٢٥) وابن ماجه (٢٠٤١) بإسناد حسن، وحكى ابن المنذر في الأوسط (١٢/ ٣٦٤) إجماع العلماء على أن الفرائض والأحكام لا تجب إلا على البالغ العاقل.

ولا يصحان من المجنون باتفاق العلماء بخلاف الصبي فإنهما يصحان منه؛ لحديث ابن عباس عند مسلم (١٣٣٦) في قصة المرأة التي رَفَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «**نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ**»، ولو حج ثم بلغ وجبت عليه حجة أخرى، ومثله العبد في ذلك.

(**مُسْتَطِيعٍ**) بنفسه أو بغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عِمرَان: ٩٧] واشتراط الاستطاعة لوجوب الحج محل إجماع بين المسلمين كما في المجموع (٧/ ٦٤)، **فالاستطاعة بالنفس لها سبعة شروط**:

الأول: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة.

الثاني: وجود الزاد الذي يكفيه مدة ذهابه إلى مكة ورجوعه إلى بلده، وليس شرطا أن يكون في قبضته وإنما المطلوب أن يكون عنده الزاد أو ثمنه، فإن كان لديه الثمن لشرائه عند الحاجة فهو واجد للزاد.

فإن لم يجد الزاد، ولكن استطاع تحصيله في سفره بكسب أو قرض أو سؤال الناس وإن كان عادتَه لم يجب عليه الحج إلا أن يكون سفره قصيرا وقدر أن يكسب كفاية أيام الحج.

جاء في نهاية المحتاج (٣/ ٢٤٣) أن الخوارزمي نقل الإجماع على عدم وجوب اكتساب الزاد والراحلة.

مَعَ إِمْكَانِ المَسِيرِ، وتَخْلِيَةِ الطَّرِيقِ، . . . . . .

الثالث: وجود الراحلة الصالحة لمثله بشراء أو كراء بثمن أو أجرة المثل، **والمراد بالراحلة هنا**: كل ما يصلح للركوب بالنسبة لطريقه الذي يسلكه، كالسيارة والسفينة والطائرة، فإن لم يجد راحلة صالحة لمثله فلا وجوب عليه، كأن كان من الرؤساء أو الأغنياء ووجد سيارة أو سفينة لا تليق بمثله.

ومحل اشتراط الراحلة إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، وإلا فلا تشترط في حقه، ولزمه الحج والعمرة إلا أن يكون غير قادر على المشي بحيث تلحقه مشقة شديدة فيعتبر في حقه الراحلة.

ويشرط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه، وعما يحتاج إليه في الحال لزمانته أو منصبه كمسكن وسيارة يليقان به، وكذا عن دينه ولو مؤجلا.

الرابع: ذكره بقوله (**مَعَ إِمْكَانِ المَسِيرِ**) والمراد به: أن يتسع الوقت بعد وجود الزاد والراحلة للوصول إلى مكة بالسير المعتاد.

الخامس: ذكره بقوله (**وتَخْلِيَةِ الطَّرِيقِ**) والمراد بالتخلية هنا: أن يكون الطريق آمنا مما يخاف في النفس أو المال أو البضع، فإن لم يؤمن على أحدها لم يجب عليه النسك.

ولا فرق بين طريق البر والبحر والجو، فما غلبت فيه السلامة وتعين طريقا وجب السفر فيه للنسك، وما غلب فيه الهلاك أو استوى فيه الأمران حرم السفر فيه للنسك وغيره؛ لما فيه من الخطر.

وَوُجُودُ زَوجٍ أَوْ مَحْرَمٍ مَعَ المَرْأَةِ.

ويدخل في تخلية الطريق الحصول على تأشيرة الدخول لمن يأتي للنسك من خارج السعودية، والحصول على تصريح الحج لمن هو بداخلها، فمن لم يحصل على ذلك فإن الطريق ليس خاليا في حقه فلم يجب عليه الحج.

السادس: (**وُجُودُ زَوجٍ أَوْ مَحْرَمٍ مَعَ المَرْأَةِ**)؛ لتأمن على نفسها، ولحرمة سفرها وحدها؛ لقوله ﷺ: «**لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ**» أخرجه البخاري (١٩٩٥) ومسلم (٤١٥) من حديث أبي سعيد الخدري.

وألحق بهما النسوة الثقات؛ لانقطاع الأطماع باجتماعهن.

جاء في مغني المحتاج (٢/ ٢١٧) «تنبيه: ما جزم به المصنف (يعني النووي) من اشتراط النسوة هو شرط للوجوب، أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الإسلام مع المرأة الثقة على الصحيح في «شرحي المهذب ومسلم» قال الإسنوي: «**فافهمه فإنهما مسألتان**:

إحداهما: شرط وجوب حجة الإسلام.

والثانية: شرط جواز الخروج؛ لأدائها، وقد اشتبهتا على كثير حتى توهموا اختلاف كلام المصنف في ذلك، وكذا يجوز لها الخروج وحدها إذا أمنت، وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز السفر وحدها».

أما حج التطوع وغيره من الأسفار التي لا تجب فليس للمرأة أن تخرج إليه مع امرأة، بل ولا مع النسوة الخلص كما قاله في «المجموع» وصححه في «أصل الروضة»، لكن لو تطوعت بحج ومعها محرم فمات فلها إتمامه قاله الروياني، ولها الهجرة من بلاد الكفر وحدها».

. . . . . .

السابع: وجود ما لا يستغنى عنه في السفر كالماء، وعَلَفِ الدابة في المواضع المعتاد، وجوده فيها بشرط أن يكون الماء بثمن المثل.

وفي معنى علف الدابة في زماننا وقود السيارة، فيعتبر وجوده في المواضع المعتادة لتزويد السيارة بالوقود.

ويعتبر اجتماع شروط الاستطاعة في حق مريد الحج من وقت خروج أهل بلده عادة إلى عودهم إليه، فلو كان مستطيعا ثم لم تتوفر في الوقت بعض الشروط كأن افتقر قبله فلا استطاعة.

وأما الاستطاعة بالغير فهي في اثنين: أحدهما: من مات وعليه نسك واجب ولو نذرا، بأن تمكن من الأداء بعد الاستطاعة، فإنه يجب على من عليه قضاء دينه الاستنابة عنه إن خلف تركة، وإلا لم تجب الاستنابة عنه، لكن يستحب للوارث أن يؤدي عنه، ويجوز ذلك للأجنبي وإن لم يأذن له الوارث.

ولو مات قبل وجوب النسك عليه فلا تجب الاستنابة عنه من تركته لكن يجوز - ولو لأجنبي - أن يؤدي عنه بنفسه أو باستئجار.

فقد ورد في الحج عن الميت أحاديث صحيحة، منها ما روى عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: «بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: فَقَالَ: **وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ**، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: **صُومِي عَنْهَا**، قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: **حُجِّي عَنْهَا**» أخرجه مسلم (١٥٧).

. . . . . .

وحديث ابن عباس ﷺ «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: **نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ**» أخرجه البخاري (١٨٥٢).

ومحل ذلك إذا مات وعليه نسك واجب بخلاف التطوع فإنه لا يفعل عنه إلا إذا أوصى؛ لأنه لا اضطرار إلى الاستنابة فيه بخلاف ما إذا أوصى به.

وثانيهما: المعضوب، وهو الميؤوس من قدرته على الحج بنفسه لنحو مرض أو كبر فإنه يجب عليه أن ينيب عن نفسه ولو بأجرة مثل فاضلة عن حاجاته وعن مؤنته ومؤنة عياله يوم الاستئجار وليلته فقط، ولا يعتبر أن تكون الأجرة فاضلة عن النفقة ذهابا وإيابا؛ لأنه لم يفارق البلد، فيمكنه تحصيل نفقته ونفقة من تلزمه مؤنتهم.

فعن عبد الله بن عباس ﷺ، قال: «كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ، قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» أخرجه البخاري(١٥١٣) ومسلم (٤٠٨).

هذا في نسك الفرض وأما في نسك التطوع فيجوز للمعضوب الاستنابة فيه قياسا على النيابة عن الميت إذا أوصى به.

فصل

وأَرْكَانُ الحَجِّ سِتَّةٌ: الإِحْرَامُ، والوُقُوفُ بعَرَفَةَ، . . . . . .

فصل في بيان أركان الحج والعمرة

(**وأَرْكَانُ الحَجِّ سِتَّةٌ**) أي أجزائه التي لا يصح حتى يؤتى بجميعها ستة، وهي:

(**الإِحْرَامُ**) وهو **لغة**: نية الدخول في الحرمة، **وشرعا**: نية الدخول في النسك، وسمي إحراما؛ لأنه يمنعه من المحظورات كلها.

ودليله حديث «**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**» وهو في الصحيحين من حديث عمر، وقد تقدم مرارا.

وهو ركن في قول عامة العلماء، بل نقل ابن الرفعة في كفاية النبيه (٨/ ١٢) الإجماع عليه، وفيه نظر؛ لأن الحنيفة جعلوه شرطا كما في بدائع الصنائع (٢/ ١٦٠)، ونقل ابن قاضي شهبة (ت: ٨٧٤هـ) في بداية المحتاج (١/ ٦٩٦) عن ابن يونس أنه حكى في «شرح التنبيه» قولًا بأنه شرط، لكني لم أجده في غنية الفقيه في شرح التنبيه لابن يونس، فلعله ذكره في غير موضعه.

(**والوُقُوفُ بعَرَفَةَ**) **المرد بالوقوف بعرفة**: حضور المحرم في جزء من عرفة ولو في لحظة من زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد.

ودليل ذلك ما رواه بكير بن عطاء قال: «سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: عَنِ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: **الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ أَوْ**

وطَوَافُ الإِفَاضَةِ، . . . . . .

عَرَفَاتٍ، وَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» أخرجه أحمد (١٨٧٧٣) والترمذي (٨٩٠) والنسائي في «الكبرى» (٤١٨٠) بإسناد صحيح.

قال الترمذي بعد إخراجه للحديث: «سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا الحديث أم المناسك».

وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه (٧/ ٤٣٩): «وهذا القول كان من رسول الله ﷺ بالموقف بجمع كما قال الراوي، ولأنه لم يخالف في ذلك أحد».

ولما رواه عروة بن مُضَرِّسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه - يعني بالمُزدَلِفَةِ - ووقفَ معنا حتَّى نَدفَعَ، وقد وقفَ بِعَرَفَةَ قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تَمَّ حَجُّهُ وقَضَى تَفَثَهُ»، أخرجه أبو داود (١٩٥٠) والترمذي (٨٩١) والنسائي (٤٠٤٦) وابن ماجه (٣٠١٦) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح

قال الماوردي في الحاوي (٤/ ١٧١): «أما الوقوف بعرفة فركن من أركان الحج واجب لا نعرف فيه خلافا بين العلماء» وحكى في المجموع (٨/ ١٠٣) إجماع المسلمين عليه.

والمستحب أن يقف بعرفات بعد زوال الشمس إلى غروبها، وإن دفع قبل غروبها ولم يرجع قبل طلوع الفجر فعليه دم.

(وطَوَافُ الإِفَاضَةِ)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾﴾ [الحَجّ: ٢٩].

ولما روت عائشة، «أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلَا إِذًا» أخرجه

. . . . . .

البخاري (١٧٥٧) ومسلم (١٢١١).

واتفقت الأمة كما في المجموع (٨/ ٢٢٠) على أنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقال أبو الطيب كما في كفاية النبيه (٨/ ١٢): «ليس بين المسلمين خلاف في وجوبه».

وفي المجموع: «أن لهذا الطواف خمسة أسماء: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدر بفتح الصاد والدال»، لكن قال في شرح مسلم (٨/ ١٩٣): «وسماه بعض أصحابنا طواف الصدر، وأنكره الجمهور، قالوا: وإنما طواف الصدر طواف الوداع، والله أعلم» وما في المجموع هو الصحيح.

والأشهر تسمية طواف الوداع بطواف الصدر، وسمي طواف الإفاضة؛ لوقوعه بعد الإفاضة أي الرجوع من عرفات، وطواف الزيارة؛ لأن الحاج يأتي من منى لزيارة البيت للطواف به ويرجع حالا، وطواف الفرض والركن؛ لأنه ركن الحج وفرضه، وطواف الصدر؛ لأنّ الناس يصدرون أي يرجعون إلى مكة.

ويدخل وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر ويبقى إلى آخر العمر ولا يزال محرما حتى يأتي به، والمستحب تأخيره إلى بعد طلوع الشمس من يوم العيد.

وحكى النووي في شرح مسلم (٩/ ٥٨): «اتفاق العلماء على استحباب فعل الطواف يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه، ولا دم عليه بالإجماع».

والسَّعْيُ . . . . . .

(**والسَّعْيُ**) أي بين الصفا والمروة؛ لما ورد فيه من الأحاديث، منها ما روي أن النبي ﷺ قال: «**أَيُّهَا النَّاسُ اسْعُوا فَإِنَّ السَّعْيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ**» الشافعي (١٧٢٢) وأحمد (٢٧٣٦٧) من حديث صفية بنت شيبة، وأسانيده كلها فيها مقال، وأعله ابن عبد البر بالاضطراب.

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة» أخرجه مسلم (٣١٣٨).

وقرر ابن حجر العسقلاني في الفتح (٣/ ٤٩٨) أن العمدة في الوجوب قوله ﷺ في حديث جابر عند مسلم (١٢٩٧): «**خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ**» وأن الجمهور على أنه ركن لا يتم الحج إلا به.

❁ **ويعتبر فيه ثلاثة شرائط**:

الأول: أن يقع بعد طواف صحيح ولو نفلا؛ للاتباع، بأن يقع بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، وإن سعى قبل الطواف فإنه لا يصح، وحكي فيه الإجماع.

الثاني: الترتيب وهو الابتداء بالصفا والختم بالمروة، فان بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا مرة؛ لأن النبي ﷺ قال: «**أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا**»، أخرجه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر، وهو عند النسائي في الكبرى (٣٩٦٨) بلفظ «ابدأوا بما بدأ الله به» لكنه شاذ بلفظ الأمر كما حققه العلامة الألباني في الإرواء (٤/ ٣١٨).

والحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ، . . . . . .

الثالث: أن يكون سبعا؛ للأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر ﷺ: «أن النبي ﷺ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا» أخرجه البخاري (١٧٩٣) ومسلم (١٢٣٤).

(**والحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ**) قياسا على الرمي؛ لكون كل منها من أسباب التحلّل.

ولحديث ابن عباس ﷺ، «أن النبي ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْلِقُوا، أَوْ يُقَصِّرُوا» أخرجه البخاري (١٧٣١).

والمراد بالحلق: إزالة شعر الرأس ولا تتعين له آلة، فبأي شيء أزاله أجزأه، كإزالته بالموسى، أو الليزر أو النتف أو غير ذلك.

والتقصير هو قطع الشعر من غير استئصال، ولا تتعين له آلة، وأقل ما يجزئ في الحلق أو التقصير ثلاث شعرات، والمستحب أن يقصر من جميع شعر الرأس.

ويجوز كل من الحلق والتقصير؛ لقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفَتْح: ٢٧] لكن الحلق أفضل غالبا للرجال من التقصير؛ لأنه صح عن النبي ﷺ أنه حلق رأسه، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا، وللمقصرين مرة، وأجمع العلماء على أفضليته من القصر كما في مراتب الإجماع (ص٤٤) والإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٩١).

وأما المرأة فلها التقصير؛ لما رواه ابن عباس أن رسول اللَّهِ ﷺ قال: «**لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ**» أخرجه أبوداود (١٩٨٥) وإسناده صحيح.

والتَّرْتِيبُ فِي مُعْظَمِ الأَرْكَانِ، وأَرْكَانُ العُمْرَةِ أَرْكَانُ الحَجِّ إِلّا الوُقُوفَ بعَرَفَةَ.

ويكره لها الحلق، بل يحرم عند بعضهم.

(**والتَّرْتِيبُ فِي مُعْظَمِ الأَرْكَانِ**) أي للاتباع مع حديث «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» أخرجه مسلم (١٢٩٧)، بأن يتقدم الإحرام على جميع الأركان، الوقوف على طواف الإفاضة، وخرج بالمعظم، الحلق، والسعي مع الطواف فلا ترتيب بينها، وكذا السعي مع الوقوف.

وعَدُّ الترتيب ركنا ذكره الرافعي في فتح العزيز (٣/ ٤٣٣) بحثا، وتابعه النووي في الروضة (٣/ ١١٩) وجزم به زكريا الأنصاري في الأسنى (١/ ٥٠٢) وابن حجر في التحفة (٤/ ١٤٦) والرملي في النهاية (٣/ ٣٢١) وغيرهم، وجعله في المجموع (٨/ ٢٦٦) شرطا.

(**وأَرْكَانُ العُمْرَةِ أَرْكَانُ الحَجِّ إِلّا الوُقُوفَ بعَرَفَةَ**) أي الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق، والترتيب في جميعها؛ لشمول الأدلة السابقة لها.



فصل

ووَاجِبَاتُ الحَجِّ سَبْعَةٌ: الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ، والمَبِيتُ بمُزْدَلِفَةَ . . . . . .

فصل في بيان واجبات الحج والعمرة

(ووَاجِبَاتُ الحَجِّ سَبْعَةٌ) الركن والواجب مترادفان إلا في باب الحج، فالركن: ما لا يصح النسك إلا بالإتيان به، ولا يجبر تركه بدم.

والواجب: ما يجبر تركه بدم، ويصح النسك بدونه، ولكن مع الإثم بتركه لغير عذر.

وأما المسنون: فهو ما لا إثم في تركه ولا يجب بتركه دم ولا غيره، ولكن يفوت بتركه الفضل وعظيم الأجر والثواب.

(الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ) الميقات لغة: الحد، وشرعا: زمن العبادة ومكانها، وسيأتي ذكر الميقات الزماني والمكاني للحج والعمرة.

ويجب على مريد النسك أن لا يجاوز الميقات بغير إحرام، فإن جاوزه أثم ولزمه العود إلى الميقات، وإن لم يعد وجب عليه دم.

والأفضل الإحرام من الميقات، ويجوز قبله، وحكي في جواز الإحرام قبل الميقات اتفاق العلماء عليه.

(والمَبِيتُ بمُزْدَلِفَةَ) أي المبيت ليلة العيد بالمزدلفة، وتسمى كذلك جمعا، سميت المزدلفة؛ لازدلاف الناس إليها أي: اقترابهم، وقيل: لاجتماع الناس بها، وجمعا؛ لاجتماعهم بها.

. . . . . .

وتسمى أيضا المشعر الحرام في قول جمهور العلماء من غير أصحابنا، وسميت كذلك لما فيه من الشعائر وهي معالم الدين، فالمشعر الحرام ليس جميع المزدلفة عند أصحابنا، وإنما هو جبل معروف بمزدلفة يسمى قزحا، وأما عند الجمهور فهو جميع المزدلفة لا القزح فقط.

والمبيت بها واجب وليس بركن، قال في البيان (٤/ ٣٢٣): «وهذا المبيت ليس بركن في الحج، في قول عامة العلماء».

ودليل وجوبه الاتباع؛ فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ بات بها، منها: حديث جابر عند مسلم (١٢١٨) أن النبي ﷺ «**أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ جدًا**» وقوله: «**خذوا عني مناسككم**».

فمن ترك المبيت بها أو دفع منها قبل نصف الليل من غير عذركمرض ونحوه فعليه دم بلا خلاف بين العلماء.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٢٩١): «ولم يختلفوا أنه من لم يبت بجمع ليلة النحر عليه دم، وأنه لا يُسقِط الدمَ عنه وقوفُه بها ولا مروره عليها».

وأما من لم يبت بها لعذركأن وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مزدلفة ولم يتمكن من الدفع إليها فلا دم عليه.

والمراد بالمبيت بمزدلفة: حضورها ولو لحظة من النصف الثاني من الليل، ولهذا قال المصنف:

ويَحْصُلُ بلَحْظَةٍ بَعْدَ مُنْتَصَفِ الْلَيْلِ، ورَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ سَبْعاً يَوْمَ النَّحْرِ . . . .

(**ويَحْصُلُ بلَحْظَةٍ بَعْدَ مُنْتَصَفِ الْلَيْلِ**) وفي قول: يشترط المكث بها معظم الليل، ورجحه الرافعي في فتح العزيز (٣/ ٤٣١).

ويسن للحاج أن يبيت بها حتى يطلع الفجر فيصلي الصبح فيها مغلّسا ثم يأتي المشعر الحرام ويقف عنده إلى الإسفار يذكر الله ويدعوه؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٨].

ولما في حديث جابر عند مسلم (١٢١٨) «**أن النبي ﷺ أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ**».

ويسن أن يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى اتباعا لفعل النبي ﷺ، قال ابن عمر: «**إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ**»، أخرجه البخاري (٣٨٣٨).

ويأخذ الحصى من مزدلفة، ويجوز أخذها من غيرها، واستحب أصحابنا غسل الحصى، واختار بعضهم عدم استحباب ذلك، وهو الأقرب.

قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٣٢٧): «ولا يعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي أنه غسل الحصى، ولا أمر بغسله، ولا معنى لغسل الحصى».

(**ورَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، سَبْعًا يَوْمَ النَّحْرِ**) ويدخل وقت رميها بنصف الليل من ليلة العيد، ولكن فعله بعد ارتفاع الشمس أفضل، ويبقى في الاختيار إلى آخر يوم النحر، وفي الجواز إلى آخر أيام التشريق.

والسنة أن يكثر التلبية من إحرامه إلى رمي جمرة العقبة، فيقطع التلبية عند ابتداء رميها؛ لأخذه في أسباب التحلل، قال الفضل بن عباس: «**لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُلَبِّي، حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ**»، أخرجه البخاري (١٦٨٥) ومسلم (١٢٨٢).

ويكبر مع كل حصاة كما في حديث جابر الطويل: «**أنه أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي**».

ثم يذبح هديه إن كان معه اقتداء بالنبي ﷺ فإنه نحر بيده الشريفة ثلاثًا وستين بدنة ثم أعطى عليا، فنحر ما بقي من هديه، وكان مائة بدنة، ثم يحلق أو يقصر، ثم يأتي بطواف الإفاضة.

وهذه الأعمال المشروعة يوم النحر من رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة يسن ترتيبها هكذا، وليس على من خالف ترتيبها دم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة.

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ «وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بمنى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ: اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: **لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ**، قَالَ: **ارْمِ**، وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ، وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: **افْعَلْ وَلَا حَرَجَ**» أخرجه البخاري (٨٣) ومسلم (١٣٠٦).

ورَمْيُ الجَمَراتِ الثَّلَاثِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ.

وإذا فعل اثنين من ثلاثة هي الرمي والحلق والطواف حصل له التحلل الاول، فيحل به محظورات الإحرام إلا الجماع، وإذا فعل ما بقي من الثلاثة حصل له التحلل الثاني، فيحل به جميع المحظورات.

(**ورَمْيُ الجَمَراتِ الثَّلَاثِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ**) أي يرمي كل جمرة أيام التشريق، بسبع حصيات، مبتدئا الرمي بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الجمرة الوسطى ثم الثالثة وهي: جمرة العقبة.

وقد اتفق الفقهاء على أن رمي الجمار من واجبات الحج، حكى الكاساني (ت: ٥٨٧هـ) في بدائع الصنائع (٢/ ١٣٦) إجماع الأمة على وجوب الرمي.

ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، وأن يقف ويدعو الله رافعا يديه عند رمي الجمرة الأولى والوسطى؛ لما رواه سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ﷺ: «**كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ**»، أخرجه البخاري (١٧٥٢).

ويكون الرمي بعد الزوال كما ثبت عن النبي ﷺ في حديث جابر وغيره، والأفضل المبادرة إليه حين الزوال، قال ابن عمر ﷺ: «**كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا**»، أخرجه البخاري (١٧٤٦)، فإن رمى قبله لم يجزئه.

والمَبِيتُ بمِنى مُعْظَمَ اللّيْلِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ، والتَّحَرُّزُ عَنْ مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ،

ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة إنما يجب على غير المتعجل، وأما من تعجل بأن نفر قبل غروب الشمس في اليوم الثاني بعد أن بات ليلتين أو سقط عنه المبيت لعذر فإنه لا يجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٠٣].

والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة.

(**والمَبِيتُ بمنى مُعْظَمَ اللّيْلِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ**) أي إن لم يتعجل ولم يسقط عنه المبيت بعذر؛ لأن النبي ﷺ بات بها، وعن ابن عمر كما في البخاري (١٦٣٤) ومسلم (١٣١٥) أن النبي ﷺ «**رخص للعباس أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ**».

قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٧٩): «وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور».

والمبيت الواجب لا يحصل إلا بمعظم الليل، وهو ما زاد على النصف ولو بلحظة.

(**والتَّحَرُّزُ عَنْ مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ**) أي عدم فعل شيء من محرمات الإحرام، وسيأتي الكلام عليها في الفصل الذي عقده لها المصنف.

وطَوَافُ الوَدَاعِ. ووَاجِبَاتُ العُمْرَةِ اثْنَانِ: الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ، والتَّحَرُّزُ عَنْ مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ.

(**وطَوَافُ الوَدَاعِ**) أي لغير من يقيم بمكة وإن كان آفاقيا، وقد عدّ المصنف طواف الوداع من واجبات الحج على رأي جماعة من الأصحاب كإمام الحرمين في نهاية المطلب (٤/ ٢٩٩) وتلميذه الغزالي، ونصره الإسنوي في المهمات (٤/ ٤٠١)، وهو ضعيف، والمعتمد أنه واجب مستقل ليس من جملة المناسك، وهو ما صححه الرافعي في فتح العزيز (٣/ ٤٤٦) والنووي في المجموع (٨/ ٢٥٦)، فكان الأولى للمصنف أن لا يعده من واجبات الحج.

وطواف الوداع واجب إلا على نحو حائض، فعله النبي وأمر به، فقد روى البخاري (١٧٥٥) ومسلم (١٣٢٨) عن ابن عباس أنه قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ» أي أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف به.

ويكون طواف الوداع بعد الإتيان بجميع المناسك، وإلا لم يعتد به، ولا يمكث بعده؛ لحديث ابن عباس الذي مر، فإن مكث بعده لم يجزئه طوافه عن الوداع، وعليه إعادته إلا أن يكون لنحو صلاة أقيمت أو شراء وقود للسيارة ونحوه من الشغل بأسباب السفر.

(**وَوَاجِبَاتُ العُمْرَةِ اثْنَانِ: الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ**) أي إن لم يكن في مكة، فإن كان فيها فإنه يحرم بها من أدنى الحل ليجمع بين الحل والحرم؛ لأن عائشة لما أرادت أن تأتي بالعمرة التي منعها الحيض منها «**أمر رسول الله** ﷺ أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم»، أخرجه البخاري (٣١٦) ومسلم (١٢١١)،

والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة، وكان يبعد عن مكة ثلاثة أميال لكنه الآن متصل بمكة، فلو خرج إلى الحل ولو خطوة أحرم بالعمرة منه، بخلاف الحاج في مكة، فإنه يحرم بالحج من مكة ولا يلزمه الخروج من أرض الحرم.



قصل

وسُنَنُ الحَجِّ كَثِيرَةٌ مِنْهَا : . . . . . .

فصل في بيان سنن الحج

(وسُنَنُ الحَجِّ كَثِيرَةٌ) للحج كما تقدم أركان وواجبات وسنن، لا إثم في ترك السنن ولا يجب بتركها دم ولا غيره لكن بتركها يفوته الفضل والكمال.

وهذه السنن كثيرة، ذكر منها المصنف هنا خمسا، وأفرد لها فصلا مستقلا؛ لأهميتها وكونها غير مندرجة تحت ركن من أركان الحج أو واجب من واجباته. (مِنْهَا : الإِتْيَانُ بالتَّلْبِيَةِ)؛ للاتباع، واتفق العلماء على استحبابها كما في المجموع (٧/ ٢٤٥).

وصفتها : «**لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ**»، فقد أخرج البخاري (١٥٤٩) ومسلم (١١٨٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، «**أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ** ﷺ اللهِ كانت هكذا».

ويستحب للرجل أن يرفع صوته بها؛ لما روى خلاد بن السائب، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «**جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ**» أخرجه مالك (١٠٧١) والترمذي (٨٢٩) وقال: حديث حسن صحيح.

وعن المطلب بن عبد الله قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، حَتَّى تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ» أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢٨٨) وإسناده صحيح. معنى (حتى تبح أصواتهم) حتى تصاب أصواتهم بغلظ وخشونة.

الإِتْيَانُ بالتَّلْبِيَةِ.

وتَقْدِيمُ الحَجِّ عَلى العُمْرَةِ، وطَوَافُ القُدُومِ . . . . . .

ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام إلا في الطواف والسعي، فيلبي على كل أحواله، قال الشافعي في الأم (٢/ ٢٢٥): «ويلبي المحرم قائمًا، وقاعدًا، وراكبًا، ونازلًا، وجنبًا ومتطهرًا وعلى كل حال رافعًا صوته في جميع المساجد، مساجد الجماعة وغيرها، وفي كل موضع من المواضع، وليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية لتسمع نفسها، وكان السلف يستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق وعند الإشراف، والهبوط وخلف الصلوات، وفي استقبال الليل والنهار وفي الأسحار».

(**وتَقْدِيمُ الحَجِّ عَلى العُمْرَةِ**) بأن يحج ثم بعد الفراغ منه يأتي بالعمرة، والأفضل أن تكون في عام الحج نفسه، وتجوز في العام الذي بعده، وهذا أحد أنواع الحج، ويسمى الإفراد؛ لإفراد كل نسك بإحرام وعمل.

(**وطَوَافُ القُدُومِ**) ويسمى أيضا طواف القادم، وطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحية، وهو مندوب لمن دخل مكة إلا أن يكون محرمًا بعمرة أو حج بعد الوقوف، كأن دخل مكة حلالا أو محرما بالحج قبل الوقوف.

ويسن أن يبتدئ بالطواف إن لم يخف فوت مكتوبة أو سنة مؤكدة أو فوت جماعة أو كان له عذر؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ «**أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ**» أخرجه البخاري (١٦١٥) ومسلم (١٢٣٥)، فإن خاف ذلك قدّم الصلاة أو الجماعة على الطوف؛ لأنها تفوت بخلاف الطواف.

ورَكْعَتَا الطَوّافِ، ولُبْسُ إِزَارٍ ورِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ.

(**ورَكْعَتَا الطَوّافِ**) ويسن صلاتهما خلف المقام؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى﴾ [البَقَرَة: ١٢٥].

ولما روى ابن عمر أن النبي ﷺ «**لما طَافَ بِالْبَيْتِ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ**» أخرجه البخاري (٣٩٥) ومسلم (١٢٣٤).

ويجوز له أن يصليهما في موضع آخر، وحكى ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٨٧) إجماع أهل العلم على أن الطائف يجزئه ركعتا الطواف حيث ما صلاهما إلا مالكًا، فإنه كره أن يصلي ركوع الطواف في الحجر.

ويستحب له أن يقرأ فيهما: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١﴾ [الإخلاص: ١] وَ ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١﴾ [الكافِرون: ١]؛ لحديث جابر عند مسلم.

(**ولُبْسُ إِزَارٍ ورِدَاءٍ**)؛ لما روى عبد الله بن عباس في قصة حَجَّة النبي ﷺ قال: «**انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ**» أخرجه البخاري (١٥٤٥). [**تَرْدَعُ**: تلطخ].

(**أَبْيَضَيْنِ**)؛ لأن البيض من خير الثياب كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «**الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمِ الْبِيضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ**» أخرجه أبو داود (٣٨٧٨) والترمذي (٩٩٤) وقال: حديث حسن صحيح.

والسنن المذكورة هنا للحج باستثناء تقديم الحج وطواف القدوم هي سنن أيضا للعمرة، كركعتي الطواف وثياب الإحرام.

فصل

ولِلْحَجِّ والعُمْرَةِ مَوَاقِيتُ زَمَانِيَّةٌ ومَكَانِيَّةٌ، فالمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلْعُمْرَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ ولِلْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ، فلا يُحْرِمُ بِهِ إِلّا فِيهَا، وهِيَ شَوَّالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرُ لَيَالٍ مِن ذِي الحِجَّةِ، . . . . . .

فصل في بيان ميقات الحج والعمرة

(**ولِلْحَجِّ والعُمْرَةِ مَوَاقِيتُ**) المواقيت جمع ميقات، وهو لغة: الحد، وشرعا هنا: زمن العبادة ومكانه.

(**زَمَانِيَّةٌ ومَكَانِيَّةٌ**) صفة كاشفة للمواقيت، إذ أن الميقات يقع على الزمن وعلى المكان كما مر.

(**فالمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلْعُمْرَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ**)؛ لأنه لم يقم دليل على اختصاصها بوقت دون آخر، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه اعتمر في ذي القعدة وذي الحجة، ولم يرد عنه ﷺ ولا عن أحد من أصحابه تأقيتها، ويستثنى من ذلك من كان متلبّسا بأعمال الحجّ، فإنه لا يصحّ اعتماره حتى يفرغ من الحجّ.

(**ولِلْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ فلا يُحْرِمُ بِهِ إِلّا فِيهَا، وهِيَ شَوَّالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرُ لَيَالٍ مِن ذِي الحِجَّةِ**) أي الميقات الزماني للحج في أشهره، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فلا ينعقد الإحرام به إلا فيها، فلو خالف وأحرم به في غير وقته كرجب أو رمضان انعقد إحرامه عمرة وأجرأته عن عمرة الإسلام؛ لأن الإحرام يحافظ عليه ما أمكن ولا يلغى.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ﴾ [البَقَرَة: ١٩٧]، وهي

وأَمّا المَكَانِيُّ فمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ لِلْحَجِّ، وأَدْنى الحِلِّ لِلْعُمْرَة، وغَيْرُ المَكِّيِّ يُحْرِمُ بالحَجِّ والعُمْرَةِ مِنَ المِيقَاتِ الخَاصِّ بِهِ . . . . . .

شوال، وذو القَعْدة، وعشر ليال من ذي الحجة.

(**وأَمّا المَكَانِيُّ فمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ لِلْحَجِّ**) أي من كان بمكة ولو من غير أهلها فإن مكة ميقاته فيهل منها؛ لقوله ﷺ في بيان المواقيت: «**وَمَن كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِن حيث أَنشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ**» أخرجه البخاري (١٥٢٤) ومسلم (١١٨١) من حديث ابن عباس، فالحديث نص على مُهَلّ ساكني مكة، وقيس بهم غيرهم ممن هو فيها.

وهو محل إجماع بين العلماء كما في الإكمال للقاضي عياض (٤/ ٩١).

(**وأَدْنى الحِلِّ لِلْعُمْرَة**)؛ لحديث عائشة السابق في قصة إحرامها من التنعيم، فيجب أن يخرج من الحرم إلى الحل ولو بخطوة، ولو أحرم بها داخل الحرم وأتى بأفعال العمرة من دون خروج إلى الحل أثم ولزمه دم؛ لتركه واجبا، وهو الإحرام من الميقات، وإن خرج إلى الحلّ قبل الطواف فلا إثم عليه ولا دم.

(**وغَيْرُ المَكِّيِّ يُحْرِمُ بالحَجِّ والعُمْرَةِ مِنَ المِيقَاتِ الخَاصِّ بِهِ**) يطلق غير المكي على من كان مسكنه بين الميقات ومكة، ومن يأتي من خارج الميقات ولو كان من أهل مكة، ويسمى الآفاقي والمراد به هنا الثاني؛ وسيأتي الكلام على الأول قريبا.

وعلم من ذلك أن الآفاقي يشمل كل من يقصد مكة من فوق الميقات للنسك ولو كان من أهل مكة، خلافا لما ذكره بعضهم من تخصيص الآفاقي بغير المكي وأخذ ذلك من تعريفهم الآفاقي بأنه «من مسكنه فوق الميقات الشرعي أو فيه»،

وهُوَ لِتِهَامَةَ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ، ولِنَجْدٍ قَرْنٌ، و لَأَهْلِ العِرَاقِ وخُرَاسَانَ وأَهْلِ المَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَأَهْلِ الشَّامِ ومِصْرَ والمَغْرِبِ الجُحْفَةُ، ولَأَهْلِ المَدِينَةِ ذُوالحُلَيْفَةِ. . . . . .

وفيما قاله نظر بين؛ فليست العبرة بمحل سكنى الشخص وإنما بمحل وجوده عند الإحرام وإن لم يكن من أهل ذلك، كمن بمكة من غير أهلها فإنه يحرم منها ولا يذهب إلى ميقاته الأصلي.

فيجب على غير المكي أن لا يجاوز الميقات من غير إحرام، ويجوز له الإحرام قبله إجماعا، قال الشافعي في الأم (٢/ ١٥٧): «أنا لم نعلم مخالفا في أن للرجل أن يهل قبل أن يأتي ميقاته، ولا في أنه إن ترك الإهلال من ميقاته ولم يرجع إليه أجزأه حجه، وقال أكثر أهل العلم يهريق دما» والأفضل الإحرام منه.

والمواقيت المنصوصة خمسة، ذكر الماوردي في الحاوي (٤٦٧): أن المسلمين أجمعوا على أربعة منها مقدرة بنص رسول الله ﷺ، وهي: ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن، وأما ذات عرق فاختلف في ثبوتها بتوقيت رسول الله صلى الله وسلم أو باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي الكلام على ذلك، **وقد ذكر المصنف هذه المواقيت بقوله**: (**وهُوَ لِتِهَامَةَ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ، ولِنَجْدٍ قَرْنٌ، ولَأَهْلِ العِرَاقِ وخُرَاسَانَ وأَهْلِ المَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ، ولَأَهْلِ الشَّامِ ومِصْرَ والمَغْرِبِ الجُحْفَةُ، ولَأَهْلِ المَدِينَةِ ذُوالحُلَيْفَةِ**) هذه المواقيت إلا ذات عرق بينتها الأحاديث الصحيحة المرفوعة، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «**وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ**

. . . . . .

الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»، أخرجه البخاري (١٥٢٤) ومسلم (١١٨١).

وجاء في ذات عرق أحاديث مرفوعة فيها مقال، كحديث عائشة ﵂: «**أَنَّ النَّبِيَّ وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ**»، أخرجه أبو داود (١٧٣٩) والنسائي (٣٦٣٣) والدارقطني (٢/ ٢٣٦) وهو حديث معلول عند الأئمة كأحمد ومسلم وابن خزيمة.

قال ابن خزيمة (٤/ ١٥٩): «قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير خبر ابن جريج، لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها، قد خرجتها كلها في كتاب الكبير».

وتوقيتها ثابت عن عمر كما في البخاري (١٥٣١) عن ابن عمر، قال: «لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ».

وقد اعتمد عمر ﵁ في ذلك على القياس حيث لم يكن لديه نقل عن النبي ﷺ، قال ابن عمر ﵄ بعدما ذكر المواقيت الثابتة عن النبي ﷺ: «**وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ**»، أخرجه احمد (٤٤٥٥) بإسناد صحيح.

ولذلك صحح الرافعي في شرح المسند (٢/ ٢٥٣) والنووي في شرح مسلم (٨/ ٨١) أنه غير منصوص.

. . . . . .

قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٣٨٩): «هي بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، سمي بذلك لأن فيه عِرْقًا، وهو الجبل الصغير، وهي أرض سَبَخَة تُنبت الطرفاء (هو شجر)، بينها وبين مكة مرحلتان، والمسافة: اثنان وأربعون ميلًا، وهو الحد الفاصل بين نجدٍ وتهامة».

يلملم، ويسمى الآن السعدية، ويبعد عن مكة اثنين وتسعين كيلو مترا.

والجحفة كانت قرية كبيرةلكنها خربت بسبب السّيل فبدّلت بمكان يسمى بـ«رابغ»، ورابغ تبعد عن مكة قرابة مائة وثلاثة وثمانين كيلو مترا.

وقرن بسكون الراء، وهو ما يسمى الآن بالسيل الكبير، بينه وبين مكة خمسة وسبعون كيلو مترا.

وذو الحليفة ويسمى الآن«أبيار علي» بينها وبين مكة أربعمائة وثمانية وعشرين كيلو مترا.

وذات عرق وهو ما يسمى بـ«الضريبة» يبعد عن مكة أربعة وتسعين كيلو مترا.

ومن مر على الميقات بطائرة فإنه يعتبر مارا بالميقات؛ لقوله ﷺ: «**هُنَّ وَقْتٌ لأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ مَرَّ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ**» وللقياس على هواء الكعبة والمسعى.

ولو سلك طريقًا لا يمر على ميقات لزمه الإحرام مما حاذاه من تلك المواقيت يمنة أو يسرة، سواء كان في البر أم في البحر، لحديث عمر بن الخطاب السابق في تأقيته لأهل العراق ذات عرق، وفيه «فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ» أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا.

وَمَنْ مَسْكَنُهُ بَيْنَ المِيقَاتِ ومَكَّةَ فمِيقَاتُهُ مَسْكَنُهُ، ومَنْ جَاوَزَ المِيقَاتَ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ ثُمَّ أَرَادَ الإِحْرَامَ بِهِ فمِيقَاتُهُ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ.

فإن حاذى ميقاتين بأن كان طريقه بينهما أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة، **وإن تساويا في المسافة** إلى مكة أحرم من موضع محاذاتهما، وإن لم يحاذ ميقاتًا أحرم على مرحلتين من مكة ويعرف ذلك بإخبار عارف به أو اجتهاد أو بتقليد مجتهد.

(**وَمَنْ مَسْكَنُهُ بَيْنَ المِيقَاتِ ومَكَّةَ فمِيقَاتُهُ مَسْكَنُهُ**)؛ لحديث ابن عباس السابق وفيه «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ».

(**وَمَنْ جَاوَزَ المِيقَاتَ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ ثُمَّ أَرَادَ الإِحْرَامَ بِهِ فمِيقَاتُهُ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ**)؛ لحديث ابن عباس السابق، وفيه «**هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ**» فمفهوم الحديث أن من لم يكن يريد النسك وتجاوز الميقات فليس عليه أن يحرم من الميقات، ثم إن بدا له أن يحرم فإنه يحرم من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات؛ لأنه يدخل في عموم قوله ﷺ: «**وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ**».

فصل في بيان أنواع النسك

(**ويَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ مُفْرِدًا أَوْ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا**) **الإفراد** هو: أن يحج أولا ثم يعتمر بعده، أو أن يأتي بالعمرة قبل أشهر الحج ثم يحج، **والتمتع** هو: أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه، والقران أن يجمع بين النسكين بأن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم قبل الطواف يدخل عليها الحج في أشهره.

فصل

ويَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ مُفْرِداً، أَوْ مُتَمَتِّعاً، أَوْ قَارِناً، أَوْ مُطْلَقاً ويَصْرِفُه إِلى مَا شَاءَ،

ويجوز أداء الحج على أي وجه من هذه الوجوه ويكون مجزئا؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: «**خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ** ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ بِالْحَجِّ»، أخرجه البخاري (١٥٦٢) ومسلم (١٢١١).

وذكر أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٦٨) أن أداء الحج على أحد هذه الوجوه مجزئ في قول عامة علماء المسلمين.

ولما كان القارن يجمع بين النسكين فإنه يأتي بأفعال الحج وتدخل فيها أفعال العمرة، فيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحد ويحلق أو يقصر واحدا، ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، كحديث عائشة وغيره، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري (١٦٣٩): «مَا أُرَى شَأْنَهُمَا [يعني الحج والعمرة] إِلَّا وَاحِدًا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا».

ونقل العمراني في البيان (٤/ ٣٧١) أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه يكفي القارن للنسكين حلاق واحد.

(**أَوْ مُطْلَقًا ويَصْرِفُه إِلى مَا شَاءَ**) أي يحرم مطلقا بأن لم ينو نوعا معينا من أنواع النسك السابقة، فإذا أحرم هكذا فإنه ينعقد موقوفا، ويصرفه بالنية إلى ما شاء من الأنواع المتقدمة، **والإِحرام المطلق** هو أحد أنواع خمسة للإحرام: **الإِفراد،**

وأَفْضَلُها الإِفْرَادُ، فالتَّمَتُّعُ، فالقِرَانُ . . . . . .

والتمتع، والقران، والإِطلاق، وبقي منها **التعليق**، وهو: أن يحرم بإحرام كإحرام فلان، كما في قصة علي وأبي موسى في إحرامهما بما أحرم به النبي ﷺ، أخرجها البخاري (١٥٥٨، ١٥٥٩) ومسلم (١٢١٨، ١٢٢١) وقيس على جواز التعليق جواز الإطلاق.

والإحرام على أحد الأنواع الثلاثة الأول يسمى الإحرام المعين، وعلى النوعين الأخيرين يسمى الإحرام الموقوف المبهم.

(**وأَفْضَلُها الإِفْرَادُ فالتَّمَتُّعُ فالقِرَانُ**) هذه الثلاثة من أنواع الإحرام ترتيبها في الأفضلية هكذا هو المنصوص للشافعي في عامة كتبه والمشهور من مذهبه كما نقله النووي في المجموع (٧/ ١٥١).

والإفراد أفضلها؛ لأن النبي اختاره أولا، كما في حديث عائشة السابق وغيره، ولكون رواته أكثر عددا وفقها، وللإجماع على أنه لا كراهة فيه ولا دم، بخلاف التمتع والقران، ففيهما الدم، والجبر دليل النقص.

وقد اختلف العلماء في أفضل أنواع الإحرام تبعا لاختلافهم في كيفية إحرام النبي، هل حج مفردا أو متمتعا أو قارنا، والمعتمد في المذهب تقديم الإفراد على غيره لما سبق، وفاقا لمالك.

ومحل كون الإفراد أفضلها إذا اعتمر في سنة الحج، فإن أخر العمرة عنها فكل من التمتع والقران أفضل منه بلا خلاف؛ لكراهة تأخير العمرة عن سنة الحج.

ويَجِبُ عَلى المُتَمَتِّعِ والقَارِنِ دَمٌ . . . . . .

ويليه في الأفضلية التمتع؛ لأن المتمتع يأتي بحج وعمرة كاملين وإن لم يحرم بكل منهما من الميقات، بخلاف القران؛ لأنه أقل منه عملا، وسمي متمتعا؛ لتمتع صاحبه بمحظورات الإحرام بين النسكين أو لتمتعه بسقوط العود إلى الميقات للحج.

ثم يأتي القران في الأفضلية بعد التمتع؛ لأن القارن يأتي بعمل واحد لنسكين من ميقات واحد.

وتعيين الإحرام أفضل من إطلاقه؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: «**قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ** ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ، بِالْحَجِّ» أخرجه مسلم (١٢١٦).

ولأن المحرم يعرف ما يدخل فيه من العبادة.

(**ويَجِبُ عَلى المُتَمَتِّعِ والقَارِنِ دَمٌ**) والاصل في وجوب الدم على المتمتع قوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦] أي فمن تمتع بفعل محظورات الإحرام بسبب الفراغ من العمرة إلى إحرامه بالحج فعليه ما تيسر من الهدي.

❁ **ولوجوب الدم عليه أربعة شروط:**

أولها: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، واللام في (لمن) بمعنى على، والمعنى ذلك أي ما ذكر من الهدي والصوم عند العجز عنه على من لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام، وحاضروه هم أهل الحرم وكل من كان

. . . . . .

مسكنه دون مسافة القصر من الحرم؛ لأن الحاضر في اللغة هو القريب؛ لأن من قرب من شيء ودنا منه يقال: حضره، فمن كان دون مسافة القصر منه فإنه يعدّ حاضرا به.

والثاني: أن يعتمر في أشهر الحج، ثم يحج، فإن اعتمر في غيرها ثم حج من سنته لم يلزمه الدم؛ للآية، ولعدم جمعه بين النسكين في أشهر الحج كالمفرد.

والثالث: أن يكون إحرامه بالعمرة ثم بالحج في سنة واحدة، فإن اعتمر في سنة وحج في أخرى لم يلزمه الدم؛ لما روى سعيد ابن المسيب قال: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ إِذَا اعْتَمَرُوا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ لَمْ يَحُجُّوا مِنْ عَامِهِمْ ذَلِكَ لَمْ يُهْدُوا» أخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٧١) بإسناد صحيح

الرابع: أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، فإن عاد إلى الميقات ولو كان غير ميقات بلده وأحرم منه بالحج لم يجب عليه الدم؛ لأنه لم يوجد في حقه سبب وجوب الدم عليه، وهو ترك الميقات للحج.

ويجب على القارن دم قياسا على المتمتع؛ لأن كلا منهما ترفه بترك أحد الميقاتين، فالمتمتع ترك ميقات الحج بإحرامه من مكة، والقارن ترك ميقات العمرة، وهو الخروج لأدنى الحل.

❁ **ويشترط لوجوب الدم عليه شرطان:**

أحدهما: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لأن دم القران فرع دم التمتع، فلما لم يجب على الحاضر في التمتع لم يجب عليه في القران.

ومِثْلُهُمَا فِي وُجُوبِ الدَّمِ مَنْ تَرَكَ وَاجِباً مِنَ الوَاجِبَاتِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الدَّمِ فَصِيَامُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةٍ فِي الحَجِّ . . . . . .

والثاني: أن لا يعود من مكة قبل الوقوف إلى الميقات ولو بعد طوافه للقدوم، فإن فقد أحدهما سقط عنه الدم.

(**ومِثْلُهُمَا فِي وُجُوبِ الدَّمِ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنَ الوَاجِبَاتِ**) أي السبع كمن ترك رمي الجمار أو الإحرام من الميقات أو ترك المبيت بمزدلفة أو منى من غير عذر؛ لما روي عن ابن عباس ﷺ موقوفا عليه أنه قال: «**مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا**» أخرجه مالك في الموطأ (٢٤٠) بإسناد صحيح.

والدم الواجب شاة مجزئة في الأضحية أو سبع من بدنة أو بقرة.

(**فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الدَّمِ فَصِيَامُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ: ثَلَاثَةٍ فِي الحَجِّ**)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، أي بشرط أن يكون صومها بعد الإحرام بالحج؛ لأن العبادات البدنية لا يجوز تقديمها على وقت وجوبها كصوم رمضان، وأن يكون قبل يوم النحر؛ لأنه لا يجوز للمتمتع صوم أيام التشريق على الجديد، وقد تقدم الكلام على حكم صوم أيام التشريق في «الصيام».

والعبرة بالعجز عن الهدي في موضع ذبحه وهو الحرم لا في غيره، فإن قدر عليه ببلده لا بموضعه فإنه لا يكون بذلك واجدا له.

ويستحب صومها متتابعة مبادرة إلى فعل الواجب، وأن يكون صومها قبل يوم عرفة؛ لورود النص باستحباب فطره للحاج.

وإن فاته صومها في الحج لزمه قضاؤها قياسا على ما فات من الصوم

وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ.

المؤقت بوقت، ولا إثم عليه إن كان له عذر في تأخيرها.

(**وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ**)؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، ولقول النبي ﷺ للمتمتعين: «**فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ**»، أخرجه البخاري (١٦٩١) ومسلم (١٢٢٧) من حديث ابن عمر، **والمراد بالرجوع**: الرجوع إلى المحل الذي يريد استيطانه ولو مكة، فلا يجوز له صومها في أثناء طريقه إلى وطنه على الأصح؛ لأنه تقديم للعبادة البدينة على وقتها.

وفي وجه أنه يجوز صومها في الطريق؛ لأن الرجوع يبدأ بابتداء السير، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة.

ومن لم يصم الثلاثة في الحج ورجع إلى أهلهلزمه قضاءها ولزمه التفريق بينها وبين السبعة بأربعة أيام ومدة إمكان سيره إلى أهله على العادة الغالبة، قياسا للقضاء على الأداء.



فصل

ومَنْ جَاوَزَ المِيقَاتَ مُرِيداً لِلنُّسُكِ أَثِمَ ولَزِمَهُ العَوْدُ، فإِنْ لَمْ يَعُدْ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بنُسُكٍ لَزِمَهُ دَمٌ.

فصل في بيان حكم مجاوزة الميقات

(**ومَنْ جَاوَزَ المِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ أَثِمَ ولَزِمَهُ العَوْدُ**) أي من جاوز الميقات إلى جهة الحرم مريدا النسك أثم؛ لتركه واجبا وهو الإحرام من الميقات، ولزمه العود إليه ليأتي به إلا لعذر كضيق الوقت، فإن عاد إليه قبل تلبسه بنسك فلا دم عليه.

ومحل عصيانه بمجازة الميقات إلى جهة الحرم إذا أنشأ السفر للنسك، وأما إذا أنشأه لغير ذلك بأن قصد العمل أو التجارة أو الإقامة في جدة مثلا مريدا النسك بعد ذلك فلا تحرم عليه المجاوزة، والقول بوجوب الإحرام عليه حينئذ وصَفَه السيد عمر البصري في حاشيته على التحفة (١/ ٤٤٠) بأنه بعيد جدا وحرج تأباه محاسن الشريعة، وأيده تلميذه ابن الجمّال (ت: ١٠٧٢ هـ) في المجموع الوضاح، نقله عنه محمد الكردي في فتاويه (ص١٠٠-١٠١) وأقره عليه.

(**فإِنْ لَمْ يَعُدْ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بنُسُكٍ لَزِمَهُ دَمٌ**) لحديث ابن عباس السابق.



فصل

وَوَاجِبَاتُ الطَّوَافِ أَحَدَ عَشَرَ: .....

فصل في بيان واجبات الطواف.

الطواف لغة: الدوران حول الشيء، **واصطلاحا**: الدوران حول الكعبة بصفة مخصوصة.

(**وَوَاجِبَاتُ الطَّوَافِ أَحَدَ عَشَرَ**) المراد بالواجب هنا ما لا بد منه في الطواف دون الواجب الاصطلاحي، فيدخل فيه الركن والشرط كما صرح به ابن حجر في التحفة (٤/ ٧١) والرملي في النهاية (٣/ ٢٧٨) لكنهما لم يبينا من هذه الواجبات ما هو ركن مما هو شرط، ، وكأن ابن الْجَمَّالِ لما رأي ذلك حاول بيان ذلك فقال فيما نقله عنه الكردي في المواهب اللدينة (٤/ ٤٥١): «لو قيل إن الطهارة عن الحدثين والنجس، والستر وجعل البيت عن اليسار وكونه في المسجد وكونه خارجا عن البيت بجميع بدنه شرط، وإن نيته حيث تعتبر وعدم الصارف وكونه سبعا ركن لم يكن بعيدا وإن لم أر من نبه عليه».

وكثير منهم صرح بأن المراد بالواجبات هنا: الشروط، حتى قال البجيرمي (٢/ ٤٣٧) تعليقا على تعبير الخطيب الشربيني في الإقناع بأن واجبات الطواف ثمانية: «والمراد بواجباته شروطه، ولو عبر بها لكان أولى».

ولا خلاف في وجوب ستة من هذه الشروط: وهي الطهارة عن الحدث، والنجس في الثوب والبدن والمكان، وكون جميع بدنه خارجا عن جميع البيت، وبدأ الطواف بالبيت والانتهاء به، وكون الطواف داخل المسجد، وكونه سبعا.

الطَّهَارَةُ عَنِ الحَدَثَيْنِ . . . . . .

وهذه الواجبات لجميع أنواع الطواف فرضا كان كطواف الإفاضة أو واجبا كطواف الوداع أو نفلا كطواف القدوم.

❁ **وهي أحد عشر واجبا ذكرها المصنف مفصلة بقوله:**

(**الطَّهَارَةُ عَنِ الحَدَثَيْنِ**) أي الأصغر والأكبر عند القدرة؛ لأن الطواف صلاة كما في حديث ابن عباس ﷺ لقوله ﷺ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ»، أخرجه الترمذي (٩٦٠) وابن حبان (٣٨٣٦) والحاكم (١٦٨٦) واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الموقوف جماعة من الأئمة كالنسائي، والبيهقي وابن الصلاح وغيرهم.

ولما أخرجه البخاري (٣٠٥) ومسلم (١٢١١) أن النبي ﷺ قال لعائشة حين حاضت في الحج: «**افْعَلي مَا يَفْعَلُ الْحاجُّ غَيْرَ ألا تَطُوفي بِالبَيْتِ حَتى تَطّهّرِي**».

وعن عائشة ﷺ؛ قالت: «**إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ**» أخرجه البخاري (١٦١٤) ومسلم (١٢٣٥) مع حديث «**خذوا عني مناسككم**».

فإن أحدث فيه تطهر وبنى على ما أتى به من موضع الحدث؛ لأن الطواف لا يشترط فيه الموالاة بين أشواطه.

ولو عجز عن الطهارة كالحائض وفاقد الطهورين فإنه يسقط عنه الوداع ويتحلل من النسك بعد بلوغ محل يتعذر الرجوع عنه ويبقى عليه الطواف إلى أن يعود إلى مكة فيأتي به.

وعَنِ النَّجَاسَةِ فِي ثَوْبِهِ، وبَدَنِهِ، ومَطَافِهِ وسَتْرُ العَوْرَةِ، وبَدْءُ الطَّوَافِ بالحَجَرِ الأَسْوَدِ والانْتِهاءُ بِهِ، . . . . . .

(**وعَنِ النَّجَاسَةِ فِي ثَوْبِهِ، وبَدَنِهِ، ومَطَافِهِ**) أي الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في الثوب والبدن والمطاف أي موضع الطواف؛ لحديث ابن عباس السابق، والمختار أنه يعفى عن النجاسة التي يشق الاحتراز عنها في المطاف شريطة أن لا يتعمد المشي عليها وأن لا تكون فيها أو في مماسها رطوبة.

(**وسَتْرُ العَوْرَةِ**)؛ لحديث ابن عباس السابق، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «**بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ** ﷺ، قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فِي رَهْطٍ، يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» أخرجه البخاري (٣٦٩) ومسلم (١٣٤٧).

وقد تقدم بيان حد العورة في فصل شروط الصلاة.

فإن طاف مكشوف العورة لم يصح طوافه، لكن إن انكشفت عورته وسترها لم يبطل طوافه.

ومحل اشتراط الستر إذا كان قادرا، وأما عند العجز عنه فطوافه صحيح ولا إعادة عليه.

(**وبَدْءُ الطَّوَافِ بالحَجَرِ الأَسْوَدِ والانْتِهاءُ بِهِ**) أي أن يبدأ الطواف من الركن الذي فيه الحجر ويختمه به؛ لأن النبي ﷺ بدأ به طوافه كما في الأحاديث الصحيحة، منها حديث جابرالطويل عند مسلم (١٢١٨) مع قوله: «**خذوا عني مناسككم**».

وِنِيَّتُهُ إِنِ اسْتَقَلَّ، ومُحَاذَاتُهُ لِلْحَجَرِ أَوْ بَعْضِهِ بجَمِيعِ بَدَنِهِ عِنْدَ الابْتِدَاءِ. . . . . .

قال في الاستذكار (٤/ ١٩١): «في هذا الحديث دليل على أن الطائف يبتدئ طوافه من الحجر وهذا ما لا خلاف فيه أيضا».

فإن بدأ بغير ركن الحجر بأن بدأ بما قبله أو بعده لم تحسب له طوفته إلى أن يصل إلي الحجر فيبتدأ منه، وفي المجموع للنووي (٨/ ٣٢) أنه لا خلاف فيه عندنا.

(**وِنِيَّتُهُ إِنِ اسْتَقَلَّ**) بأن لم يشمله نسك؛ لأنه لا عمل إلا بنية، كأن كان طوافا منذورا أو تطوعا، وكذا طواف الوداع كما قاله ابن الرفعة؛ لأنه يقع بعد التحلل التام، بخلاف ما شمله نسك، وهو طواف الركن وطواف القدوم، فلا تجب فيه النية؛ لأن نية النسك تشمله، لكن يستحب فيه النية للخروج من خلاف من أوجب فيه النية.

(**ومُحَاذَاتُهُ لِلْحَجَرِ أَوْ بَعْضِهِ بجَمِيعِ بَدَنِهِ عِنْدَ الابْتِدَاءِ**) كما دل عليه حديث جابر الطويل عند مسلم (١٢١٨)، فإن لم يحاذ ركن الحجر ولو بعضه بجميع بدنه أي جميع شقه الأيسر لم يصح طوافه من غير خلاف فيه عندنا.

وصفة المحاذاة كما في المجموع (٨/ ١٣) وغيره أن يستقبل البيت ويقف بجانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرفه، ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوزه فإذا جاوزه انفتل ليكون البيت عن يساره، ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة.

وجَعْلُ البَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ فِي جَمِيعِ طَوَافِهِ مَارّاً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وكَوْنُهُ خَارِجاً بكُلِّ بَدَنِهِ وثَوْبِهِ المُتَحَرِّكِ بحَرَكَتِهِ عَنِ البَيْتِ والحِجْرِ والشَّاذَرْوانِ . . . . . .

(**وجَعْلُ البَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ فِي جَمِيعِ طَوَافِهِ مَارًّا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ**) أي مارا إلى ناحية الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم؛ لأن النبي ﷺ طاف كذلك، فإن خالف ذلك كأن استقبل البيت أو جعله عن يمينه أو عن يساره لكن مشى القهقري لم يصح طوافه؛ لمنابذته ما ورد الشرع به.

ومحل اشتراط جعل البيت عن يساره إذا تأتّى ذلك وإلا صح طوافه للضرورة، كأن كان طفلا محمولا وكذا المريض الذي لم يتأت حمله إلا كذلك.

(**وكَوْنُهُ خَارِجًا بكُلِّ بَدَنِهِ وثَوْبِهِ المُتَحَرِّكِ بحَرَكَتِهِ عَنِ البَيْتِ والحِجْرِ والشَّاذَرْوانِ**)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾﴾ [الحَجّ: ٢٩]، فإن لم يكن خارجا عن البيت والحجر بكسر الحاء أو مشى على الشاذروان بفتح الشين والذال المعجمتين وإسكان الراء لم يصح طوافه؛ لأنه في حال دخول بعض منه في البيت لا يسمى طائفا بالبيت، بل هو طائف في البيت، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه طاف خارج الحجر كما في الأحاديث الصحيحة، وقال: «**خذوا عني مناسككم**».

وقد أجمع العلماء على اشتراط كونه خارجا بجميع بدنه عن البيت والحجر، فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ١٨٩): «ولا خلاف عليه بين العلماء أنه من لم يدخل الحجر في طوافه لا يجزيه ذلك الطواف ما دام بمكة؛ لأنه لم يستوعب الطواف بالبيت».

وكَوْنُهُ دَاخِلَ المَسْجِدِ . . . . . .

واشتراط كونه خارجا بثوبه المتحرك بحركته عن البيت هو ما اعتمده ابن حجر في التحفة (٤/ ٧٩)، واعتمد الرملي في النهاية (٣/ ٢٨٢) والشربيني في المغني (٢/ ٢٤٥) أنه لا يشترط، فلا يضر مرور بعض ثيابه على الشاذروان.

«**الحِجْر**» بكسر الحاء وسكون الجيم هو موضع ملاصق للكعبة محاط ببناء على صورة نصف دائرة، تركته قريش حين بنت البيت، وأخرجته عن بناء إبراهيم حين قصرت بهم النفقة، وبعضه من البيت، **ويسمي حجر إسماعيل**، وسبب تسميته بذلك هو ما اشتهر عند المؤرخين كابن سعد في الطبقات (١/ ٥٢) وابن جرير الطبري في تاريخه (١/ ١٨٩) من أن إسماعيل وأمه دفنا داخل الحجر، وأنكر بعض العلماء نسبة الحجر لإسماعيل وقرروا أن ما ورد في ذلك غير صحيح، فقد بنى إبراهيم وابنه إسمعيل الكعبة كاملة فلما بنتها قريش لم تستطع أن تبنيها على كامل قواعدها؛ لأن النفقة الحلال قصرت بهم فتركت الحجر، كما في البخاري (١٥٨٣) ومسلم (٣٢٢٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.

والشَّاذَرْوَانُ: بفتح الذال المعجمة الخارج عن عرض جدار البيت قدر ثلثي ذراع تركته قريش لضيق النفقة، قاله في أسنى المطالب (١/ ٤٧٦).

(**وكَوْنُهُ دَاخِلَ المَسْجِدِ**) أي وإن اتسع ما لم يبلغ الحل؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يطف إلا داخله وقال: «**خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ**».

قال في الأم (٢/ ١٩٥): «ولا يجزيه أن يطوف إلا في المسجد؛ لأن المسجد موضع الطواف، ويجزيه أن يطوف في المسجد، وإن حال دون الكعبة شيء،

وكَوْنُهُ سَبْعاً يَقِيناً، وعَدَمُ صَرْفِهِ لِغَيْرِهِ.

نساء، أو جماعة ناس، أو سقايات أو أساطين المسجد أجزأه ما لم يخرج من المسجد، فإن خرج فطاف لم يعتد بما طاف خارجا من المسجد قل أو كثر».

وأجمع العلماء على أنه لا يصح الطواف حول المسجد؛ كما نقله ابن المنذر في الإجماع (ص٥٥) وابن القطان في الإقناع (١/ ٢٦٦).

ويعتبر هواء المسجد من المسجد، فيجوز الطواف في هواء المسجد وعلى سطحه، قال ابن حجر في التحفة (٤/ ٨٢): «لهوائها (يعني الكعبة) حكمها، وقول جمع: القصد هنا نفس بنائها، وفي الصلاة ما يشمل هواءها ضعيف، والفرق فيه تحكم»، وهو ما رجحه القليوبي (٢/ ١٣٤).

وذكر بعضهم أن المراد بهواء المسجد: ما فوقه إلى السماء السابعة وما تحته إلى الأرض السابعة، وينبغي أن يقال: إن الهواء الذي يتبع المسجد في ذلك هو ما ينسب إليه عرفا.

(**وكَوْنُهُ سَبْعًا يَقِينًا**)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: «**قَدِمَ النَّبِيُّ** ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا»، أخرجه البخاري (٣٩٥) ومسلم (١٢٣٤).

ولو شك في العدد بنى على اليقين وهو الأقل، حكاه في الإشراف إجماعا (٣/ ٢٨١).

(**وعَدَمُ صَرْفِهِ لِغَيْرِهِ**) فقط، كطلب ما ضاع منه، فإن صرفه لغيره فقط انقطع، وإن جدد النية بني على ما فعله قبل انقطاعه، وأمَّا إذا قصد به الطواف وغيره

كالطواف مع لحوق برفيق في الطواف لم يضر.

ولا يختص هذا الشرط بالطواف، بل هو عام في سائر الأركان.

تنبيه: في بيان سنن الطواف.

وسننه كثيرةحتى قال أبو بكر الخفاف في «الخصال» أنها تصل إلى نيف وعشرين خصلة، نقله عنه الخطيب الشربيني في المغني (٢/ ٢٥٣)، منها:

١- **أن يطوف ماشيا مع القدرة**؛ لفعل النبي ﷺ ذلك في أكثر طوافه، ولأنه أشبه بالتواضع والأدب، ونقل الماوردي في الحاوي (٤/ ١٥١): أنه لا يعرف خلاف في أن طواف الماشي أولى وأفضل من طواف الراكب.

ولو طاف راكبًا لعذر أجزأه بغير خلاف؛ لأن النبي ﷺ طاف في حجة الوداع على بعيره، وفي البخاري (٤٦٤) ومسلم (١٢٧٦) أن أم سلمة اشتكت فأمرها رسول الله أن تطوف راكبة من وراء الناس، وإن طاف راكبا لغير عذر جاز بلا كراهة، والمحمول في معنى الراكب.

٢- **أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل طوفة**، والمرد به المسح باليد؛ لما في البخاري (١٦٠٦) ومسلم (١٢٦٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما قَال: «**مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ، وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ** يَسْتَلِمُهُمَا، قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ».

وفي الاستذكار (٤/ ١٩٨) أن استلامهما أمر لا خلاف فيه بين العلماء.

. . . . . .

ويستحب أن يستلم الحجر الأسود أول طوافه وأن يقبّله؛ لما رواه زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: «**رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ** ﷺ، قَبَّلَ الْحَجَرَ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ»، أخرجه البخاري (١٦١٠)، ولا يشرع تقبيل الركن اليماني؛ لأنه لم يرد عن النبي ﷺ.

فإن لم يستطع أن يقبّله لزحام ونحوه استلمه وقبّل يده؛ لما روى نافع، قَالَ: «**رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ**»، أخرجه مسلم (١٢٦٨).

فإن لم يستطع استلامه بيده استلمه بشيء في يده إن أمكنه، ثم قبّله، ففي مسلم (١٢٧٥) من حديث أبي الطفيل قال: «**رأيت رَسُولَ اللهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ**». [**الْمِحْجَنُ**: عَصًى مَحْنِيَّةُ الرَّأْس].

فإن لم يستطع استلامه أشار إليه بيده أو بشيء فيها، وقال: «الله أكبر»؛ لحديث ابن عباس ﷺ، قال: «**طَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ**»، أخرجه البخاري (٥٢٩٣).

ويستحب أن يقول عند استلام الحجر «بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ» كما في حديث ابن عمر موقوفا عند عبد الرزاق في المصنف (٨٨٩٤) بإسناد صحيح، وإذا لم يستلم الحجر قال كلما أتى الحجر: «اَللَّهُ أَكْبَرُ».

ولا بأس أن يقول عند استلام الحجر في ابتداءِ الطوافِ «بسمِ اللهِ، واللهُ أكبرُ، اللهمّ إيمانًا بكَ، وتصديقًا بكتابِك، ووفاءً بعهدِكَ، واتّباعًا لسنةِ نبيِّكَ محمدٍ» جاء ذلك عن بعض السلف، وروي فيه حديث مرفوع لكنه لا يصح.

. . . . . .

وما ذكر من الاستلام والتقبيل خاص بالرجال، أما النساء فلا يسن لهن ذلك، ولا أن يقربن من البيت إلا عند خلو المطاف ليلا أو نهارا؛ لأن أمرهن مبني على الستر.

ويستحب له أن يذكر الله وأن يدعو فيه بما شاء من الأدعية، ولم يأت في ذلك شيء معين، قال أبو العباس في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٢٢): «وليس فيه ذكر محدود عن النبي ﷺ لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له».

ولا يستلم الركنين الشاميين؛ لعدم نقله، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، «**أَنَ رَسُولَ اللهِ** ﷺ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيّ»، أخرجه البخاري (١٦٠٩) ومسلم (١٢٦٨).

٣- **أن يرمل الذكر ولو صبيا في الأشواط الثلاثة الأولى**، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا، ويمشي على هيئته في الأشواط الأربعة الأخرى، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: «**كَانَ رَسُولُ الله** ﷺ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَوافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا» أخرجه البخاري (١٦٤٤) ومسلم (١٢٦١).

ومحل الرمل - بفتح الراء والميم - في كل طواف بعده سعي مطلوب أراده.

ولو تركه في شيء من الثلاثة لم يقضه في الأربعة الباقية، قال في الأم (٢/ ١٩١): «وإن ترك الرمل في الثلاثة لم يقضه في الأربعة؛ لأنه هيئة في وقت، فإذا

. . . . . .

مضى ذلك الوقت لم يضعه في غير موضعه».

وحكى ابن المنذر في الإجماع(ص٥٤) إجماع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع.

٤- **أن يضطبع الذكر ولو صبيا**، بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن، ويجعل طرفيه على منكبه الأيسر؛ لفعل النبي ذلك في عمرة القضاء وأمر أصحابه به، كما عند أبي داود (١٨٨٤) ويستديم الاضطباع حتى يفرغ من الطواف، فإن فرغ منه أزاله فلا يصلي ركعتي الطواف مضطبعا.

وهو خاص بطواف يرمل فيه، وهو الذي بعده سعي مطلوب كما تقدم.

٥- **أن يطوف بقرب البيت**، ونقل في المجموع (٨/ ٥٢): «أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه يسن للطائف القرب من البيت».

٦- **أن يوالي طوافه**؛ لفعل النبي هكذا، وللخروج من خلاف من أوجبه.

٧- **أن يصلي بعد الفراغ منه ركعتين**كما في الأحاديث الصحيحة في ذلك، والأفضل فعلهما خلف المقام بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة؛ لما روى ابن عمر قال: «قَدِمَ النَّبِيُّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ» أخرجه البخاري (١٦٢٧) ومسلم (١٢٣٤).

وقال الأذرعي في «التوسط» كما في مغنى المحتاج (٢/ ٢٥٢): «ولا أحسب في أفضلية فعلهما خلف المقام خلافًا بين الأئمة، وهو إجماع متوارث لا يشك فيه».

ويستحب أن يقرأ في الأولى: «قل يا أيها الكافرونِ»، وفي الثانية: «الإخلاص»؛ للاتباع، كما في حديث جابر عند مسلم (١٢١٨).

فإن لم يفعلهما خلفه ففي الحجر وإلا ففي المسجد وإلا فحيث شاء من الحرم وغيره حتى إذا عاد إلى وطنه جاز صلاتهما؛ لأن هذه الصلاة لا تفوت ما دام حيا.

فصل

ووَاجِبَاتُ السَّعْيِ سِتَّةٌ: أَنْ يَبْدَأَ بالصَّفَا، ويَخْتِمَ بالمَرْوَةِ . . . . . .

فصل في بيان واجبات السعي

السعي **لغة**: من سعى يسعى سعيا أي عدا، **والمراد به**: قطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرات في حج أو عمرة.

(**ووَاجِبَاتُ السَّعْيِ سِتَّةٌ**) ذكرها المصنف بقوله:

(**أَنْ يَبْدَأَ بالصَّفَا ويَخْتِمَ بالمَرْوَةِ**) الصفا بالقصر **لغة**: الحجارة الملساء، جمع صفاة **والمراد بها**: جبل صغير في طرف جبل أبي قبيس، وهو مبدأ السعي.

والمروة لغة: الحجارة البيض البراقة التي تقدح منها النار، قاله في الصحاح (٧/ ٣٤١)، **والمراد بها**: جبل صغير بطرف جبل قينقاع.

قال محمد إلياس عبد الغني في تاريخ مكة المكرمة قديما وحديثا (ص٧٩-٨٢): «الصفا جبل صغير وهو في الجهة الجنوبية مائلا إلى الشرق على بعد نحو ١٣٠م من الكعبة.

والمروة: جبل صغير وهو في الجهة الشرقية الشمالية على بعد نحو ٣٠٠م من الركن الشامي للكعبة المشرفة».

وقد حصلت توسعة للمسعى فأزيل جبلا الصفا والمروة لأجلها، فالمكان الذي رقي عليه النبي ﷺ واستحب العلماء الرقي إليه ليس موجودا.

وفاضل بعض الأصحاب بين الصفا والمروة، لكن ردّه الحافظ ابن حجر

وكَوْنُهُ سَبْعاً يَقِيناً ، يُحْسَبُ الذَّهَابُ مَرَّةً والعَوْدَةُ أُخرى ، وقَطْعُ جَمِيعِ المَسَافَةِ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، . . . . . .

العسقلاني فقال: «لا ثمرة لهذا التفضيل مع أن العبادة المرتبطة بهما شرعا لا تتم إلا بهما معا».

يبدأ سعيه بالصفا ويختم بالمروة اتباعالفعل النبي ﷺ فإنه لما خرج إلى السعي ودنا من الصفا قرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١٥٨] ثم قال: «**نبدأ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ فَبَدَأَ بالصفا وختم بالمروة**»، أخرجه مسلم (١٢١٨) عن جابر.

فلو بدأ بالمروة قبل الصفا، لا يحسب له ما فعله قبل الصفا، قال الشافعي في الأم (١/ ٤٥): «ولم أعلم خلافا أنه لو بدأ بالمروة ألغى طوافا حتى يكون بدؤه بالصفا».

فبذلك تكون الأوتار من الأشواط تبتدئ من الصفا، وتنتهي الأشفاع من الأشواط بالمروة.

(**وكَوْنُهُ سَبْعًا يَقِينًا يُحْسَبُ الذَّهَابُ مَرَّةً والعَوْدَةُ أُخْرى**) دل على كونه سبعا حديث ابن عمر أن النبي ﷺ «**طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا**» أخرجه البخاري (١٦٤٥) ومسلم (١٢٣٤).

فلو شك قبل الفراغ منه أخذ باليقين، وهو الأقل، وبنى عليه بخلاف ما لو شك بعد الفراغ منه فإنه لا يضر.

(**وقَطْعُ جَمِيعِ المَسَافَةِ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ**) أي في كل شوط من الأشواط

وكَوْنُهُ فِي بَطْنِ الوَادِي، وعَدَمُ الصَّارِفِ عَنْهُ، وأَنْ يَقَعَ بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيحٍ.

السبعة، فإن ترك شيئا ولو شبرا لم يصح، فمن أجل أن يتحقق قطع جميع المسافة أوجبوا على الماشي أن يلصق عقبه بأصل الجبل، وعلى الراكب أن يلصق حافر دابته به بحيث لا يبقى بينهما فرجة، قال في غاية المنى: «هذا باعتبار ما كان عليه من حال الوادي والصفا والمروة، وأما اليوم فلابد من تحقق قطع المسافة، وذلك بأدنى ارتقاء على المكان المرتفع عن المكان المستوي من الجهتين، نعم يسن الارتفاع على العالي من المكان، وهو طرف جبل الصفا أو المروة حتى يشاهد البيت؛ لأن ذلك فعله ﷺ فقد ارتقى على الصفا حتى شاهد البيت».

(**وكَوْنُهُ فِي بَطْنِ الوَادِي**) أي الذي بين الصفا والمروة، زال الوادي وجعل في موضعه العلمان الأخضران ثم استحدث في عصرنا مصباحان أخضران يمتدان من بداية الوادي إلى نهايته.

(**وعَدَمُ الصَّارِفِ عَنْهُ**) أي عن السعي كلحوق برفيق أو نحوه، قياسا على الطواف، وقد تقدم هناك أن هذا الشرط ليس خاصا به.

(**وأَنْ يَقَعَ بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيحٍ**) ولو نفلا، بأن يكون بعد طواف العمرة أو القدوم أو الإفاضة، فإن طاف للإفاضة ولم يسع قبله ثم أتى بالوداع لم يعتد بوداعه؛ لأنه لا يكون إلا بعد الفراغ من جميع المناسك، فيأتي بالسعي ثم بطواف الوداع.

دل على ذلك الأحاديث الصحيحة في أن النبي ﷺ لم يسع إلا بعد الطواف، كحديث ابن عمر في البخاري (١٦١٦) وحديث جابر الطويل عند مسلم (١٢١٨)، وأخذ بمقتضاها جماهير العلماء.

وقد خالف الجمهورَ في إيقاع السعي عقيب الطواف قلةٌ من العلماء إذا كان في الحج، وأما في العمرة فلا خلاف بين العلماء كما في التمهيد (٨/ ٢١٦) في أن المعتمر لا يسعى بين الصفا والمروة حتى يطوف بالبيت.

والأفضل أن يكون بعد طواف القدوم عند ابن حجر في التحفة (٤/ ٩٩) والخطيب الشربيني في المغني (٢/ ٢٥٦) للاتباع، ولتصريح النووي به، وقال الرملي في النهاية (٣/ ٢٩٣) تبعا لوالده بأفضلية وقوعه بعد طواف الإفاضة؛ مراعاة لمن قال باستحباب إعادته بعد الإفاضة.

فرع: في بيان سنن السعي.

❁ **للسعي سنن كثيرة، منها:**

١- **أن يكون طاهرا من الحدث والنجس**، فإن خالف ذلك فسعى غير طاهر صح سعيه؛ لقوله ﷺ لعائشة وقد حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، أخرجه البخاري (٣٠٥) ومسلم (١٢١٢)، ففي الحديث أنها مع أنها حائض غير ممنوعة من شيء من أعمال الحج إلا الطواف.

وهو قول عامة العلماء لم يخالف فيه إلا الحسن البصري فإنه قال باشتراط الطهارة فيه، قال ابن رشد: في بداية المجتهد (١/ ٣٤٦) مبينا سبب اشتراط الحسن لذلك: «ولا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شروطه إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف».

٢- **أن يستر العورة**؛ للاتباع.

. . . . . .

٣- **أن يخرج من باب الصفا للمسعى**، وأن يرقي الذكر في كل شوط على الصفا والمروة قدر قامة ثم يستقبل القبلة بعد الرقي فيكبر الله، ويهلله، ويحمده، ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة.

لما روى جابر أن النبي ﷺ «لما فرغ من الطواف خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١٥٨] أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ: مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا» أخرجه مسلم (١٢١٨).

قال د. أحمد بازمول في تحفة الألمعي (٧٦): «المكان الذي رقى عليه النبي أصبح مع التوسعة السعودية أرضا منبسطة لا يرقى عليها، وعليه يمكن العمل بهذه السنة لا بالرقي وإنما بالوقوف في الجهة نفسها؛ فلا يشرع الصعود إلى الأعلى؛ لمجاوزة المكان الذي وقف عليه النبي». وقرر أن محل الوقوف هو عند نهاية ممرّ العربات.

٤- **أن يمشي الذكر أول السعي ويعدو بين المصباحين الأخضرين ثم يمشي في آخره إلى أن يأتي المروة**؛ لفعل النبي كما حديث جابر الطويل عند مسلم (١٢١٨).

. . . . . .

وإن مشى في موضع العدو جاز، فعن كثير بن جمهان، قال: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي فِي السَّعْيِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَمْشِي فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؟ قَالَ: لَئِنْ سَعَيْتُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَسْعَى، وَلَئِنْ مَشَيْتُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَمْشِي» أخرجه أبو داود (١٩٠٤) والترمذي (٨٦٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وخرج بالذكَر النساء، فلا يسن في حقهن العدْوُ كما تقدم ذكره.

٥- **أن يذكر الله أ ثناء السعي**، ثبت عن ابن مسعود كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٥٨٠٧) وابن عمر كما في المصنف (١٥٨١٢) والبيهقي في الصغرى (١٣٠٤) أنهما كانا يقولان في السعي: «رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّك أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ» وروي فيه حديث مرفوع لكنه لم يصح.

٦- **أن يوالي بينه وبين الطواف**؛ للاتباع كما في الأحاديث الصحيحة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ﷺ: «**قَدِمَ النَّبِيُّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ**»، أخرجه البخاري (٣٩٥) ومسلم (١٢٣٤).

قال في الاستذكار (٤/ ٢٦٤): «وقد أجمعوا أن سنة الطواف بين الصفا والمروة أن يكون موصولا بالطواف بالبيت».

ويستحب أيضا أن يوالي بين أشواطه، فإن قطعه للصلاة أو للاستراحة بنى على ما فعله.



فصل

ووَاجِبُ الوُقُوفِ بعَرَفَةَ وَاحِدٌ، وهُوَ وُجُودُ المُحْرِمِ بِهَا ولَوْ لَحْظَةً بَعْدَ زَوَالِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلى طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ مَعَ كَوْنِهِ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ.

فصل في بيان واجب الوقوف بعرفة

(**ووَاجِبُ الوُقُوفِ بعَرَفَةَ وَاحِدٌ**) وهو الركن الأعظم للحج وأفضل أعماله؛ لقوله ﷺ: «**الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ**» أي معظم الحج وركنه الأكبر هو الوقوف بعرفة، أخرجه أبو داود (١٩٤٩) والترمذي (٨٨٩) من حديث عبد الرحمن بن يعمر، وصححه ابن حبان والحاكم.

والمراد بليلة جمع: ليلة مزدلفة؛ لأنها تسمى جمعا.

وجاء في حديث جابر الطويل عند مسلم (١٢١٨): «**أَنَّ رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ**».

والمراد بالوقوف بها: حضور المحرم بجزء من أرض عرفة لا الوقوف المعروف، قال المصنف في بيان ذلك:

(**وهُوَ وُجُودُ المُحْرِمِ بِهَا ولَوْ لَحْظَةً بَعْدَ زَوَالِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلى طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ مَعَ كَوْنِهِ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ**) أي وجود المحرم بأرض عرفة -وفي حكم ذلك وجوده بمتصل بها كسقف على أرضها- ولو لحظة بين الزوال من يوم عرفة وطلوع فجر يوم العيد ولو راكبا أو مارا بها.

وخرج بذلك وقوفه على شيء فوق عرفة غير متصل بها كأن كان في طائرة

واقفة في هواء عرفة، أو كان على شيء في هوائها لكن أصله خارج عنها، فإنه لا يصح الوقوف بذلك، ومثل ذلك المرور في هوائها.

واعتمد بعضهم صحة الوقوف على أرضها أو جرم في هوائهاكأن كان في طائرة فوق عرفة؛ ومن هؤلاء ابن قاسم العبادي في حاشية الغرر البهية (٢/ ٢٩٤) والشبراملسي في حاشيته على النهاية (٣/ ٢٩٨) ورجحه الشرواني وقال (٤/ ١٠٩) بعد ما نقل ذلك عن الشراملسي: «وهو وجيه، ويؤيد ما مر عن سم عن الحاشية من صحة الطيران في السعي»، وهذا القول هو الأقرب؛ لأن لهوائها حكم أرضها، قياسا على الطواف.

ويشترط فيمن أحرم بنفسه أن يكون أهلا للعبادة، فإن لم يكن كذلك بأن كان جميع وقت الوقوف مغمى عليه أو سكران أو مجنونا فلا يجزئ وقوفه؛ لعدم الأهلية، وإن أفاق لحظة أجزأ كما في الصوم.

والمراد بعدم الإجزاء: أن حجه لا يقع فرضا، فلو وقف سكران قد زال عقله أو مجنونا وقع حجه نفلا بخلاف المغمى عليه فإنه لا يقع حجة لا فرضا ولا نفلا؛ لأنه لا يصح لوليه أن يبني على فعله بقية أعمال النسك؛ لإمكان إفاقته وعمله الأعمال بنفسه.

وخرج بمن أحرم بنفسه من أحرم به وليه، كالصبي فلا يشترط فيه ما ذكر. ولا يضر النوم المستغرق لجميع وقت الوقوف كما في الصوم.

. . . . . .

وقوع الغلط في مكان الوقوف أو زمانه

ولو غلطوا في مكان الوقوف لم يصح؛ لندرة ذلك.

ولو أخطأوا في وقت الوقوف فوقفوا قبله غلطا كأن وقفوا في اليوم الثامن وجب إعادته في اليوم التاسع، «ولا عبرة بالظن البين خطؤه».

وإن وقفوا بعده بيوم بأن وقفوا اليوم العاشر وكذا ليلة الحادي عشر أجزأهم وقوفهم ويكون أداء لا قضاءا. فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «**الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ**» أخرجه الترمذي (٦٩٧) وحسنه.

وعن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أن النبي ﷺ قال: «**يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يُعَرِّفُ فِيهِ النَّاسُ**» أخرجه أبو داود في المراسيل (ص١٥٣) ورجاله ثقات غير السفاح بن مطر، ليس فيه جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وعبد العزيز هذا لم يدرك النبي، ولهذا قال البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٧٦): هذا مرسل جيد

وحكى في المجموع (٢/ ٩٣) اتفاق العلماء على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جمع كثير صح وقوفهم.

وأما إن غلطوا بأكثر من العاشر وليلة الحادي عشر لم يصح ووجب القضاء لهذه الحجة في عام آخر؛ لندرة الغلط.

. . . . . .

فرع: في بيان سنن الوقوف بعرفة.

❁ وهي كثيرة، منها:

١- **الاغتسال للوقوف بعرفة**، لثبوت ذلك عن ابن عمر، روى مالك (١/ ٤٠٧) «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ للإِحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ» وإسناده صحيح، ولأن عرفة موضع اجتماع، فاستحب فيه الاغتسال كالجمعة.

٢- **الجمع بين الليل والنهار**، بأن يبقى في الموقف إلى غروب الشمس، للاتباع؛ لأن النبي ﷺ لم يزل واقفا فيه حتى غربت الشمس كما في حديث جابر الطويل وحديث علي بن أبي طالب.

فإن فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد لها استحب له دم إذا لم يكن معذورا؛ لتركه الجمع بين الليل والنهار.

٣- **الإكثار من الذكر**، والدعاء، والتلبية، وقراءة القرآن إلى الغروب، وجاء في أفضله حديث مرفوع لكنه لا يصح.

٤- **استقبال القبلة في حال الوقوف**؛ لأن النبي وقف واستقبل القبلة وجعل بطن ناقته إلى الصخرات كما في حديث جابر الطويل في مسلم.

قال في نهاية المحتاج (٣/ ٢٩٧): «والأفضل أن يكون الواقف بعرفة متطهرا من الحدث والخبث مستور العورة، مستقبل القبلة راكبا، وليحذر من المخاصمة، والمشاتمة، والكلام المباح ما أمكنه، وانتهار السائل، واحتقار أحد».

. . . . . .

٥- **جمع المسافر بين الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة**، والجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة اتباعا لفعل النبي ﷺ كما في حديث جابر عند مسلم (١٢١٨) أنه جمع بين كل صلاتين بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما .



فصل

فصل في بيان محرّمات الإحرام

أي بيان الأمور التي تحرم بسبب الإحرام بحج أو عمرة، أو بهما، أو مطلقا، والأصل في تحريمها الأحاديث الصحيحة.

منها: ما رواه البخاري (١٨٣٨) ومسلم (١١٧٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «سئل النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: **لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ**» زاد البخاري «**وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ**».

[**البرنس**: كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دُرّاعةً كان أو جبة أو مِمْطَرا، قاله الأزهري، **والممطر**: ما يلبس في المطر يتوقى به.

والورس: نبت أصفر يصبغ به، **والنقاب**: الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر، **والقفاز**: ما يلبس في الكف من الجلد ونحوه].

حكى القاضي عياض في الإكمال (٤/ ٨٤): «أن المسلمين أجمعوا على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم».

ونقل ابن قاضي شهبة (ت: ٨٧٤ هـ) في بداية المحتاج (١/ ٧٠٦): عن بعض العلماء: أن الحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما منع المحرم منه أن يخرج الإنسان عن عادته فيكون ذلك مذكرا له ما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل بها.

ويَحْرُمُ عَلى المُحرِمِ بالإِحْرَامِ عَشرَةُ أَشْيَاءَ: أَوَّلُهَا: لُبْسُ المُحِيْطِ للذَّكَرِ، . . .

(**ويَحْرُمُ عَلى المُحرِمِ بالإِحْرَامِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ**) أي يحرم على المحرم ولو كان إحرامه فاسدا عشرة أشياء، عدها النووي في الروضة (٣/ ١٢٥٥) سبعة، وأوصلها بعضهم كالمحاملي في اللباب (ص١٩١) إلى عشرين، وذكر ابن الرفعة في الكفاية (٧/ ١٣٧) أن مجموعها عشرة أي والباقي يرجع إليها.

وهي تنقسم باعتبار من تحرم عليه إلى ثلاثة اقسام: ما يحرم على الرجل فقط كستر الرأس ولبس المخيط، ومنها ما يحرم على المرأة فقط كستر الوجه والقفاز، ومنها ما يحرم عليهما جميعا كباقي المحرمات.

وباعتبار وجوب الفدية في فعلها إلى ثلاثة أقسام: ما تجب فيه الفدية مطلقًا ولو ناسيًا أو جاهلًا وهو الإتلاف، كإزالة الشعر والظفر وقتل الصيد وغير ذلك، وقسم لا فدية فيه مطلقا وهو عقد النكاح، وقسم إن تعمد وجبت وإلا فلا، كالترفهات كالدهن واللبث والطيب.

(**أَوَّلُهَا لُبْسُ المُحِيْطِ للذَّكَرِ**) أي بلا عذر، والمحيط الذي يحرم هو ما فصّل على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به بخياطة أو بنسج على هيئته، أو بلزق، كالقميص والبشت (المشلح) والسراويل والفنيلة والطاقية والجورب والشرّاب والقفاز، بخلاف الرداء والإزار والنعلين، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر السابق، فإنه نص على بعضها، وقيس عليها ما في معناها.

ومحل حرمة ذلك إذا لبسه على الوجه الذي يلبس في العادة، فلو لم يكن على الوجه المعتاد كأن ارتدى بنحو القميص، أو اتزر به أو وضع عليه وهو مضطجع فلا إثم عليه ولا فدية؛ لأنه في معنى الرداء والإزار.

وثَانِيهَا : سَترُ رَأْسِهِ أَوْ بَعْضِهِ . . . . . .

ولا بأس للمحرم أن يلبس خاتما، أو يشد نحو مِنطَقة (وهي كل ما يشد بالوسط) وهِمْيان (وهو ما يوضع فيه النقود ويشد على الوسط) على وسطه، أو يربط طرف الإزار بالآخر أو يضع النَّظَّارَة على العينين أو يلبس ساعة اليد.

عن عائشة رضي الله عنها «**أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ، فَقَالَتْ: أَوْثِقْ نَفَقَتَكَ فِي حَقْوَيك**» أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٦٨٦) والبيهقي في الكبير (٥|٦٩) وإسناده صحيح.

وعن عطاء أن ابن عباس، قال: «**لَا بَأْسَ بِهِ** (أي الْهِمْيَانِ)» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥٦٩٦) بإسناد صحيح.

❁ **ويباح للمحرم لبس المحيط في حالين:**

*إذا لم يجد غيره، وسواء فقَد حسا بأن فقده عنده وعند غيره، أو شرعا بأن وجده بأكثر من ثمن المثل أو أجرة مثله، وإن قل.

*وإذا احتاج إليه لنحو برد أو مرض؛ لقوله ﷺ كما في حديث ابن عباس عند البخاري (١٨٤٣): «**مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ لكن يجب عليه قطع الخفين ونحوهما أسفل من الكعبين**»، لحديث ابن عمر السابق، وفيه: «**وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ**».

(**وثَانِيهَا : سَترُ رَأْسِهِ أَوْ بَعْضِهِ**) أي بعض رأسه وإن قل، بما يعد ساترا في العرف سواء كان مخيطا كالطاقية أو منسوجا كالقلنسوة أو محيطا كالعمامة

. . . . . .

والغترة، ودليله حديث ابن عمر المتقدم، وقول النبي ﷺ في المحرم الذي وقصته ناقته فمات «**لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا**»، أخرجه البخاري (١٢٦٧) ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس.

زاد مسلم «**وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا وَجْهَهُ**»، وهذه الزيادة أعلّها بعض المحدثين كالحاكم في معرفة علوم الحديث (ص١٤٨) والبيهقي في الكبير (٣/ ٣٩٣).

وعلى فرض صحتها تأوَّلها الأصحاب، قال الدميري في النجم الوهاج (٣/ ٣٦): «وما روي في الصحيحين من قوله ﷺ: «**وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا وَجْهَهُ**» فهو مؤول على أن النهي عن تغطية الوجه ليس لكونه وجها إنما هو صيانة للرأس؛ فإن وجهه إذا ستر لم يؤمن أن يصل إلى الرأس».

ويؤخذ من ذلك أنه لا يضر لبس الكمامات التي توضع على الأنف والفم؛ لعدم صحة النهي عن تغطية الوجه ولأنها لا تحيط بجميع الوجه.

وخرج بما يعدّ ساترا ما لا يعد كذلك كالاستظلال بالخيمة وبسقف السيارة وبالمظلة الشمسية وإن مس ذلك رأسه، وكوضع اليد ببعض الرأس، والانغماس في الماء، كما دل عليه حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت: «**حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ**»، أخرجه مسلم (١٢٩٨).

وفي حديث جابر الطويل عند مسلم «**أن النبي ﷺ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّة بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا**».

وثَالِثُها : سَتْرُ وَجْهِ المَرْأَةِ أَوْ بَعْضِهِ، ويَحْرُمُ عَلَيْهَا لُبْسُ القُفّازَيْنِ فِي يَدَيْهاز
ورَابِعُها : التَّطَيُّبُ عَلى كُلٍّ مِنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ فِي بَدَنِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ، أَوْ فِرَاشِهِ، بما يُعَدُّ طِيباً . . . . . .

ومحل حرمة ذلك عند عدم العذر، فإن كان لعذر كمداواة أو برد جاز؛ كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحَجّ: ٧٨].

وتجب فيه الفدية قياسا على وجوبه في الحلق مع العذر.

(وثَالِثُها : سَتْرُ وَجْهِ المَرْأَةِ أَوْ بَعْضِهِ) أي لغير حاجة، فإن كان لحاجة كأن تعين طريقا في دفع النظر إليها المحرم جاز مع الفدية، ودليله حديث ابن عمر الذي تقدم، وقد اتفق العلماء على منعه.

ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبًا لا يمس الوجه؛ لأنه كالاستظلال بالمظلة ونحوها، ولا فرق بين أن يكون لحاجة أو لغيرها، ولو وقع على وجهها من غير اختيارها رفعته في الحال، ولا فدية عليها.

(ويَحْرُمُ عَلَيْهَا لُبْسُ القُفّازَيْنِ فِي يَدَيْها)؛ لحديث ابن عمر السابق، وكونهما قفازين ليس بشرط، فحكم أحدهما كحكمهما.

(ورَابِعُها : التَّطَيُّبُ عَلى كُلٍّ منَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ فِرَاشِهِ بما يُعَدُّ طِيبًا)؛ لقوله ﷺ كما في حديث ابن عمر السابق: «**لا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ**» ففيه النهي عن الثوب المطيب، وقيس عليه البدن بالأَولى، وحكاه ابن المنذر في الإجماع (ص ٦٢) إجماعا.

. . . . . .

والمراد بالتطيب: أن يلصق الطيب ببدنه أو ثيابه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب، ولا فرق في الإلصاق بين ظاهر البدن وباطنه بأن وضعه في مغابنه أو أكله أو استعطه.

وضابط الطيب الممنوع: ما كان معظم المقصود منه رائحته الطيبة وإن لم يسم طيبا كالعطر والورد والعنبر والعود والكافور، فإن كان نحو الصابون والشامبو معطرا بذلك بأن كانت رائحة العود أو رائحة الورد تظهر منه فإنه يحرم.

وما لم يكن معظم المقصود منه رائحته لم يحرم، كأن كان للتنظيف مثل معجون الأسنان، والصابون، والشامبو ذي الرائحة الطيبة كرائحة الليمون أو كان للأكل أو التداوي كالقرنفل، والقرف، والهيل، والمصطكى أي العلك الرومي.

ويشترط في حرمة الطيب ووجوب الفدية فيهأن يكون استعماله عن قصد، فإن تطيّب ناسيا أو جاهلا بكونه طيبا أو بحرمته أو مكرها عليه فلا إثم ولا فدية.

ودليله حديث يعلى بن أمية أن النبي ﷺ قال للرجل الذي أحرم وعليه جبة عليها خلوق: «**اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ**»، أخرجه البخاري (١٥٣٦) ومسلم (١١٨٠).

[**الخلوق** بفتح الخاء المعجمة: نوع من الطيب مركب فيه زعفران].

ولا بأس بالجلوس في حانوت عطار أو الدخول في موضع يبخّر وإن علقت بثيابه رائحته دون العين لكنه يكره إن قصد الموضع لاشتمام الرائحة.

وخَامِسُها : دَهْنُ شَعْرِ الرَّأْسِ واللِحْيَةِ . . . . . .

ولا بأس أيضا بحمل العطر في زجاجة مغلقة بأن اشتراه؛ لأنه لا يسمى تطيبا.

(وخَامِسُها : دَهْنُ شَعْرِ الرَّأْسِ واللِحْيَةِ) ولو بعض شعرة، وإن لم يكن الدهن مطيبا؛ سواء كان لرجل أو امرأة؛ لما فيه من التزين المنافي لحال المحرم؛ فإن الحاج أشعث أغبر؛ كما في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمْ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا»، أخرجه أحمد (٨٠٤٧) وابن خزيمة (٢٨٣٩) والحاكم في المستدرك (١٧٠٨) والبيهقي في الكبير (٩٣٧٦) وإسناده حسن، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

[الشُّعث: جمع أشعث، وهو المغبرُّ الرأس، متفرِّق الشعر. والغُبْر: جمع أغبر، وهو ظاهر].

وألحق بشعرهما باقي شعور الوجه على ما اعتمده الرملي في النهاية (٣/ ٣٣٦) تبعا للمحب الطبري، واستثنى ابن حجر في التحفة (٤/ ١٦٩) شعر الجبهة والخد؛ لأنه لا تقصد تنميتهما بحال.

وخرج بذلك دهن سائر البدن والشعر، فيجوز دهنه بأي نوع من أنواع الدهن ما لم يكن مطيبا، كالكريمات، والزيت، والسمن.

قال في الإشراف (٣/ ٢٦١): «أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن».

وسَادِسُها : الجِمَاعُ والمُبَاشَرَةُ بشَهْوَةٍ.

الدَّهن هو بفتح الدال؛ لأنه مصدر بمعنى التدهين، أما الدهن بضم الدال فهو ما يدهن به من زيت وغيره.

(**وسَادِسُها : الجِمَاعُ والمُبَاشَرَةُ بشَهْوَةٍ**) ولا فرق في الجماع في فرج ولو لبهيمة بين أن يكون النسك واجبا أو غيره، ولا بين أن يكون لنفسه أو غيره كالأجير؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ﴾ [البَقَرَة: ١٩٧] أي فلا ترفثوا ولا تفسقوا، فهو خبر بمعنى النهي، والرفث الجماع كما قاله ابن عباس.

وتحريمه محل إجماع بين العلماءكما في الإشراف (٣/ ٢٠٠).

ويحرم على الحلال من الزوجين تمكين المحرم من الجماع؛ لأنه إعانة على معصية.

❁ **فإن جامع عامدا عالما مختارا ترتب عليه أربعة أمور:**

الأول: فساد الحج إذا وقع في الحج قبل الوقوف بعرفة، وفي العمرة المفردة قبل الفراغ منها، وسيأتي الكلام عليه عند قول المصنف «ولا يفسده إلا الوطء».

والثاني: وجوب الإتمام؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦] أي وإن كانا فاسدين، وهو ما أفتى به جماعة من الصحابة كعمر، وعلي، وابن عباس، وأبي هريرة، ولا مخالف لهم.

. . . . . .

والثالث: وجوب القضاء، قال في الحاوي (٤/ ٢١٦): «وليس يعرف فيه خلاف أن من أفسد حجه بوطء فعليه القضاء».

والرابع: وجوب الكفارة، واتفقت كلمة الفقهاء على وجوبها.

وهي دم ترتيب وتعديل، ومعنى الترتيب هنا أن الكفارة التي تلزمه بدنة أي بعير ذكرا كان أو أنثى، فإن عجز عنها فبقرة، فإن عجز فسبع شياه، ولا يجوز له العدول عنها إلى غيرها، إلا عند العجز عنها.

ومعنى التعديل: أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة عند العجز عن المراتب الثلاثة، فإن عجز عن تلك المراتب قوم البدنة بمكة دراهم واشترى بها طعاما وتصدق به، فإن عجز عن ذلك صام عن كل مد يوما.

وخرج بالجماع مع العقل والاختيار والعلم بالتحريم والإحرام إذا كان غير عاقل كالصبي أو مكرها أو جاهلا فإنه لا يفسد نسكه ولا فدية عليه.

ولو جامع في الحج بين التحللين أو باشر بشهوة وإن لم ينزل، ومثلها استمناؤه إن أنزل فعليه شاة؛ لأنه محظور لم يحصل به إفساد فكان كالاستمتاعات.

قال الباجوري في حاشيته على ابن قاسم (٢/ ٥٤٤) والحاصل: «أن المباشرة بشهوة حرام، وتجب فيه الفدية، وإن لم ينزل، والاستمناء حرام، ولا تجب فيه الفدية إلا إن أنزل، والنظر بشهوة واللمس بشهوة مع الحائل كل منهما حرام، ولا تجب فيه الفدية وإن أنزل».

وسَابِعُها : إِزَالَةُ شَيْءٍ مِنَ الشَّعْر أَوِ الظُّفُرِ . . . . . .

(**وسَابِعُها : إِزَالَةُ شَيْءٍ مِنَ الشَّعْر أَوِ الظُّفُرِ**) أي ولو من شعر غير رأس ولحية بأي مزيل كالحلق أو النتف أو القص أو التقنيات الطبية الحديثة كالليزر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، وقيس عليه سائر شعر البدن، بجامع الترفه في كل.

ودليل تحريم تقليم الأظافر القياس على حلق الشعر بجامع الترفه، وحكي الإجماع على تحريمه.

ويباح إزالة الشعر والظفر للحاجة، وتجب بها الفدية؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦].

ولحديث كعب بن عجرة أن رسول اللَّه ﷺ قال له لما تأذى بالقمل: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ»، أخرجه البخاري (١٨١٤) ومسلم (١٢٠١). [ومعنى «انسك بشاة» تقرّب بشاة].

والفدية الواجبة على من أزال شعره أو ظفره هي ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم ثلاثة آصع، أو صيام ثلاثة ايام، وهو مخير بين الثلاثة؛ لما تقدم من الآية وحديث كعب بن عجرة.

ويعتبر لوجوب الفدية بإزالة الشعر أو الظفر أن يزيل ثلاث شعرات أو أظفار فصاعدا في مكان واحد على التوالي، فإن اختلف المكان الذي أزال فيه أو الزمان بأن طال الفصل عرفا لم تجب الفدية وإنما الواجب في كل شعرة مد.

وثَامِنُها : التَّعَرُّضُ لِكُلِّ صَيْدٍ بَرِّيٍّ وَحْشِيٍّ مَأْكُولٍ فِي الحِلِّ عَلى المُحْرِمِ فَقَطْ، وفِي الحَرَمِ عَلَيْهِ وعَلى الحَلَالِ . . . . . .

(وثَامِنُها : التَّعَرُّضُ لِكُلِّ صَيْدٍ بَرِّيٍّ وَحْشِيٍّ مَأْكُولٍ فِي الحِلِّ عَلى المُحْرِمِ فَقَطْ، وفِي الحَرَمِ عَلَيْهِ وعَلى الحَلَالِ) الصيد البري هو: ما يعيش في البر فقط ومثله ما يعيش في البر والبحر، والوحشي هو: المتوحش بطبعه الذي لا يمكن أخذه إلا بحيلة.

والأصل في حرمته على المحرم سواء كان في الحل أو الحرم قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] أي: وحرّم عليكم أخذه ما دمتم حرما.

وأجمع المسلمون على تحريم قتل الصيد على المحرم سواء كان في الحل أو الحرم كما في الإشراف (٣/ ٢٠٠) وبداية المجتهد (١/ ٣٥٩) ومثله الحلال إذا قتل في الحرم.

وإن كان التعرض له في الحرم فإنه يحرم على المحرم وعلى الحلال؛ لقوله ﷺ يوم فتح مكة: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا»، أخرجه البخاري (١٥٨٧) ومسلم (١٣٥٣)، وقيس على مكة باقي الحرم، وإذا حرم تنفيره فغير التنفير أولى، من اصطياد ونحوه.

. . . . . .

وخرج بالبري البحري، وهو الذي لا يعيش إلا في البحر، فيجوز اصطياده؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا﴾ [المَائدة: ٩٦]، فصيده حلال بالنص والإجماع.

فإن تلف ما تعرض له من الصيد في الحرم ضمنه؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾ [المَائدة: ٩٥][المائدة: ٩٥] وقيس على المحرم الحلال بجامع حرمة التعرض.

ولا فرق في الضمان بين العامد، والمخطئ، والمختار، والمكره، والعالم، والجاهل، والذاكر، والناسي، والمتعمد في الآية خرج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له.

وقد دل عليهما رواه عبد الرزاق في المصنف (٨٢٣٩) عن عبد الملك بن عمير قال: «أخبرني قبيصة بن جابر الأسدي، قال: كُنْتُ مُحْرِمًا، فَرَأَيْتُ ظَبْيًا فَرَمَيْتُهُ، فَأَصَبْتُ خُشَشَاءَهُ يَعْنِي أَصْلَ قَرْنِهِ، فَرَكِبَ رَدْعَهُ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَسْأَلُهُ فَوَجَدْتُ لَمَّا جِئْتُهُ رَجُلًا أَبْيَضَ رَقِيقَ الْوَجْهِ، وَإِذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: فَسَأَلْتُ عُمَرَ فَالْتَفَتَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: تَرَى شَاةً تَكْفِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، فَقُمْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ صَاحِبٌ لِي: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُفْتِيَكَ حَتَّى سَأَلَ الرَّجُلُ فَسَمِعَ عُمَرُ كَلَامَهُ، فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ضَرْبًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ عُمَرُ لِيَضْرِبَنِي، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ أَقُلْ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ قَالَهُ قَالَ: فَتَرَكَنِي، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلَ الْحَرَامَ وَتَتَعَدَّى الْفُتْيَا» قَالَ: إِنَّ فِي الإِنْسَانِ عَشَرَةَ

. . . . . .

أَخْلَاقٍ، تِسْعَةٌ حَسَنَةٌ، وَوَاحِدَةٌ سِيِّئَةٌ، فَيُفْسِدُهَا ذَلِكَ السَّيِّئُ، وَقَالَ: إِيَّاكَ، وَعَثْرَةَ الشَّبَابِ» وإسناده صحيح.

[**خششاءه**: يعني أصل قرنه، **والردع**: الدم، قال أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٣٦٣): الخششاء العظم الناشز خلف الأذن وفيه لغتان: خشاء وخششاء. وقوله: «**ركب ردعه**» يعني أنه سقط على رأسه، وإنما أراد بالردع الدم كردع الزعفران، وردع الزعفران أثره ركوبه إياه أن الدم سال ثم خر الظبي عليه صريعا هذا معنى قوله: ركب ردعه].

والصيد إما أن يكون له مثل أولا، فإن كان له مثل من النعم وجب فيه مثله من النعم؛ لقوله تعالى ﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ﴾ [المَائدة: ٩٥][المائدة: ٩٥].

وما عرف مماثله بنقل عن النبي أو بحكم الصحابة فيه اتبع، وما ليس فيه نقل ولا حكم الصحابة حَكَمَ به عدلان من أهل المعرفة؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المَائدة: ٩٥]، والضمير في «به» إلى المماثل.

وإن لم يكن له مثل من النعم ففيه قيمته في الموضع الذي أتلفه فيه كما أفتى به ابن عباس رضي الله عنه.

فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٧٠٤) عن عكرمة، قال: «سَأَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ بِوَادِي الأَزْرَقِ، فَقَالَ: الصَّيْدُ يَصِيدُهُ الْمُحْرِمُ، لَا يَجِدُ لَهُ نِدًّا مِنَ النَّعَمِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثَمَنُهُ يُهْدَى إِلَى مَكَّةَ» وإسناده حسن، ورواية سماك عن عكرمة فيها مقال، لكن رواية أبي الأحوص

وتَاسِعُها : قَطْعُ نَبَاتِ الحَرَمِ إِلّا الإِذْخِرَ ونَحْوَهُ عَلَيْهِما . . . . . .

عنه مقبولة، وقد قال الدارقطني كما في موسوعة أقواله (١/ ٣٠٤): «إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص فروايتهم عنه مستقيمة».

ويرجع في معرفة قيمته إلى العدلين، كما يحكمان بالمثل فيما ليس له مثل من النعم.

وجزاء المثلي على التخيير؛ فيتخير بين أن يذبح مثله ويتصدق به على مساكين الحرم، أو يقوّم المثل دراهم، ويتصدق بقيمتها طعاما، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوما؛ لقوله تعالى [المَائدة: ٩٥] ﴿، هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٖ ٩٥﴾ [المَائدة: ٩٥].

وغير المثلي كذلك على التخيير، فيتخير بين إخراج طعام بقيمته، وصيام عن كل مد من الطعام يوما.

(**وتَاسِعُها : قَطْعُ نَبَاتِ الحَرَمِ إِلّا الإِذْخِرَ ونَحْوَهُ عَلَيْهِما**) أي يحرم على المحرم والحلال قطع نبات الحرم الرطب مما لا يستنبته الناس؛ لحديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «**إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ**، وَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ: **إِلَّا الإِذْخِرَ**» أخرجه البخاري (١٣٤٩) ومسلم (١٣٥٣)، [«ولا يعضد شجره» أي لا يقطع، «ولا يختلى

وعَاشِرُها : عَقْدُ النِّكَاحِ عَلى كُلٍّ مِنْهُمَا ، ولا يُبْطِلُ النُّسُكَ إلاّ الوَطْءُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.

خلاه» وهو بالقصر : الرطب من الكلأ : أي لا يقطع]، وقيس بمكة باقي الحرم، وباختلاء الخلا وعضد الشجر غيرهما كالقلع.

وخرج بالرطب اليابس فيجوز قطعه، ويعتبر لحرمة قطعه أن لا يكون مؤذيا، فإن كان مؤذيا كالذي له شوك جاز قطعه قياسا على الفواسق الخمس.

وخرج بما لا يستنبته الناس ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع وغيرهما فيجوز قطعه وقلعه بالإجماع كما في فتح الباري (٤/ ٤٨).

ولو قطع نبات الحرم وجب ضمانه قياسا على صيده، ففي الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة، وفي النبات من غير الشجر قيمته.

(**وعَاشِرُها : عَقْدُ النِّكَاحِ عَلى كُلٍّ مِنْهُمَا**) أي المحرم والمحرمة؛ لقوله ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ» أخرجه مسلم (١٤٠٩) من حديث عثمان بن عفان .

فإن نكح لا ينعقد نكاحه؛ سواء كان له أو لغيره؛ للنهي عنه، ولا فدية في ذلك.

(**ولا يُبْطِلُ النُّسُكَ إلاّ الوَطْءُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ**) أي لا يبطلُ النُسكُ إلا إذا وطئ في الحج قبل الوقوف بعرفة، وفي العمرة المفردة قبل الفراغ منها، قال في الحاوي (٤/ ٣١٥): «فهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف، وكذلك إذا وقع قبل الحلل الأول خلافا لأبي حنيفة».

. . . . . .

وأما إذا وقع بعد التحلل الأول فإن الحج لا يفسد به كما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف له مخالف.

قال في الاشراف (٣/ ٣٨٠) وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه إن وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.

وإذا تحلل التحلل الثاني صار كل ما حرم بالإحرام حلالا كالجماع وباقي المحرمات.

تنبيه: في الدماء الواجبة في الإحرام.

الدماء الواجبة في الإحرام عشرون نوعًا، وعدّها بعضهم واحدا وعشرين؛ وقد جمعها الخطيب في المغنى (٢/ ٣١٢) فقال: «وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام: دم ترتيب وتقدير، ودم ترتيب وتعديل، ودم تخيير وتقدير، ودم تخيير وتعديل.

القسم الأول: يشتمل على دم التمتع، والقران، والفوات، والمنوط بترك مأمور وهو ترك الإحرام من الميقات، والرمي، والمبيت بمزدلفة، ومنى، وطواف الوداع، فهذه الدماء دماء ترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه، وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص.

والقسم الثاني: يشتمل على دم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة فيجب فيه بدنة، ثم

بقرة ثم سبع شياه، فإن عجز قوّم البدنة بدراهم والدراهم طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما، ويكمل المنكسر كما مر، وعلى دم الإحصار فعليه شاة ثم طعام بالتعديل، فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوما.

والقسم الثالث: يشتمل على دم الحلق والقلم فهو تخيير بمعنى أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه، فيتخير - إذا حلق ثلاث شعرات أو قلّم ثلاثة أظفار ولاءً - بين ذبح وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وصوم ثلاثة أيام، ويشتمل أيضا على دم الاستمتاع، وهو التطيب، والدهن بفتح الدال للرأس أو اللحية وبعض شعور الوجه على خلاف تقدم، واللبس، ومقدمات الجماع، والاستمناء، والجماع غير المفسد.

والقسم الرابع: يشتمل على دم جزاء الصيد والشجر، فجملة هذه الدماء عشرون دما» ثم ذكر أن هذه الدماء كلها لا تختص بوقت.

فصل

وتُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِهِ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ، وبَعْدَ الحَجِّ آكَدُ؛ لاسْتِحْبَابِ العُلَمَاءِ لَهَا، ولِوُرُودِ مَا يَدُلُّ عَلى ذلِكَ مِنَ الأَحَادِيثِ.

فصل في بيان الأماكن التي يشرع زيارتها

(**وتُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ، وبَعْدَ الحَجِّ آكَدُ؛ لاسْتِحْبَابِ العُلَمَاءِ لَهَا، ولِوُرُودِ مَا يَدُلُّ عَلى ذ لِكَ مِنَ الأَحَادِيثِ**) أي يستحب للحاج إذا فرغ من أعمال الحج أن يسافر إلى مسجد النبي ﷺ للصلاة فيه؛ لحديث: «**صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ**»، أخرجه البخاري (١١٩٠) ومسلم (١٣٩٤) من حديث ابي هريرة.

ويستحب له إذا صلى تحية المسجد أن يزور قبر النبي ﷺ، وزيارته من أفضل الأعمال وأهم القربات.

قال القاضي عياض في الشفاء (٢/ ٨٣): «وزيارة قبره ﷺ سنة من سنن المسلمين مجمع عليها، وفضيلة مرغب فيها».

وليست زيارته من واجبات الحج ولا من سننه وإنما هي سنة مستقلة، والأحاديث الواردة في تأكدها للحاج أكثر من غيره لم يصح منها شيء، بل كل الأحاديث الواردة في زيارة قبره ﷺ ضعيفة كما نص عليه غير واحد، بل قال أبو العباس ابن تيمية (تـ ٧٢٨ هـ) في مجموع الفتاوى (٢٧|١٨٨): «الأحاديث في زيارة قبر النبي ﷺ كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث؛

بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها، ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها، بل مالك - إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة - كره أن يقول الرجل: زرت قبره ﷺ، ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي ﷺ لم يكرهه عالم أهل المدينة».

ولا خلاف بين أهل العلم في مشروعية زيارة قبره ﷺ إذا لم يسافر لأجلها، وأما السفر لها فمحل خلاف، أجازه عامة العلماء، بل حكي الإجماع على جواز ذلك، ونازعهم في ذلك بعض أهل العلم وقرروا عدم مشروعية السفر لها، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة مرفوعا «**لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى**»، أخرجه البخاري (١١٨٩) ومسلم (٥١١).

والمراد بشد الرحال إلى المساجد: السفر إليها، وقوله «**إلا إلى ثلاثة مساجد**» المستثنى منه محذوف، فوجب تقديره ليستقيم الكلام، ولا خلاف بين العلماء في أن المقدر لا يكون عاما كأن يقدر لفظ موضع أو مكان ويقال: «لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاثة»؛ لأنه يفضي إلى منع السفر للتجارة وطلب العلم وصلة الرحم ونحوها من المقاصد المشروعة، فلا بد من تقديره خاصا، فلذلك قالوا إن التقدير هو «المكان الذي يقصد السفر إلى عينه للتقرب والعبادة» فيصبح معنى الحديث لا تشد الرحال إلى مكان معظم يقصد السفر إلى عينه للتقرب والعبادة، وبهذا التقدير يكون في الحديث النهي عن السفر إلى كل مكان يعظم سواء كان قبر نبي أو صالح أو غير ذلك.

لكن جعل الجمهور تقديره «مسجدا تبتغى فيه الصلاة» أي لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا المساجد الثلاثة، وبهذا التقدير لا يكون في الحديث دلالة على منع السفر لزيارة قبور الأنبياء، وقبور الصالحين، والظاهر أن المسالة محتملة للخلاف.

ومحل ما ذكر إذا كان السفر لزيارة قبره ﷺ فقط وأما إذا كان القصد للمسجد النبوي وزيارة قبره فلا خلاف في استحباب ذلك، قال أبو العباس ابن تيمية في الرد على الأخنائي (ص١١٩): «وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معًا فهذا قد قصد مستحبًّا مشروعًا بالإجماع».

وإذا أتى قبر النبي ﷺ يستدبر الكعبة ويستقبل القبر ويسلم عليه ﷺ من غير رفع صوت تأدبا معه ﷺ، قائلا: «السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته»؛ لقوله ﷺ: «**ما مِنْ أحَدٍ يُسلِّمُ علي إلا ردَّ اللهُ عليَّ رُوحي حتى أردَّ**»، أخرجه أبو داود (٢٠٤١) بإسناد حسن.

ثم يمشي إلى جهة يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم يمشي إلى جهة يمينه ذراعا آخر فيسلم على عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنه «كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ» أخرجه مالك (٩٤٧) وعبد الرزاق (٦٧٢٤) وابن أبي شيبية (١١٩١٥) بأسانيد صحيحة.

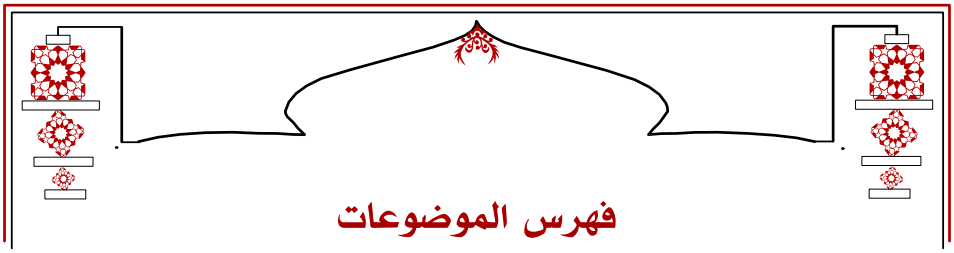
وإذا أراد السفر استحب أن يودع المسجد بركعتين، ويأتي القبر الشريف، ويعيد نحو السلام الأول.

ويستحب أن يزور البقيع وقبور الشهداء ومسجد قباء؛ لأن النبي ﷺ كان يزور البقيع، ويقول: «**السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ**» أخرجه مسلم (٩٧٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.

وأخرج البخاري (١١٩٣) ومسلم (١٣٩٩) عن ابن عمر أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنهما يَفْعَلُهُ».

وبهذا قد تم هذا الشرح، وكان الفراغ منه
بتاريخ ٢٦ رجب ١٤٤١هـ الموافق ٢١ مارس٢٠٢٠م.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة

تقديم العلامة القاضي إبراهيم بن محمد حسن بن عبد الباري الأهدل ... ٥
تقديم العلامة الشيخ محمد بن محمد جعوان الأهدل ٧
مقدّمة الشارح ٩
ترجمة الشيخ سالم بن عبد الله بن سُمَير الحضرمي ١٠
ترجمة الشيخ محمد نووي الجاوي التناري الشافعي ١٢
ترجمة الشيخ محمد بن علي بن محمد باعطية الدُّوعَني ١٤

النص المشروح

شرح البسملة ١٧
معنى الحمد ١٩
الفرق بين النبي والرسول ٢٣

كتاب العقائد

فصل في بيان أركان الإسلام ٢٩
فصل في بيان أركان الإيمان ٣٤
فصل في بيان معنى كلمة التوحيد ٤٠

كتاب الطهارة

فصل في بيان علامات البلوغ ٤٣
فصل في بيان شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ٤٥
تنبيه في بيان سنن الاستنجاء ٤٩
فصل في بيان فروض الوضوء ٥٠
تنبيه: في بيان سنن الوضوء ومكروهاته. ٥٦
فصل في بيان أحكام النية ٥٨
فصل في بيان أقسام الماء وأحكامه ٦٠
فصل في بيان موجبات الغسل ٦٣
تنبيه: في ذكر الأغسال المسنونة. ٦٦
فصل في بيان فروض الغسل ٦٧
تنبيه: في بيان سنن الغسل ومكروهاته ٦٨
فصل في بيان شروط الوضوء ٧٠
فصل في بيان نواقض الوضوء. ٧٦
فصل في بيان ما يحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر ٨٢
فصل في بيان أسباب التيمم ٩٤
فصل في بيان شروط التيمم ١٠٠
فصل في بيان فروض التيمم ١٠٥
تنبيه: في بيان سنن التيمم ومكروهاته ١٠٨
فصل في بيان مبطلات التيمم ١٠٩
فصل في بيان ما يطهر من النجاسات بالاستحالة ١١٠
فصل في بيان أحكام النجاسات ١١٤

تضعيف النووي لأدلة الأصحاب على نجاسة الخنزير ١١٥
فصل في بيان كيفية تطهير النجاسة ١١٨
فصل في بيان الأقل والأكثر والغالب للحيض والنفاس والطهر ١٢١
تنبيه: في بيان الأقل والأكثر والغالب في سن الحيض ١٢٢
تنبيه فيما ذكر أن فاطمة لم تحض ولو مرة ١٢٤
فصل في بيان أعذار الصلاة ١٢٧
فصل في بيان شروط صحة الصلاة ١٢٩
من صلى بنجاسة جاهلا أو ناسيا ١٣٠
اختيار بعض الأصحاب القول بأن الاستقبال في حق البعيد الجهة ١٣٣
فصل في بيان العورات وأحكامها ١٣٨
نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيهاض ١٣٨
عورة المرأة إذا كانت مع كافرة ١٤٢

كتاب الصلاة

فصل في بيان أركان الصلاة ١٤٧
حكم تطويل الركن القصير ١٥٤
تضعيف حديث كان يضع يده على الأرض كما يضع العاجن ١٦٣
حكم زيادة «سيدنا» في التشهد ١٦٧
فصل في بيان درجات النية ١٧٢
فصل في بيان شروط تكبيرة الإحرام ١٧٤
فصل في بيان شروط الفاتحة ١٧٨
فصل في بيان تشديدات الفاتحة ١٨٢

فصل في بيان مواضع رفع اليدين ١٨٣
فصل في بيان شروط السجود ١٨٦
السجود على كور العمامة وجانب الطاقية ١٨٨
خاتمة: في بيان أعضاء السجود ١٩٠
فصل في بيان تشديدات التشهد ١٩١
فصل في بيان تشديدات أقل الصلاة على النبي ﷺ ١٩٣
فصل في بيان أقل السلام وذكر تشديداته ١٩٣
فصل في بيان أوقات الصلاة المفروضة ١٩٤
حكم من لا يغيب شفقهم ١٩٩
حكم من لا شفق لهم ٢٠٠
فصل في بيان الأوقات التي تحرم فيها الصلاة ٢٠٣
فصل في بيان السكتات في الصلاة ٢٠٧
فصل في بيان الأركان تجب فيها الطمأنينة ٢١١
فصل في بيان أسباب سجود السهو وحكمه ٢١٢
فصل في بيان عدد أبعاض الصلاة. ٢١٦
فصل في بيان مبطلات الصلاة. ٢١٨
خاتمة: في بيان مكروهات الصلاة ٢٢٤
فصل في بيان المواضع التي تلزم فيها نية الإمامة ٢٢٧
فصل في بيان شروط القدوة ٢٢٩
فصل في بيان صور القدوة الممكنة ٢٣٦
فصل في بيان الشروط التي يجوز بها الجمع تقديما أو تأخيرا ٢٣٩
فرع: في الجمع بين الصلاتين بعذر المرض ٢٤٠

فصل في بيان شروط جمع التأخير ٢٤٥
فصل في بيان شروط قصر الصلاة الرباعية. ٢٤٧
فصل في بيان وجوب الجمعة وشروط صحتها ٢٥٥
فصل في بيان أركان الخطبتين ٢٦٢
تنبيه: في بيان سنن الخطبة ٢٦٥
فصل في بيان شروط الخطبتين ٢٦٧
فصل في بيان أحكام الجنائز ٢٧١
فصل في بيان أقل الغسل وأكمله ٢٧٧
فصل في بيان أقل الكفن وأكمله ٢٧٩
فصل في بيان أركان صلاة الجنازة. ٢٨٢
فصل في بيان أحكام الدفن ٢٨٩
دفن الميت في تابوت ٢٩١
فصل في بيان أسباب نَبْشِ الميّت ٢٩٢
فصل في بيان حكم الاستعانات ٢٩٤

كتاب الزكاة

فصل في بيان الأموال التي تلزم فيها الزكاة ٢٩٩
تنبيه: في بيان زكاة الفطر ٣١٢
خاتمة: في بيان مصارف الزكاة ٣١٥

كتاب الصوم

فصل في بيان ما يجب به صوم رمضان ٣٢٠
فصل في بيان شروط صحة الصوم ٣٢٥

صوم أيام التشريق لمتمتع الذي لم يجد الهدي ٣٢٦
فصل في بيان شروط وجوب الصوم ٣٢٧
فصل في بيان أركان الصوم ٣٢٩
بعض ما لا يفطّر الصائم ٣٣١
حكم الحقن المغذية ٣٣٢
فصل في بيان
ما يترتب على إفساد صوم رمضان بالجماع ٣٣٥
فصل في بيان مبطلات الصوم ٣٤١
فصل في ذكر أنواع الإفطار في رمضان وما يلزم فيه ٣٤٣
فصل في بيان ما لا يفطر مما يصل إلى الجوف ٣٤٩

كتاب الحج

فصل فى بيان الحج والعمرة وأحكامهما. ٣٥٩
فصل في بيان أركان الحج والعمرة ٣٦٨
فصل في بيان واجبات الحج والعمرة ٣٧٤
فصل في بيان سنن الحج ٣٨٢
فصل في بيان ميقات الحج والعمرة ٣٨٥
فصل في بيان أنواع النسك ٣٩٠
فصل في بيان حكم مجاوزة الميقات ٣٩٧
فصل في بيان واجبات الطواف. ٣٩٨
الطواف في هواء المسجد وسطحه ٤٠٤
تنبيه: في بيان سنن الطواف. ٤٠٥

فصل في بيان واجبات السعي ٤١٠
فرع: في بيان سنن السعي. ٤١٣
فصل في بيان واجب الوقوف بعرفة ٤١٦
وقوع الغلط في مكان الوقوف أو زمانه ٤١٨
فرع: في بيان سنن الوقوف بعرفة. ٤١٩
فصل في بيان محرّمات الإحرام ٤٢١
تنبيه: في الدماء الواجبة في الإحرام. ٤٣٦
فصل في بيان الأماكن التي يشرع زيارتها ٤٣٨
زيارة قبر النبي ﷺ ومسجده ٤٣٩
فهرس الموضوعات ٤٤٣

